

المملكة العربية السعودية

ديوان المظالم

مكتب الشؤون الفنية

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

لعام ١٤٤٣هـ

المجلد السادس

ح ديوان المظالم، ١٤٤٧ هـ

ديوان المظالم
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام
١٤٤٣ هـ المجلد السادس./ ديوان المظالم .- الرياض ١٤٤٧هـ

٢١٥ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع : ١٤٤٠/١٤٤٧
ردمك: ٠-٦٣-٨٢٨٦-٦٠٣-٩٧٨


بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٣هـ

الفَهَارِس

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٣هـ

الفهرس الهجائي الإجمالي

حرف (أ)	أتعاب محاماة – أجانب – اختصاص – الأراضي البور
حرف (ت)	تأديب – تدريب – تراخيص – تعويض – تقاعد – تنفيذ – توقيف
حرف (ج)	جامعات – جمعيات النفع العام – جهات إدارية – جهات عسكرية
حرف (خ)	خبرة – خدمة عسكرية – خدمة مدنية
حرف (د)	دعوى
حرف (ص)	صحة
حرف (ض)	ضبط إداري – ضبط جنائي
حرف (ط)	طلبات قضائية
حرف (ع)	عقار – عقد
حرف (غ)	غرامات
حرف (ق)	قرار إداري
حرف (ل)	لجان إدارية
حرف (م)	ملكية فكرية
حرف (ن)	نزع ملكية – نظام

الفهرس الهجائي التفصيلي

المبدأ	الرقم	ص
حرف (أ)		
أتعاب محاماة		
أولاً/ ولاية المحاكم الإدارية حيال أتعاب المحاماة.		
ثانياً/ عقد المحاماة.		
أولاً/ ولاية المحاكم الإدارية حيال أتعاب المحاماة: إذا كان النزاع متعلق بأتعاب محاماة، وكانت المحكمة التي نظرت في القضية محل عقد المحاماة هي المحكمة الإدارية؛ فتكون تلك المحكمة هي المختصة بنظر النزاع، ولا أثر لشخصية الطرفين في تقرير الاختصاص وتحديده. (ب/١٧٥٢/١٤٤٣)	٣٨٣	١٧٧٧
ثانياً/ عقد المحاماة: • **الاتفاق بين المحامي وموكله على إنهاء القضية - مقتضى وأثر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على عقد المحاماة:** إذا تم الاتفاق بين المحامي وموكله على أتعاب المحاماة في حال كسب القضية أو في حال عدم كسبها؛ فإن ذلك يعني أنه أريد إنهاء القضية المتفق بشأنها إما بالمنح أو المنع، وإذا صدر الحكم بعدم قبول الدعوى بتلك القضية لرفعها قبل الأوان؛ فإن ذلك يعني أن القضية لا تزال قائمة دون البت في موضوعها، وتنتظر أوان السير في موضوعها بطلب يقدم في هذا الشأن، ولا يعني ذلك انفساخ عقد الوكالة وإنما يبقى مرتباً لآثاره ما لم يصدر حكم ينال منه. (ب/٣٠١١/١٤٤٢)	١٥١	٦٩٧
أجانب		
• **فسخ الكفالة:** رغبة الكفيل في فسخ كفالة مكفوله الأجنبي مشروعة نظاماً؛ حتى وإن لم يجد كفيلاً آخر. (أ/٣٨١٢/١٤٤٢)	١٣٨	٦٣٤

المبدأ	الرقم	ص
اختصاص أولاً/ الاختصاص الولائي. ثانياً/ الاختصاص النوعي. ثالثاً/ الاختصاص المكاني.		
أولاً/ الاختصاص الولائي: • اعتبار الاختصاص الولائي من النظام العام - أسبقية بحثه: الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية يعد من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى؛ باعتبار ذلك من النظام العام الذي تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثره أطراف الدعوى. (أ/٤١١/١٤٤٢)	١٠١	٤٥٧
الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، وبحثه من المسائل الأولية السابقة على النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيه الدائرة ناظرة القضية دون طلب أو دفع من قبل الخصوم؛ باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصة ما يتعلق بالنظام العام تُعد من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها. (أ/٢٩٤٨/١٤٤٢)	٢٣٢	١٠٤٤
• **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص الولائي من النظام العام:** القواعد المنظمة للاختصاص الولائي تعد من النظام العام. (أ/٢٠٥٤/١٤٤٢) (أ/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢٠٤، ٢١٧	٩١٩، ٩٨٢
• **اعتبار القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي من النظام العام:** القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لها ولو لم يتضمنها الاعتراض. (أ/٤٢٢/١٤٤٢) (أ/٤١٩٦/١٤٤٢)	٣٢٧، ٣٧٠	١٤٨٦، ١٧١١
• **الاستثناء من عموم الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة على الجهات الإدارية:** إقامة الدعوى على الجهة الإدارية لا يعني وبحكم اللزوم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها إذا كان هناك نصٌّ نظاميٌّ خاصٌّ يخرج الفصل في تلك الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية، أو لم تكن طبيعة المنازعة ذاتها إدارية وناشئة عن نشاط الإدارة بوصفها سلطة تنفيذية في إدارة المرفق العام. (ب/٢٠٥٤/١٤٤٢) (ب/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢٠٤، ٢١٧	٩١٩، ٩٨٢

المبدأ	الرقم	ص
• **الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الصحية المهنية:** راجع: (حرف ص/ صحة - الأخطاء الصحية - الأخطاء المهنية - المختص بنظر دعوى التعويض عنها) (هـ/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الصحية غير المهنية:** راجع: (حرف ص/ صحة - الأخطاء الصحية - الأخطاء غير المهنية - المختص بنظر دعوى التعويض عنها) (و/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:** راجع: (حرف ع/ عقد - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) (أ/٢٧٧١-٢٨٩٣/١٤٤٢)	٥٤	٢٢١
• **الدعاوى المتعلقة بالعقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا:** المتعين على المحكمة بحث مدى اختصاصها في نظر الدعاوى المتعلقة بالعقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد (١٩). (أ/٣٩٦٦/١٤٤٢)	١٦٥	٧٤٧
• **الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية:** راجع: (حرف م/ ملكية فكرية - علامة تجارية - المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية) (د/٢٠٥٤/١٤٤٢)	٢٠٤	٩١٩
• **الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلف:** راجع: (حرف م/ ملكية فكرية - حقوق المؤلف - المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلف) (د/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢١٧	٩٨٢
• **الدعاوى المتعلقة بالعقار:** راجع: (حرف ع/ عقار - الدعاوى المتعلقة بالعقار - ولاية المحاكم الإدارية حيال الدعاوى المتعلقة بالعقار) (أ/٨٥٥/١٤٤٣)	٢٧٩	١٢٥٠
• **الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات:** راجع: (حرف ع/ عقار - النزاع حول ملكية العقارات - خروج النزاع حول ملكية العقارات عن ولاية المحاكم الإدارية) (أ/٤٥٢٧/١٤٤١) (د/٤٨٠٥/١٤٤٢)	٣٠٨،٩	١٣٩٠،٣١

المبدأ	الرقم	ص
• **الدعاوى المتعلقة بصحة صك الملكية:** راجع: (حرف ع/ عقار – النزاع حول صحة صك الملكية – خروج النزاع حول صحة صك الملكية عن ولاية المحاكم الإدارية) (ز/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥
• **الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق:** راجع: (حرف ع/ عقار – المنازعة في حق الارتفاق – المختص بنظر المنازعة في حق الارتفاق) (ب/٣٦٤١/١٤٤٢)	٢٥٥	١١٤٦
• **الدعاوى المتعلقة باستبدال منح الأرضي:** راجع: (حرف ع/ عقار – منح الأراضي – استبدال المنح – ولاية المحاكم الإدارية حياله) (أ/٢٢٨٥/١٤٤٢)	٢٠٥	٩٢٦
• **دعوى التعويض عن عدم إيقاف المدين ومنعه من السفر:** راجع: (حرف ت/ تعويض – التعويض عن عدم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاف المدين ومنعه من السفر) (ج/٥٣٤/١٤٤٢)	١٧٦	٧٩٤
• **الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بناءً على نظام العمل:** المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ومنها الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة استناداً إلى نظام العمل؛ ذلك أن القرارات الصادرة بمعاقبة المنشأة لمخالفتها أحكام نظام العمل لا تخرج عن كونها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري المتمثل في المحاكم الإدارية بديوان المظالم.(أ/٤٥٤٦/١٤٤٢)	٢٦٠	١١٦٧
• **الدعاوى الوظيفية للمتعاقدين غير السعوديين على الوظائف العامة:** راجع: (حرف خ/ خدمة مدنية – الشؤون الوظيفية – المختص بنظر الدعوى الوظيفية للمتعاقدين غير السعوديين على الوظائف العامة) (أ/٣٢٧٥/١٤٤٢) (أ/٤٣٧٢/١٤٤٢)	١١٤، ٣١٥	٥٢١، ١٤٢٦
• **منازعات عمال الحكومة:** عمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، وتكون منازعاتهم المتعلقة بنظام العمل من اختصاص المحاكم العمالية. (أ/١٣٧٨/١٤٤٢)	٣٣	١٢٦

المبدأ	الرقم	ص
• **منازعات موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:** المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ومنها منازعات موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. (ب/١٣٧٨/١٤٤٢)	٣٣	١٢٦
• **المنازعات الناشئة عن لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:** كون لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنظم أوضاعهم الوظيفية، لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية، ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية المحدد نظاماً. (ج/١٣٧٨/١٤٤٢)	٣٣	١٢٦
• **المنازعات الوظيفية لمنسوبي برامج التشغيل الذاتي:** إذا كانت العلاقة الوظيفية بناءً على لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي؛ فإنها تكون خاضعة لنظام العمل واللوائح الصادرة بناءً عليه؛ ومن ثم تخرج المنازعات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم الديوان. (ب/٤١١/١٤٤٢)	١٠١	٤٥٧
إذا كانت العلاقة الوظيفية خاضعة لنظام العمل والعمال ولائحة المعينين على برنامج التشغيل الذاتي؛ فإنها تخرج المنازعة المتعلقة بها عن اختصاص محاكم ديوان المظالم. (ب/٢٩٤٨/١٤٤٢)	٢٣٢	١٠٤٤
• **قرارات رئاسة الحرس الملكي:** قرار رئاسة الحرس الملكي يعد قراراً إدارياً يخضع لرقابة ديوان المظالم وفقاً لنظامه. (أ/٢٤٧١/١٤٤٢)	١٢٣	٥٦١
• **قرارات مجلس النيابة العامة:** نظر محاكم ديوان المظالم للطعون على قرارات التنبيه الكتابي لأعضاء النيابة العامة والمقرة من قبل مجلس النيابة العامة؛ يعد مخالفةً للنظام الذي تضمن أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في القرارات التي يصدرها مجلس النيابة العامة. (أ/٢٥٩٠/١٤٤٢)	١٦٣	٧٣٩

المبدأ	الرقم	ص
• **قرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص:** قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد المختص بنظر الدعوى؛ يعد نهائياً ولا يقبل الاعتراض عليه أو مخالفته. (أ/٣٩٩٤/١٤٤٢)	١٨٠	٨١٤
• **إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية:** راجع : (حرف ت/ تنفيذ – تنفيذ الأحكام القضائية – المختص بإجراءات التنفيذ) (ج/٣٠٤٢/١٤٤٢)	٨٠	٣٤٩
ثانياً/ الاختصاص النوعي: • **اعتبار الاختصاص النوعي من النظام العام:** قواعد الاختصاص النوعي تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا إثارتها من تلقاء نفسها. (أ/٣٨٨٧/١٤٤٢)	٢٦٤	١١٨٧
• **التماس إعادة النظر:** راجع: (حرف ط/ طلبات قضائية – التماس إعادة النظر – المختص بنظر التماس إعادة النظر) (ب/٣٨٨٧/١٤٤٢)	٢٦٤	١١٨٧
ثالثاً/ الاختصاص المكاني: • **الغاية من الاختصاص المكاني:** الاختصاص المكاني أنيط نظاماً بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجهة المدعى عليها أو فرعها إذا كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، بهدف التخفيف على المتقاضيين، ولغاية توزيع العمل على محاكم الديوان بحسب أماكنها. (أ/١٤٢٤/١٤٤٢)	١٢٠	٥٤٩
• **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص المكاني من النظام العام – التفرقة بين مخالفة قواعد الاختصاص المكاني ومخالفة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي:** قواعد الاختصاص المكاني في القضاء الإداري تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه من تلقاء نفسها قبل الدخول في الموضوع، إلا أن الاختصاص المكاني ليس كالاختصاص الولائي أو النوعي، ومخالفة قواعد هذين الاختصاصين ليست كمخالفة قواعد الاختصاص المكاني؛ من جهة أن قواعد الاختصاص المكاني مبناها على توزيع الدعاوى بين سائر المحاكم الإدارية بحسب النطاق المكاني لكل محكمة، وبحسب اتصال المنازعة بمقر المدعى عليها، أو فرعها إذا تعلق النزاع به، دون النظر إلى اتفاقات الأطراف ورغباتهم ودفوعهم في هذا الشأن. (أ/٢٦٧٨/١٤٤٢)	٤١	١٦٥

المبدأ	الرقم	ص
• **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص المكاني من النظام العام - الاستثناء منه:** قواعد الاختصاص المكاني في القضاء الإداري تعد كأصل عام من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، إلا أن هذا الأصل يجري عليه استثناءات تقتضيها المصلحة العامة، وظروف الدعوى وما يحيط بها من ملابسات. (أ/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩	١٥٦
• **مناط الخروج عن القواعد المنظمة للاختصاص المكاني:** إذا كانت المصلحة العامة في تقرير قواعد للاختصاص المكاني؛ فإنه يقابلها المصلحة العامة التي توجب إنهاء النزاعات، والفصل في الدعاوى في آجال معقولة، ومراعاة الاقتصاد في الخصومة، وتفادي تكرار عمل الإجراءات القضائية إلا لضرورة حتمية. ولذلك فإن وجود هذه المصلحة قد يبرر الخروج عن قواعد الاختصاص المكاني في حال تحققها. (ب/٢٦٧٨/١٤٤٢)	٤١	١٦٥
• **توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة:** إذا تعدد مكان تنفيذ العقد في أكثر من منطقة، وانعقد الاختصاص المكاني لأكثر من محكمة تبعاً لذلك؛ فإنه يجب توحيد نظر النزاع أمام محكمة واحدة، ولو خالف ذلك قواعد الاختصاص المكاني؛ لئلا يتجزأ نظر النزاع في موضوع واحد، وينشأ عنه تعارض في الأحكام. (ب/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩	١٥٦
• **انعقاد الاختصاص المكاني حال تعدد مكان تنفيذ العقد ولم تتوفر المستندات في فروع المدعى عليه:** كون العقد ينفذ في أكثر من منطقة ولا يتعلق بفرع دون آخر، ولا تتوفر لدى هذه الفروع المستندات المتعلقة بالعقد في كل أجزائه؛ فإن المحكمة المختصة مكانياً بنظر منازعات العقد هي التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، ولو لم يتم تنفيذ العقد في دائرة اختصاصها. (ج/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩	١٥٦
• **القدر الكافي لتعلق الدعوى بفرع الجهة الإدارية:** مقتضى النظام أن الاختصاص المكاني يكون لمقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة به، وهذا التعلق غير مشروط بوصف معين، وإنما يتحقق إذا ثبت للفرع أدنى الصلاحيات لتمثيل المركز الرئيس في المنطقة. (أ/٣٠١٩/١٤٤٢)	٩٦	٤٢١

المبدأ	الرقم	ص
القدر الكافي لتعلق الدعوى بفرع الجهة الإدارية هو أن يتصل النزاع بأدنى صلاحية منوطة به لتمثيل الجهة الإدارية الأم في المنطقة. (ب/١٤٢٤/١٤٤٢)	١٢٠	٥٤٩
• **التنازع السلبي على الاختصاص المكاني:** التنازع السلبي على الاختصاص المكاني لا يقوم إلا في حالة تخلي محكمتين أو أكثر عن الفصل في نزاع معروض عليهما مع اختصاص إحداهما مكانياً بنظره، أما إذا لم تكن إحدى هذه المحاكم مختصة مكانياً بنظر النزاع، وكان الاختصاص منعقداً لمحكمة أخرى لم يعرض عليها النزاع فلا تنشأ حالة التنازع. (أ/٤٤٩٤/١٤٤٢)	٣٣٣	١٥١٩
• **عدم مخالفة قرار المحكمة الإدارية العليا في الاختصاص المكاني:** إذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بتحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى؛ فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفته أو التعقيب عليه. (أ/٢٤٧٣/١٤٤٢)	٤٠	١٦٢
• **عدم مخالفة المصلحة العامة في الاختصاص المكاني:** قضاء حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى لمخالفته قواعد الاختصاص المكاني، لا يتفق مع المصلحة العامة؛ لما يترتب عليه من إعادة نظر الدعوى من جديد، وإطالة أمد النزاع، وتكرار إجراءات نظرها دون ضرورة حتمية. (ج/٢٦٧٨/١٤٤٢)	٤١	١٦٥
الأراضي البور أولاً/ المختص بإصدار قرار تمليك الأراضي البور. ثانياً/ شرط توزيع الأراضي البور بين أفراد قبيلتين متنازعتين. ثالثاً/ سريان إيقاف توزيع الأراضي البور. رابعاً/ مناط تحقق السلبية في توزيع الأراضي البور. خامساً/ منع تمليك الأراضي البور الواقعة في مناطق تطوير حقول الزيت.		
أولاً/ المختص بإصدار قرار تمليك الأراضي البور: المختص بإصدار قرار تمليك الأراضي البور لمن صدر لصالحهم قرار التخصيص باستثمارها هو وزير الزراعة لا لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور، ويتوقف نفاذ قرار الوزير بالتمليك على مصادقة الملك أو من يفوضه. (أ/٤٣٩٢/١٤٤١)	١٦	٥٨

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ شرط توزيع الأراضي البور بين أفراد قبيلتين متنازعتين: صدور أمر سام بتوجيه وزارة الداخلية لوضع حد فاصل بين قبيلة (د) أهالي بلدة (ب)، وقبيلة (ق) أهالي بلدة (خ)، وتوجيه وزارة الزراعة لتخطيط المنطقة والتوزيع على أفراد القبيلتين كل في القسم الخاص به - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر السامي لم يحدد أشخاصاً بذواتهم للتوزيع عليهم، وإنما ورد عاماً للقبيلتين؛ ومن ثم فلا يمكن التوزيع إلا وفق آلية متبعة أهمها بيان أسماء المراد التوزيع عليهم، وهذا لا يتأتى إلا بمراجعة وزارة الزراعة ومطالبتها بالتوزيع من قبل أصحاب الشأن. (أ/١٠٠١/١٤٤٢)	٨٣	٣٦١
ثالثاً/ سريان إيقاف توزيع الأراضي البور: صدور أمر سام بإيقاف توزيع الأراضي البور لتتمكن وزارة المياه من إنجاز الخطة الوطنية للمياه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر السامي يسري بأثره المباشر على جميع طلبات التوزيع التي لم يجر تنفيذها. (ج/١٠٠١/١٤٤٢)	٨٣	٣٦١
رابعاً/ مناط تحقق السلبية فيه توزيع الأراضي البور: يتعين قبل تقرير السلبية في حق الجهة الإدارية عن توزيع الأراضي البور، التحقق من تقدم ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية بطلب التوزيع قبل صدور الأمر بإيقاف التوزيع. (ب/١٠٠١/١٤٤٢)	٨٣	٣٦١
خامساً/ منع تمليك الأراضي البور الواقعة في مناطق تطوير حقول الزيت: • **سريانه على قرارات التخصيص القديمة والتي لم يصدر بشأنها تمليك:** قرار منع تمليك الأراضي البور الواقعة في مناطق تطوير حقول الزيت إلا بعد موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الطاقة)، يسري على من صدر له قرار التخصيص قبل المنع وتأخر بطلب التمليك إلى ما بعد المنع. (أ/٣٦١٠/١٤٤٢)	٣٦٤	١٦٨٥
حرف (ت) **تأديب** أولاً/ تقدير العقوبة. ثانياً/ تأديب العسكري.		

المبدأ	الرقم	ص
أولاً/ تقدير العقوبة: • **خضوعه لرقابة القضاء:** إن كان يحق للجهة الإدارية المساءلة التأديبية في جميع الأحوال، إلا أن رقابة القضاء تمتد إلى العقوبة ومدى تناسبها مع المخالفة عند الاقتضاء. (ب/١٨٤٥/١٤٤٢)	٤١٨	١٩٥١
ثانياً/ تأديب العسكري: • **قرارات المجلس الاستئنافي العسكري - عدم مضارة المعترض باعتراضه:** قيام المجلس الاستئنافي العسكري بتشديد العقوبة على الفرد رغم كون الاستئناف مقدماً منه؛ يعد مخالفةً للنظام، وللمبدأ القضائي بعدم مضارة المعترض باعتراضه. (أ/٢٢٠٩/١٤٤٢)	١٤٥	٦٦٧
تدريب أولاً/ المقابل المالي عن التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ثانياً/ المقابل المالي عن خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.		
أولاً/ المقابل المالي عن التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: • **تكييفه:** ما تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تصرفات وما تستحصله من مبالغ عند إصدارها للرخص التدريبية لتغطية تكاليف أعمالها، داخلٌ في عقود الإذعان الذي تنفرد المؤسسة بوضع شروطه وتحديد أسعاره مقابل الخدمات التي تقدمها، ولا يعد رسماً مالياً يستلزم إقراره من قبل النظام. (ب/١٢٥٦/١٤٤٢)	٢١٣	٩٥٥
ثانياً/ المقابل المالي عن خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: • **سلطة مجلس إدارة المؤسسة في تحديده:** تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منح مجلس إدارة المؤسسة سلطة إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها؛ ومن ثم لا تكون المؤسسة مخالفة للنظام عند استحصالها للمقابل المالي عن خدماتها وفق القواعد التي قررها المجلس. (أ/١٢٥٦/١٤٤٢)	٢١٣	٩٥٥

المبدأ	الرقم	ص
تراخيص أولاً/ تكييف الترخيص. ثانياً/ شروط الترخيص. ثالثاً/ منح الترخيص. رابعاً/ تجديد الترخيص.		
أولاً/ تكييف الترخيص: التراخيص الإدارية تصدر بقرارات إدارية ولا تعد حقاً من حقوق الملكية، وإنما هي ميزة وقتية وحق مؤقت يتوقف التمتع به على عدم تخلف شرط صلاحية استعماله أو ظهور ظروف وأوضاع جديدة تستوجب إلغاءه أو تعديله تحقيقاً للمصلحة العامة. (أ/٨٠١/١٤٤٣)	٤٢٢	١٩٧٠
• **تكييف العلاقة بين المرخص والمرخَص له:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التناقض فيه - تكييف العلاقة بين المرخِص والمرخَص له) (ب/٤٧٠٥/١٤٤٢)	٤٣٤	٢٠٣٨
ثانياً/ شروط الترخيص: • **ما يترتب على انتفاء شروط الترخيص أو مخالفتها:** للجهة الإدارية إلغاء أو سحب الترخيص عند مخالفة شروطه، ولها من باب أولى ألا تمنحه ابتداء إذا لم تتوافر فيه الشروط. (ب/٢٣٥١/١٤٤٢)	٢٠١	٩٠٤
• **سريان شروط الترخيص على الأراضي الحكومية المؤجرة:** قيام الجهة الإدارية بتأجير أرض لإقامة مشروع عليها، لا يعني وبحكم اللزوم وجوب إصدار الترخيص دون تحقيق شروطه. (ج/٢٣٥١/١٤٤٢)	٢٠١	٩٠٤
ثالثاً/ منح الترخيص: • **أثر منح الترخيص:** منح الترخيص لا يعني نشوء حق دائم للمرخص له في مواجهة الجهة الإدارية، بحيث يمتنع عليها إلغاء الترخيص أو تعديله خلال مدة سريانه أو عدم تجديده بعد انتهاء مدته إذا ظهر أن منح الترخيص ابتداءً لا يتفق مع النظام أو أن المرخص له أخل بشرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف والأوضاع التي كانت موجودة عند منح الترخيص ابتداء. (ب/٨٠١/١٤٤٣)	٤٢٢	١٩٧٠

المبدأ	الرقم	ص
• **تحصن منح الترخيص:** القرارات الصادرة بمنح الترخيص لا تتحصن بمضي المدة في مواجهة الجهة الإدارية. (ج/٨٠١/١٤٤٣)	٤٢٢	١٩٧٠
رابعاً/ تجديد الترخيص: • **عدم نشوء المسؤولية الإدارية حال الامتناع عن تجديد الترخيص:** المسؤولية الإدارية للجهة الإدارية لا تنشأ إذا لم تقم بتجديد الترخيص لتخلف شرط صلاحية استعماله، وليس من شأن عدم تجديد الترخيص على فرض اعتباره خطأ أن يحدث الضرر كأثر مباشر له. (د/٨٠١/١٤٤٣)	٤٢٢	١٩٧٠
تعويض أولاً/ الحكمة من التعويض. ثانياً/ دعوى التعويض. ثالثاً/ الفعل الموجب للتعويض. رابعاً/ المسؤولية التقصيرية. خامساً/ تقدير التعويض. سادساً/ الجمع بين العوض والمعوض. سابعاً/ التعويض عن عدم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاف المدين ومنعه من السفر. ثامناً/ التعويض عن خروج مختلس أموال خاصة من المملكة. تاسعاً/ التعويض عن إقامة منشآت على الملكية الملغاة. عاشراً/ التعويض عن إغلاق شارع. حادي عشر/ التعويض عن وضع اليد على أملاك الغير. ثاني عشر/ التعويض عن حجز سيارة. ثالث عشر/ التعويض عن فوات الدعم المادي للمنشآت الصغيرة. رابع عشر/ التعويض عن موافقة الجهة الإدارية على تكليف مقاول بمهمة. خامس عشر/ التعويض عن الوعد بالتعاقد. سادس عشر/ أثر المخالفة الإجرائية لإثبات المخالفة على نشوء المسؤولية الإدارية.		
أولاً/ الحكمة من التعويض: الحكمة من التعويض جبر الضرر ومحوه وإزالة آثاره. (أ/٢١٨٦/١٤٤٢)	١٩٠	٨٥٨

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ دعوى التعويض: • **نشوء دعوى التعويض:** دعاوى التعويض كأصل عام في المسؤولية الإدارية لا تنشأ إلا عن ضرر أصاب المضرور نتيجة قرار أو عمل صادر من جهة الإدارة إيجابياً كان أو سلبياً تتحقق معه مسؤوليتها وفق أحكام المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية بدون خطأ. (ج/٢٨٠/١٤٤٢)	٦٢	٢٥٧
• **ما لا يشترط لقبول دعوى التعويض:** دعاوى التعويض في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار لا يشترط لقبولها وجود علاقة سابقة تربط المتنازعين. (ب/٣٥٥٥/١٤٤٢)	١٧٨	٨٠٤
• **التفرقة بين دعوى التعويض ودعوى الإلغاء:** الأحكام الصادرة بالإلغاء لا تُثبت الخطأ في جميع الأحوال، ولا ترتب المسؤولية بحكم اللزوم. (ج/٤١٤٤/١٤٤٢)	١٢٩	٥٩٦
الحكم بإلغاء القرار الإداري لا يستتبع حتماً وبحكم اللزوم الحكم بالتعويض، ولا يكون الحكم بالإلغاء منشئاً للمسؤولية الإدارية في جميع الأحوال؛ فقد يتم إلغاء القرار الإداري لعيب في الشكل أو الاختصاص مع صحته في الموضوع، فلا تنشأ المسؤولية الإدارية عندها؛ لأن القرار سيصدر على أي حال بذات المضمون من المختص بعد مراعاة الشكل وتصحيح الإجراءات. (ب/٢٥٧/١٤٤٢)	٢١٨	٩٨٨
إلغاء القرار الإداري لا يستتبع حتماً وبحكم اللزوم الحكم بالتعويض، ولا يكون الحكم بالإلغاء منشئاً للمسؤولية الإدارية وموجباً للتعويض في كافة الأحوال؛ لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب على ذات القرار دون النظر إلى الحقوق الشخصية لرافع دعوى الإلغاء، وليس من شأن ثبوت خطأ القرار ثبوت المسؤولية الإدارية، فقد يتم إلغاء القرار لعيب في الشكل أو الاختصاص مع صحة القرار في موضوعه؛ فلا تنشأ المسؤولية الإدارية عندئذ، أو كان القرار مبنياً على أسباب ظاهرها الصحة وتختلف بشأنها وجهات النظر ولا يظهر فيه التعسف أو الخطأ الجسيم أو إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية؛ فإن المسؤولية الإدارية عن هذا القرار لا تنشأ؛ مادام أن جهة الإدارة عند إصدار القرار كانت تتغيا المصلحة العامة التي هي مقدمة على المصلحة الخاصة. (د/٤١٧٦/١٤٤١)	٣٤٥	١٥٨٣

المبدأ	الرقم	ص
بطلان القرار الإداري لا يستتبع حتماً وبحكم اللزوم الحكم بالتعويض، ولا يكون القرار المعيب منشئاً للمسؤولية الإدارية في جميع الأحوال، فقد يكون القرار معيباً في شكله مع سلامته في موضوعه، فلا تنشأ المسؤولية الإدارية عندها؛ لأن القرار سيصدر على أية حال بذات المضمون من المختص بإصداره بعد مراعاة الشكل وتصحيح الإجراءات. (ب/٣١٢٦/١٤٤٢)	٢٢٧	١٠٢٥
ثالثاً/ الفعل الموجب للتعويض: الفعل الموجب للتعويض هو ذلك الفعل الذي من طبيعته أن يحدث الضرر بحسب مجرى الأمور وطبيعتها. (ب/٣١٣٩/١٤٤٢)	٣٧٣	١٧٢٥
رابعاً/ المسؤولية التقصيرية: • **أركان المسؤولية التقصيرية:** المسؤولية تقوم على أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويتعين على المحكمة التحقق من تلك الأركان. (د/٢٦٣/١٤٤٢)	١١٦	٥٢٨
• **مفهوم ركن الخطأ:** الخطأ لا يكون على سبيل الرضا من الطرفين، وإنما هو كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل ضار غير مشروع. (ج/٤٠٣/١٤٤٢)	١٦٦	٧٥٠
• **التحقق من ركن الخطأ:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/٢٥٧/١٤٤٢) (أ/٣١٢٦/١٤٤٢)	٢١٨، ٢٢٧	٩٨٨، ١٠٢٥
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/٢٥٩٦/١٤٤٢)	٢٢٦	١٠٢٢
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/٣٣١٧/١٤٤٢)	٢٤٢	١٠٨٨
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/٣٨٧٩/١٤٤٢)	٤١١	١٩٢١
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى - الدفوع الجوهرية) (ب/١٧٦٩/١٤٤٣)	٣٨٤	١٧٨٢

المبدأ	الرقم	ص
• **التحقق من ركن الضرر:** عدم التحقق من ثبوت الضرر وحقيقته ومستنده للحكم بالتعويض؛ يعد مخالفةً لقواعد المسؤولية التي يجب على القاضي التحقق منها حتى يكون حكمه موافقاً للشرع والنظام. (د/١٤٤٢/٤١٤٤)	١٢٩	٥٩٦
• **ما يشترط في ركن الضرر:** التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر لحدوث الفعل الضار المكون للخطأ. (د/١٤٤٢/٤٠٣)	١٦٦	٧٥٠
التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر لحدوث الفعل الضار. (ج/١٤٤٢/٣١٣٩)	٣٧٣	١٧٢٥
التعويض لا يكون إلا عن الأضرار التي وقعت كأثر مباشر للفعل الضار. (هـ/١٤٤٣/٨٠١)	٤٢٢	١٩٧٠
المقرر في قواعد المسؤولية أن التعويض لا يكون إلا عن الأضرار التي تنشأ كنتيجة مباشرة للفعل الضار، وليست من قبيل تسلسل الأضرار التي ينقطع فيها الإفضاء والعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر. (د/١٤٤٢/٤٣٤٥)	١٨٣	٨٢٨
• **سلطة محكمة الموضوع في تقرير ركني الخطأ والضرر:** تقرير قيام الخطأ الموجب للمسؤولية وتحقق الضرر الناتج عن هذا الخطأ كأثر مباشر له من سلطات محكمة الموضوع التي تستقل بتقريرها؛ طالما جاء تقريرها واستخلاصها سائغاً لا ينفيه العقل والمنطق، ولا يخالف الثابت من الأوراق، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (هـ/١٤٤١/٤١٧٦) (د/١٤٤٢/٤٦٥٧) (د/١٤٤٢/٤٩١٤)	٣٤٥، ٤٢٥، ٤٢٦	١٥٨٣، ١٩٨٧، ١٩٩٦
تقرير قيام الخطأ الموجب للمسؤولية وتحقق الضرر الناتج عن هذا الخطأ كأثر مباشر له من سلطات محكمة الموضوع التي تستقل بتقريرها؛ طالما جاء تقريرها واستخلاصها سائغاً، ولا يخالف الثابت من الأوراق، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (د/١٤٤٢/٣٨٤٩)	٤٣٢	٢٠٢٧
• **مناط انعقاد المسؤولية للمباشر أو المتسبب:** القاعدة في مجال المسؤولية أن المباشر للفعل الضار هو المسؤول عن التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الفعل دون المتسبب، ما لم تكن المباشرة للفعل مبنية على السبب وناشئة عنه، ومن غير إرادة للمباشر، أو تعدٍ منه في القيام بالفعل. (ب/١٤٤٢/٤١٤٩)	٢٠٣	٩١٥

المبدأ	الرقم	ص
إذا كانت هناك أفعال أخرى ساهمت في وقوع الضرر فيكون المباشر لهذا الفعل هو المسؤول عن التعويض دون المتسبب، ما لم تكن المباشرة للفعل مبنية على السبب وناشئة عنه من غير تعدٍ من المباشر في القيام بالفعل وإنما المتسبب هو المتعدي فتقع المسؤولية عليه. (د/٣١٣٩/١٤٤٢)	٣٧٣	١٧٢٥
• **الخطأ في تطبيق المسؤولية التقصيرية:** الخطأ في تطبيق المسؤولية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (ب/٤٤٧٨/١٤٤١) (ب/٤٩٦٥/١٤٤٢)	٣٧، ٣٧٩	١٤٨، ١٧٥٩
خامساً/ تقدير التعويض: التعويض عند ثبوت الخطأ يكون على قدر الضرر الناشئ كأثر مباشر عن ذلك الخطأ. (ج/٢٣٠٨/١٤٤١)	٢٨	١٠٥
• **التقدير الجزافي:** تقدير التعويض بشكل جزافي دون تحديد عناصر الضرر؛ يعد خطأً في تطبيق النظام. (ج/٢١٨٦/١٤٤٢)	١٩٠	٨٥٨
• **سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض:** الأصل أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، وذلك مشروط بأن يكون التقدير قائماً على أساس نظامي سائغ، ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق، ومبيناً فيه عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وألا يكون التقدير جزافياً غير متكافئ مع الضرر بما ينافي الحكمة من التعويض. (ب/٢١٨٦/١٤٤٢)	١٩٠	٨٥٨
تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، وذلك مشروط بألا يشوب التقدير غلو يجعله غير متكافئ مع الضرر، وأن يكون هذا التقدير له سنده من الأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي ينتهي إليها الحكم، وأن يتم وفق القواعد الإجرائية المقررة لتقدير التعويض، ومخالفة الحكم لذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. (أ/١٩١٩/١٤٤٣)	٣٨٥	١٧٨٩
تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، وذلك مشروط بألا يشوب التقدير غلو يجعله غير متكافئ مع الضرر الذي أصاب المضرور. (د/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١

المبدأ	الرقم	ص
تقدير التعويض من سلطات محكمة الموضوع التي تستقل بتقريره؛ طالما جاء تقريرها واستخلاصها سائغاً، ولا يخالف الثابت من الأوراق، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (هـ/٣٨٤٩/١٤٤٢)	٤٣٢	٢٠٢٧
تقدير التعويض من سلطات محكمة الموضوع التي تستقل بتقريره؛ طالما جاء تقريرها واستخلاصها سائغاً لا ينفيه العقل والمنطق، ولا يخالف الثابت من الأوراق، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (هـ/٤٦٥٧/١٤٤٢) (هـ/٤٩١٤/١٤٤٢)	٤٢٥، ٤٢٦	١٩٨٧، ١٩٩٦
• **التحقق من تقدير التعويض:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (ب/٤٣٤٥/١٤٤٢)	١٨٣	٨٢٨
• **صور المبالغة في التقدير:** التعويض عن كامل مدة حجز السيارة دون مراعاة سلطة الجهة الضابطة في الضبط والحجز، ودون مراعاة تأخر المضرور في السعي باسترداد سيارته؛ يعد مبالغةً في التقدير. (هـ/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١
التعويض بأجرة المثل عن حجز السيارة دون مراعاة حال السيارة، وأن أجرة المثل يحمل عليها تكاليف الإدارة والتشغيل والاستهلاك والصيانة؛ يعد مبالغةً في التقدير. (و/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١
سادساً/ الجمع بين العوض والمعوض: لا يمكن شرعاً الجمع بين العوض والمعوض. (أ/٤٤٧٨/١٤٤١)	٣٧	١٤٨
سابعاً/ التعويض عن عدم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاف المدين ومنعه من السفر: • **المختص بنظر دعوى التعويض:** الادعاء بأن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات الواجب عليها اتخاذها لإيقاف المدين ومنعه من السفر، ثم المطالبة بالتعويض عما فات من الحقوق بسبب ذلك؛ يعد من دعاوى التعويض عن عمل من أعمال الجهة الإدارية، ويدخل الاختصاص بنظرها في ولاية المحاكم الإدارية. (ج/٥٣٤/١٤٤٢)	١٧٦	٧٩٤

المبدأ	الرقم	ص
ثامناً/ التعويض عن خروج مختلس أموال خاصة من المملكة: • **مسؤولية الجهة الإدارية:** إذا كان مرتكب الضرر قد خرج من المملكة بطريقة غير نظامية؛ فإن ذلك لا ينقل المسؤولية عن الضرر الناشئ عن الاختلاس إلى الجهة الإدارية، ولا يجعلها مسؤولة عنه، لاسيما إذ لم يكن محل ملاحقة قضائية. (هـ/٣١٣٩/١٤٤٢)	٣٧٣	١٧٢٥
تاسعاً/ التعويض عن إقامة منشآت على الملكية الملغاة: • **مسؤولية التعويض:** إذا صدر صكا ملكية على أرض واحدة، ثم جرى إلغاء أحدهما وآلت المنشآت المقامة عليها من قبل صاحب الصك الملغى إلى ملكية صاحب الصك الساري ثم استفاد منها؛ فإن المطالبة بقيمة تلك المباني تكون في مواجهة صاحب الصك الساري وفقاً لقواعد المسؤولية عن الإثراء بلا سبب. (هـ/٤٣٤٥/١٤٤٢)	١٨٣	٨٢٨
عاشراً/ التعويض عن إغلاق شارع: • **إغلاق شارع للظروف الأمنية:** إغلاق الشارع بسبب الظروف الأمنية لا يثبت ركن الخطأ في مواجهة الجهة الإدارية. (ج/٤٩٦٥/١٤٤٢)	٣٧٩	١٧٥٩
• **شراء العقار مع العلم بإغلاق الشارع:** قبول شراء العقار مع العلم بإغلاق الشارع الواقع على العقار، ووجود الظروف الأمنية التي تستدعي إغلاق الشارع؛ ينفي استحقاق مالك العقار للتعويض على أساس المسؤولية دون خطأ؛ باعتبار أن التعويض على أساس المسؤولية دون خطأ أمر استثنائي يجري على خلاف الأصل الذي يقضي بأنه لا تعويض إلا عن خطأ. (د/٤٩٦٥/١٤٤٢)	٣٧٩	١٧٥٩
حادي عشر/ التعويض عن وضع اليد على أملاك الغير: • **تقدير التعويض:** يجب أن يكون تقدير التعويض على الأساس الفعلي للأرض المشغولة وليس على كامل مساحة الأرض. (ب/١٩١٩/١٤٤٣)	٣٨٥	١٧٨٩

المبدأ	الرقم	ص
• **عدم حجية الترخيص المنتهي في تقدير التعويض:** لا يصح اعتبار الترخيص المنتهي عنصراً من عناصر التعويض، ولا معياراً لتحديد أجرة المثل. (ج/١٩١٩/١٤٤٣)	٣٨٥	١٧٨٩
ثاني عشر/ التعويض عن حجز سيارة: • **الصفة في دعوى التعويض:** إذا تجاوز حجز السيارة المسروقة المدة المعقولة، وتعسفت جهة الضبط في استعمال حقها في الحجز والتحقيق على ضوء القواعد المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية؛ فإن التحقق من هذه الأمور يكون في مواجهة من قام بالضبط. (ب/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١
• **مناط تحقق ركن الخطأ:** ضبط السيارة المسروقة وحجزها بسبب استعمالها في ارتكاب جريمة أمرٌ يقتضيه واجب حفظ الأمن، ولا يعد خطأ إلا إذا تجاوزت مدة الحجز المدة المعقولة، وتعسفت جهة الضبط في استعمال حقها في الحجز والتحقيق على ضوء القواعد المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. (ج/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١
ثالث عشر/ التعويض عن فوات الدعم المادي للمنشآت الصغيرة: • **التحقق من ركن الخطأ:** مطالبة المدعي تعويضه عما فات عليه من دعم مادي للمنشآت الصغيرة – وجود اتفاقية للدعم الشامل موقعة بين الطرفين يقتضي معه التحقق من وجود الخطأ من خلال نصوص الاتفاقية. (ج/٤٤٧٨/١٤٤١)	٣٧	١٤٨
• **تغيير المختص بتقديم الدعم المادي:** مطالبة المدعي تعويضه عما فات عليه من دعم مادي للمنشآت الصغيرة – الواضح أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة انتقل إلى جهة أخرى غير المدعى عليها – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يمكن الجزم بفوات مبلغ الدعم على المدعي وهو مازال بإمكانه التقدم بطلب الحصول عليه، وإن كان له دعوى تعويض على المدعى عليها فهي بقدر الضرر الذي ناله من جراء تأخير صرف هذا الدعم أو تفويته حال تبين ذلك فيما بعد، وهذا لن يستبين إلا بعد التقدم للجهة المعنية حالياً بصرف الدعم. (د/٤٤٧٨/١٤٤١)	٣٧	١٤٨

المبدأ	الرقم	ص
رابع عشر/ التعويض عن موافقة الجهة الإدارية على تكليف مقاول بمهمة: موافقة الجهة الإدارية على تكليف مقاول بأعمال الرفع المساحي والتخطيط والدراسات الهندسية والمعمارية والتصميمية لطريق عام؛ لا يشكل خطأ وتعدياً منها. (هـ/٤٠٣/١٤٤٢)	١٦٦	٧٥٠
خامس عشر/ التعويض عن الوعد بالتعاقد: • **صرف النظر عن التعاقد بسبب أجنبي:** عدول جهة الإدارة عن استئجار عقار بسبب أجنبي خارج عن إرادتها لا يعد خطأ. (ج/١٣٧٧/١٤٤٣)	٣٣٧	١٥٣٤
• **عدم حجية فواتير الأعمال المنفذة في تقدير الأسعار والاستفادة من الأعمال:** مجرد تقديم فواتير بالأعمال المنفذة في العقار الذي عُدِل عن التعاقد عنه، لا يثبت تنفيذ تلك الأعمال بالسعر الوارد فيها، وأن هذا السعر هو السعر السائد لتنفيذها، وأنه لم يستفد من تلك الأعمال؛ حتى لا يجمع بين الثمن والمثمن. (د/١٣٧٧/١٤٤٣)	٣٣٧	١٥٣٤
• **نطاق التعويض عن الوعد بالتعاقد:** الأصل أن التعويض إنما يكون عن الأضرار والتكاليف الناشئة عن التعديلات والإضافات في المبنى التي تمت بناء على طلب الجهة الإدارية ثم عدلت عن الاستئجار بسبب يرجع إليها، ولا يصح اعتبار مجرد العدول عن إتمام العقد مرتباً للمسؤولية عن فوات منفعة العقار في جميع الأحوال ما دام أن الإجراءات السابقة على التعاقد والمفاوضات المتعلقة به لا ترتب التزاماً على الطرفين، وأن العقار بيد صاحبه ولم يجر منعه من التصرف فيه. (أ/١٠٣٩/١٤٤٢)	٤٨	١٩٦
سادس عشر/ أثر المخالفة الإجرائية لإثبات المخالفة على نشوء المسؤولية الإدارية: عدم تحرير محضر بالمخالفة لا يعني بالضرورة عدم ثبوتها، ولا تنشأ المسؤولية الإدارية لمجرد مخالفة الإجراءات الشكلية لإثبات المخالفة إذا كانت المخالفة موجودة. (هـ/١٧٥٩/١٤٤٣)	٣٣٩	١٥٤٦

المبدأ	الرقم	ص
تقاعد أولاً/ طبيعة المعاش التقاعدي. ثانياً/ تقاعد مدني. ثالثاً/ تقاعد عسكري.		
أولاً/ طبيعة المعاش التقاعدي: الراتب التقاعدي ليس من قبيل المعاوضات المحضة، وإنما هو أشبه بأنظمة التكافل والتعاون، وملحقٌ بها؛ لما فيه من تحقيق مصلحة عامة متمثلة بحماية العاملين والموظفين ومن يعوله الموظف بعد تركه لوظيفته؛ مما يلزم اتصافه بطبيعة خاصة بينت أحكامها أنظمة التقاعد. (أ/١٧٢٩/١٤٤٢)	٦٣	٢٦١
ثانياً/ تقاعد مدني: • **احتساب خدمة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم:** خدمة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لا تخضع للمرتبة الممتازة ونظام التقاعد، وإنما هي ناشئة عن عقد يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية. (أ/٣٠٥٠/١٤٤٢)	٢٠٨	٩٣٦
• **من شروط ضم مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني:** صدور الحكم بضم خدمة المدعي الخاضعة للتأمينات الاجتماعية إلى خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني - الثابت أن طلب المدعي بضم الخدمتين كان بعد انتهاء خدمته الأخيرة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بمخالفة الحكم للنظام الذي تضمن أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير. (أ/٢١٩٣/١٤٤٢)	١٦٠	٧٣٠
• **معاش المتوفى - مغايرته لقسمة المواريث:** لا ينظر في قسمة الراتب التقاعدي على المستفيدين منه من أقارب الموظف أو من يعولهم في حياته وبعد وفاته على أنها قسمة مواريث. (ب/١٧٢٩/١٤٤٢)	٦٣	٢٦١
• **معاش المتوفى - نشوء الاستحقاق منه:** المستحقون لمعاش المتوفى من غير الأبناء والزوجة يكون استحقاقهم من تاريخ تقديم إثبات الاعتماد على إعالة صاحب المعاش. (أ/١٤١٩/١٤٤٢)	٣٨	١٥٣

المبدأ	الرقم	ص
• **معاش المتوفى - إثبات الإعالة:** إثبات الإعالة لا يلزم له استصدار صك إثبات نهائي من المحكمة المختصة بإثبات الإعالة، وإنما يكتفى فيها بما تصدره المؤسسة العامة للتقاعد من قرار بإثبات الإعالة. (أ/٥٠٧٨/١٤٤٢)	٢٨٩	١٣٠٢
• **معاش المتوفى - شرط إثبات الإعالة:** الحكم بصرف معاش المتوفى دون التحقق من الإثبات الشرعي الذي يفيد اعتماد المستحق على إعالة صاحب المعاش عند وفاته؛ يعد مخالفةً للنظام. (د/٣٣٠١/١٤٤٢)	١٨٨	٨٤٨
• **معاش المتوفى - احتساب نصيب صاحب المعاش التقاعدي عند تسوية معاش المستحقين:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بإعادة المستقطع من معاش المتوفى إلى المستحقين؛ تأسيساً على أن المستقطع لأجله كان موظفاً قبل وفاة صاحب المعاش، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً يفوق نصيبه من معاش المتوفى فيما لو كان مستحقاً له؛ ومن ثم يكون غير داخل ابتداءً ضمن المستحقين للمعاش التقاعدي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن النظام ساوى في أحكام الجمع لأكثر من معاش بين المستحق ابتداءً ولو لم يكن صاحب معاش، وصاحب المعاش إذا كان مستحقاً عن صاحب معاش آخر، وأن المستقطع لأجله صاحب معاش؛ ومن ثم يسري عليه ذلك النظام، ولا يكون مستحقاً للنصيب الأقل والمستحق له من معاش المتوفى. (ج/١٧٢٩/١٤٤٢)	٦٣	٢٦١
• **معاش المتوفى - مآل النصيب المسقط أو الموقوف:** نصيب المسقط أو الموقوف عن الاستحقاق من معاش المتوفى حق للصندوق ولا يعود لباقي المستحقين وفقاً للنظام. (د/١٧٢٩/١٤٤٢)	٦٣	٢٦١
ثالثاً/ تقاعد عسكري: • **مدد الخدمة التي تحتسب في التقاعد:** المدد التي تحتسب للفرد في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري هي المدد الفعلية والمدد الإضافية، وتلك المدد محصورة نظاماً. (أ/١٩٠٥/١٤٤٢)	١٢٢	٥٥٧
• **الخدمة الفعلية التي تحتسب في التقاعد:** الخدمة الفعلية التي تحتسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري هي التي تستوفى عنها عائدات تقاعدية وفق الأحكام المنظمة. (ب/١٩٠٥/١٤٤٢)	١٢٢	٥٥٧

المبدأ	الرقم	ص
• **احتساب خدمة - الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ السن النظامية للتقاعد:** مقتضى النظام أنه يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين، وتحتسب هذه المدة في المعاش التقاعدي، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية. (ب/٣١٥٧/١٤٤٢)	١٨٦	٨٤٢
• **احتساب مدة الدراسة في المعهد أو المدرسة العسكرية ضمن الخدمة العسكرية:** احتساب مدة لم يجعلها النظام من المدد التي تحتسب للفرد في تطبيق أحكام النظام كالمدة التي يقضيها الفرد طالباً في المعهد أو المدرسة العسكرية، وإضافتها إلى الخدمة العسكرية التي تطبق عليها أحكام نظام التقاعد العسكري؛ يعد مخالفةً للنظام. (ج/١٩٠٥/١٤٤٢)	١٢٢	٥٥٧
• **أثر مطالبة الجهة العسكرية باحتساب مدة الدراسة في المعهد أو المدرسة العسكرية ضمن الخدمة العسكرية:** الرفع من الجهة العسكرية التي يتبعها الفرد إلى الجهة المختصة بالتنظيم بطلب احتساب المدة التي يقضيها الفرد طالباً في المعهد أو المدرسة العسكرية ضمن الخدمة العسكرية لا ينشئ بذاته حقاً، ولا يضيف إلى النظام شيئاً ما لم يصدر عن الجهة المختصة بالتنظيم، ويأخذ الصفة النظامية. (د/١٩٠٥/١٤٤٢)	١٢٢	٥٥٧
• **المعاش التقاعدي - إنهاء الخدمة بعد فترة اختبار اللياقة الطبية:** إذا أُنهيت خدمة الفرد لعدم اللياقة الطبية، وبعد مضي الفترة النظامية لاختبار اللياقة الطبية؛ فإن الفرد يكون مستحقاً للمعاش التقاعدي. (أ/١٠٦١/١٤٤٢)	٢١	٧٥
• **من شروط صرف مكافأة إبقاء المحال إلى التقاعد في الخدمة:** من شروط صرف مكافأة إبقاء المحال إلى التقاعد في الخدمة لتسليم ما بعهدته، أن يعمل شهرين لتسليم ما بعهدته، وهذا لا يتوافق مع من صدر له قرار الإبقاء في الخدمة بعد مدة طويلة من إحالته إلى التقاعد. (أ/٢٨٥٨/١٤٤٢)	١٨٤	٨٣٥

المبدأ	الرقم	ص
• **تحصيل حقوق المؤسسة العامة للتقاعد:** النظام صريح في تخويل المؤسسة العامة للتقاعد باستيفاء حقوقها من المتقاعد العسكري عن طريق الحسم المباشر من حقوقه التقاعدية، دون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة. (أ/٢٢٦٥/١٤٤٢)	١٣٣	٦١٤
تنفيذ أولاً/ تنفيذ الأحكام القضائية. ثانياً/ خروج أعمال الجهة الإدارية من مفهوم المماطلة في نظام التنفيذ.		
أولاً/ تنفيذ الأحكام القضائية: • **المختص بإجراءات التنفيذ:** قاضي التنفيذ هو المختص باتخاذ كافة الإجراءات في سبيل التنفيذ سواءً كان ذلك عن طريق الكفالة أو التضامن. (ج/٣٠٤٢/١٤٤٢)	٨٠	٣٤٩
ثانياً/ خروج أعمال الجهة الإدارية من مفهوم المماطلة في نظام التنفيذ: مفهوم المماطلة في نظام التنفيذ، لا يدخل فيه أعمال الجهة الإدارية عند إدارتها للمرفق العام، ولا يمنح قاضي التنفيذ الولاية القضائية بالحكم على الجهة الإدارية بسبب أعمالها في هذا الشأن. (د/٥٣٤/١٤٤٢)	١٧٦	٧٩٤
توقيف		
• **التفرقة بين التوقيف للضبط الجنائي والتوقيف للضبط الإداري:** ليس كل توقيف من جهة الضبط يدخل في الضبطية الجنائية وإنما قد يكون داخلاً في الضبط الإداري. (ج/٧٩٩/١٤٤٣)	٢٦٩	١٢١٠
حرف (ج) **جامعات** أولاً/ أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. ثانياً/ الطلاب.		

المبدأ	الرقم	ص
أولاً/ أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم: • **بدل ندرة - المختص بتحديد الوظيفة الإدارية والوظيفة التربوية:** الخلاف في تحديد وصف الوظيفة هل تعتبر تربوية غير مشمولة ببدل ندرة أو أنها وظيفة إدارية مشمولة بالبدل، إنما تحدده اللجنة الدائمة في وزارة التعليم، فهي المناط بها التصنيف وتحديد معايير الوظيفة المستحقة للبدل. (ج/٣٤٧/١٤٤٣)	٣٢٩	١٤٩٧
• **بدل ندرة - شرط مسمى الوظيفة:** لا يمكن الاستناد إلى التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية في المسميات الوظيفية المستحقة لبدل الندرة بأثر رجعي على اعتماد التصنيف، فضلاً عن أنه لا يمكن الاستناد إلى ذلك التصنيف في صرف بدل الندرة والذي سبق أن حددت مسميات الوظائف المستحقة للبدل بقرار سابق. (د/٣٤٧/١٤٤٣)	٣٢٩	١٤٩٧
• **بدل ندرة - قياس نسبة السعودة:** لقياس نسبة السعودة عند تقرير استحقاق صرف بدل الندرة من عدمه ينبغي أن تكون الوظيفة وما يشاركها في المسمى من الوظائف الإدارية، ثم ينظر هل النسبة أقل من خمسين بالمئة أم لا. (هـ/٣٤٧/١٤٤٣)	٣٢٩	١٤٩٧
• **مكافأة العمل بلجان المراقبة العامة - شروط صرفها:** تضمن النظام استحقاق من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس مكافأة قدرها (٣٪) من مقدار راتبه الأساسي عن كل يوم من أيام العمل، بشرط ألا تقل في اليوم عن خمسة وثلاثين ريالاً، ولا يتجاوز مجموعها عشرين يوماً في الدور الأول، وخمسة عشر يوماً في الدور الثاني - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مجموع الأيام التي تستحق عنها المكافأة يجب ألا تتجاوز خمسة وثلاثين يوماً في العام الواحد على كل الأحوال. (ب/٤٠٦٤/١٤٤٢)	٢٣٨	١٠٦٩
• **تعيين - سلطة الجهة الإدارية فيه:** الأصل أن التعيين على وظيفة (معيد) جوازي. (أ/٣٢١٠/١٤٤٢)	٢٣٣	١٠٤٨
الأصل أن التعيين على وظيفة (أستاذ مساعد) جوازي. (ب/١٨١٢/١٤٤٢)	١٠٨	٤٩٥

المبدأ	الرقم	ص
• **تعيين - عدم تقيد إجراءاته بمدة:** رسم النظام الطريق الذي يمر به تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة، والمجالس واللجان التي يصدر عنها التوصية بتعيينهم وما يتبع ذلك من قرارات نهائية بالتعيين، ولم يلزم النظام بأن يصدر قرار التعيين خلال مدة محددة. (ب/٣٢١٠/١٤٤٢)	٢٣٣	١٠٤٨
• **ابتعاث - الهدف والغرض منه:** الهدف من البعثة هو احتياجات الجامعة، والغرض منها النهوض بمستواها بعد إعداد المبتعثين لتلك الدراسات أو الحصول على الدرجات العلمية المطلوبة. (أ/١١٦٩/١٤٤٢)	٢٩٧	١٣٣٦
• **ابتعاث - الروابط بين المبتعث والجهة المبتعثة:** الروابط بين المبتعث والجهة التعليمية التي ابتعثته هي روابط إدارية، ومركز الموظف فيها هو مركز تنظيمي تحكمه الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. (ب/١١٦٩/١٤٤٢)	٢٩٧	١٣٣٦
• **ابتعاث - شرط العمل في الجامعة لمدة تعادل فترة الابتعاث:** تضمن النظام أنه يشترط لابتعاث المعيد والمحاضر في الداخل والخارج، أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته لمدة تعادل فترة ابتعاثه على الأقل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن هذا الشرط ملزم، وليس للمبتعث بعد حصوله على المؤهل المطلوب التنصل منه بدعوى عدم التوقيع على التعهد بذلك، أو العمل لدى جهة إدارية أخرى غير الجامعة المبتعِثة. (ج/١١٦٩/١٤٤٢)	٢٩٧	١٣٣٦
• **ابتعاث - أخذ التعهد بالعمل في الجامعة لمدة تعادل فترة الابتعاث:** تضمن النظام أنه يشترط لابتعاث المعيد والمحاضر في الداخل والخارج، أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته لمدة تعادل فترة ابتعاثه على الأقل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن تراخي الموظف المختص عن استكمال ذلك الشرط لا يترتب عليه إسقاط حق الجهة بالمطالبة بنفقات الابتعاث. (د/١١٦٩/١٤٤٢)	٢٩٧	١٣٣٦

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ الطلاب: • **احتساب المعدل التراكمي عند تحويل التخصص:** مقتضى النظام وجوب إثبات واحتساب المعدل التراكمي طوال دراسة الطالب الجامعية، ولا يتم استبداله عند انتقال الطالب إلى كلية أخرى أو تخصص آخر؛ بل يحمل معه في التخصص الآخر جميع المواد التي سبق له دراستها بتقديراتها ومعدلاتها الفصلية والتراكمية منذ التحاقه بالجامعة حتى تخرجه في ذات المرحلة. (أ/٣٥٤١/١٤٤٢)	١٥٣	٧٠٥
جمعيات النفع العام أولاً/ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ثانياً/ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.		
أولاً/ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تمارس اختصاصات بعضها في الأصل من أعمال جهة الإدارة، إلا أن نظام الهيئة لم ينص على أن الهيئة ذات شخصية معنوية عامة، ولم يجعلها جهة إدارية. (ب/٢٧٧١-٢٨٩٣/١٤٤٢)	٥٤	٢٢١
ثانياً/ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا تخرج عن كونها من الجمعيات ذات النفع العام التي تعمل تحت إشراف وزارة التجارة. (أ/٤٤٤٧/١٤٤٢)	٣٩٨	١٨٥٥
جهات إدارية		
• **استقلال المجلس البلدي عن أمانة المنطقة:** المجلس البلدي وفق أحكام النظام مستقل عن أمانة المنطقة. (د/٤٦٩٥/١٤٤٢)	١٩٤	٨٧٧
جهات عسكرية		
• **استقلال هيئة أمن واستخبارات القوات المسلحة عن هيئات القوات المسلحة:** هيئة أمن واستخبارات القوات المسلحة هي هيئة مستقلة عن بقية الهيئات الأخرى في القوات المسلحة. (ب/١٠٥٧/١٤٤٢)	٢١٩	٩٩٣

المبدأ	الرقم	ص
حرف (خ) **خبرة** أولاً/ ندب الخبير. ثانياً/ تحديد الخبير.		
أولاً/ ندب الخبير: • **الغاية من ندب الخبير:** القصد من ندب الخبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة لا تستطيع المحكمة البت فيها لتعلقها بأمور فنية. (هـ/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢
• **مناط ندب الخبير:** الاحتكام إلى الخبرة الفنية لا يكون إلا في المسائل الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي؛ ومن ثم يتعين الاقتصار على ذلك دون مجاوزة. (و/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
تلجأ المحكمة إلى الخبرة الفنية إذا تعلق النزاع بأمور فنية ليس بمقدور القاضي البت فيها لخروجها عن نشاطه الذهني. (ب/١٧٥٩/١٤٤٣) (ب/٤٧٦٤/١٤٤٢)	٣٣٩، ٤٣٥	١٥٤٦، ٢٠٤٤
يلجأ القاضي إلى الخبرة الفنية إذا تعلق النزاع بأمور فنية ليس بمقدور القاضي البت فيها لخروجها عن نشاطه الذهني. (ب/٢٢٧٨/١٤٤٣) (د/٥٢٤/١٤٤٣)	٣٨٦، ٤٢٩	١٧٩٥، ٢٠١٤
• **سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبير:** الاستعانة بجهة الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمراً متروكاً لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن إغفال المحكمة بيان أسباب عدم الاستعانة بالخبرة مع وجود الحاجة لها، أو الخطأ في تطبيق النظام بشأنها يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من جهة صحة تطبيق محكمة الموضوع لطرق الإثبات، وإعمالها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة نظاماً، وفي سلامة استخلاص النتيجة من أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى. (ج/٤٥٥٩، ٤٦٤٤/١٤٤٢)	٣٦٠	١٦٦٢
الأصل أن الاستعانة بالخبرة الفنية كإجراء من إجراءات الإثبات لتقدير أجرة العقار بعد انتهاء مدة العقد من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع. (د/٣٥٩٠/١٤٤٢)	٣٢٢	١٤٥٧

المبدأ	الرقم	ص
الأصل أن الاستعانة بالخبرة الفنية كإجراء من إجراءات الإثبات من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع. (د/١٧٥٠/١٤٤٣)	٣٣٨	١٥٤٠
الأصل أن الاستعانة بالخبرة الفنية كإجراء من إجراءات الإثبات من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع، وذلك مشروط بأن يكون قرارها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها نظاماً، ومخالفة ذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. (ج/١٧٥٩/١٤٤٣)	٣٣٩	١٥٤٦
• **سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبير - الرد على المطالبة بندب الخبير:** الأصل أنّ الاستعانة بالخبرة الفنية كإجراء من إجراءات الإثبات من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يعني عدم الرد على المطالبة في هذا الخصوص، وبيان أسباب عدم الموافقة عليها. (ج/١٩٧٠/١٤٤٢)	٢٤٠	١٠٧٨
• **ما يلزم لندب الخبير:** إذا قررت المحكمة ندب خبير في مسألة فنية محل نزاع؛ فإنه يلزم أن يكون الخبير متخصصاً في تلك المسألة. (و/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢
• **ما لا يدخل في مهمة الخبير - إثبات المورَد للأعمال العقدية:** إثبات المورد للأعمال العقدية يعد مهمة تستبينها المحكمة من خلال ما يقدم بشأنها من إثبات، ولا يدخل في مهمة الخبير. (ح/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
• **ما لا يدخل في مهمة الخبير - إثبات تلف البضاعة:** إثبات تلف البضاعة من المسائل التي تخضع إلى ما يقدمه أطراف النزاع من أدلة وبينات خلال المرافعة، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (د/١٧٥٩/١٤٤٣)	٣٣٩	١٥٤٦
• **ما لا يدخل في مهمة الخبير - النزاع حول التعويض عن إيقاف تنفيذ العقد ثم فسخه:** النزاع حول التعويض عن إيقاف العمل في المشروع ثم فسخ العقد فيه ليس محاسبياً، وليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما هي مسائل قانونية تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المتعاقد من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (ج/٤٧٦٤/١٤٤٢)	٤٣٥	٢٠٤٤

المبدأ	الرقم	ص
• **ما لا يدخل في مهمة الخبير - النزاع حول غرامة التأخير والتعويض عن إيقاف تنفيذ العقد:** النزاع حول غرامة التأخير والتعويض عن إيقاف العمل في المشروع لا يعدّ نزاعاً محاسبياً، وليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما هي مسائل قانونية تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المتعاقد من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (هـ/٥٢٤/١٤٤٣)	٤٢٩	٢٠١٤
• **ما لا يدخل في مهمة الخبير - النزاع حول المستحقات العقدية:** النزاع حول صرف المستحقات العقدية لا يعدّ نزاعاً محاسبياً، وليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما هي مسائل قانونية تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المتعاقد من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (ج/٢٢٧٨/١٤٤٣)	٣٨٦	١٧٩٥
• **المتعين قبل ندب الخبير لمهمة حصر الأعمال المسحوبة من المتعاقد:** المتعين على المحكمة قبل ندب الخبير لمهمة حصر الأعمال المسحوبة من المتعاقد، أن تطلب من الجهة الإدارية تقريرها النظامي بشأن حصر الأعمال، وعقد التنفيذ على الحساب وكمياته؛ ليتبين لها حال المشروع قبل استئناف التنفيذ على الحساب، وهل اقتصر ذلك التنفيذ على الاستكمال أم تطلب الإزالة والبدء من جديد، وأن تطلب تقارير سير العمل؛ لتتبين نسب الإنجاز قبل سحب الأعمال. (ز/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
ثانياً: تحديد الخبير: • **أجرة المثل عن المدة التالية للعقد:** إذا كان النزاع يدور حول أجرة المثل عن المدة التالية لانتهاء مدة العقد، وما إذا كانت الزيادة التي وافقت عليها لجنة فحص العروض عادلة وموافقة لأسعار السوق في تلك الفترة أم لا؛ فإن هذا النزاع يكون متعلقاً بأمور فنية حول تقدير تكاليف بنود العقد وتحديد أسعارها، ويستقل بإبداء الرأي فيها المهندسون المختصون وحاسبو الكميات ومقدرو الأسعار بناءً عليها، ولا مجال للخبرة المحاسبية فيها؛ لأن الخبرة المحاسبية إنما تأتي بعد حصول نزاع حول المحاسبة عن كميات هذه الأعمال وقدرها واستلام قيمتها. (ز/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢

المبدأ	الرقم	ص
خدمة عسكرية أولاً/ الحقوق الوظيفية. ثانياً/ القرارات الوظيفية.		
أولاً/ الحقوق الوظيفية: • **بدل الابتعاث - المعتبر في احتساب مدد التظلم لدعوى بدل الابتعاث:** راجع: (حرف د/ دعوى - شروط قبول الدعوى - مدد التظلم - المعتبر في احتسابها في دعوى بدل الابتعاث) (أ/٢٠٩/١٤٤٣)	٣٢٨	١٤٩٣
• **تذاكر سفر - العبرة في تحديد درجة الإركاب عند استحقاق الترقية:** العبرة في تحديد درجة الإركاب هي الرتبة التي يشغلها العسكري لا الرتبة التي يستحقها ويحتمل الترقية عليها. (أ/٢٩٠٤/١٤٤٢)	٢٣١	١٠٤١
• **علاوة الأمن والاستخبارات - المشمولون في زيادة نسبة العلاوة:** زيادة علاوة الأمن والاستخبارات من (٢٥٪) إلى (٣٥٪) خاصةٌ بمنسوبي هيئة أمن واستخبارات القوات المسلحة، دون غيرهم من عموم الهيئات، ولا جميع العاملين في مجال الاستخبارات. (أ/١٠٥٧/١٤٤٢)	٢١٩	٩٩٣
• **علاوة خطر - التحقق من مناط صرفها للأفراد:** صدور الحكم المعترض عليه بصرف علاوة خطر للمدعي؛ تأسيساً على مزاولته لعمل الميدان، وممارسته لأعمال البحث والتحري - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم لم يبين مستند اندراج ذلك العمل في الأعمال التي تقتضي طبيعتها التعرض للخطر وفق النظام. (ب/١٣٢٤/١٤٤٢)	٩٠	٣٩٧
• **علاوة مكافحة الإرهاب - مناط استحقاقها:** مناط استحقاق علاوة مكافحة الإرهاب هو مباشرة عمليات مكافحة الإرهاب. (أ/٣٦٨١/١٤٤٢)	٣٥٠	١٦٠٨
• **علاوة مكافحة الإرهاب - استحقاق الوحدات المساندة:** تحديد الوحدات المستحقة لعلاوة مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها المكلفون بمساندة قوى الأمن الداخلي من وحدات الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية بجميع المناطق، لا يعني أن جميع الوحدات العسكرية كانت مكلفة بالمساندة. (ج/٣٥٢٧/١٤٤٢)	٣٤٩	١٦٠٣

المبدأ	الرقم	ص
• **علاوة مكافحة الإرهاب - نشوء استحقاق الوحدات المساندة:** استحقاق الوحدات المساندة للقوات التي تقوم بمكافحة الإرهاب لعلاوة مكافحة الإرهاب، ينشأ من تاريخ تكليفهم بالمساندة في مهمة مكافحة الإرهاب. (أ/٣٥٠٢/١٤٤٢)	٢٢٤	١٠١٥
• **علاوة مكافحة الإرهاب - نشوء استحقاق منسوبي المديرية العامة للسجون:** استحقاق منسوبي المديرية العامة للسجون لعلاوة مكافحة الإرهاب نشأ من تاريخ منح عموم الأفراد العسكريين لعلاوة مكافحة الإرهاب، وليس من تاريخ صدور الأمر الملكي المنشئ للعلاوة وتنظيمها، ومخالفة ذلك يُفرِغ الأمر الملكي عما جاء فيه من اشتراطات وقيود. (أ/٤٧٦/١٤٤٢)	٤	١١
• **علاوة مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير - المستحقون لها:** قرار مجلس الوزراء حدد المستحقين لعلاوة مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير، وهم العاملون بمكافحة المخدرات والتزييف والتزوير في المباحث العامة والأمن العام، فمن يعمل خارج هاتين الإدارتين لا يستحق العلاوة وإن كان عاملاً بإدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات. (أ/٢٣٥٩/١٤٤٢)	١٣٤	٦١٨
• **الجمع بين علاوة دوريات أمن وعلاوة الأمن:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم الجمع بين علاوة دوريات أمن وعلاوة الأمن - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن علاوة دوريات أمن وعلاوة الأمن مختلفتان من حيث الوصف وشروط الاستحقاق، وأنه لا تعارض بينهما؛ ذلك أن علاوة دوريات الأمن علاوة فنية يلزم للحصول عليها وجود مؤهل دراسي ودورة تخصصية، إضافةً إلى قيام الفرد بالعمل الفني الذي خصصت العلاوة من أجله وهو الدوريات الأمنية، فإذا توافرت هذه الشروط وانتفت الموانع وفقاً لما نصت عليه النصوص النظامية ذات الشأن استحق العلاوة. وأما علاوة الأمن فليست علاوةً فنيةً ولا يلزم للحصول عليها سوى عمل الفرد في الأعمال المنصوص عليها نظاماً لاستحقاق العلاوة سواء كان عمله في الدوريات الأمنية وزاول العمل الفني أم لم يكن. (ج/٤٧٩١/١٤٤٢)	٣٠٧	١٣٨٤

المبدأ	الرقم	ص
• **مكافأة الحاسب الآلي - من شروط صرفها للأفراد:** تضمن النظام منح العسكريين المتفرغين للعمل المتخصص في مجال الحاسب الآلي مكافأةً شهريةً وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يتجاوز ما يصرف من العلاوة والبدلات والمكافأة التي تصرف للفرد (٥٠٪)، وللأفراد العاملين في الحاسب الآلي والمباحث والاستخبارات (٦٥٪) من أول مربوط الرتبة التي يشغلها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا صدر الحكم دون مراعاة لذلك؛ فإنه يتعين نقضه. (ج/٣٢٧٣/١٤٤٢)	٢١٢	٩٥١
• **مكافأة المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل - من شروط صرفها:** من شروط صرف مكافأة المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، تحقق المشاركة الفعلية. (ب/٤٣١٨/١٤٤٢)	٢٩٥	١٣٢٨
الحكم بصرف مكافأة المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، دون مراعاة شرط المشاركة الفعلية في الصفوف الأمامية؛ يوجب نقض الحكم. (ب/٤٣٠٧/١٤٤٢)	٢٤٧	١١٠٧
• **مكافأة المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل - انتفاء شروط صرفها:** صدور الحكم المعترض عليه بصرف مكافأة المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل للمدعي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مقر عمل المدعي لم يرفع فيه الحالة إلى الرقم واحد إلا بعد صدور الأمر الملكي بإقرار تلك المكافأة بنحو تسعة أشهر، كما أن سرب الطائرات الذي يعمل فيه المدعي ليس ضمن جدول الطائرات المشاركة والمشمولة بالأمر حسب توزيع الجهة العسكرية؛ مما يتبيّن معه عدم انطباق شروط صرف المكافأة في واقعة المدعي. (أ/٤٣١٦/١٤٤٢)	٣٦٧	١٦٩٦

المبدأ	الرقم	ص
• **استحقاق المبلغ المالي للمتوفين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة بأسباب غير عائدة إلى مواجهة العدو:** صدور الحكم المعترض عليه برفض صرف المبلغ المالي للمتوفين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة بأسباب غير عائدة إلى مواجهة العدو؛ تأسيساً على أن وفاة المدعي كانت بسبب خطئه المروري بنسبة (١٠٠٪) - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر الملكي المنشئ لصرف المبلغ المالي قد جاء عاماً في المتوفين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة بأسباب غير عائدة إلى مواجهة العدو من غير تفريق بين أحوال الوفاة أو أسبابها. (أ/٤٣٤٣/١٤٤٢)	٢٧٧	١٢٤٣
ثانياً/ القرارات الوظيفية: • **تعيين - التثبيت على سلم وظيفي خاص - نقل التخصص أو الوظيفة - سلطة الجهة الإدارية فيها:** التعيين في الوظائف العامة وكذلك التثبيت على السلالم الخاصة بوظائف معينة والنقل من تخصص إلى تخصص أو من وظيفة إلى وظيفة أخرى يعد بحسب الأصل من الأمور الجوازية الداخلة في نطاق السلطة التقديرية للجهة وفق ما تمليه المصلحة العامة، ولا يلزم من حصول الموظف عسكرياً كان أو مدنياً على مؤهل يؤهله للتعيين في وظيفة أخرى غير المعين عليها ابتداءً أن ينقل أو يثبت أو يستأنف تعيينه على وظيفة أخرى تناسب مؤهله الجديد، بل إن ذلك يظل خاضعاً لتوافر الوظائف لدى الجهة والحاجة إلى شغلها وفق قواعد المفاضلة والمسابقة المقررة في هذا الشأن. (أ/٤٧١٥/١٤٤٢)	٤٠١	١٨٦٨
• **التثبيت على الوظائف الصحية العسكرية - سلطة الجهة الإدارية فيه:** الأصل أن التثبيت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية جوازي. (ج/٢١١٩/١٤٤٢) (ج/٤٢٤٨/١٤٤٢) (ب/٤٦١٨/١٤٤٢)	١١٠، ٢٤٦، ٣٦٨	٥٠٥، ١١٠٣، ١٧٠١

المبدأ	الرقم	ص
• **التكليف خارج جهة العمل - الصفة في دعاوى الشؤون الوظيفية:** إذا كان العسكري مكلفاً في غير مقر جهة عمله الأصلية لما تتطلبه طبيعة عمله وما أنيط بالجهة التي ينتمي إليها من أعمال ومهام؛ فإن ذلك لا يعني انفكاكه من جهة عمله الأصلية وكونه تابعاً للجهة المكلف بالعمل في أحد مقارها لمجرد كون عمله في مقر تابع لها بحيث تنتقل الحقوق والواجبات المقررة في الأنظمة ذات الشأن من جهة عمله التي ينتسب إليها إلى الجهة المكلف بالعمل فيها، بل تبقى جهة عمله الأصلية من حيث الأصل هي مرجعه في سائر شؤونه الوظيفية من حقوق مالية وغيرها، وهي صاحبة الصفة في أي منازعة يقيمها في هذا الشأن. (ب/٢٢٣٢/١٤٤٢)	٦٦	٢٧٦
• **الاستقطاع من راتب الفرد الموقوف أو السجين - شرط استعادته:** استعادة المستقطع من راتب الفرد الموقوف أو السجين يكون في حال لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد، أما في حال إدانته أو عوقب بالطرد فإنه لا يعاد إليه المستقطع من راتبه. (أ/١١٨١/١٤٤٢)	٣٠	١١٤
• **إنهاء خدمة - نطاق تعديل سببه إلى عدم اللياقة الطبية:** وفقاً لقرار مجلس الخدمة العسكرية فإن تعديل سبب إنهاء الخدمة إلى عدم اللياقة الطبية إنما يكون عمن فصل بسبب الغياب دون غيره؛ ومن ثم لا يصحّ ابتداءً تعديل سبب إنهاء الخدمة إلى عدم اللياقة الطبية إذا لم يكن الإنهاء أولاً بسبب الغياب. (ج/١٧٣٧/١٤٤٢)	٣٥	١٣٥
• **إنهاء خدمة - تعذر تعديل سببه عند إنهاء الخدمة للاستقالة:** الأصل أنه إذا تقدم الموظف بطلب الاستقالة بمحض رغبته، ووافق ذلك قبول الجهة، واتخذت في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها نظاماً، وانتهت علاقة الموظف بالجهة التابع لها على وجه صحيح، فلا سبيل إلى أن يكون الإنهاء بغير الطريقة التي وقع بها الإنهاء حقيقة لأي غرض كان. (د/١٧٣٧/١٤٤٢)	٣٥	١٣٥
• **إنهاء خدمة - مدة الرجوع عنه:** إذا كان الرجوع في قرار إنهاء الخدمة للغياب أو الاستغناء عن الخدمات ممنوعاً بعد مضي خمس سنوات وفق ما تضمنه قرار مجلس الخدمة العسكرية؛ فإن ذلك المنع يكون أولى على من كان إنهاء خدمته للاستقالة. (هـ/١٧٣٧/١٤٤٢)	٣٥	١٣٥

المبدأ	الرقم	ص
• **الإعادة إلى الخدمة - سلطة الجهة الإدارية فيه:** الإعادة إلى الخدمة العسكرية أمر جوازي في الأصل. (ب/٢٦٩٠/١٤٤٢)	١٢٥	٥٦٩
خدمة مدنية أولاً/ الحقوق الوظيفية. ثانياً/ القرارات الوظيفية. ثالثاً/ الشؤون الوظيفية. رابعاً/ المسؤولية الجنائية للموظف.		
أولاً/ الحقوق الوظيفية: • **أعضاء النيابة العامة - نطاق معاملتهم في الحقوق والمزايا المالية مع نظرائهم في نظام القضاء:** تضمن النظام معاملة أعضاء النيابة العامة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن ذلك الحكم النظامي مقصور على الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا المقررة في اللوائح والأنظمة الوظيفية فقط ولا يشمل ما ورد بنص خاص. (أ/٢١٨٩/١٤٤٢)	١٤٤	٦٦٢
• **المقصود بالراتب في نظم الخدمة المدنية:** المقصود بالراتب عند إطلاقه في النص النظامي هو الراتب الأساسي لا الراتب الفعلي الذي يشمل العلاوات والبدلات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف. (أ/١٤١٣/١٤٤٢)	٣٤	١٣١
• **إجازة استثنائية - سلطة الجهة الإدارية في قبول طلب قطع الإجازة الاستثنائية:** طلب قطع الإجازة الاستثنائية تتمتع فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديرية تمنحها الحق في قبوله أو رفضه وفقاً لما تمليه مصلحة العمل. (أ/٣٤٩١/١٤٤٢)	٣٤٨	١٥٩٨
• **بدل ترحيل - إثبات نفقات الترحيل:** النظام قرر استحقاق الموظف المنقول من بلد إلى بلد آخر لما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، ولم يكلف الموظف المنقول بتقديم ما يثبت دفع النفقات. (أ/٢٨١٨/١٤٤٢)	١١٣	٥١٨

المبدأ	الرقم	ص
• **بدل ترحيل - عدم استحقاق المندوب:** بدل الترحيل يصرف للموظف المنقول دون المندوب. (ب/٤٦٢٤/١٤٤٢)	٣٣٤	١٥٢٢
• **بدل طبيعة عمل - شرط التثبيت على الوظيفة:** الحكم باستحقاق بدل طبيعة العمل دون اعتبارٍ لشرط أن يكون الموظف مثبتاً على إحدى الوظائف المحددة بالقرار المنشئ للبدل؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٥٠٦/١٤٤٢)	١١	٣٨
• **بدل السكن والتأمين الطبي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من غير أعضاء هيئة التدريب - انعقاد الصفة لوزارة المالية في دعوى الصرف:** مطالبة منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من غير أعضاء هيئة التدريب ببدل السكن والتأمين الطبي - انعقاد الصفة لوزارة المالية في المطالبة؛ باعتبارها إحدى الوزارات المعنية ابتداءً بإقرار أحكام الميزات المالية المطالب بها، لا سيما أنها هي الممتنعة عن الصرف. (هـ/٣٦٦/١٤٤٣)	٣٩٢	١٨٢٦
• **مكافأة نهاية الخدمة - استحقاقها بناءً على الراتب الفعلي:** الحكم باستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة شاملة للعلاوات والبدلات التي يتقاضاها؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١٤١٣/١٤٤٢)	٣٤	١٣١
ثانياً/ القرارات الوظيفية: • **تعيين - سلطة الجهة الإدارية فيه:** التعيين في الوظائف العامة خاضع بحسب الأصل للسلطة التقديرية للجهة الإدارية بحسب حاجتها وتوافر الوظائف الشاغرة لديها بالإضافة إلى قواعد المفاضلة والمسابقة المقررة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. (أ/٣٢٦٩/١٤٤٢)	٣٦٣	١٦٨٠
• **تثبيت - سلطة الجهة الإدارية فيه:** التثبيت على الوظيفة جوازي للجهة الإدارية. (د/٤٣٣٧/١٤٤٢)	٣٠٣	١٣٦٧
الأصل أن تثبيت الموظف المتعاقد مع الجهة الإدارية على الوظائف الثابتة جوازي. (ج/٢٠٤٥/١٤٤٢)	١٣١	٦٠٤
تثبيت الموظف المتعاقد مع الجهة الإدارية على الوظائف الثابتة متروكٌ للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، وليس ملزماً لها، وإنما هو مقيد بحسب الاحتياج. (ب/٢٦٤٢/١٤٤٢)	٧١	٢٩٧

المبدأ	الرقم	ص
• **ترقية - سلطة الجهة الإدارية فيها:** الترقية في الوظائف العامة خاضعة بحسب الأصل للسلطة التقديرية للجهة الإدارية بحسب حاجتها وتوافر الوظائف الشاغرة لديها بالإضافة إلى قواعد المفاضلة والمسابقة المقررة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. (ب/٣٢٦٩/١٤٤٢)	٣٦٣	١٦٨٠
• **إيفاد - ما لا يلزم منه:** إيفاد الموظف من قبل جهته لا يلزم منه ضرورة تعيينه في وظيفة تتوافق مع مؤهله الجديد بمجرد إتمامه الدراسة وعودته إلى مباشرة العمل من غير اعتبار لتوافر الوظيفة المناسبة لمؤهله الذي حصل عليه لدى جهته التي قامت بإيفاده، بل إن تعيينه مع حصوله على المؤهل الجديد يظل خاضعاً لتوافر الوظيفة الشاغرة والمناسبة لمؤهله. (ج/٣٢٦٩/١٤٤٢)	٣٦٣	١٦٨٠
• **تدريب - النظام الحاكم للموظفين المتدربين في الخارج:** إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية في الخارج وليس مبتعثاً، ويطالب بمكافأة تدريب وعمل؛ فإن الحاكم لواقعته هو لائحة التدريب في الخدمة المدنية والتي حل محلها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وليس لائحة ابتعاث الموظفين. (أ/٢٤٣/١٤٤٣)	٣٩١	١٨٢٢
• **ابتعاث - صرف نصف الراتب:** صدور أمر سام بصرف نصف الراتب للموظف المبتعث - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن هذا الأمر عام، ويطبق على جميع موظفي الدولة. (أ/٢١٤٧/١٤٤٢)	٥٧	٢٣٥
• **تثبيت سعر صرف اليورو للعاملين في الخارج:** الأمر السامي الصادر بمعالجة أوضاع المتضررين من تذبذب سعر اليورو نص صراحة على الدول التي يثبت سعر الصرف للعاملين فيها على سبيل التحديد؛ مما لا يصح معه إدراج دول أخرى لم ينص عليها في الأمر. (أ/٣٩٧٠/١٤٤٢)	٢٥٨	١١٥٩

المبدأ	الرقم	ص
• **تخفيض الراتب - المصلحة في الاعتراض على تخفيض الراتب بعد انتهاء العلاقة الوظيفية:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول مطالبة المدعي بإلغاء القرار المتضمن تخفيض راتبه؛ تأسيساً على زوال المصلحة عنه بالانفكاك من الوظيفة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المصلحة قائمة ومتحققة للمدعي؛ لما في إلغاء القرار محل الدعوى من أثر على المستحقات التقاعدية، وأن الانفكاك من الرابطة الوظيفية لا ينفي المصلحة مطلقاً. (أ/٣٧١٨/١٤٤٢)	٢٢٥	١٠١٩
• **الحسم من الراتب لعدم مباشرة العمل - خروجه عن القرارات التأديبية:** الحسم من راتب الموظف بسبب عدم مباشرة العمل لا يعد من القرارات التأديبية التي تستوجب إجراء التحقيق قبل إيقاعها، ومخالفة ذلك يعد خطأً في توصيف الواقعة. (أ/٣١٣٧/١٤٤٢)	١٩٧	٨٩٠
ثالثاً/ الشؤون الوظيفية: • **المختص بنظر الدعوى الوظيفية للمتعاقدين غير السعوديين على الوظائف العامة:** إذا كان الموظف خاضعاً في جزء من مطالبته بالحق الوظيفي للائحة التعاقد مع غير السعوديين في الوظائف العامة، وخاضعاً في الجزء الآخر من المطالبة للائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي حلت محل لائحة التعاقد مع غير السعوديين في الوظائف العامة؛ فإن الاختصاص بنظر تلك المطالبة منعقد لمحاكم ديوان المظالم. (أ/٣٢٧٥/١٤٤٢)	١١٤	٥٢١
الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بلائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة والتي حلت محلها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ منعقد لمحاكم ديوان المظالم. (أ/٤٣٧٢/١٤٤٢)	٣١٥	١٤٢٦
• **تحديد الوظائف ومسمياتها:** تحديد الوظائف ومسمياتها وأوصافها مرتبط بإحداثها في الميزانية. (أ/٣٤٧/١٤٤٣)	٣٢٩	١٤٩٧

المبدأ	الرقم	ص
• **تحديد مسمى الوظيفة وإنزاله على وصف الوظيفة - سلطة الجهة الإدارية فيه:** تحديد مسمى الوظيفة وإنزاله على وصف الوظيفة أو العكس من إطلاقات جهة الإدارة، فهي المعنية بذلك، وهي من تقرر أن هذه الوظيفة إدارية أو تربوية أو هندسية أو طبية أو قضائية، وحين تتداخل مسميات الوظائف فالجهة صاحبة الاختصاص هي من تقرر وتحدد المسار الصحيح لكل وظيفة وتلحقها بقطاعها المناسب لها، وليس للقضاء أن يتدخل في تحديد هذا المسار. (ب/٣٤٧/١٤٤٣)	٣٢٩	١٤٩٧
رابعاً/ المسؤولية الجنائية للموظف: • **المعتبر في تكوين المسؤولية الجنائية للموظف - التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:** المسؤولية الجنائية للموظف لا يتوقف ثبوتها على جسامة الخطأ أو يُسْره، ولا تستتبع بالضرورة مساءلة الموظف مدنياً أو إدارياً عن هذا الخطأ، وإنما المعتبر في وصف الفعل المكون للخطأ جسيماً أو غير جسيم في أحكام المسؤولية الإدارية هو نية الموظف وقصده في ارتكاب الخطأ، فإذا كان الخطأ قد وقع منه باعتباره عرضة للخطأ والصواب، ولم يكن قصده الحصول على منافع ذاتية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، ولم يكن الخطأ قد بلغ حداً من الجسامة لا يمكن تبريره؛ فإن خطأه هذا يندمج في الأخطاء المرفقية ولا يعد خطأً شخصياً. وأما إن كان خطؤه مدفوعاً بعوامل شخصية؛ لتحقيق منفعة شخصية أو بقصد النكاية أو الإضرار أو كان بالغ الجسامة؛ فإن خطأه يكون شخصياً، ويُرجع عليه في ماله الخاص. (ب/١٩١٨/١٤٤٢)	١٨٩	٨٥٢
• **المتعين على المحكمة عند الحكم بالخطأ الشخصي:** يتعين على المحكمة قبل تقرير الخطأ الشخصي على الموظف أن تستظهر في حكمها مدى جسامة الخطأ الذي وقع فيه الموظف؛ حتى يستقيم حكمها على أسبابه، ولا تكتفي بمجرد ثبوت إدانته بذلك الخطأ. (ج/١٩١٨/١٤٤٢)	١٨٩	٨٥٢

المبدأ	الرقم	ص
حرف (د) **دعوى** أولاً/ الإجراءات القضائية. ثانياً/ القواعد المتعلقة بقبول الدعوى. ثالثاً/ شروط قبول الدعوى. رابعاً/ الطلبات في الدعوى. خامساً/ الإجابة عن الدعوى. سادساً/ الإدخال في الدعوى. سابعاً/ الخصومة في الدعوى. ثامناً/ موانع نظر الدعوى. تاسعاً/ وقف سير الدعوى. عاشراً/ فهم الدعوى وتقدير الأدلة. حادي عشر/ فهم الواقع وتفسير المستندات والعقود. ثاني عشر/ بحث موضوع الدعوى وتقدير الأدلة. ثالث عشر/ تقدير الأدلة والمستندات في الدعوى. رابع عشر/ الإثبات في الدعوى. خامس عشر/ الحكم في الدعوى. سادس عشر/ الاعتراض على الأحكام. سابع عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف. ثامن عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا.		
أولاً/ الإجراءات القضائية: • **الإبلاغ بالدعوى - حجية الإبلاغ بالبريد:** الإبلاغ بالدعوى عبر البريد لا يكفي للحكم بعدم قبول الدعوى، بل لابد من ثبوت التبليغ بالدعوى عن طريق الإشعار بالتسلم، أو وفق إجراءات التبليغ النظامية، أو بالوسائل الإلكترونية وفق ضوابط التبليغ القضائي. (أ/٥٠٠٣/١٤٤٢)	٢٧٨	١٢٤٦

المبدأ	الرقم	ص
• **الإخلال بإبلاغ الخصم بالدعوى أو الاستئناف:** وقوع عيب إجرائي من شأنه عدم علم الخصم بالدعوى أو الاستئناف أو عدم حضور جلسات المرافعة، ويترتب عليه حرمانه من إبداء ما لديه أمام محكمة الموضوع من دفاع وما يتصل به من وقائع؛ فإن ذلك يعد خللاً في حق التقاضي، ويوجب نقض الحكم. (أ/١٨١٩/١٤٤٢)	٢٤٣	١٠٩٢
• **تنحي القضاة وردهم عن الحكم - اعتباره من النظام العام:** قواعد تنحي القضاة وردهم عن الحكم تعد من النظام العام، ومخالفتها يقيم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. (أ/١٧٦٩/١٤٤٣)	٣٨٤	١٧٨٢
ثانياً/القواعد المتعلقة بقبول الدعوى: • **اعتبار القواعد المتعلقة بقبول الدعوى من النظام العام:** القواعد المتعلقة بقبول الدعوى تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. (أ/١٠٧٧/١٤٤٢)	٣٦	١٤٢
القواعد المتعلقة بقبول الدعوى وانعقاد الخصومة فيها تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لها ولو لم يتضمنها الاعتراض. (ب/٤١٩٦/١٤٤٢) (ب/٤٢٢/١٤٤٢)	٣٢٧، ٣٧٠	١٤٨٦، ١٧١١
القواعد المتعلقة بقبول الدعوى واستمرار الخصومة فيها تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للمخالفات المتعلقة بها ولو لم يتضمنها الاعتراض. (أ/٤٥٠٩/١٤٤٢)	٣٥٨	١٦٥٢
ثالثاً/ شروط قبول الدعوى: • **اعتبار شروط قبول الدعوى من النظام العام:** استيفاء شروط قبول الدعوى من النظام العام، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. (أ/٥٢٤/١٤٤٣)	٤٢٩	٢٠١٤
القواعد الإجرائية المقررة لشروط قبول الدعوى تعد من النظام العام، وتتصدى له المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ولو لم يتم التمسك به في الاعتراض. (أ/٣٤٤١/١٤٤٢) (أ/٧٦/١٤٤٣) (أ/٣٦٦/١٤٤٣)	٢٨٣، ٣٨٨، ٣٩٢	١٢٧٢، ١٨٠٧، ١٨٢٦

المبدأ	الرقم	ص
• **تعيين المدعى عليه:** يشترط لقبول الدعوى تعيين المدعى عليه بما يتميز به عن غيره ويمكن معه توجيه الدعوى إليه وسماع الدعوى عليه وجوابه عنها والحكم له أو عليه باعتباره خصماً في الدعوى وطرفاً فيها لا يسوغ تجهيله. (ب/٣٤٤١/١٤٤٢)	٢٨٣	١٢٧٢
• **أهلية التقاضي - انتفاؤها عمَّن زالت شخصيته:** توافر أهلية التقاضي في الخصوم؛ يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص زالت شخصيته قبل رفعها؛ فإن الخصومة لا تنعقد ولا تنتج أي أثر، وإذا زالت الشخصية أثناء نظر الدعوى وقبل تهيئها للحكم فيها؛ فإن سير الخصومة ينقطع فيها، ويبطل كل إجراء فيها حصل أثناء الانقطاع. (أ/٤٦٧٠/١٤٤٢)	٣٢٥	١٤٧٣
توافر أهلية التقاضي في الخصوم؛ يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص زالت شخصيته قبل رفعها؛ فإن الخصومة لا تنعقد ولا تنتج أي أثر، وإذا زالت الشخصية أثناء نظر الدعوى؛ فإن سير الخصومة ينقطع فيها، ويبطل كل إجراء فيها حصل أثناء الانقطاع. (ج/٤١٩٦/١٤٤٢) (ج/٤٢٢/١٤٤٢)	٣٢٧، ٣٧٠	١٤٨٦، ١٧١١
• **تحرير الدعوى - الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها:** راجع: (حرف ع/ عقد - مستحقات العقد - الجمع بين المطالبة بمستخلصات العقد والمطالبة بمستخلصات تمديد العقد في دعوى واحدة) (د/٣٦١١/١٤٤٢)	٣٥٦	١٦٣٩

المبدأ	الرقم	ص
• **المواعيد الإجرائية - الأصل فيها والاستثناء منه - اعتبار القوة القاهرة:** الأصل في المواعيد الإجرائية أنها لا توقف ولا تنقطع نظراً إلى الغاية التي أُقرت من أجلها، والتي تهدف أصالة إلى إصدار حكم فاصل فيها تستوفى فيه سائر الضمانات المقررة للتقاضي، ومنها حق الخصوم في الاعتراض على الأحكام التي تصدر في غير صالحهم، إلا أن اعتبارات العدالة تقتضي بأن تهيأ الفرص الكاملة للخصوم في ممارسة حقوقهم التي قررتها النظم ذات الصلة بهذا الشأن؛ وعليه فإنه متى كانت الأحوال تتيح للمتقاضي حق الاعتراض على الحكم الذي صدر في غير صالحه في الآجال المقررة نظاماً ثم لم يلتزم بها فإن حقه في الاعتراض عليها يسقط بمجرد مضيها، أما إذا قامت قوة قاهرة تحول دون مباشرة الخصم لحقه في الاعتراض فإن حقه فيه لا يسقط بمجرد مضي الأجل المقرر نظاماً بل يبقى قائماً حتى بعد انقضائه وذلك بحسب الأحوال. (أ/٩١٩/١٤٤٢)	١٥	٥٣
• **المواعيد الإجرائية - توقفها أثناء تعليق الحضور إلى مقار العمل إبان جائحة كورونا:** المدة التي عُلق فيها العمل في المرافق الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ تعد من قبيل القوة القاهرة التي يُوقَف فيها احتساب المواعيد الإجرائية للدعوى إلى حين العودة إلى العمل، ثم يستأنف حسابها مع ما مضى منها قبل التعليق. (ب/٩١٩/١٤٤٢)	١٥	٥٣
• **مواعيد سماع الدعوى - اعتبارها من النظام العام - عدم جواز الاتفاق على خلافها:** الحكم برفض مطالبة المتعاقد مع الجهة الإدارية بالتعويض تأسيساً على مضي المدة المحددة بالعقد للمطالبة بالتعويض، لا يتفق مع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي نظم مواعيد سماع الدعاوى الإدارية وشروط قبولها، وهذه المواعيد من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. (أ/٤٥٥٩، ٤٦٤٤/١٤٤٢)	٣٦٠	١٦٦٢

المبدأ	الرقم	ص
• **التظلم الوجوبي - سقوط وجوبه بانتفاء الغاية منه:** الغاية من التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى هي إنهاء الشكوى وحل الخلاف إدارياً، فإذا انتفت هذه الغاية بإجراء المرافعة القضائية وإيضاح الجهة الإدارية لوجهة نظرها وإصرارها على موقفها؛ فإنه تنتفي الغاية من التظلم. (أ/٣٨٥٠/١٤٤٢)	١١٥	٥٢٤
• **التظلم الوجوبي - الأصل في قبول الدعوى والاستثناء منه:** الأصل هو قبول الدعوى أمام القضاء، وشرطُ التظلم الإداري أو شبه القضائي قبل اللجوء إلى المحكمة استثناءٌ من الأصل، والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. (ب/٣٦١١/١٤٤٢)	٣٥٦	١٦٣٩
• **مدد التظلم - المعتبر في احتسابها في دعوى بدل الابتعاث:** التاريخ المعتبر في احتساب المهلة المنصوص عليها نظاماً لسماع دعوى بدل الابتعاث هو تاريخ الانتهاء من الدراسة لا تاريخ البدء فيها. (أ/٢٠٩/١٤٤٣)	٣٢٨	١٤٩٣
• **الرفع قبل الأوان - شرط التظلم إلى اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراض على مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة:** راجع: (حرف غ/ غرامات - مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة - شرط التظلم إلى اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراض على المخالفات) (ج/٢٠٩٩/١٤٤٢)	٢٩٨	١٣٤٢
• **الرفع قبل الأوان - شرط التظلم إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء للنظر في التعويض بأجرة المثل عن إخراج مالك العقار من عقاره جراء نزع الملكية:** راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء - شرط التظلم أمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) (ب/١٣٨٤/١٤٤٢)	٥٥	٢٢٦
• **الصفة في الدعوى - اعتبارها من النظام العام:** بحث صفة طرفي الدعوى ومدى توافرها واستمرارها في الدعوى؛ يعد من النظام العام. (أ/٢١٤٩/١٤٤٢)	٧٨	٣٣٦

المبدأ	الرقم	ص
الصفة من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي حالة تكون عليها الدعوى؛ لأنها شرط لقبول الدعوى ابتداءً، وشرط للاستمرار في نظر موضوعها، فإذا انتفت؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، ويمتنع على المحكمة الاستمرار في نظرها، وإصدار حكم في موضوعها. (ب/٤٥٠٩/١٤٤٢)	٣٥٨	١٦٥٢
• **الصفة في الدعوى - اعتبارها من النظام العام - خضوعها لرقابة المحكمة الإدارية العليا:** الصفة في الدعوى من النظام العام، ويتعين التحقق منها قبل النظر في الدفوع الشكلية، وللمحكمة الإدارية العليا التصدي لها ولو لم يتضمنها الاعتراض. (أ/٢٤٧٢/١٤٤٢)	٣٥٣	١٦٢٣
• **الصفة في الدعوى - التحقق منها:** من القواعد الإجرائية المقررة لقبول الدعوى، التحقق من صفة الأطراف فيها، وأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة حتى يستوفى ذلك الإجراء على الوجه الصحيح نظاماً. (أ/٣٠٠/١٤٤٣)	٢٩٦	١٣٣٢
• **الصفة في الدعوى - التحقق من المدعى عليه في الدعوى - التحقق من صفة المدخل في الدعوى:** يتعين على المحكمة قبل الوصول إلى نتيجة الحكم التي انتهت إليها التحقق من الطرف الذي أقيمت الدعوى في مواجهته، وصفة المدخل في الدعوى، وهل إدخاله لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة أو اختصامه. (ج/١٤٢٤/١٤٤٢)	١٢٠	٥٤٩
• **الصفة في الدعوى - تبليغ ذي الصفة:** الفصل في موضوع الدعوى دون تبليغ صاحب الصفة فيها؛ يوجب نقض الحكم. (ب/٧٦/١٤٤٣)	٣٨٨	١٨٠٧
إذا كانت أمانة المنطقة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية وإيقافها أو سحبها، وتنشأ لها الصفة في الدعوى بسبب ذلك، ولم تكن الدعوى مقامة ضدها؛ فإن ذلك يقتضي إعمال ما تضمنه النظام من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. (أ/٤٥٢٤/١٤٤٢)	٣٥٩	١٦٥٧

المبدأ	الرقم	ص
• **الصفة في الدعوى - تحققها للوارث في الدعوى المتعلقة بالتركة:** توافر صفة الوارث للمدعي يجعل له الحق في إقامة الدعوى المتعلقة بالتركة. (أ/١٦٥٢/١٤٤٢)	٢٥٠	١١١٩
• **الصفة في الدعوى - مطالبة صاحب الحق أو وريثه:** إذا كان الحق المدعى به للمدعية وتنسبه إلى نفسها؛ فإن الصفة في الدعوى تكون ثابتة لها. وإذا كان الحق المدعى به لوالدة المدعية والدعوى بشأنه أقيمت بعد وفاتها؛ فإن الصفة تكون ثابتة للمدعية أيضاً لتوافر صفة الوارث فيها. (أ/٤٨١/١٤٤٣)	٣٣٦	١٥٣١
• **الصفة في الدعوى - مقتضى زوالها عن ناظر الوقف:** قيام الدعوى من ناظر الوقف، ثم صدور حكم بعزله من نظارة الوقف؛ يقتضي معه انتفاء صفة الناظر، وانقطاع سير الدعوى. (ج/٢١٤٩/١٤٤٢)	٧٨	٣٣٦
• **الصفة في الدعوى - دعاوى الشؤون الوظيفية للمكلف خارج جهة العمل:** راجع: (حرف خ/خدمة عسكرية - القرارات الوظيفية - التكليف خارج جهة العمل - الصفة في دعاوى الشؤون الوظيفية) (ب/٢٢٣٢/١٤٤٢)	٦٦	٢٧٦
• **الصفة في الدعوى - صرف بدل السكن والتأمين الطبي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من غير أعضاء هيئة التدريب:** راجع: (حرف خ/ خدمة مدنية - الحقوق الوظيفية - بدل السكن والتأمين الطبي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من غير أعضاء هيئة التدريب - انعقاد الصفة لوزارة المالية في دعوى صرفهما) (هـ/٣٦٦/١٤٤٣)	٣٩٢	١٨٢٦
• **الصفة في الدعوى - قرارات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء:** راجع: (حرف ق/ قرار إداري - دعوى الإلغاء - قرارات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء - توجيه الدعوى حال مخاصمة قرارها) (و/٧٦/١٤٤٣)	٣٨٨	١٨٠٧
• **الصفة في الدعوى - قرارات لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين:** راجع: (حرف ق/ قرار إداري - دعوى الإلغاء - قرارات لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين - انعقاد الصفة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) (ب/٤٤٤٧/١٤٤٢)	٣٩٨	١٨٥٥

المبدأ	الرقم	ص
• **الصفة في الدعوى - إقامة الدعوى الجنائية على المخالف لنظام المنافسة:** راجع: (حرف غ/ غرامات - مخالفات نظام المنافسة الموجبة للسجن أو الغرامة - الصفة في إقامة الدعوى الجنائية على المخالف) (أ/١٩١٣/١٤٤٢)	٤٦	١٨٧
• **الصفة في الدعوى - المطالبة باستبدال منحة الأرض:** راجع: (حرف ع/ عقار - منح الأراضي - استبدال المنح - الصفة في المطالبة باستبدال المنح) (ب/٢٢٨٥/١٤٤٢)	٢٠٥	٩٢٦
• **الصفة في الدعوى - التعويض عن أخطاء التقارير الطبية:** راجع: (حرف ص/ صحة - الأخطاء الصحية - أخطاء التقارير الطبية - الصفة في دعوى التعويض عنها) (أ/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الصفة في الدعوى - التعويض عن الأخطاء الصحية:** راجع: (حرف ص/ صحة - الأخطاء الصحية - الصفة في دعوى التعويض عن الأخطاء الصحية - التفرقة بين الأخطاء المهنية وغير المهنية) (ب/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الصفة في الدعوى - التعويض عن حجز سيارة:** راجع: (حرف ت/ تعويض - التعويض عن حجز سيارة - الصفة في دعوى التعويض) (ب/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١
• **الصفة في الدعوى - تأخر الجهة الإدارية في أعمالها بسبب جهة أخرى:** ادعاء الجهة الإدارية بأن التأخير في الأعمال المنوطة بها يعود لجهة إدارية أخرى، لا ينفي صفتها في الدعوى. (ب/١٦٥٢/١٤٤٢)	٢٥٠	١١١٩
• **الصفة في الدعوى - دفاع المستأجر عن الحقوق الناشئة عن ملكية المنفعة:** المستأجر مالك للمنفعة وتنشأ له الصفة في الدفاع عن حقوقه الناشئة عن ملكيته للمنفعة، وإذا كان الترخيص بإقامة المصنع صادراً باسم مالك العقار؛ فإن ذلك لا ينفي صفة المستأجر في المطالبة بالتعويض عن الأعمال التي قام بها أثناء ملكيته للمنفعة. (أ/٣٥٥٥/١٤٤٢)	١٧٨	٨٠٤

المبدأ	الرقم	ص
• **الصفة في الدعوى - صرف مستحقات العقد بدعم من جهة إدارية غير المتعاقدة:** راجع: (حرف ع/ عقد - مستحقات العقد - صرف مستحقات العقد بدعم من جهة إدارية غير المتعاقدة - الصفة في صرف المستحقات) (ج/٤٦٩٥/١٤٤٢)	١٩٤	٨٧٧
• **الصفة في الدعوى - التحقق من استمرارها في دعوى العقد:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من استمرار الصفة في دعوى العقد) (ج/٤٥٠٩/١٤٤٢)	٣٥٨	١٦٥٢
• **الصفة في الدعوى - القضاء بثبوتها ضمنياً:** الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاءٍ ضمني بثبوت الصفة وبحثٍ لها. (ب/٢١٤٩/١٤٤٢)	٧٨	٣٣٦
الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاءٍ ضمني بثبوت الصفة لطرفٍ في الدعوى. (أ/٢٢٣٢/١٤٤٢)	٦٦	٢٧٦
الحكم في موضوع الدعوى ثم نقضه من قبل المحكمة الإدارية العليا لأسباب تتعلق بالموضوع؛ فإن ذلك يعد قضاءً ضمنياً بقبول الدعوى، وعدم صحة الدفع بعدم الصفة، ولا يجوز لمحكمة الإحالة أن تقضي بعدم القبول؛ لما في ذلك من مساس بحجية حكم العليا. (أ/٢٧٣٦/١٤٤٢)	٢١٥	٩٦٦
• **المصلحة في الدعوى - الاعتراض على تخفيض الراتب بعد انتهاء العلاقة الوظيفية:** راجع: (حرف خ/ خدمة مدنية - القرارات الوظيفية - تخفيض الراتب - المصلحة في الاعتراض على تخفيض الراتب بعد انتهاء العلاقة الوظيفية) (أ/٣٧١٨/١٤٤٢)	٢٢٥	١٠١٩
• **المصلحة في الدعوى - الطعن في قرار مُنفذ لازالت المصلحة قائمة بإلغائه:** راجع: (حرف ق/ قرار إداري - دعوى الإلغاء - الطعن في قرار مُنفذ - بقاء المصلحة في إلغائه) (ج/٤٩١٢/١٤٤٢)	٤٢٨	٢٠٠٩

المبدأ	الرقم	ص
رابعاً/ الطلبات في الدعوى: • **سلطة المحكمة في تكييف الطلبات:** للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة وصريحة فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلبٍ من المدعي. (أ/١٤٤٢/٢٢٨٩) (أ/١٤٤٢/٢٥٦٨) (أ/١٤٤٢/٢٥٩٣) (أ/١٤٤٢/١٨٤٤) (أ/١٤٤٢/٢٥١١) (أ/١٤٤٢/٢٢١٦) (أ/١٤٤٢/٢٨٧٨) (أ/١٤٤٢/١٧٤٩) (أ/١٤٤٢/٤٣٥٢)	٥٣، ٥٨، ٦٠، ٩٣، ١٢٤، ١٣٢، ١٨٥، ٣١١، ٣٩٧	٢١٥، ٢٤٠، ٢٤٨، ٤٠٨، ٥٦٥، ٦٠٩، ٨٣٨، ١٤٠٥، ١٨٥١
للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة وصريحة فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلبٍ من المدعي وتبني عليه النتيجة التي تغاير مقصود المدعي فيها. (أ/١٤٤٢/١١٣) (أ/١٤٤٢/٢٠٩٩) (أ/١٤٤٢/٢٣١١) (أ/١٤٤٢/٤٨٠٥) (أ/١٤٤٣/٦٢٧)	١، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٨، ٤١٧	١، ١٣٤٢، ١٣٤٧، ١٣٩٠، ١٩٤٧
للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها. (أ/١٤٤٢/١٩١٤) (أ/١٤٤٢/٣٧١١) (أ/١٤٤٢/٤٢٥٦)	٩٤، ٢٧٥، ٢٨٤	٤١٣، ١٢٣٦، ١٢٧٨

المبدأ	الرقم	ص
للدائرة القضائية سلطة تكييف الدعوى وفهم واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها. (أ/٣٧٩٧/١٤٤٢)	٢٣٦	١٠٥٩
خامساً/ الإجابة عن الدعوى: • **طلب الإجابة عن الدعوى حال تجاوز الدفع بعدم الاختصاص:** على المحكمة إذ لم تقتنع بدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، أن تطلب منه تقديم الإجابة عن موضوع الدعوى، وإهمالها لذلك يوجب نقض حكمها. (أ/١٧٥٢/١٤٤٣)	٣٨٣	١٧٧٧
• **الفصل في موضوع الدعوى دون الإجابة عنها:** الحكم في موضوع الدعوى لغير صالح المدعى عليها ومن غير أن يكون لها دفع موضوعي لا من جهتها ابتداءً ولا بطلب من المحكمة؛ يتعين نقضه. (أ/٣٨٥٣/١٤٤٢)	٣٦٥	١٦٩٠
• **إجراءات نظر الدفع بوجود مخالفات في تمديد العقد من شأنها نفي الحق:** الدفع بوجود مخالفات في تمديد عقد الصيانة من شأنها أن تنفي الحق كله أو جزءاً منه هو من الدفوع الموضوعية التي توجه إلى أصل الحق المطالب به، ويجري نظره مثل نظر بقية الدفوع الموضوعية المقدمة في الدعوى والتي تفصل فيها المحكمة، ما لم يكن الفصل في هذا الدفع من اختصاص جهة قضائية أخرى، ويتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في هذا الدفع؛ فللمحكمة أن تقضي بوقف السير في نظر الدعوى إلى حين زوال سبب الإيقاف، لا أن تحكم بعدم قبول الدعوى. (ب/١٠٧٧/١٤٤٢)	٣٦	١٤٢
سادساً/ الإدخال في الدعوى: الدعوى تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الدعوى وإن لم يكونوا معنيين بها، ولا تنعقد الخصومة بهم ابتداءً، ويكون اختصامهم تبعاً وليس أصلاً. (ج/٧٦/١٤٤٣)	٣٨٨	١٨٠٧

المبدأ	الرقم	ص
• **اختصام الطرف المُدخل والحكم عليه:** المتعين على المحكمة إذا قدرت الحاجة إلى إدخال جهة أخرى في الدعوى استجابة لطلب المدعي في إظهار الحقيقة، أن يكون ذلك لسماع ما لديها من دفوع واستظهار الحقيقة فحسب، لا لمخاصمتها في الدعوى. (ب/٣٠٠/١٤٤٣)	٢٩٦	١٣٣٢
• **إيقاف المستأجر من الانتفاع بالعقار - بيان موقف الجهة المؤجرة من استمرار العلاقة العقدية:** صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة المدعي إلزام إمارة المنطقة بتعويضه عن إيقاف الانتفاع بالعقار الذي استأجره من أمانة المنطقة جراء شكوى المجاورين؛ تأسيساً على انتهاء عقد استئجار العقار قبل وقوع الإيقاف - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن من اللازم إدخال أمانة المنطقة في الدعوى لإظهار الحقيقة في هذا الشأن، وبيان موقفها من استمرار المدعي في شغل العقار بعد صدور توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شكوى المشتكين والمتضمنة الموافقة على استثمار الموقع من قبل المستثمر؛ وبناءً عليه تم رفع الإيقاف. لاسيما وأن المدعي ينازع في انتهاء العقد، وأن أمانة المنطقة تطالبه بالأجرة المتفق عليها حتى انتهائه وتسليم العقار. (ب/١٠٩٣/١٤٤٢)	١٠٠	٤٥١
• **توقف الحكم في الدعوى العقدية على الفصل في قرار إداري لغير الجهة المتعاقدة:** إذا كان تنفيذ عقد الاستثمار يتوقف على الفصل في قرار جهة إدارية أخرى غير الجهة المتعاقدة مع المستثمر؛ فإن المنازعة في ذلك القرار مرتبطة بالدعوى المتعلقة بتنفيذ العقد. وكون الجهة الإدارية الأخرى ليست طرفاً في العقد، وأن الجهة المتعاقدة هي المسؤولة عن تسليم موقع العقد؛ فإن ذلك لا ينفي ارتباط المنازعة في قرار الجهة الإدارية الأخرى مع الدعوى المقامة ضد الجهة المتعاقدة حول تنفيذ العقد، ويتعين على المحكمة الفصل فيها. (أ/٢٤٤٠/١٤٤٢)	٢٥١	١١٢٣

المبدأ	الرقم	ص
• **تنازع طرفي العقد على استحقاق وقيمة الترددات لصالح هيئة الاتصالات:** إذا كان النزاع بين طرفي العقد حول قيمة خدمة الترددات ومطالبة هيئة الاتصالات بها؛ فإن إدخال هيئة الاتصالات في الدعوى لبيان مستحقاتها من شأنه إنهاء النزاع. (أ/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١
• **معارضة وزارة المالية على تمديد العقد:** إذا كانت وزارة المالية في خطاباتها للمقام السامي ترى مخالفة تمديد عقد الصيانة للنظام وارتفاع سعره؛ فللمحكمة أن تدخلها في الدعوى وفق النظام لإظهار الحقيقة. (ج/١٠٧٧/١٤٤٢)	٣٦	١٤٢
• **اختصاص وزارة المالية في تعويض المقاولين المتعاقدين عن زيادة الأسعار:** قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية نظمت إجراءات صرف التعويض للمقاولين عن الزيادة في الأسعار، وبيّنت شروط استحقاقها، ونصت على تشكيل لجنة لهذا الغرض، وتتولى وزارة المالية دفع هذه التعويضات؛ مما يتوجب تطبيق هذه القواعد عند النظر في المطالبة بالتعويض على أساسها، وإدخال وزارة المالية في الدعوى لاستبانة مدى توافر شروط الاستحقاق، وقدر التعويض وفق الأسعار التي تحددها اللجنة المشار إليها، وإظهار الحقيقة في ذلك. (أ/٢٣٨٣/١٤٤٢)	٤٠٧	١٩٠٠
صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المتعاقد مع الجهة الإدارية عن زيادة الأسعار بناءً على الشهادات وأوامر الصرف الصادرة من الجهة الإدارية، في حين أن الجهة الإدارية تنازع في صحة هذه الشهادات، ولا تقر بها وتدفع بأن المتعاقد لم يستكمل المستندات المطلوبة للتعويض من قبل وزارة المالية – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية نظمت إجراءات صرف التعويض للمقاولين عن الزيادة في الأسعار، وبيّنت شروط استحقاقها، ونصت على تشكيل لجنة لهذا الغرض، وأن وزارة المالية تتولى دفع هذه التعويضات؛ مما يتوجب إدخال وزارة المالية في الدعوى لاستبانة مدى توافر شروط الاستحقاق، وقدر التعويض وفق الأسعار التي تحددها اللجنة، وإظهار الحقيقة في ذلك. (أ/١٥١/١٤٤٢)	١٠٧	٤٨٨

المبدأ	الرقم	ص
سابعاً/ الخصومة في الدعوى: • **انعقاد الخصومة في الدعوى:** الدعوى سواء كانت ابتدائية أو استئنافية ترفع وتفتتح بإيداع صحيفتها لدى الإدارة المختصة في المحكمة، ولا تنعقد الخصومة فيها إلا بإبلاغ المدعى عليه أو المستأنف ضده بها، فإذا لم يتم إبلاغ المدعى عليه بالدعوى أو المستأنف ضده بالاستئناف؛ فإن الخصومة لا تنعقد، ويكون أي إجراء قضائي يتخذ في الدعوى قبل انعقادها إجراءً غير صحيح ولا يرتب أثره النظامي؛ إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. (أ/٣٢٧٨/١٤٤٢)	٢٧١	١٢١٧
الدعوى وإن كانت ترفع وتفتتح بإيداع صحيفتها لدى المحكمة، إلا أن الخصومة فيها لا تنعقد إلا بإبلاغ المدعى عليه أو المستأنف ضده بها. (ب/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥
• **ما لا يعد من أحوال انتهاء الخصومة في الدعوى:** الإقرار بالحق ليس من أحوال انتهاء الخصومة. (أ/٣٥٨٨/١٤٤٢)	٢٥٤	١١٤٢
ثامناً/ موانع نظر الدعوى: • **شرط الحكم بسبق الفصل في الدعوى:** لا يجوز إعادة النظر في دعوى سبق وأن صدر فيها حكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي به متى اتحد الخصوم والمحل والسبب، وإذا توافرت هذه الشروط؛ فإن للمحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من تلقاء نفسها. (أ/٢٥٤/١٤٤٢)	١٩	٦٩
• **مقتضى الحكم بسبق الفصل في الدعوى:** القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يقتضي اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى. (أ/٢٦٣/١٤٤٢)	١١٦	٥٢٨
تاسعاً/ وقف سير الدعوى: • **أثر النزاع حول صحة صك الملكية على نظر دعوى نزع الملكية:** إذا كان الفصل في دعوى نزع ملكية العقار متوقفاً على الفصل في النزاع حول صحة صك الملكية؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى. (ب/٤٨٠٥/١٤٤٢) (ج/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣٠٨، ٣١١	١٣٩٠، ١٤٠٥

المبدأ	الرقم	ص
عاشراً/ فهم الدعوى وتقدير الأدلة: • **سلطة محكمة الموضوع فيه - خضوعه لرقابة المحكمة الإدارية العليا:** الأصل أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة المقدمة فيها والحكم في الدعوى على أساسها دون معقب عليها من المحكمة العليا، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون تحصيل هذا الفهم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويخضع هذا التحصيل ومدى سلامة هذا الفهم على هذا الأساس لرقابة المحكمة العليا. (أ/١٠٩٣/١٤٤٢)	١٠٠	٤٥١
الأصل أن فهم الواقع، وتقدير الأدلة ووزنها، والحكم في الدعوى على هذا الأساس من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا إن ذلك مشروط بأن يكون تحصيل هذا الفهم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وأن يتم وفق القواعد الإجرائية المقررة للإثبات، ومخالفتها في ذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. (أ/١١٦٣/١٤٤٢) (أ/٦٤٦/١٤٤٣)	٩٨، ٣٥٢	٤٣٢، ١٦١٦
إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وفقاً للأدلة المقدمة في الدعوى، إلا أنها تظل خاضعة لرقابة هذه المحكمة في تكييف هذا الفهم وفي التطبيق السليم لأحكام النظام عليه، ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من الأدلة والأوراق والمستندات التي قد تؤثر في الحكم إذا ثبت صحتها وسلامتها دون إيراد سبب لهذا الاطراح أو الإعراض عن تلك الأوراق أو المستندات، وإلا كان حكمها قاصراً في أسبابه مستوجباً للنقض؛ لعدم اشتماله على الأسباب التي بنى عليها على الوجه الذي يصح معه أن يحمل عليها ما انتهى إليه الحكم في منطوقه. (أ/٤٥٨٥/١٤٤٢)	٢٦١	١١٧٢

المبدأ	الرقم	ص
إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فعلاً في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض، إلا أنها تظل خاضعة لرقابة هذه المحكمة في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام النظام عليه، ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من الأدلة والأوراق والمستندات التي قد تؤثر في الحكم إذا ثبت صحتها وسلامتها من غير أن تنص في أسباب حكمها على سبب هذا الإطراح والإعراض عن تلك الأوراق أو المستندات، ولا يجوز لها كذلك أن تقضي لصالح المدعي حتى تقوم البينة المعتبرة شرعاً ونظاماً على صحة دعواه، وتنص عليها في أسباب الحكم تفصيلاً، وإلا كان حكمها قاصراً في أسبابه مستوجباً للنقض؛ لعدم اشتماله على الأسباب التي بنى عليها على الوجه الذي يصح معه أن يحمل عليها ما انتهى إليه الحكم في منطوقه. (أ/٣٩٦٨/١٤٤٢)	٣٠١	١٣٥٧
إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فعلاً في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض، إلا أنها تظل خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية العليا في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام النظام عليه. (أ/٣٦٧٧/١٤٤٢)	٣٩٥	١٨٤٣
حادي عشر/ فهم الواقع وتفسير المستندات والعقود: • **سلطة محكمة الموضوع فيه:** فهم الواقع وتفسير المستندات والعقود من سلطات محكمة الموضوع دون معقب عليها؛ طالما جاء فهمها للواقع واستخلاصها للأدلة سائغاً، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (ب/٢٨٧٤/١٤٤٢)	٣٦١	١٦٧٠
فهم وقائع الدعوى وتفسير المستندات والعقود وإعطاءها الوصف الصحيح من سلطات محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا؛ طالما جاء فهمها للواقع واستخلاصها للأدلة سائغاً، ولا يخالف الثابت من الأوراق، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (أ/٣٦١١/١٤٤٢)	٣٥٦	١٦٣٩

المبدأ	الرقم	ص
ثاني عشر/ بحث موضوع الدعوى وتقدير الأدلة: • **اختصاص محكمة الموضوع فيه:** البحث في موضوع الدعوى، وعناصر النزاع، ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع؛ يعد من عمل قاضي الموضوع، سواء في المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف التي تنقل إليها القضية برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف، مادام أن الحكم قد التزم بقواعد المرافعات وطرق الإثبات المقررة وإجراءات تطبيقها على النزاع، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ولها أصل في الأوراق تكفي لحمله. (أ/١٤٤١/٣٠٧١) (أ/١٤٤١/٣٦٤٨) (أ/١٤٤٢/٢٠٥٦) (أ/١٤٤٢/٤٢٤٧) (أ/١٤٤٢/٤٢٣٠) (أ/١٤٤٢/٣٥٩٠) (أ/١٤٤٢/٣٦٢٧) (أ/١٤٤٢/٤٣١٩) (أ/١٤٤٣/١٧٥٠) (أ/١٤٤٢/٣٢٠٣) (أ/١٤٤٢/٤٤٣٤)	١٢٨، ١٧٩، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٧، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٢	٥٨٩، ٨٠٨، ١١٨٠، ١١٩٠، ١١٩٩، ١٤٥٧، ١٤٦٢، ١٤٦٨، ١٥٤٠، ١٥٥١، ١٥٦٢
البحث في موضوع الدعوى، وعناصر النزاع، ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع؛ يعد من عمل قاضي الموضوع، سواء في المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف التي تنقل إليها القضية برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف. (أ/١٤٤٢/٢٩٦٧) (أ/١٤٤١/٤١٧٦) (أ/١٤٤٢/٢٧٠٥) (أ/١٤٤٢/٣٨٤٩) (أ/١٤٤٢/٢٧١٥) (أ/١٤٤٢/٢٨٧٤) (أ/١٤٤٢/٣٩٩٦) (أ/١٤٤٢/٤٦٥٧) (أ/١٤٤٢/٤٩١٤)	٢٩١، ٣٤٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٦١، ٣٧٤، ٤٢٥، ٤٢٦	١٣١٠، ١٥٨٣، ١٦٢٩، ١٦٣٤، ١٦٧٠، ١٧٣٠، ١٩٨٧، ١٩٩٦
ثالث عشر/ تقدير الأدلة والمستندات في الدعوى: • **سلطة محكمة الموضوع فيه:** لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً والواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الخصوص سائغةً تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإلا كان حكمها قاصراً في أسبابه موجباً للنقض. (أ/١٤٤٢/٤٣٠٧)	٢٤٧	١١٠٧

المبدأ	الرقم	ص
رابع عشر/ الإثبات في الدعوى: • **النظر في ثبوت الدعوى من عدمه - اختصاص محكمة الموضوع فيه:** النظر في ثبوت الدعوى من عدمه يعتبر من مسائل الإثبات المنوطة بمحكمة الموضوع، وإغفاله يقيم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لمخالفته النظام في طرق الإثبات. (ب/٥٢٤/١٤٤٣)	٤٢٩	٢٠١٤
• **إثبات تنفيذ الأعمال العقدية، والتحقق من الغرامات على المتعاقد - اختصاص محكمة الموضوع فيه:** المطالبة بإثبات تنفيذ الأعمال العقدية، والتحقق من الغرامات المفروضة على المتعاقد ومدى موافقتها للنظام؛ يعتبر من مسائل الإثبات المنوطة بمحكمة الموضوع، وإغفالها يقيم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لمخالفته للنظام في طرق الإثبات. (أ/٢٢٧٨/١٤٤٣)	٣٨٦	١٧٩٥
• **التعويض عن فسخ العقد - اختصاص محكمة الموضوع فيه:** التعويض عن الأضرار والتكاليف المالية للمشروع نتيجة فسخ العقد يعد من مسائل الإثبات المنوطة بمحكمة الموضوع، وإغفالها يقيم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لمخالفته للنظام في طرق الإثبات. (أ/٤٧٦٤/١٤٤٢)	٤٣٥	٢٠٤٤
• **عبء الإثبات في المنازعة الإدارية:** الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أنه في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، فإنه لما كان الغالب أن المستندات تكون في حوزة الجهة الإدارية دون الأفراد، فإنها تكون ملزمة بتقديمها للمحكمة إذا طلبها المدعي وحدد مستنداً بعينه وكان منتجاً في الدعوى وتقوم بينته عليه، وإذا لم تقم الجهة الإدارية بتقديم هذا المستند؛ فإن ذلك ينشئ قرينة على صحة المطالبة - على المحكمة في حال رفضها طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية بتقديم المستند أن تبين في حكمها أسباب رفضها، وإغفالها لذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. (أ/٣٠٤٨/١٤٤٢)	٤٣١	٢٠٢٣

المبدأ	الرقم	ص
• **حجية إقرار المدعي على نفسه:** إذا أقر المدعي أمام المحكمة على نفسه؛ فإنه لا يكون للمحكمة القضاء بخلاف ما أقر به دون بيان الموجب البيّن لطرح الإقرار والقضاء بخلافه. (ب/٣٦٧٧/١٤٤٢)	٣٩٥	١٨٤٣
خامس عشر/ الحكم في الدعوى: • **استقامة الحكم:** الحكم القضائي كأصل عام لا يستقيم إلا بإقامته على أسبابه الواقعية والنظامية التي تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها. (أ/٢٣٤٩/١٤٤٣)	٤٠٦	١٨٩٤
• **محل حجية الحكم:** حجية الحكم تكون لمنطوقه وأسبابه المرتبطة به. (أ/٢٥٩٢/١٤٤١)	٢٠٢	٩٠٨
• **المقومات الأساسية للحكم - اعتبارها من النظام العام:** استيفاء الحكم لمقوماته الأساسية من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا التصدي للمخالفة لها ولو لم يتضمنها الاعتراض. (أ/١٥١٦/١٤٤٢) (ب/٤٤٧١/١٤٤٢)	١٢٧، ٣٧٦	٥٨٢، ١٧٤٣
• **بيانات الحكم - أثرها على رقابة المحكمة الأعلى درجة:** الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الأعلى درجة لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على كامل بياناته، وعلى أسباب تستطيع حمل نتيجته. (ج/١٩٦٤/١٤٤٢)	٧٣	٣١٠
• **بيانات الحكم - خلو الحكم من البيانات الأساسية:** خلو الحكم من ذكر البيانات الأساسية الواجب نظاماً إيرادها في أحكام الاستئناف، بعدم تضمينه ملخص الاعتراض، وبيان طلبات المعترض، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والرد عليها؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ج/٤٤٧١/١٤٤٢)	٣٧٦	١٧٤٣

المبدأ	الرقم	ص
• **بيانات الحكم - المتعين في حكم الاستئناف حال تأييد الحكم الابتدائي:** إذا رأت محكمة الاستئناف سلامة الحكم الابتدائي المستأنف؛ فإن عليها أن تحكم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي، ولها أن تحيل عليه في بيان وقائع الدعوى والأسباب التي أقيم عليها، دون حاجة لتكرار تلك الأسباب؛ ما دامت تلك الأسباب كافية لحمل النتيجة عليه، مع وجوب أن توضح في حكمها من هو المستأنف ومن هو المستأنف ضده، وتبين الطلبات في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الاستئناف، ومنطوقه، وطلبات المستأنف التي ينحصر نظر الاستئناف فيها، والأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف، والرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية لم يكن الحكم الابتدائي قد رد عليها. (ب/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١
• **بيانات الحكم - المتعين في حكم الاستئناف حال إلغاء الحكم الابتدائي:** إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فعليها أن تشمل حكمها كافة بياناته دون الإحالة إلى الحكم الابتدائي. (أ/٢٧٢٦/١٤٤١)	١٧٧	٧٩٩
إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في جميع بنوده لعدم سلامته؛ فإن عليها أن تفصل في موضوع النزاع، وتصدر حكماً حاوياً لجميع وقائعه، ومستكملاً لجميع بياناته النظامية، ولا تحيل إلى الحكم الابتدائي في وقائعه، وليست ملزمة بالرد على أسبابه لأنه بعد إلغائه لم يعد له حجية أو أثر، وحسبها بعد أن تورد الوقائع أن تذكر الأسباب التي بنت عليها قضاءها في الدعوى، ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً بعدم الاختصاص أو بعدم القبول في مسألة شكلية؛ فإن عليها إذا رأت عدم صحته أن تلغيه، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل في موضوعها. (ج/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١
• **بيانات الحكم - المتعين في حكم الاستئناف حال إلغاء الحكم الابتدائي جزئياً:** إذا عدَّلتْ محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي وألغت جزءاً منه، وأيدت الباقي من الحكم؛ فإن عليها أن تبين في حكمها أسباب قضائها في الجزء الذي ألغته وتفصل فيه، وأما الأجزاء التي لم يتم إلغاؤها فتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة، وتحيل إليها إذا كانت كافية لحمل النتيجة عليها. (د/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١

المبدأ	الرقم	ص
• **بيانات الحكم - الإحالة على وقائع وأسباب الحكم الابتدائي:** إذا كان الحكم الابتدائي قد تضمن في وقائعه وأسبابه ما يكفي لحمل نتيجته، ولم يبد أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تخرج في جوهرها عما قدموه في الحكم المعترض عليه؛ فإن إحالة حكم الاستئناف إلى الحكم الابتدائي ثم بناءه على الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي لا يكون مخالفاً للنظام. (أ/٣١٣٩/١٤٤٢)	٣٧٣	١٧٢٥
• **بيانات الحكم - الإحالة على وقائع وأسباب الحكم الابتدائي - عدم جوازها عند إلغاء الحكم الابتدائي:** إلغاء الحكم الابتدائي، ثم الإحالة إلى وقائعه؛ يعد خطأً إجرائياً يعيب الحكم، ويجب على حكم الاستئناف إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أن يستوفي كافة البيانات اللازمة للأحكام. (أ/٤١٤٤/١٤٤٢)	١٢٩	٥٩٦
إحالة حكم الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لا تجتمع مع إلغاء الحكم الابتدائي؛ باعتبار أنهما نقيضان لا يجتمعان بأي حال. (أ/٣٠١١/١٤٤٢)	١٥١	٦٩٧
• **بيانات الحكم - الإحالة على وقائع وأسباب الحكم الابتدائي - عدم كفايتها عند إلغاء الحكم الابتدائي:** إحالة حكم الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لا تكفي عند إلغاء الحكم الابتدائي. (أ/٢٩٢٤/١٤٤٢)	١٩٣	٨٧٣
• **بيانات الحكم - عدم إثبات أسماء أطراف الدعوى وفقاً لمراكزهم وصفاتهم الحقيقية:** إغفال الحكم لما يجب إيراده في نسخة الحكم من إثبات أسماء أطراف الدعوى وفقاً لمراكزهم وصفاتهم الحقيقية في الدعوى والاستئناف؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/٤٣٠٣/١٤٤٢)	٢٨٥	١٢٨٣
• **بيانات الحكم - الخطأ في صفة أطراف الدعوى:** اعتبار طالب التدخل في الدعوى بأنه مدع ومستأنف على الحكم الابتدائي بالمخالفة للواقع؛ يعد خطأً ومخالفةً للنظام. (أ/٤٢٤٠/١٤٤٢)	٣٠٢	١٣٦٣

المبدأ	الرقم	ص
• **بيانات الحكم - التناقض في بيان المستأنف على الحكم الابتدائي - إغفال الفصل في طلب استئناف:** تناقض الحكم في بيان المستأنف على الحكم الابتدائي، ثم صدوره بالفصل في أحد الاستئنافين دون الآخر؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٢٢٢/١٤٤٢)	٣٢	١٢٢
• **بيانات الحكم - تأييد الحكم الابتدائي دون عرض طلب الاستئناف وأسبابه:** تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي دون عرض طلب الاستئناف وأسبابه؛ يعد مخالفةً للنظام الذي أوجب تضمين حكم الاستئناف الملخص واف للاعتراض، ويشمل طلبات المعترض، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى، والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية إذا لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها. (ج/٤٨٨/١٤٤٢)	١١٨	٥٣٨
• **بيانات الحكم - إغفال مجمل الوقائع - إغفال دفوع ودفاع الأطراف:** إغفال الحكم لما يجب إيراده في نسخة الحكم من بيان مجمل وقائع الدعوى، وملخص دفوع ودفاع الأطراف، والإجابة عنها في أسباب الحكم؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/١١٩٦/١٤٤٢)	٢٤	٨٨
صدور الحكم خالياً من ذكر وقائع الدعوى، وملخص دفوع الأطراف ودفاعهم الجوهري؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/٣٨٦٤/١٤٤٢)	٢٩٤	١٣٢٤
• **بيانات الحكم - إغفال ذكر طرف في الدعوى:** إغفال الحكم ذكر أحد أطراف الدعوى في بيانات الحكم ومنطوقه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٠٦٣/١٤٤٢)	٢٢	٧٩
• **وقائع الدعوى - خلو الحكم منها:** صدور الحكم خالياً من وقائع الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/٤٢٨٤/١٤٤٢)	٣٣١	١٥٠٩

المبدأ	الرقم	ص
• **وقائع الدعوى - التجهيل فيها:** عدم إفصاح الحكم لما تضمنته المذكرات المقدمة في الدعوى، اكتفاءً بذكر تقديمها وتسليم صورها؛ يصمه بالتجهيل في الوقائع والدفوع. (ب/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
• **وقائع الدعوى - إغفال الأحكام المنقوضة في الدعوى:** إغفال وقائع الحكم لما جرى في القضية من سبق صدور أحكام منقوضة فيها؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/٣٠٦/١٤٤٣)	٤١٥	١٩٣٩
• **وقائع الدعوى - تسبيب الحكم - إغفال ملخص الاستئناف - عدم استيفاء ملاحظات المحكمة الإدارية العليا:** صدور الحكم مشوباً بالتجهيل في الوقائع والأسباب، ودون عرض الاستئناف والرد عليه، واستيفاء ملاحظات المحكمة الإدارية العليا؛ مما يتعين نقضه. (أ/١٢٣٣/١٤٤٢)	٩٩	٤٤٣
• **وقائع الدعوى - تسبيب الحكم - عدم استيفاء ملاحظات المحكمة الإدارية العليا:** إغفال الحكم الإشارة إلى أسباب نقض الحكم السابق من قبل المحكمة الإدارية العليا، وعدم استيفاء ملاحظاتها، وعدم بيان الطلبات في الدعوى، وملخص طلب الاستئناف، وكذلك الخطأ في طلبات المستأنف؛ يجعل الحكم مشوباً بالتجهيل في الوقائع والأسباب؛ وعدم استيفاء ملاحظات المحكمة الإدارية العليا. (ب/١٥١٦/١٤٤٢)	١٢٧	٥٨٢
• **تكييف الدعوى - تثبيت الموظف المتعاقد مع الجهة الإدارية:** مطالبة الموظف المتعاقد مع الجهة الإدارية بمعالجة وضعه الوظيفي وتثبيته وتسوية وضعه المالي؛ تعد في حقيقتها مطالبةً بإلغاء امتناع الجهة الإدارية، والتي تختص بها محاكم ديوان المظالم. (ب/٢٥٦٨/١٤٤٢)	٥٨	٢٤٠
• **تكييف الدعوى - احتساب التقاعد بتاريخ لاحق للتاريخ المقرر:** المطالبة باحتساب التقاعد بتاريخ لاحق للتاريخ المقرر؛ تعد في حقيقتها طعن على القرار الإيجابي المتضمن تحديد تاريخ التقاعد، وليس الطعن على امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يجب عليها اتخاذه وفقاً للأنظمة واللوائح. (أ/٤١١٧/١٤٤٢)	٣٦٦	١٦٩٣

المبدأ	الرقم	ص
• **تكييف الدعوى - إلغاء القرار الإداري بإزالة عقار:** المطالبة بإلغاء القرار الإداري المتضمن إزالة عقار، ليست من دعاوى النزاع على الملكية، وإنما هي من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية. (ب/٢٨٧٨/١٤٤٢)	١٨٥	٨٣٨
• **تكييف الدعوى - إسقاط الاسم من سجل السوابق الجنائية:** المطالبة بإسقاط الاسم من سجل السوابق الجنائية؛ تعد في حقيقتها مطالبةً بإلغاء امتناع الجهة الإدارية، والتي تختص بها محاكم ديوان المظالم. (ب/٤٣٥٢/١٤٤٢)	٣٩٧	١٨٥١
• **تكييف الدعوى - إلغاء المطالبة بأداء أقساط قرض:** الدعوى بإلغاء مطالبة الجهة الإدارية بأداء أقساط قرض؛ تعد في حقيقتها دعوى عقدية لا دعوى إلغاء؛ ومن ثم لا يسري عليها الآجال المقررة لدعوى الإلغاء. (ب/٣٩١٣/١٤٤٢)	٣٥٧	١٦٤٨
• **تكييف الدعوى - التعويض عن استغلال المساحة الإضافية للعقار المستأجر:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام المعترضة (جهة إدارية) بتعويض المدعي عن استغلال المساحة الإضافية للعقار المستأجر من قبلها - تأسيس المعترضة في اعتراضها على خطأ الحكم في تكييف الدعوى عندما أسس قضاءه على أن الدعوى ليست منازعة عقدية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بثبوت إدخال المعترضة المساحة الإضافية محل النزاع ضمن العقار المستأجر واستعمالها دون إعداد عقد بشأنها والاتفاق على أجرتها؛ ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تكييف الدعوى غير صحيح. (د/٣٩٩٦/١٤٤٢)	٣٧٤	١٧٣٠
• **تكييف الدعوى - إعادة المبالغ المستقطعة من الحساب البنكي:** المطالبة بإعادة المبلغ المستقطع من الحساب البنكي لا تدخل في القرارات الإدارية أو ما في حكمها، وإنما هي من قبيل المنازعات الإدارية الأخرى التي تختص بنظرها محاكم الديوان. (أ/٢٢٠١/١٤٤٢)	١١١	٥١٠

المبدأ	الرقم	ص
• **تكييف الدعوى - صرف المساعدات الحكومية المقدرة للمتضررين من الكوارث:** المطالبة بإلزام الجهة الإدارية بصرف ما يدعى أنه حق بموجب القواعد المنظمة لصرف المساعدات الحكومية للمتضررين من الكوارث والذي قدرته اللجنة عند وقوع الحادثة، لا يدخل في دعاوى التعويض، وإنما هي منازعة حول ما إذا كانت الجهة الإدارية ملزمة بدفع المبلغ الذي قدرته اللجنة وفق القواعد السارية في ذلك الوقت لتوافر شروط استحقاقه أم أنها غير ملزمة بذلك. (أ/٢٨٠/١٤٤٢)	٦٢	٢٥٧
• **تكييف الدعوى - عدم بيان وجه التكييف:** تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية لنزع ملكية العقار بأنها من دعاوى التعويض، ودون بيان وجه ذلك التكييف؛ يعد قصوراً في التسبيب. (و/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥
تقرير الحكم أن امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات التعويض بأجرة المثل من تاريخ نزع الملكية حتى استلام التعويض من قبيل دعاوى الطعن على القرارات التي تتحصن بفوات المدد، دون بيان وجه ذلك؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/١٨٤٤/١٤٤٢)	٩٣	٤٠٨
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بأجرة المثل من تاريخ الاستيلاء على عقاره حتى تاريخ تسليم التعويض عنه، للفترة اللاحقة بالعمل بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في عام ١٤٢٤هـ بأنها من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية التي تتحصن بفوات المدد دون بيان وجه ذلك؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/٢٢٨٩/١٤٤٢)	٥٣	٢١٥
• **تكييف الدعوى - الاضطراب فيه:** تكييف الدعوى بالمغايرة عن وصف المدعي دون بيان سبب ذلك؛ يعد اضطراباً في التكييف. (ب/٤٠٣/١٤٤٢)	١٦٦	٧٥٠
• **تكييف الدعوى - التباين بين تكييف الدعوى ومنطوق الحكم:** التباين بين تكييف الدعوى ومنطوق الحكم؛ يظهر عدم وصول المحكمة إلى التكييف السليم للدعوى. (أ/١٥١٠/١٤٤٢)	٥٢	٢١١

المبدأ	الرقم	ص
• **تكييف الدعوى - أثر الخطأ فيه:** تكييف الواقعة هو الأساس الذي تقوم عليه أسباب الحكم وأسانيده، والخطأ فيه ينسحب ليشمل كافة الأسباب. (أ/٤٠٣/١٤٤٢)	١٦٦	٧٥٠
• **تكييف الدعوى - الخطأ فيه:** تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي ببدل الترحيل بأنها دعوى تعويض، في حين أن حقيقتها دعوى حقوقية تندرج تحت المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم. (أ/٤٦٢٤/١٤٤٢)	٣٣٤	١٥٢٢
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بتعديل فئة العلاوة الفنية بأنها دعوى حقوقية تندرج تحت المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم، في حين أن حقيقتها طعن على القرار الإداري الصادر بمنح العلاوة للمدعي، وتندرج في مشمول المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم. (أ/٤٤٢٤/١٤٤٢)	٢٥٩	١١٦٢
مطالبة المدعي بصرف مكافأة ساعات العمل الإضافي، ثم صدور الحكم برفض المطالبة ببدل طبيعة العمل؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى وتجاوزاً لقصد المدعي فيها. (ب/٤٢٥٦/١٤٤٢)	٢٨٤	١٢٧٨
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بترقيته بأنها من دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، في حين أن حقيقة المطالبة من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية. (ب/٣٧٩٧/١٤٤٢)	٢٣٦	١٠٥٩
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ تأسيساً على أن حقيقة الدعوى هي عدم احتساب الجامعة لبعض سنوات الخبرة للمدعي عند نقل خدماته إليها كمعيد، وأن الدعوى يصح فيها اختصام الجامعة دون وزارة التعليم - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى طعن على امتناع وزارة التعليم عن تحسين مستوى المدعي من الثاني إلى الخامس، وأن وزارة التعليم هي المعنية بذلك وتقام الدعوى في مواجهتها. (ب/٢٥١١/١٤٤٢)	١٢٤	٥٦٥
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بإلغاء القرار المتضمن طي قيده بأنها إلغاء الامتناع عن التمكين من العمل؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى، ويتعين نقضه. (ب/١٩١٤/١٤٤٢)	٩٤	٤١٣

المبدأ	الرقم	ص
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي إلزام الجهة الإدارية بتسجيل فترة خدمته لديها في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها طعن في قرار إداري، وأنها داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى إذا كانت متعلقة بعلاقة عقد توظيف مؤقت فإنه يتعين على المحكمة قبل الوصول للنتيجة التي تنتهي إليها في منطوق الحكم أن تكيف الدعوى التكييف السليم، وتطبق على الواقعة نصوص العقد والأنظمة واللوائح المنظمة لتلك العلاقة، وتبحث أثر الصلح الصادر بين الطرفين لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية على اختصاص محاكم الديوان بنظر الدعوى. (أ/١٥٤٠/١٤٤٢)	١٠٢	٤٦١
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بصرف المعاش التقاعدي بأنها مما يندرج تحت المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم، في حين أن حقيقتها مما يندرج تحت المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم، ما دام أنها متعلقة بالحقوق المقررة في نظام التقاعد. (أ/٣٣٠١/١٤٤٢)	١٨٨	٨٤٨
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي تعويضه عن الأرض المنزوعة بأنها من دعاوى التعويض، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المقرر. (ب/٢٥٩٣/١٤٤٢)	٦٠	٢٤٨
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بأجرة المثل من تاريخ الاستيلاء على عقاره حتى تاريخ تسليم التعويض عنه، للفترة السابقة على العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في عام ١٤٢٤هـ بأنها من دعاوى التعويض، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض بأجرة المثل. (ج/٢٢٨٩/١٤٤٢)	٥٣	٢١٥
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بأجرة المثل من تاريخ نزع الملكية حتى استلام التعويض بأنها من دعاوى الطعن على القرارات التي تتحصن بفوات المدد، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما كان يجب عليها اتخاذه نظاماً. (ج/١٨٤٤/١٤٤٢)	٩٣	٤٠٨

المبدأ	الرقم	ص
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بأجرة المثل من تاريخ إخلاء العقار المنزوع حتى استلام التعويض بأنها من دعاوى الطعن على القرارات التي تتحصن بفوات المدد، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما كان يجب عليها اتخاذه نظاماً. (ب/٦٢٧/١٤٤٣)	٤١٧	١٩٤٧
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقاره بأنها إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ تقرير اللجنة المشكلة للنظر في الأضرار اللاحقة بالعقار؛ يعد خطأً في التكييف، وتجاوزاً لقصد المدعي. (ب/٣٧١١/١٤٤٢)	٢٧٥	١٢٣٦
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر المطالبة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات النظامية لنزع الجزء المستقطع من العقار؛ تأسيساً على وجود صكي ملكية للعقار - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية الذي تختص به محاكم ديوان المظالم. (ج/٤٨٠٥/١٤٤٢)	٣٠٨	١٣٩٠
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر المطالبة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات النظامية لنزع الجزء المستقطع من العقار تأسيساً على وجود منازعة في صحة صك ملكية العقار - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية الذي تختص به محاكم ديوان المظالم. (ب/٢٢١٦/١٤٤٢)	١٣٢	٦٠٩
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها من دعاوى منع التعرض لحيازة العقار، في حين أن حقيقة الدعوى هي إلغاء القرار الإداري المتضمن منع المدعي من التصرف في الأرض المملوكة له بموجب صك الملكية؛ مما يتعين معه نقض الحكم. (ب/١١٣/١٤٤٢)	١	١
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها من دعاوى الحقوق المرتبطة والمتصلة بالعقار، في حين أن حقيقة الدعوى هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تسليم المركبة المحجوزة وإلغاء الغرامات الصادرة عليها؛ مما تختص محاكم ديوان المظالم بنظرها. (ب/٢٠٩٩/١٤٤٢)	٢٩٨	١٣٤٢

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها من دعاوى الحقوق المرتبطة والمتصلة بالعقار، في حين أن حقيقة الدعوى هي تمكين المدعي من الوقوف في المواقف المجاورة لعقاره دون رسوم؛ مما تختص محاكم ديوان المظالم بنظرها وفق المادة (١٣/و) من نظام الديوان. (ب/٢٣١١/١٤٤٢)	٢٩٩	١٣٤٧
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها من قضايا الضبطية الجنائية، في حين أن حقيقة الدعوى هي إلغاء القرار الإداري النهائي المتضمن سجن المدعي وتغريمه؛ مما تختص محاكم ديوان المظالم بنظرها. (أ/٤٥٩٥/١٤٤٢)	٤٠٠	١٨٦٤
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي تعويضه عن أضرار العدول عن استئجار عقاره بأنها من الدعاوى العقدية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن عدول الجهة الإدارية عن إتمام التعاقد وإبرامه يقتضي عدم انعقاده، وما تم قبل ذلك يعد من قبيل الإجراءات السابقة على التعاقد؛ ومن ثم يكون التكييف الصحيح لمطالبة المدعي بأنها من دعاوى التعويض. (ب/٢٣٠٨/١٤٤١)	٢٨	١٠٥
تكييف الحكم المعترض عليه لتوريد المواد في عقد توفير خدمات الصيانة والنظافة لمنشأة حكومية بأنه من صور عقد البيع ثم إجراء أحكام البيع عليه؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى، إذ المتعين بحث النزاع في هذا العقد على ضوء النصوص النظامية والعقدية المنظمة، وليس على ضوء أحكام البيع. (أ/٢٤١٨/١٤٤٢)	٣٧١	١٧١٦
• **توصيف الدعوى - الخطأ فيه:** إذا أخطأ الحكم في توصيف الدعوى؛ فإنه يتعين نقضه. (ب/٤٢٤٠/١٤٤٢)	٣٠٢	١٣٦٣
صدور الحكم بالفصل في نزاع المتعاقدين في سوء الأعمال المنفذة، دون بحث الضمان العشري على الأعمال المنفذة؛ يعد خطأً في توصيف الدعوى. (أ/٤٥٤٠/١٤٤٢)	١٦٨	٧٦٥
راجع: (حرف خ/ خدمة مدنية - القرارات الوظيفية - الحسم من الراتب لعدم مباشرة العمل - خروجه عن القرارات التأديبية) (أ/٣١٣٧/١٤٤٢)	١٩٧	٨٩٠

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - مفهوم الأسباب الواقعية:** الأسباب الواقعية هي ما يتعلق بدعوى المدعي، وموضوعها، وطلباته، وإجابة المدعى عليه، ودفوعه المقدمة بقصد تلافي الحكم عليه. (ب/٢٣٤٩/١٤٤٣)	٤٠٦	١٨٩٤
• **تسبيب الحكم - مفهوم الأسباب النظامية:** الأسباب النظامية هي القواعد الشرعية والنظامية التي تطبقها المحكمة على تلك الوقائع بعد التوصل إلى ثبوت تلك الوقائع أو نفيها، وأسانيدها في ذلك. (ج/٢٣٤٩/١٤٤٣)	٤٠٦	١٨٩٤
• **تسبيب الحكم - وجوبه:** وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً مفصلاً بإيراد الأسباب النظامية والواقعية وبيان وجه انطباقها في عين الواقعة محل النظر، وأن يكون ما يقرره الحكم من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه. (أ/٣٢٩٤/١٤٤٢)	٢٨٢	١٢٦٨
يجب على الدائرة القضائية بيان الأسباب التي بَنت عليها حكمها بالقدر الواجب التي تشتمل عليه نسخة الحكم، وعلى نحو كافٍ لحمله عليها. (أ/٦٠٨/١٤٤٢)	٤٣	١٧٥
يجب على الدائرة القضائية بيان الأسباب التي بَنت عليها حكمها بما يكفي لحمله عليها؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبراز لعدالة الحكم القضائي. (أ/٣٢٤/١٤٤٢) (أ/٣٦٨/١٤٤٢) (أ/٤٥٧/١٤٤٢) (أ/٨٩٠/١٤٤٢) (أ/٩٠٨/١٤٤٢) (أ/١٢١٤/١٤٤٢) (أ/١٦٠٦/١٤٤٢) (أ/٢٥١٦/١٤٤٢) (أ/١٧٥٠/١٤٤٢) (أ/٢٠٦١/١٤٤٢) (أ/٢١٥٩/١٤٤٢) (أ/٣٢٦٨/١٤٤٢) (أ/٢٣٠٥/١٤٤٢) (أ/٢٩٩٨/١٤٤٢)	٢، ٣، ١٠، ١٣، ١٤، ٢٣، ٤٤، ١٣٦، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٨، ١٧٢، ٢٠٧	٥، ٨، ٣٤، ٤٤، ٤٩، ٨٣، ١٧٩، ٦٢٥، ٦٤٦، ٦٥٢، ٦٥٨، ٦٨٠، ٧٧٩، ٩٣٢
يجب على الدائرة القضائية بيان الأسباب التي بَنت عليها حكمها؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبراز لعدالة الحكم القضائي. (أ/٣٣٨٧/١٤٤٢)	٢٣٥	١٠٥٦

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - القدر الواجب منه:** القدر الواجب من الأسباب التي يجب أن تشتمل عليها نسخة الحكم هو ما يكفي لأن يحمل الحكم عليه، ويكون مبرزاً لعدالة الحكم القضائي، ومطمئناً لطرفيه. (أ/٤٦٨٦/١٤٤١) (أ/١٢٣/١٤٤٢) (أ/١٧٣٧/١٤٤٢) (أ/٢٦٢٢/١٤٤٢) (أ/١٣٢٤/١٤٤٢) (أ/٢١١٩/١٤٤٢) (أ/٢٠٤٥/١٤٤٢) (أ/١٩٠٦/١٤٤٢) (أ/٤٢٤٨/١٤٤٢)	١٧، ١٨، ٣٥، ٦١، ٩٠، ١١٠، ١٣١، ١٤١، ٢٤٦	٦٢، ٦٥، ١٣٥، ٢٥٣، ٣٩٧، ٥٠٥، ٦٠٤، ٦٤٩، ١١٠٣
القدر الواجب إيراده من الأسباب هو ما يكفي لأن يحمل عليه ما انتهى إليه الحكم في منطوقه، ويكون مبرزاً لعدالة الحكم القضائي ومطمئناً لطرفيه. (أ/٢١٢١/١٤٤٢)	٧٥	٣٢٢
القدر الواجب من الأسباب التي يجب أن تشتمل عليها نسخة الحكم هو ما يكفي لأن يحمل الحكم عليه، ويكون مبرزاً لعدالة الحكم القضائي. (أ/٣٢٧٣/١٤٤٢)	٢١٢	٩٥١

المبدأ	الرقم	ص
القدر اللازم من الأسباب التي يجب أن تتضمنها نسخة الحكم هو ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها ومحصتها وأفصحت عن مصادرها التي حصلت منها تلك الأدلة، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه. (أ/١٤٤٢/٣٣٦٤) (أ/١٤٤٢/٣٥٠٥) (أ/١٤٤٢/٤٣٧٧) (أ/١٤٤٢/٣١٤١) (ج/١٤٤٢/٣٧٩٧) (أ/١٤٤٢/٤١٦٠) (أ/١٤٤٢/٣٤٩٢) (أ/١٤٤٢/٤٥٧٧) (أ/١٤٤٢/٤٧٥٥) (أ/١٤٤٢/٤٢٣٣) (أ/١٤٤٢/٤٣٣٧) (أ/١٤٤٢/٤٣٤٩) (أ/١٤٤٢/٤٦٢١) (أ/١٤٤٢/٣٢٧٠) (أ/١٤٤٢/٤٨٩٣) (أ/١٤٤٢/٣٥٤٩) (أ/١٤٤٣/٢٥٥) (أ/١٤٤٢/١٣٠١) (أ/١٤٤٢/٤٧١٨) (أ/١٤٤٢/٤٩١٢) (أ/١٤٤٢/٣٥٢٧) (أ/١٤٤٢/٣٧٩٣) (أ/١٤٤٣/١٥٧)	٢٢١، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٢، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣١٤، ٣١٦، ٣١٧، ٣٣٥، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٦٩، ٣٨٠، ٣٩٣، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٩	١٠٠٣، ١٠٥٩، ١٠٧٤، ١١٤٩، ١١٥٤، ١٢٩٠، ١٢٩٥، ١٣١٦، ١٣٥٢، ١٣٦٧، ١٣٧٣، ١٤٢١، ١٤٣٠، ١٤٣٦، ١٥٢٧، ١٥٩٢، ١٦٠٣، ١٧٠٦، ١٧٦٥، ١٨٣٣، ٢٠٠٣، ٢٠٠٩، ٢٠٦٢
القدر اللازم من الأسباب التي يجب أن تتضمنها نسخة الحكم هو ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه. (أ/١٤٤٢/٣٦٤٣) (أ/١٤٤٢/٣٤٩٣) (ج/١٤٤٢/٣٤٤١)	٢٤٥، ٢٨٣، ٤٢٠	١٠٩٩، ١٢٧٢، ١٩٥٩

المبدأ	الرقم	ص
ليس الغرض من إيجاب المنظم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها مجرد استيفاء الحكم لشكل معين، بل يجب أن تتضمن نسخة الحكم من الأسباب ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها ومحصتها وأفصحت عن مصادرها التي حصلت منها تلك الأدلة، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه. (ب/٤٥٨٥/١٤٤٢) (ب/٣٩٦٨/١٤٤٢)	٢٦١، ٣٠١	١١٧٢، ١٣٥٧
يجب أن تتضمن نسخة الحكم أسبابَ الحكم ومنطوقه على نحو يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها ومحصتها وأفصحت عن مصادرها التي حصلت منها تلك الأدلة، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه. (ب/٣٢٩٤/١٤٤٢)	٢٨٢	١٢٦٨
• **تسبيب الحكم - لازمه:** لكي يحقق تسبيب الحكم الغرض من إيجابه والنص عليه، يلزم أن يكون واضحاً وضوحاً يمكّن من فهمه ورقابته. (د/٣٤٤١/١٤٤٢) (ب/٣٤٩٣/١٤٤٢)	٢٨٣، ٤٢٠	١٢٧٢، ١٩٥٩
• **تسبيب الحكم - اعتباره من النظام العام - خضوعه لرقابة المحكمة الإدارية العليا:** تسبيب الحكم من النظام العام، وتتصدى له المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها، إذ إن الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته، واستبانت صحته، وخلو الحكم من ذلك يعد مخالفةً للنظام، ويوجب نقضه. (أ/١٦٧١/١٤٤٢)	٧٧	٣٣٠
تسبيب الحكم من النظام العام، ومخالفة ذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ إن الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته، وخلو الحكم من ذلك يعد مخالفةً للنظام، ويوجب نقضه. (ب/١٨٤/١٤٤٣)	٣١٠	١٣٩٩

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - أثره على رقابة المحكمة الأعلى درجة:** الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الأعلى درجة لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته. (ب/٢٠٢/١٤٤٢) (أ/١٩١٨/١٤٤٢)	٤٧، ١٨٩	١٩٢، ٨٥٢
• **تسبيب الحكم - أثره على رقابة المحكمة الإدارية العليا:** الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته. (أ/٧٩٩/١٤٤٣)	٢٦٩	١٢١٠
• **تسبيب الحكم - المتعين في حكم الاستئناف حال رفض طلب الاستئناف:** يجب أن يتضمن حكم الاستئناف بياناً لما تضمنه طلب الاستئناف من دفاع، وأن يبين الحكم في أسبابه ما يوجب رفضه بما يكشف أن المحكمة قد تناولته بالبحث والتدقيق حتى تتحقق الغاية من تسبيب الأحكام، والقول بأن الاستئناف مرسل وخال من الدليل دون بيان وجه كونه مرسلاً وخالياً من الدليل لا يحقق الغاية من التسبيب. (ج/١٨٤/١٤٤٣)	٣١٠	١٣٩٩
• **تسبيب الحكم - الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي - عدم جوازها عند إبداء دفوع جديدة:** إذا دُفِع أمام محكمة الاستئناف بأوجه دفاع جديدة لم يسبق إبداؤها أمام المحكمة الإدارية؛ فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف الإحالة على أسباب حكم المحكمة الإدارية. (ب/٤٨٩٣/١٤٤٢)	٣٣٥	١٥٢٧
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب قوية وكافية حال التجريم والعقاب:** المقرر في باب التجريم والعقاب أنه يتعين أن يكون الحكم القضائي مبنياً على أسباب قوية وكافية لحمله عليها، وأن يتمخض عنها تقرير الإدانة بالفعل المنسوب إلى المتهم؛ ومن ثم تقرير العقوبة المناسبة، وأن ينعكس ذلك على منطوق الحكم عند الاقتضاء. (أ/٢٠٠٤/١٤٤٢)	١٩٥	٨٨٢
• **تسبيب الحكم - مؤدى التناقض فيه:** التناقض في تسبيب الحكم يؤدي إلى تعارض الأسباب وإسقاط بعضها للبعض الآخر بحيث لا يفهم معها الأساس الذي بنى عليه الحكم. (ب/٢٥٩٢/١٤٤١)	٢٠٢	٩٠٨

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - التناقض فيه:** إبداء الحكم لأسباب تؤكد خطأ الجهة الإدارية، ثم عدم ترتيبه نتيجة على تلك الأسباب؛ يعد تناقضاً. (ب/٣٧٦٦/١٤٤٢)	٤٢٤	١٩٧٩
صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ثم قضاؤه بذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي؛ يعد تناقضاً يعيب الحكم. (هـ/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١
تقرير الحكم باستحقاق المتعاقد لقيمة الأعمال التي أداها، ثم تقريره بأحقية الجهة الإدارية في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة برد قيمة تلك الأعمال من المتعاقد؛ يعد تناقضاً في التسبيب. (ج/٢٥٩٢/١٤٤١)	٢٠٢	٩٠٨
• **تسبيب الحكم - التناقض فيه - تكييف العلاقة بين المرخِص والمرخَص له:** مطالبة المدعي إلزام الجهة الإدارية بإعادة المبالغ المستحصلة منه لتجديد الترخيص - تقرير الحكم المعترض عليه بأن العلاقة بين الطرفين علاقة عقدية، ثم تقريره بأن المبالغ محل المطالبة من قبيل الرسوم المالية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم تناقض في أسبابه، وكان على المحكمة مصدرة الحكم بعد أن كيفت العلاقة بأنها عقدية وهو التكييف الصحيح، أن تتحقق من وفاء كل طرف بالتزاماته العقدية، وتُحمل مسؤولية عدم تجديد الترخيص على الذي أخل بالتزاماته، وتفصل في الدعوى على هذا الأساس. (ب/٤٧٠٥/١٤٤٢)	٤٣٤	٢٠٣٨
• **تسبيب الحكم - خلوه من الأسباب:** صدور الحكم خالياً من الأسباب الموضوعية؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/٣٨٦٤/١٤٤٢) (أ/٣٤٨٩/١٤٤٢) (ب/٤٢٨٤/١٤٤٢)	٢٩٣، ٢٩٤، ٣٣١	١٣٢٠، ١٣٢٤، ١٥٠٩
خلو الحكم من الأسباب التي بنى عليها؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١٢٣/١٤٤٢)	١٨	٦٥
خلو الحكم من الأسباب التي بنى عليها، وكذلك خطؤه في بيانات المدعى عليه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٣١٣/١٤٤٢)	٢٢٣	١٠١٢

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - خلوه من الأسباب - القصور فيه:** خلو الحكم من الأسباب أو القصور الشديد في التسبيب يحتم في ذاته نقض الحكم. (أ/٤٠٥/١٤٤٣) (أ/٧١١/١٤٤٢) (أ/٢٦٦١/١٤٤٢) (أ/٣٢٩٧/١٤٤٢)	٧، ١٥٤، ١٧٣، ١٩٨	٢٤، ٧٠٩، ٧٨٣، ٨٩٣
• **تسبيب الحكم - القصور فيه:** إذ أخطأ الحكم في تطبيق النظام، وشابه قصور في التسبيب؛ فإنه يتعين نقضه. (أ/٤٧٨٥/١٤٤٢)	٢٢٩	١٠٣٤
صدور الحكم المعترض عليه بتثبيت المدعي على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم لم يشتمل على الأسباب الكافية لأن يحمل عليها ما انتهى إليه في منطوقه، لا سيما مع دفع الجهة الإدارية بأن المدعي لم يعمل بمستشفى حكومي ليكون مستحقاً للتثبيت، إذ لم يبيّن الحكم حدود ما أحاله قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣هـ إلى لائحة الوظائف الصحية. (ب/٢١١٩/١٤٤٢)	١١٠	٥٠٥
• **تسبيب الحكم - القصور فيه - إغفال تكييف الدعوى:** إغفال الحكم تكييف الدعوى، والقصور في التسبيب؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٢٦٨/١٤٤٢)	١٤٨	٦٨٠
• **تسبيب الحكم - إغفال الاختصاص الولائي:** خلو الحكم من بحث الاختصاص الولائي مع أهميته وأثره على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ب/١٦٧١/١٤٤٢)	٧٧	٣٣٠
• **تسبيب الحكم - إغفال الدفع بانقطاع التقادم لرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة:** صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لفوات مدد التظلم، ودون بحث الدفع بسبق رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة خلال المدد النظامية؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٤٥٧/١٤٤٢)	١٠	٣٤
• **تسبيب الحكم - إغفال تاريخ التبلغ بالقرار الإداري:** إغفال الحكم بحث تاريخ التبلغ بالقرار الإداري، اكتفاءً بتاريخ صدور القرار، واعتباره هو تاريخ التبلغ دون بيان وجه ذلك؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٥٧/١٤٤٢)	١٠	٣٤

المبدأ	الرقم	ص
الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على تاريخ القرار الإداري، ودون بيان تاريخ الإبلاغ أو العلم به؛ يعد قصوراً في التسبيب، وخطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٠٢٥/١٤٤١)	٦٤	٢٦٨
• **تسبيب الحكم - إغفال الدفع بانقطاع التقادم لرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة:** صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لفوات مدد التظلم ودون إيراد وبحث الدفع بسبق رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة خلال المدد النظامية؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٣٩٤٧/١٤٤٢)	١٠٥	٤٧٥
• **تسبيب الحكم - إغفال تاريخ تسليم نسخة الحكم المستأنف - إغفال تاريخ قيد طلب الاستئناف:** الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً، دون بيان تاريخ تسليم نسخة الحكم المستأنف، وكذلك تاريخ قيد طلب الاستئناف؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٩٦٤/١٤٤٢)	٣٦٢	١٦٧٧
• **تسبيب الحكم - إغفال بحث الصفة:** إغفال الحكم بحث الصفة في الدعوى؛ يوجب نقضه. (ج/٣٤٩٣/١٤٤٢)	٤٢٠	١٩٥٩
• **تسبيب الحكم - إغفال الدفع بعدم الصفة:** صدور الحكم المعترض عليه بالفصل في موضوع الدعوى، ودون بحث الدفع بعدم الصفة في الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٣٠٣/١٤٤٢) (ب/٣٢٧٠/١٤٤٢)	٢٨٥، ٣٤٧	١٢٨٣، ١٥٩٢
إغفال الحكم الدفع بعدم الصفة في الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (ب/٢٢٠١/١٤٤٢)	١١١	٥١٠
إغفال الحكم إيراد الدفع بعدم الصفة في الدعوى، وكذلك الإجابة عنه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٢٥٨/١٤٤٢)	١٤٦	٦٧٢

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - التحقق من استمرار الصفة في دعوى العقد:** الحكم في موضوع الدعوى العقدية دون التحقق من استمرار صفة الجهة الإدارية في الدعوى على ضوء القرارات التنظيمية ذات العلاقة؛ يوجب نقض الحكم. (ج/٤٥٠٩/١٤٤٢)	٣٥٨	١٦٥٢
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان حضور أطراف الدعوى وغيابهم ومدى إبلاغهم بالاستئناف:** إغفال حكم محكمة الاستئناف بيان حضور أطراف الدعوى وغيابهم ومدى إبلاغهم بالاستئناف لاستبانة صحة ما تضمنه الاعتراض في هذا الشأن من عدمه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (د/١٩٦٤/١٤٤٢)	٧٣	٣١٠
• **تسبيب الحكم - إغفال الطعن على مستندات الدعوى:** إغفال الحكم الطعن على المشهد المستند إليه في صرف العلاوة محل الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٣٨٧/١٤٤٢)	١٣٥	٦٢٢
• **تسبيب الحكم - إغفال الإقرار بأصل الحق:** إغفال الحكم بحث الإقرار بأصل الحق، والتحقق منه، والأساس الذي بُني عليه، ومدى صدوره من المختص وفق الإجراءات المقررة لثبوته، يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (ج/٢٠٢/١٤٤٢)	٤٧	١٩٢
• **تسبيب الحكم - إغفال الدفع بعدم المسؤولية عن الضبطية الجنائية:** إغفال الحكم الدفع بعدم المسؤولية عن الضبطية الجنائية؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٤٨٠٢/١٤٤٢)	٢٧٤	١٢٣١
• **تسبيب الحكم - إغفال طلب التدخل في الدعوى:** إغفال الحكم طلب التدخل في الدعوى؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ج/٤٢٤٠/١٤٤٢)	٣٠٢	١٣٦٣
• **تسبيب الحكم - إغفال المطالبة بندب خبير:** إغفال الحكم الرد على المطالبة بإحالة النزاع إلى جهة خبرة هندسية لتقديم الرأي الفني في النزاع؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/١٩٧٠/١٤٤٢)	٢٤٠	١٠٧٨
صدور الحكم بالفصل في نزاع المتعاقدين في تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المتفق عليها، دون تحقيق المطالبة بندب خبير في محل النزاع؛ يعد خطأً في تحقيق الدفاع. (ب/٤٥٤٠/١٤٤٢)	١٦٨	٧٦٥

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - عدم الالتزام بالقواعد الإجرائية للواقعة:** عدم التزام الحكم بالقواعد الإجرائية للواقعة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
• **تسبيب الحكم - إغفال مضمون صحيفة الاستئناف:** خلو الحكم من مضمون صحيفة الاستئناف؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/٢٠٠٨/١٤٤٢)	١٥٩	٧٢٧
• **تسبيب الحكم - الخطأ في الواقعة:** إذا أخطأ الحكم في الواقعة؛ فإنه يتعين نقضه. (ب/٣٣٠١/١٤٤٢)	١٨٨	٨٤٨
• **تسبيب الحكم - إثبات واقعة دون بيان مصدرها:** تقرير الحكم بحدوث واقعة تتعلق بالدعوى، دون إثبات مصدرها من وقائع الدعوى، أو تعيين الدليل المستند إليه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام. (د/٣٧٩٧/١٤٤٢)	٢٣٦	١٠٥٩
• **تسبيب الحكم - جهالة الواقعة:** الحكم بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى التعويض عن التوقيف، دون بيان الفعل سبب التوقيف، ومدى ارتباطه بالضبطية الجنائية؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/٧٩٩/١٤٤٣)	٢٦٩	١٢١٠
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان طبيعة الوظيفة عند صرف العلاوة:** صدور الحكم بصرف علاوة خطر للمدعي، دون بيان العمل الذي يشغله المدعي ويستحق بناءً عليه للعلاوة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٤٤٤/١٤٤٢)	١١٢	٥١٤
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان الرتبة الوظيفية عند صرف العلاوة - إغفال بيان المستند النظامي:** صدور الحكم بصرف علاوة حاسب آلي، دون بيان الرتبة العسكرية للمدعي، ودون بيان العلاوات الممنوحة له، ودون بيان المستند النظامي لصرف العلاوة ثم تطبيقه على الحالة الوظيفة للمدعي؛ يعد قصوراً في الحكم، ويتعين نقضه. (أ/٥٩٧/١٤٤٢)	١٢	٤١

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى:** صدور الحكم بتعيين المدعي على وظيفة (أستاذ مساعد) تأسيساً على حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة محلية قد تم الموافقة على الدراسة فيها من الجهة الإدارية، ودون الإشارة إلى صدور قرار بابتعاث المدعي، ودون بيان وجه قيام الموافقة مقام القرار؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٨١٢/١٤٤٢)	١٠٨	٤٩٥
الحكم بإلغاء قرار ترحيل المقيم تأسيساً على إلغاء بلاغ التغيب عن العمل، ودون التحقق من سبق قرار الترحيل على بلاغ التغيب، وكذلك دون التحقق من صفة الشركة المدعية في إقامة الدعوى؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٤٦١٤/١٤٤٢)	٣٥١	١٦١٢
الحكم برفض المطالبة بفتح الشارع، دون بحث الادعاء بمنح الجزء الذي حال دون تنفيذ الشارع إلى شخص آخر، رغم أثر الادعاء على اختصاص المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٣٦٤١/١٤٤٢)	٢٥٥	١١٤٦
تقرير الحكم بثبوت مسؤولية الجهة الإدارية تأسيساً على صدور حكم نهائي بإلغاء القرار الإداري لأسباب شكلية، ودون التحقق من صحة القرار الإداري في موضوعه؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٢٥٧/١٤٤٢) (أ/٣١٢٦/١٤٤٢)	٢١٨، ٢٢٧	٩٨٨، ١٠٢٥
إغفال الحكم بحث صحة السبب الذي بني عليه القرار الإداري محل دعوى التعويض؛ يعيب الحكم، ويتعين نقضه. (أ/٢٥٩٦/١٤٤٢)	٢٢٦	١٠٢٢
الحكم بالتعويض عن إزالة مبنى، دون التحقق من وجود رخصة بناء، ومن كون البناء في مخطط تنظيمي معتمد؛ يتعين نقضه. (أ/٣٣١٧/١٤٤٢)	٢٤٢	١٠٨٨
الحكم بالتعويض عن إزالة بناء تأسيساً على محضر غير قاطع في إثبات الإزالة، ومتحفظ عليه من بعض المندوبين، إضافة إلى وجود تحقيق حول صحة تطبيق الصك؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/٣٨٧٩/١٤٤٢)	٤١١	١٩٢١
خلو حكم التعويض من بيان حالة المعوّض عنه، والأساس الشرعي للتعويض بقيمته؛ يعد قصوراً في الأسباب الواقعية والنظامية. (ب/٤٣٤٥/١٤٤٢)	١٨٣	٨٢٨
الحكم بتعويض المقاول، دون مناقشة الأسباب التي بنت عليها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين في قرارها المتضمن رفض طلب التعويض، ودون التحقق من الاعتراض على ذلك القرار خلال المدة النظامية؛ يوجب نقض الحكم. (ج/٥٢٤/١٤٤٣)	٤٢٩	٢٠١٤

المبدأ	الرقم	ص
إغفال الحكم بحث قبول الدعوى بالمستحقات والمسؤولية العقدية على ضوء دفع الجهة الإدارية بتوقف المتعاقد عن تنفيذ المرحلة الثالثة من العقد وبسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه، وكذلك عدم تحقق الحكم من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية والإجراء النظامي المتخذ بشأنهما في حال عدم تنفيذهما؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/٣٧٦٦/١٤٤٢)	٤٢٤	١٩٧٩
الحكم باستحقاق المتعاقد للمستحقات المالية، دون بحث أثر إخلال المتعاقد بالعقد على الاستحقاق، ودون التحقق من الجزاءات التي نص عليها العقد عند الإخلال به؛ يعدّ قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/١٦٠٤/١٤٤٣)	٣٧٨	١٧٥٣
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة بمستحقات التعميد؛ تأسيساً على أن التعميد متشابه ومكرر لتعميد آخر قد تم صرف مستحقاته – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مجرد التشابه في التعميدين لا يقطع بذاته في عدم تنفيذ التعميد محل المطالبة، وأن الثابت من المعاينة القضائية للمحكمة الابتدائية أن هناك أعمالاً نفذت؛ مما يتعين على محكمة الاستئناف التحقق مما إذا كان المشروع له اعتماد مالي في ميزانية الجهة الإدارية، ومن قام بتنفيذ الأعمال إذا كان له اعتماد، وسؤال مندوب الاستشاري الذي وقع على محضر الاستلام عمن نفذ الأعمال، ثم الفصل في المطالبة على ضوء ما يستبين من التحقيق في وقائعها وفق قواعد الإثبات المقررة. (أ/٤٣٥٩/١٤٤٢)	٤٣٣	٢٠٣٣
صدور الحكم برد غرامات التأخير وتكاليف الإشراف إلى المقاول، دون بحث أثر النزاع بين المتعاقدين حول مواصفات الأعمال المتعاقد عليها، ومدى مسؤولية المقاول عن التأخر في إنجاز الأعمال، ودون بيان مدد تأخير كل مستخلص، ومدى تأثير التأخير فيها على إنجاز الأعمال في وقتها؛ يجعل الحكم غير مستقيم في قضائه، ومشوباً بالقصور في التسبيب. (ب/١١٤١/١٤٤٢)	١٨٢	٨٢٣
صدور الحكم برفض مطالبة الجهة الإدارية إلزام المتعاقد معها بدفع غرامة التأخير بحجة تأخرها في صرف المستخلصات، ودون بيان مدد تأخير كل مستخلص، ومدى تأثير التأخير فيها على إنجاز الأعمال في وقتها؛ يجعل الحكم غير مستقيم في قضائه، ومشوباً بالقصور في التسبيب. (ب/٨٢٤/١٤٤٢)	٢٤١	١٠٨٣

المبدأ	الرقم	ص
على المحكمة التحقق من صحة ادعاء المقاول بأن التأخر في إنجاز الأعمال كان بسبب أعمال المقاول الآخر في المشروع والتي تداخلت مع أعماله، وكذلك التحقق من الأعمال التي جرى تنفيذها بعد محضر حصر الأعمال وقبل الاستلام الابتدائي والمستخلصات المعدة بشأنها، وهل تمنع الاستفادة من المشروع، ومخالفة ذلك يعد قصوراً في التسبيب. (ب/٣٧٣٤/١٤٤٢)	٤١٠	١٩١٦
عدم تحقق الحكم من صحة قرار سحب الأعمال من المتعاقد، ومن موافقة أسعار عقد الاستكمال في حال صحته للأسعار السائدة التي أشار إليها العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٣٤١١/١٤٤٢)	٣٤١	١٥٥٦
تأسيس الحكم برفض الدعوى على انتهاء مدة العقد دون التحقق من مدى توافر شروط تمديد العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
الحكم بفسخ عقد استئجار الأراضي من الجهة الإدارية تأسيساً على وجود تعديات عليها، ودون التحقق من مآل الدعوى المقامة من المستأجر على المعتدين، ومدى توفر سبب الفسخ؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/١١٠٤/١٤٤٢)	٢٧٠	١٢١٣
الحكم برد الرسوم المستحصلة مقابل اعتماد دورة خارجية تأسيساً على عدم إنكار الجهة الإدارية بتحويل تلك الرسوم لحساباتها، ودون التحقق عما إذا كانت الدورة قد أقيمت فعلاً، ومن هو المتسبب في حال عدم قيامها؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٤٧٠٥/١٤٤٢)	٤٣٤	٢٠٣٨
• **تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى - الرد على الدفوع الجوهرية:** عدم اطلاع المحكمة على القرار محل الدعوى، وعدم تحقيقها دفاع الجهة الإدارية بأنه لم يصدر منها القرار محل الحكم بالإلغاء؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (ب/١٥١٠/١٤٤٢)	٥٢	٢١١
الحكم بالتعويض عن إزالة مبنى، دون بحث الدفع بأن البناء لم يكن بترخيص، ودون التحقق من عدم مخالفة المبنى لأنظمة البناء، ودون التحقق من كون المبنى على أرض يمنع التملك فيها، ودون التحقق من توافر شروط إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/١٧٦٩/١٤٤٣)	٣٨٤	١٧٨٢

المبدأ	الرقم	ص
إغفال الحكم مناقشة أساس استحقاق المتعاقد لقيمة بنود العقد، والرد على الدفوع الجوهرية حيالها؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ب/٢٩٢٤/١٤٤٢)	١٩٣	٨٧٣
صدور الحكم برفض مطالبة المتعاقد بقيمة المستخلص الأخير لعدم استيفائه ملاحظات التنفيذ، دون بيان تلك الملاحظات، ودون الرد على الدفوع المقدمة في هذا الشأن؛ يجعل الحكم غير مستقيم في قضائه. (ج/٢٢٤٣/١٤٤٢)	١٤٩	٦٨٥
إغفال الحكم الدفع بالمبالغة في أسعار الأعمال الإضافية؛ وعدم التحقق من نطاق تلك الأعمال وكمياتها؛ يوجب نقضه. (ب/٢٤١٨/١٤٤٢)	٣٧١	١٧١٦
صدور الحكم بالإعفاء من غرامة التأخير والإشراف دون توضيح الأساس في كون التكليف بالأعمال الإضافية سبباً للإعفاء، ومدى تجاوز الجهة الإدارية لسلطتها في تعديل العقد، ومدى كون التوقف المشار إليه شاملاً لكل المشروع أم في أجزاء منه، ودون بيان المستخلصات التي تأخر صرفها ومدد تأخير كل مستخلص ومبلغه وأثره على إنجاز الأعمال، ودون الرد على الدفوع المقدمة في هذا الشأن؛ يجعل الحكم غير مستقيم في قضائه. (ج/١٥١/١٤٤٢)	١٠٧	٤٨٨
الحكم برد غرامة التأخير للمقاول، دون الرد على دفاع الجهة الإدارية بأن تسببها في التأخير كان بعد انتهاء مدة العقد، ودون بيان المستخلصات المتأخرة وأثرها على إنجاز أعمال العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٤٨٨/١٤٤٣)	٤٠٥	١٨٨٩
إغفال الحكم الدفع بعدم حضور المتعاقد لاستلام العين المؤجرة عليه، وعدم مطالبة المدعي بتحرير دعوى التعويض العيني، وعدم التحقق من مآل الدعوى الأخرى والمقامة على الجهة الإدارية مع مَنْ وضع يده على العين المؤجرة وذلك لتجنب تعارض الأحكام؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٣٦٢٨/١٤٤٢)	٤٠٩	١٩١٢
• **تسبيب الحكم - عدم سماع الإجابة عن الدعوى - التحقق من الدعوى - الرد على الدفوع الجوهرية:** الحكم في موضوع الدعوى دون سماع إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى، ودون التحقق من موافقة العقد للنظام، ودون الرد على الدفوع المقدمة في الاستئناف؛ يعد إخلالاً بحق الدفاع، وقصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/٤٦٩٥/١٤٤٢)	١٩٤	٨٧٧

المبدأ	الرقم	ص
إذا صدر الحكم الابتدائي دون سماع إجابة المدعى عليها، ثم أغفل حكم الاستئناف بحث ما جاء في استئناف المدعى عليها؛ فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (د/١٨٤/١٤٤٣)	٣١٠	١٣٩٩
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية:** يجب تسبيب الأحكام، والرد على الدفوع الجوهرية المقدمة في الدعوى. (أ/٢٠٢/١٤٤٢)	٤٧	١٩٢
إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٤٨٩٣/١٤٤٢)	٣٣٥	١٥٢٧
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (ب/٧١١/١٤٤٢)	٧	٢٤
إغفال الحكم بحث الدفوع الجوهرية والرد عليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (د/٤٨٨/١٤٤٢)	١١٨	٥٣٨
إغفال الحكم الرد على الدفوع الجوهرية؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفة للنظام. (أ/٤٠٦٤/١٤٤٢)	٢٣٨	١٠٦٩
إغفال الحكم إيراد دفوع المستأنف وكذلك الإجابة عنها؛ يعد مخالفةً للنظام ويتعين نقضه. (ب/١٩٠٦/١٤٤٢) (ب/٣٢٧٣/١٤٤٢) (أ/٢٤٧٧/١٤٤٢)	١٤١، ١٩٦، ٢١٢	٦٤٩، ٨٨٧، ٩٥١
إغفال حكم محكمة الاستئناف الرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (د/٢٢٤٣/١٤٤٢)	١٤٩	٦٨٥
إغفال حكم الاستئناف الرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/٣٠٩٦/١٤٤٢)	٤٣٨	٢٠٥٧
إغفال حكم الاستئناف الرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ومخالفةً للنظام. (أ/٣٥٧٦/١٤٤٢) (ب/٣٦٩٨/١٤٤٢)	٢٧٢، ٣٣٠	١٢٢١، ١٥٠٤

المبدأ	الرقم	ص
إغفال حكم محكمة الاستئناف الرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها، مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ يعد مخالفةً للنظام، وقصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (أ/١٦٠١/١٤٤٢)	٧٢	٣٠٢
صدور الحكم المعترض عليه دون عرض ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب ودفوع - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى، والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين معه نقضه. (ب/٣٥٤٩/١٤٤٢)	٣٩٣	١٨٣٣
صدور الحكم المعترض عليه دون نقض ادعاءات المستأنف ضدها بأنها لم تبلغ بصحيفة الاستئناف ولم تمكن من الرد عليها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/١٢١١/١٤٤٢)	٣١	١١٨
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى لفوات مدد التظلم، وذلك دون بحث الدفع بسبق التقدم بدعوى إلى المحكمة، وأنه استجابة إلى توجيه المحكمة تم إفراد الطلبات الواردة فيها بعدة دعاوى، ومنها الدعوى المحكوم بها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٦٢١/١٤٤٢)	٣١٧	١٤٣٦
صدور الحكم المعترض عليه بقبول الدعوى شكلاً، ودون الرد على الدفع بفوات مدد التظلم - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث دفع أبداه الخصم، وكان من شأنه أن يغير في النتيجة التي انتهى إليها؛ يوجب نقض الحكم؛ للقصور في الأسباب، ولمخالفته النظام. (ب/٣٦٤٣/١٤٤٢)	٢٤٥	١٠٩٩
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم أوانها، ودون بحث الدفع المفضي إلى تحقق أوان الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١٥٧/١٤٤٣)	٤٣٩	٢٠٦٢

المبدأ	الرقم	ص
إغفال الحكم لدفع المدعي بسبق التظلم أمام اللجنة المختصة، ثم القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء التظلم أمام اللجنة المختصة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٧٨٥/١٤٤٢)	١٣٧	٦٣١
صدور الحكم المعترض عليه بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى، رغم إقرارها بعلاقتها بمحل الدعوى، وعدم دفعها بعدم الصفة في الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها، أو عدم الجواب عنها بما لا يقوى على ردها وإبطالها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٣٤٩/١٤٤٢)	٣٠٤	١٣٧٣
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل، دون التحقق من وجود المصلحة في الدعوى، ودون الرد على الدفوع الجوهرية؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٢٢٥/١٤٤٢)	٢١١	٩٤٧
إغفال الحكم لما يجب إيراده في نسخة الحكم من بحث الدفع بسبق الفصل في الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٢٤٥/١٤٤٢)	٧٠	٢٩٤
تأسيس الحكم على شهادة الشهود، ودون الرد على الطعون عليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (أ/١٧٦٢/١٤٤٢)	٣١٩	١٤٤٥
إغفال الحكم إيراد الدفع ببطلان تقرير الخبير، وعدم الإجابة عنه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢١٢٠/١٤٤٢)	٦٥	٢٧٢
صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل الضرر للمدعي، ودون بحث الدفع بأن المدعي يعمل في برنامج الحماية من الإشعاع، وأن العاملين في هذا البرنامج غير مشمولين بالبدل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٢٣٣/١٤٤٢)	٣١٤	١٤٢١
إغفال الحكم مناقشة الدفع بعدم دقة المشاهد المقدمة لصرف بدلي الندرة والتفرغ، والدفع بعدم ممارسة المدعي لعمل الأشعة، وكذلك التناقض في التسبيب؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٠٥٨/١٤٤٢)	١٠٩	٥٠٠
إغفال الحكم بحث الدفع بوجود أوامر سامية تمنع صرف بدل السكن للعاملين في الملحق العسكري؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٣٦٢/١٤٤٢)	١٩٩	٨٩٦

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم بصرف العلاوة للمدعي لفترة، دون بحث الدفع بعدم مباشرة المدعي للعمل لجزءٍ من تلك الفترة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٠٧٦/١٤٤٢)	٢٠٩	٩٤١
صدور الحكم المعترض عليه بصرف علاوة للمدعي تأسيساً على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، وذلك دون بحث الدفع بأن المدعي خاضع للائحة الحقوق والمزايا المالية، وكذلك بحث الدفع بأن صرف العلاوة مخالف لقرار تنظيمي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١٣٠١/١٤٤٢)	٣٨٠	١٧٦٥
صدور الحكم المعترض عليه بصرف علاوة التخصص للمدعي، دون بحث الدفع بعدم حصول المدعي على موافقة لدراسة الماجستير، وأن ما قدمه عبارة عن مخاطبات بين المسؤولين بطلب الموافقة وليس الموافقة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٠٦٠/١٤٤٢)	٢٨٠	١٢٥٩
صدور الحكم المعترض عليه بتعديل فئة العلاوة الفنية للمدعي، ودون بحث الدفع بأن استحقاق الفئة المطالب بها منوط بتحقيق المؤهلات والدورات التخصصية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٤٢٤/١٤٤٢)	٢٥٩	١١٦٢

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بصرف مكافأة المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل للمدعي، دون بحث الدفع بأن الوحدة التي يعمل فيها المدعي لم تشارك فعلياً إلا بتاريخ متأخر، ولم تكن ضمن القائمة المعتمدة من قبل قائد القوات المشتركة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٣١٨/١٤٤٢)	٢٩٥	١٣٢٨
صدور الحكم بصرف فروقات مكافأة الحاسب الآلي، دون بحث الدفع بأن من ضوابط صرف المكافأة ألا يجاوز مجموع ما يصرف للموظف خمسين بالمئة من أول مربوط الرتبة؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/١٤١٧/١٤٤٢)	٢٦	٩٦
صدور الحكم المعترض عليه باحتساب الراتب التقاعدي للمدعي على أساس الدرجة التاسعة لرتبة رئيس رقباء، وذلك دون بحث الدفع بأن احتساب الخدمة الإضافية للعسكريين المشاركين في عملية عاصفة الحزم لا ينطبق إلا على منسوبي قطاع حرس الحدود دون منسوبي دوريات الأمن - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٤٩٢/١٤٤٢)	٢٥٦	١١٤٩
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة المدعي إعادة ما استقطع من راتبه؛ تأسيساً على عدم وجود بينة على الاستقطاع - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم الرد على الدفع بصدور قرار بكف يد المدعي، وصرف نصف الراتب له، وكذلك عدم بيان مدى تبرئة المدعي ليستحق النصف الباقي من الراتب؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٢٤/١٤٤٢)	٢	٥

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تثبيت المدعية على الوظيفة المستحقة، ودون إيراد وبحث الدفع بعدم استحقاق المدعية للتثبيت وفقاً للنظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٣٣٧/١٤٤٢)	٣٠٣	١٣٦٧
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء القرار المتضمن إنهاء تدريب المدعي تأسيساً على عدم ثبوت سببه، ودون بحث دفوع الجهة الإدارية بالأسباب الأخرى لإنهاء تدريب المدعي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٣٨٠/١٤٤٢)	٢٣٤	١٠٥٢
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء تراجع الجهة الإدارية عن ترقية المدعي؛ تأسيساً على أن القرار الإداري الصحيح يمتنع على الجهة الإدارية إلغاؤه، وأن سلطة الجهة الإدارية في إلغاء القرارات أو سحبها تقتضي أن تكون قبل تحصنها بمضي المدة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث دفع الجهة الإدارية بعلم المدعي بإلغاء اعتماد مؤهله قبل التقدم إلى المسابقة الوظيفية، واستفادته من الترقية مع عدم أحقيته بها، ومدى أثر ذلك على الإخلال بمبدأ المساواة بين المتقدمين إلى تلك الوظائف، ومدى أثر ذلك أيضاً على تحقيق الشروط النظامية للوظيفة محل الترقية؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٠٨٢/١٤٤٢)	٦٨	٢٨٤
عدم التفات الحكم إلى الدفع المؤثر في نتيجته (والذي يتمثل في انتهاء العلاقة الوظيفية مع المدعي الذي يطالب بتحسين وضعه الوظيفي)؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٧٨٤/١٤٤٢)	٤٩	٢٠٠
عدم التفات الحكم إلى الدفع المؤثر في نتيجته (والذي يتمثل في وجود تقارير طبية عن مدة الغياب المستند إليها في قرار الفصل من الوظيفة محل الدعوى)؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٩٠٧/١٤٤٢)	٥٠	٢٠٣

المبدأ	الرقم	ص
تقرير الحكم بأن غياب المدعي عن العمل كان بعذر، ودون بحث الدفع بأن الغياب استمر إلى ما بعد انتهاء العذر؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/٢١٥٩/١٤٤٢)	١٤٣	٦٥٨
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة المدعية إلغاء القرار الإداري المتضمن الحسم من راتبها للغياب عن العمل، وذلك دون إيراد وبحث الدفع بمباشرة المدعية للعمل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٧١٨/١٤٤٢)	٣٦٩	١٧٠٦
صدور الحكم المعترض عليه دون الرد على الدفع بأن مجلس الاستئناف العسكري نظر الدعوى من غير استئناف على قرار المجلس التأديبي العسكري - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٠٥/١٤٤٣)	١٥٤	٧٠٩
صدور الحكم المعترض عليه باحتساب الفترة محل الدعوى ضمن المدة المحتسبة للمدعي لأغراض التقاعد بعد إكمال سداد المبلغ لتلك المدة؛ تأسيساً على أن المدعى عليها هي من أخطأت في حساب المبلغ المستحق في خطابها المرسل إلى جهة عمل المدعي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم لدفع المدعى عليها بأنها خاطبت جهة عمل المدعي بطلب سداد المتبقي من المبلغ خلال شهرين وإلا سقط حق المدعي في احتساب المدة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٥٨٨/١٤٤٢)	٥٩	٢٤٤
صدور الحكم المعترض عليه بضم خدمة المدعي لدى الإدارة العامة للمجاهدين لأغراض التقاعد - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم لبيان وظيفة المدعي، ووجه كونها من الوظائف الثابتة بالميزانية، وعدم التفاته إلى الدفع بوجوب كون الوظيفة الثابتة خاضعة لنظام التقاعد المدني؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/١٦٩٣/١٤٤٢)	١٠٣	٤٦٥

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بتسوية المعاش التقاعدي للمدعي على أساس أن إنهاء خدمته كان للعجز عن العمل وبسببه، وذلك دون التحقق من الدفع بأن قرار الهيئة الطبية لم يشر إلى أن العجز كان بسبب العمل، وكذلك الدفع بمخالفة القواعد النظامية لإثبات العجز عن العمل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣١٤١/١٤٤٢)	٢٢١	١٠٠٣
صدور الحكم بتقرير المسؤولية التقصيرية على الجهة الإدارية في التأخر بإحالة أوراق المدعي التقاعدية، ودون بحث دفاع الجهة الإدارية بتأخر المدعي في إعادة الرواتب المحولة له بالخطأ؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (ب/٤١٤٤/١٤٤٢)	١٢٩	٥٩٦
إغفال الحكم الدفع بعدم الإعلان عن تنفيذ القرار الإداري وعدم الإبلاغ به، ووقوع الغبن في تنفيذه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٩١٢/١٤٤٢)	٤٢٨	٢٠٠٩
صدور الحكم المعترض عليه مكتفيا بنقل الأسباب التي بني عليها القرار محل الطعن، ودون الرد على الدفوع الجوهرية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤١٦٠/١٤٤٢)	٢٣٩	١٠٧٤
صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، ودون بحث الدفع بأن الحكم الابتدائي استند إلى قرار منسوخ - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٥٧٧/١٤٤٢)	٢٨٧	١٢٩٠
إغفال الحكم الدفع بعدم مطابقة المشروع محل طلب الترخيص للمعايير والاشتراطات النظامية؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ويتعين نقضه. (أ/٢٣٥١/١٤٤٢)	٢٠١	٩٠٤

المبدأ	الرقم	ص
صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بتجديد رخصة التسوير، ودون بحث الدفع بعدم تسلّم المحكمة الابتدائية لإجابة المدعى عليها عن الدعوى، وأن الأرض حكومية، وأن صدور رخصة التسوير السابقة كان خطأ؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٥٨١/١٤٤٢)	٣٩٩	١٨٦٠
صدور الحكم المعترض عليه برفض إلغاء الغرامة على المدعي، ودون بحث الدفع بأن المعدة المستخدمة في ارتكاب المخالفة ليست عائدة لملكية المدعي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٣٦٤/١٤٤٢)	٢٩٢	١٣١٦
صدور الحكم بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تمكين المدعي من أرض، ودون الالتفات إلى الدفع بأنّ الأرض سبق منحها للغير؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٧٦٦/١٤٤٢)	٨١	٣٥٣
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة بمعالجة وضع المدعي تأسيسا على أن مطالبة المدعي كانت بعد صدور الأمر السامي المتضمن معالجة من كان على مثل وضع المدعي، وذلك دون بحث الدفع بأن مطالبة المدعي كانت قبل صدور الأمر السامي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٣٧٧/١٤٤٢)	٣١٦	١٤٣٠
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة الجهة الإدارية إلغاء تفعيل قرار توزيع أرض بور للمدعى عليه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم لدفع الجهة الإدارية بعدم جدية المدعى عليه في استثمار الأرض خلال المدة المحددة؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٩١٠/١٤٤٢)	٨٢	٣٥٦

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة الجهة الإدارية إلغاء تفعيل قرار توزيع أرض بور – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم لدفع الجهة الإدارية بعدم وجود إحياءات في تلك الأرض، وكذلك عدم بيانه للإحياءات المدعى وجودها؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٢١٩٦/١٤٤٢)	٩٥	٤١٧
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية، دون بحث الدفع بتزوير المستندات ذات العلاقة بالمساهمة، وكذلك بحث الدفع بتدخل اللجنة فيما هو خارج عن اختصاصها – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٢٥٥/١٤٤٣)	٤٢٧	٢٠٠٣
صدور الحكم المعترض عليه باتخاذ الإجراءات النظامية لتعويض المدعي عن المقتطع من أرضه، دون التحقق من الدفوع بشأن ثبوت الاقتطاع وحدود المقتطع وأطواله ومساحته – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث ما هو مؤثر في الحكم؛ يعدُ قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام. (ب/٢٩٩٨/١٤٤٢)	٢٠٧	٩٣٢
صدور الحكم المعترض عليه بنزع ملكية عقار، دون الرد على دفع الجهة الإدارية بعدم تنفيذها للطريق سبب النزع، وعدم مسؤوليتها عنه – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/٢٦٦١/١٤٤٢)	١٧٣	٧٨٣

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تشكيل اللجنة النظامية لتقدير أجرة المثل عن العقار المنزوع من تاريخ وضع اليد حتى تاريخ صرف التعويض، وذلك دون بحث الدفع بعدم إخراج مالك العقار قبل صرف التعويض - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٥٠٥/١٤٤٢)	٣٠٠	١٣٥٢
صدور الحكم بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تقدير أجرة المثل للجزء المنزوع من عقار المدعي، ودون الرد على الدفع بعدم صحة إخراج المدعي من العقار؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٢١٢١/١٤٤٢)	٧٥	٣٢٢
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تشكيل اللجنة النظامية للنظر في استحقاق المدعي لأجرة المثل عن عقاره المنزوع، وذلك دون بحث الدفع بأن المدعي تعمد التأخر في التقدم إلى الجهة الإدارية من أجل الحصول على أجرة المثل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٧٥٥/١٤٤٢)	٢٨٨	١٢٩٥
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية لتعويض المدعي بأجرة المثل من تاريخ نزع عقاره حتى تاريخ استلام التعويض، وذلك دون بحث الدفع بصدور الأمر الملكي باستثناء مشروع توسعة الحرمين من المدد المنصوص عليها في نظام نزع الملكية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٩٣٣/١٤٤٢)	٤٤٠	٢٠٦٧

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بشطب علامة تجارية دون إيراد الدفع بأن العلامة التجارية المستند إليها في الشطب سبق وأن شطبت بحكم قضائي، وهي مستخدمة بتاريخ مغاير للمسلَّم به في الحكم المعترض عليه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣١٦٣/١٤٤٢)	٤١٩	١٩٥٥
صدور الحكم بمسؤولية كتابة العدل عن الازدواج في صكوك الملكية جراء عدم التهميش على الصك الأقدم - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفع بمسؤولية البائع عن بيع الأرض مرتين، ومدى استغراق خطئه لخطأ كتابة العدل في حال ثبوت قيامه بالغش والتدليس لبيع الأرض للمرة الثانية؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (أ/٤٣٤٥/١٤٤٢)	١٨٣	٨٢٨
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعي عن التعميم عليه وإيقاف خدماته ووضع اسمه في قائمة المطلوبين، دون التحقق من الدفع برصد مخالفة على المركبة التابعة للمدعي، وارتكاب سائقها ومرافقه لعدد من المخالفات المرورية والجنائية؛ يتعين نقضه. (أ/٢٤٧٦/١٤٤٢)	٤٣٧	٢٠٥٣
إغفال الحكم الرد على دفع المتعاقد بعدم التزام الجهة الإدارية بنصوص العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٤٤١٧/١٤٤١)	١٣٩	٦٣٧
الحكم بإلزام الجهة الإدارية بدفع المتبقي من مستحقات المقاول عن أعمال بند الاسفلت في المشروع المتعاقد عليه، ودون الرد على الدفع بأنه جرى الاتفاق مع المقاول على تخفيض كمية الاسفلت؛ يجعل الحكم غير مستقيم في قضائه. (أ/٣٠٩٦/١٤٤٢)	٤٣٨	٢٠٥٧
إغفال الحكم الرد على دفوع الجهة الإدارية المتعلقة بأسباب الحسميات التي فرضتها على المتعاقد معها؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ب/٤٥٥٩، ١٤٤٢/٤٦٤٤)	٣٦٠	١٦٦٢

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المدعي عن التعديلات والإضافات التي قام بها في عقاره جراء عدول الجهة الإدارية عن استئجاره - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفع بأن عدول الجهة الإدارية عن استئجار العقار كان بسبب وقوعه في مكان غير آمن ولسقوط مقذوفات حربية عليه؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ومخالفةً للنظام. (ب/١٣٧٧/١٤٤٣)	٣٣٧	١٥٣٤
الحكم برفض إعفاء المتعاقد من غرامة التقصير، دون بحث الادعاء بأن التقصير خارج عن إرادة المتعاقد بسبب تحويل نظام تأييد استقدام العمالة في مكتب العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع. (ب/٤١١٠/١٤٤٢)	٢٦٨	١٢٠٦
الحكم برفض المطالبة بإلغاء قرار سحب الأعمال من المتعاقد، ودون الرد على الدفع بخطأ الجهة الإدارية في تأخر صرف المستخلصات؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام. (ب/٤٨١١/١٤٤٢)	٣٤٣	١٥٦٩
إغفال الحكم بحث الأسباب التي بنت عليها وزارة المالية في عدم الموافقة على تمديد العقد، مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ج/٨٢٤/١٤٤٢)	٢٤١	١٠٨٣
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأجرة استئجار العقار، دون بحث الدفع بانتهاء عقد استئجار العقار بالتراضي بين الطرفين؛ يتعين نقضه. (أ/٢٨١٩/١٤٤٢)	١٥٠	٦٩١
الحكم بتعويض الجهة المؤجرة بالأجرة المسماة بالعقد عن الفترة المستغلة بعد انتهاء العقد، ودون الرد على ادعاء المؤجرة باتفاقها مع المستأجر على زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/٤٥٨٢/١٤٤٢)	٣٧٧	١٧٤٨
إذا اقتصر حكم الاستئناف في الرد على ما جاء في طلب الاستئناف على القول (ولا يغير من ذلك ما أثير في الاعتراض من أقوال)؛ فإنه يعد قصوراً في التسبيب. (ب/١٩٧٠/١٤٤٢)	٢٤٠	١٠٧٨

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية - التقصير في إجراءات حكم الاستئناف:** تقصير حكم الاستئناف في استيفاء الجوانب الإجرائية لأحكام الاستئناف، وفي تحقيق الدفوع الواردة في طلب الاستئناف؛ يعد إخلالاً بحق الدفاع، وخلوه من الأسباب. (أ/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية - إغفال الإجابة عن الدعوى:** إغفال الحكم لإجابة المدعى عليها عن الدعوى، وكذلك بحث دفوعها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ومخالفةً للنظام. (أ/٣٢٥٠/١٤٤٢)	٣٢١	١٤٥٣
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية - إغفال وقائع وأسباب طلب الاستئناف:** عدم إيراد حكم الاستئناف لوقائع وأسباب طلب الاستئناف، وكذلك عدم تناوله للأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي، والرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع، والاكتفاء بالإحالة على الحكم الابتدائي؛ يجعله مستوجباً للنقض. (أ/٢٥٨٠/١٤٤٢)	٣٢٠	١٤٤٩
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية - إغفال الأحكام النظامية للواقعة:** إغفال الحكم بحث الدفع بانتفاء القرار الإداري على محل الدعوى، وكذلك بحث بعض الأحكام النظامية المتعلقة بالواقعة؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/٢٦٩٠/١٤٤٢)	١٢٥	٥٦٩
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية - التأسيس على أسباب مجملة:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم تظلم المدعي إلى اللجنة النظامية، وذلك دون بحث الدفع بعدم وجود اللجنة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها، أو إيراد أسباب مجملة لا يمكن أن يحمل عليها ما انتهى إليه الحكم في منطوقه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٣٧٩٣/١٤٤٢)	٢٥٧	١١٥٤

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - عدم بيان وجه اتحاد المطالبة في دعويين للحكم بعدم جواز نظر الدعوى:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم جواز نظر دعوى المدعي ببدل الخطر تأسيساً على أنها متطابقة مع دعواه ببدل الضرر والمحكوم بها سلفاً - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن البدلين وردا في مادتين مستقلتين في النظام، وأن الحكم المعترض عليه لم يبين وجه اتحاد المحل والمطالبة في الدعويين؛ ما يعد ذلك مخالفةً للنظام، ويتعيّن معه نقض الحكم. (أ/٢٨٦/١٤٤٢)	٢٠	٧٢
• **تسبيب الحكم - عدم بيان وجه اختصاص مصدر القرار المستند إليه في إصداره:** إغفال الحكم بيان وجه اختصاص مجلس الخدمة العسكرية نظاماً في إصدار القرار المستند إليه والمتضمن أنه: "لا يجوز الرجوع في قرار إنهاء خدمة العسكري لغيابه أو الاستغناء عن خدماته بعد مضي خمس سنوات من صدوره مهما كانت الأسباب"؛ يعد مخالفةً للنظام، والقدر الواجب من الأسباب. (ب/١٧٣٧/١٤٤٢)	٣٥	١٣٥
• **تسبيب الحكم - إغفال التعارض بين مشهد المطالبة والقرار الإداري ذي الصلة:** عدم جواب الحكم في أسبابه عن التعارض بين مشهد المطالبة بعلاوة مكافحة الإرهاب والقرار الإداري ذي الصلة بالمطالبة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١٢١٤/١٤٤٢)	٢٣	٨٣
• **تسبيب الحكم - عدم بيان وجه كون الاقتطاع من الأرض لصالح تصريف السيول غير مشمول بالنسبة التخطيطية:** تقرير الحكم بأن الاقتطاع من الأرض لصالح تصريف السيول غير مشمول بالنسبة التخطيطية، دون بيان وجه ذلك، ودون مراعاة التنازل المطلق من المالك السابق عن الاقتطاع؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٢٥١٦/١٤٤٢)	١٣٦	٦٢٥

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - عدم بيان وجه الارتباط بين صك الملكية المستند إليه والصك محل الدعوى:** تأسيس الحكم على صك ملكية مغاير عن الصك محل الدعوى، ودون بيان وجه الارتباط بينهما؛ يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/١٤٤٩/١٤٤٢)	٥١	٢٠٧
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان حركة المستخلصات للإعفاء من غرامة التأخير:** صدور الحكم بالإعفاء من غرامة التأخير، دون بيان حركة المستخلصات وزمن صرفها، ومدى تناسب هذا الزمن مع التأخير الحاصل في تنفيذ العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٢٦٤٣/١٤٤٢)	١٩١	٨٦٥
• **تسبيب الحكم - خلو الحكم من الإثبات:** خلو الحكم من تحقيق أركان المسؤولية؛ وذلك بتقرير ثبوت ركني الخطأ والضرر دون بيان لطريقة الإثبات؛ يفقد الحكم مقوماته من حيث الإثبات؛ بما يعني صدوره دون سبب يعضده، وخلو الحكم من الإثبات يعتبر مخالفةً نظاميةً موجبةً لنقض الحكم. (أ/٤٨٤/١٤٤٢)	١١٧	٥٣٣
• **تسبيب الحكم - مخالفة طرق الإثبات - مخالفة قاعدة البينة على المدعي:** تأسيس الحكم في تقرير استحقاق المتعاقد لمبلغ مالي على عدم تقديم الجهة الإدارية ما يثبت عدم استحقاق المتعاقد للمبلغ المالي؛ لا يتفق مع إجراءات صرف المستخلصات، ولا مع القواعد العامة في طرق الإثبات وتقديم البينات، ومن أهمها أن البينة على المدعي. (د/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢
• **تسبيب الحكم - مخالفة طرق الإثبات - الخطأ في ندب الخبير المختص:** إذا ندبت المحكمة شخصاً غير متخصص وقضت بناءً على تقريره؛ فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، ومخالفة النظام في طريقة الإثبات. (ج/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - مخالفة طرق الإثبات - نفي مسؤولية مقاول الصيانة عن تلف المعقود عليه دون الاستعانة بالخبير:** صدور الحكم المعترض عليه بنفي مسؤولية مقاول الصيانة عن انهيار الجسر تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت علاقة المقاول في انهيار الجسر، وذلك دون الاستعانة بجهة الخبرة؛ يعد خطأً في تطبيق قواعد الإثبات. (ج/١٤٤٢/٤٨٤١)	٣٢٦	١٤٧٩
• **تسبيب الحكم - مخالفة طرق الإثبات - تقرير استحقاق المتعاقد لقيمة العقد بناءً على شهادة إخلاء طرف:** الحكم باستحقاق المتعاقد لقيمة العقد بناءً على شهادة إخلاء طرف، وأن على الجهة الإدارية إثبات التقصير؛ لا يتفق مع إجراءات صرف المستخلصات، ولا مع القواعد العامة في طرق الإثبات وتقديم البينات. (أ/١٤٤٢/٣٧٢٦)	٢٧٣	١٢٢٦
• **تسبيب الحكم - مخالفة طريق الإثبات - ندب الخبير قبل الفصل في مشروعية سحب العقد:** قيام المحكمة بندب الخبير على الأعمال المسحوبة من المتعاقد وقبل التأسيس له أولاً بالفصل في مشروعية سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب؛ يعيب إجراءها بندب الخبير. (د/١٤٤١/٣٢٤٢)	٨٩	٣٨٩
• **تسبيب الحكم - الخطأ في تحقيق الإثبات:** قيام المحكمة بإلقاء مهمة الإثبات كاملة على الخبير بما فيها المسائل القانونية التي هي من صميم الأعمال القضائية؛ يعد خطأً في تحقيق الإثبات. (ج/١٤٤١/٣٢٤٢)	٨٩	٣٨٩
تأسيس الحكم في ثبوت التعميد بأعمال التوريد على رسالة فاكس من الجهة الإدارية إلى المقاول، دون بحث عدم تمام العقود الإدارية بمجرد رسالة، ودون بحث أثر إلغاء بعض التعميد، ودون التحقق من محل التعميد ومدى تطابقه مع التعميد من حيث الكم والنوع؛ يعيب الحكم بالخطأ في تحقيق الإثبات، ويتعين نقضه. (ب/١٤٤١/٤٣٥٣)	٢٩	١٠٩
عدم استناد الحكم إلى أي وسيلة تثبت المخالفات المنسوبة إلى المخالف؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/١٤٤٢/٢٥١٥)	٢٢٠	٩٩٧

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - إغفال بحث الأدلة والمستندات في الدعوى:** إغفال الحكم بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى مع أثرها في النتيجة التي قد ينتهي إليها؛ يعدّ قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٥٣٨/١٤٤٢)	٢٤٨	١١١١
• **تسبيب الحكم - إغفال الأسانيد النظامية والواقعية - إغفال دفوع أطراف الدعوى:** إغفال الحكم لما يجب إيراده في نسخة الحكم من الأسانيد النظامية والواقعية، وبيان وجه انطباقها على الواقعة محل النزاع، وكذلك دفوع الأطراف ومناقشتها في الأسباب؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٠٧٩/١٤٤٢)	٧٤	٣١٧
• **تسبيب الحكم - إغفال الأحكام النظامية للواقعة:** إغفال الحكم بحث أثر الأوامر السامية المتعلقة بالواقعة محل النزاع؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٢٠٦١/١٤٤٢)	١٤٢	٦٥٢
صدور الحكم بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة دون التحقق من استيفاء الشروط النظامية لصرفها؛ يعد مخالفةً للنظام، وقصوراً في التسبيب. (ب/١٦٠٦/١٤٤٢)	٤٤	١٧٩
صدور الحكم المعترض عليه بتثبيت المدعي على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، دون مراعاة الشروط النظامية المتعلقة بالواقعة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/٢٣٠٥/١٤٤٢)	١٧٢	٧٧٩
صدور الحكم بتثبيت المدعي على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، دون بيان الشروط النظامية للتثبيت ووجه استيفائها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/٤٢٤٨/١٤٤٢)	٢٤٦	١١٠٣
صدور الحكم المعترض عليه بترقية المدعي من وظيفة (معيد) إلى وظيفة (محاضر) - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث اشتراط مجلس الجامعة بأن يكون المعيد المتقدم على الترقية لوظيفة محاضر حاصلاً على ابتعاث لمرحلة الدكتوراه وقد أنهى ما لا يقل عن فصل دراسي واحد بنجاح؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢١٧٦/١٤٤٢)	٧٦	٣٢٥

المبدأ	الرقم	ص
الحكم برفض المطالبة بإلغاء العقوبة الإدارية، دون إيراد النص النظامي المقرر للعقوبة ومقدارها على المخالفة المنسوبة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/٩٨/١٤٤٣)	٣٨٩	١٨١٥
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأمر السامي المتضمن: (إعادة ما سبق أن صدر من قرارات من اللجنة لمن سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات عليها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها)؛ يعد مخالفةً للنظام، وقصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (ب/٨٩٠/١٤٤٢)	١٣	٤٤
• **تسبيب الحكم - إغفال الأحكام النظامية للواقعة - إغفال بحث شمول المستند النظامي للواقعة:** صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن النظر في تثبيت المدعية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث شمول مستند التثبيت على المدعية، وكذلك التحقق من ضوابط التثبيت وآليته؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٦٤٢/١٤٤٢)	٧١	٢٩٧
• **تسبيب الحكم - إغفال بحث شمول المستند النظامي للواقعة:** صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تثبيت المدعية على الوظيفة المستحقة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث شمول مستند التثبيت للمدعية؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٤٣٣٧/١٤٤٢)	٣٠٣	١٣٦٧
• **تسبيب الحكم - القصور في بيان الأدلة المستند إليها:** عدم تفصيل الحكم للأدلة المستند إليها، ومصادرها، وكونها معتبرة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٣٩٦٨/١٤٤٢)	٣٠١	١٣٥٧
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان المستند النظامي:** استناد الحكم في استحقاق علاوة الأمن والاستخبارات إلى برقية وزير الداخلية، دون بيان الأصل النظامي المستند إليه في تقرير تلك العلاوة، ودون بيان وجه انطباق ذلك الأصل على المدعي؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٢٦٤/١٤٤٢)	١٤٧	٦٧٥

المبدأ	الرقم	ص
صدور الحكم المعترض عليه بترقية المدعية؛ تأسيساً على أنّ عدم حصولها على تقويم أداء وظيفي في السنتين الأخيرتين كان بسبب مانع نظامي وهو إجازة الولادة والأمومة وهو ليس من موانع الترقية ويجب في مثل هذه الحالة الرجوع إلى آخر تقويمين قبل حصول المانع النظامي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم لم يبين المستند النظامي في اعتماد آخر تقويم أداء وظيفي للمدعية قبل إجازتها لاستيفاء الشروط النظامية للترقية؛ مما يعد مخالفةً للنظام، وغير مستوفٍ للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه منطوقه، ويتعين نقضه. (أ/١٧١٤/١٤٤٢)	٨٥	٣٧٣
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان المستند النظامي - التحقق من الإجابة عن الدعوى:** تصريح الحكم بإقرار الجهة الإدارية في تحقيق المدعي لكافة شروط التثبيت على الوظيفة، دون بيان تلك الشروط ووجه تحققها، فضلاً عن ثبوت دفع الجهة الإدارية بعدم استحقاق المدعي للتثبيت وليس إقرارها في تحقيق المدعي لشروط التثبيت؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٢٠٤٥/١٤٤٢)	١٣١	٦٠٤
• **تسبيب الحكم - عدم بيان وجه انطباق النص النظامي على الواقعة:** إيراد الحكم للنص النظامي ثم استتباعه بتوجه المحكمة في الدعوى، ودون بيان وجه انطباق النص النظامي على الواقعة محل الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٦٨٦/١٤٤١)	١٧	٦٢
عدم بيان الحكم وجه انطباق النص النظامي المُستند إليه على الواقعة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/١٧٥٠/١٤٤٢)	١٤٠	٦٤٦
إذا كانت أسباب الحكم لا توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها، واكتفاؤها بإيراد النصوص النظامية وسردها من غير إسقاط لها على الواقعة محل النزاع وبيان وجه انطباقها عليها؛ فإن ذلك يعد مخالفةً للنظام. (ب/٢٥١٥/١٤٤٢)	٢٢٠	٩٩٧
عدم بيان الحكم وجه انطباق النص النظامي المُستند إليه على الواقعة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٧٩٣/١٤٤٢)	٢٥٧	١١٥٤

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - عدم بيان وجه الاستناد إلى النظام العام في ظل وجود النظام الخاص:** عدم بيان الحكم وجه الاستناد إلى لائحة انتهاء الخدمة في شأن استقالة أحد منسوبي الجامعات الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والتي تضمنت موادها أحكام إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٦٠٨/١٤٤٢)	٤٣	١٧٥
• **تسبيب الحكم - تحقق مناط المستند النظامي:** عدم تحقق مناط النص النظامي المستند إليه الحكم على الواقعة المحكوم بها؛ يصم الحكم بالخطأ في تطبيق النظام على الواقعة، ويتعين نقضه. (أ/٥٢٧/١٤٤٢)	٥	١٨
• **تسبيب الحكم - الاستناد إلى نظام منسوخ:** استناد الحكم إلى نظام منسوخ؛ يعد خطأً في تطبيق النظام. (ج/١٦٠٦/١٤٤٢)	٤٤	١٧٩
• **تسبيب الحكم - الاستناد إلى أنظمة غير سارية:** لا يصح الاستناد في تقرير حكم واقعة إلى أنظمة ليست سارية عند الحكم بمقتضاها. (أ/٢٢٣٥/١٤٤٢)	٦٩	٢٩٠
• **تسبيب الحكم - تطبيق النظام قبل سريانه:** تطبيق النظام على وقائع سابقة لصدوره وسريانه؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٣٧٩٩/١٤٤٢)	١٦٤	٧٤٣
• **تسبيب الحكم - التحقق من النظام الأصلح للمتهم:** عدم تناول الحكم لتغير النصوص النظامية الحاكمة للمخالفة محل الدعوى، وأثر ذلك عليها، وإعمال نظرية النص الأصلح بحسب الأحوال؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ب/٢٠٠٤/١٤٤٢)	١٩٥	٨٨٢

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - الخطأ في تطبيق النظام:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان؛ تأسيساً على ما تضمنه النظام من أنه يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة (غير مرض) التظلم منه إلى الرئيس الأعلى في الجهة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيامٍ من تاريخ تزويده بنسخة منه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المدعية حاصلة على درجة (جيد)؛ ومن ثم يكون ذلك النظام غير منطبق على واقعتها. (ب/٣٨٥٠/١٤٤٢)	١١٥	٥٢٤
• **تسبيب الحكم - الخطأ في تأويل النظام:** إذا أخطأ الحكم في تأويل النص النظامي فإنه يتعين نقضه. (ب/٣٤١١/١٤٤٢)	٣٤١	١٥٥٦
• **تسبيب الحكم - التزيد على النظام:** تزيد الحكم على الأمر السامي الواضح والدقيق؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٧١٥/١٤٤٢)	٨	٢٨
• **تسبيب الحكم - الخطأ في الاستدلال:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر المطالبة بالتعويض عن إطلاق سراح مدين بكفالة غير ضامنة بالمبلغ المحكوم عليه من المحكمة المرورية؛ تأسيساً على أنها من الدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية والتي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن آخر إجراء قضائي اتخذ في قضية المدين كان من قبل قاضي التنفيذ؛ مما ينبئ حسب الظاهر من الأوراق عن عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المطالبة، ليس على نحو تأسيس الحكم المعترض عليه، وإنما لاتصال النزاع بدعوى التنفيذ المنظورة أمام قاضي التنفيذ، وإجراءات التنفيذ التي اتخذها في سبيل تنفيذ الحكم، وتلك مسألة واقعية يلزم طرحها في مرافعة، واستجلاء حقيقتها من خلال ما يقدم من دفوع وأسانيد. (أ/٣٠٤٢/١٤٤٢)	٨٠	٣٤٩

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - القصور في بيان أركان المسؤولية التقصيرية:** صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المدعي عن إلغاء قرار تعيينه على وظيفة غير مستحقة؛ تأسيساً على تحصن قرار التعيين، وعلى إمكانية تصحيح المركز النظامي للمدعي دون إعدامه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم لبيان العلاقة السببية، وأثر تقدم المدعي إلى وظيفة غير مستحقة، وكذلك بحث قابلية قرار التعيين الذي شابه عيب في محله للتصحيح من عدمه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٦٤٥/١٤٤٢)	٦٧	٢٨٠
• **تسبيب الحكم - التأسيس على رأي مع وجود حقائق ثابتة:** بناء نتيجة الحكم على مجرد رأي لا يصلح إذا كان هناك حقائق ثابتة في الدعوى، ومخالفة الحكم لذلك يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه. (أ/٣١١٢/١٤٤٢)	١٥٢	٧٠١
• **تسبيب الحكم - التأسيس على حكم منقوض:** القضاء بأتعاب المحاماة تأسيساً على حكم قد تم نقضه؛ يجعل القضاء مبنياً على أساس غير قائم، ويتعين نقضه. (أ/١٠٣١/١٤٤٣)	٤٣٦	٢٠٥٠
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب مخالفة للواقع:** تأسيس الحكم على أسباب مخالفة للواقع؛ يعد قصوراً في التسبيب. (ب/٣١٠١/١٤٤٢)	٢٨١	١٢٦٤
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب مغايرة لموضوع الدعوى:** الحكم بناء على أسباب لا علاقة لها بموضوع الدعوى ولا بأساس الدعوى أو الدفوع؛ يجعله خالياً من الأسباب، وفاقداً لأهم عناصر بنائه، ومخالفاً للنظام. (أ/١١٢٥/١٤٤٢)	١٧٠	٧٧٣
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب غير مؤدية إلى نتيجة الحكم:** كون الأسباب التي بنى عليها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه؛ فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٢٠٦١/١٤٤٢) (ب/٣٥٢٧/١٤٤٢) (أ/٤٨١١/١٤٤٢)	١٤٢، ٣٤٣، ٣٤٩	٦٥٢، ١٥٦٩، ١٦٠٣

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب غير موصلة - مخالفة الأصل في القرارات الإدارية:** الحكم بإلغاء قرار النقل بناءً على أسباب غير موصلة إلى كون القرار في حقيقته عقوبة مقنعة، وبالمخالفة للأصل في القرارات الإدارية وهو الصحة والسلطة التقديرية للجهة الإدارية ما لم يقم سبب جدي ينبئ عن خلاف ذلك؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٤٤٣٥/١٤٤٢)	٤٤٢	٢٠٧٧
• **تسبيب الحكم - التأسيس على ألفاظ عامة ومجردة:** خلو الحكم من الأسباب، وبناؤه على ألفاظ عامة ومجردة، وبما يخالف الوقائع الثابتة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٣٦٨/١٤٤٢)	٣	٨
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب عامة ومجملة:** بناء الحكم على أسباب عامة ومجملة لا يحقق الغرض من التسبيب. (ب/١٥١/١٤٤٢) (ب/٢٢٤٣/١٤٤٢) (أ/١١٤١/١٤٤٢) (أ/٨٢٤/١٤٤٢)	١٠٧، ١٤٩، ١٨٢، ٢٤١	٤٨٨، ٦٨٥، ٨٢٣، ١٠٨٣
بناء الحكم على سردٍ للنصوص وإيراد عبارات عامة ومجملة، ودون الرد على الدفاع والدفوع الجوهرية للخصوم بما يكشف أن المحكمة قد تناولتها بالبحث والتدقيق لا يحقق الغرض من التسبيب. (أ/٤١١٠/١٤٤٢)	٢٦٨	١٢٠٦
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (المحكمة لم تجد ما يستوجب الملاحظة على القرار)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام. (ب/٣٣٨٧/١٤٤٢)	٢٣٥	١٠٥٦
إذا اكتفى الحكم بعبارة مجملة كالاقتصار على (عدم وجود ما يستوجب الملاحظة) دون إيضاح الأسباب المفصلة التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومستوجباً للنقض. (د/٣٤٩٣/١٤٤٢) (هـ/٣٤٤١/١٤٤٢)	٢٨٣، ٤٢٠	١٢٧٢، ١٩٥٩
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على سلامة الأسباب التي استند إليها القرار المتظلم منه؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومستوجباً للنقض. (ب/٣٥٢٠/١٤٤٢)	١٢٦	٥٧٣
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب مبهمة:** صدور الحكم بأسباب مبهمة وغير مستوفية لما يجب استيفاؤه من عناصر التسبيب؛ يجعله في حكم الخالي من التسبيب جملةً، ومستوجباً للنقض. (ج/٣٢٩٤/١٤٤٢)	٢٨٢	١٢٦٨

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - إغفال الأسباب الواقعية والنظامية:** إغفال الحكم للأسباب الواقعية والنظامية أو القصور الشديد في إيرادها؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (د/٢٣٤٩/١٤٤٣)	٤٠٦	١٨٩٤
• **تسبيب الحكم - إغفال أساس القضاء:** إغفال حكم التعويض بيان الأساس الذي بنى عليه في مسؤولية الجهة الإدارية ووجه تخطئتها؛ يتعين نقضه. (أ/٤١٤٩/١٤٤٢)	٢٠٣	٩١٥
إغفال حكم التعويض بيان الأساس الذي بنى عليه في كون الضرر نتيجةً مباشرةً لخطأ الجهة الإدارية؛ يتعين نقضه. (ج/٤٣٤٥/١٤٤٢)	١٨٣	٨٢٨
عدم بيان الحكم الأساس الذي بنى عليه قضاءه؛ يوجب نقضه. (ب/٦٤٦/١٤٤٣) (أ/١٧٥٩/١٤٤٣)	٣٣٩، ٣٥٢	١٥٤٦، ١٦١٦
عدم بيان الحكم الأساس الذي بنى عليه في تقدير الأجرة التي قضى بها؛ يوجب نقضه. (أ/١٣٧٧/١٤٤٣)	٣٣٧	١٥٣٤
• **تسبيب الحكم - إغفال وجه التأسيس على المستند - الخطأ في الإسناد:** صدور الحكم المعترض عليه تأسيساً على أن القرار الوزاري اعتبر الموافقة على تعديل النشاط هو تاريخ بداية العقد - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن القرار الوزاري اقتصر على الموافقة على تعديل النشاط دون تعديل بداية العقد، وأن الحكم المعترض عليه لم يبين وجه التأسيس على القرار؛ مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب، وخطأً في الإسناد. (أ/١٠٣٦/١٤٤٢)	٢٦٦	١١٩٥
• **تسبيب الحكم - إغفال أساس الاستحقاق بأتعاب المحاماة وتقديره:** الحكم بأتعاب المحاماة دون بيان الأسس التي بنى عليها في أصل الاستحقاق وتقديره؛ يعد مخالفة، ويتعين نقضه. (ب/٢٧٢٦/١٤٤١)	١٧٧	٧٩٩
• **تسبيب الحكم - إغفال أساس مقدار الغرامة المستردة:** صدور الحكم برد غرامة التأخير والإشراف للمتعاقد مع الجهة الإدارية، دون بيان أساس مقدار الغرامة، سيما مع منازعة الجهة الإدارية في مقدارها؛ يعد قصوراً في التسبيب. (أ/٢٦٩١/١٤٤٢)	١٩٢	٨٧٠
• **تسبيب الحكم - تشديد العقوبة دون بيان السبب:** تشديد العقوبة على المخالف دون بيان السبب؛ يعد مخالفةً لما تقضي به الأصول المقررة بهذا الخصوص. (ج/٢٠٠٤/١٤٤٢)	١٩٥	٨٨٢

المبدأ	الرقم	ص
• **تسبيب الحكم - عدم مؤداه إلى نتيجة الحكم:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بدفع ما تبقى من قيمة العقد؛ تأسيساً على أن الإدارة المختصة طلبت تعزيز بند بالعقد بمبلغ محدد، وأن الجهة الإدارية قامت بتعزيز البند بمبلغ أقل، وبذلك يتبقى الفارق بين المبلغين للمتعاقد - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن تأسيس الحكم شابه قصور شديد في التسبيب، ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومجرد عدم الموافقة على كامل المبلغ للبند لا يثبت أن المتعاقد قام بالأعمال كاملة، ويستحق قيمتها. (ب/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢
• **تسبيب الحكم - عدم ملاقاته لمنطوق الحكم:** كون الأسباب التي بنى عليها الحكم غير ملاقية لمنطوقه؛ يجعل الحكم خالياً من الأسباب التي يمكن حمله عليها وذلك بالمخالفة للنظام. (ب/٣٢٩٧/١٤٤٢)	١٩٨	٨٩٣
• **تسبيب الحكم - التعارض بين التسبيب ومنطوق الحكم:** الحكم بإلغاء قرار سحب العمل من المتعاقد، والتقرير في الأسباب بأن ذلك يقتضي فسخ العقد؛ يعد إبهاماً في التسبيب، وتعارضاً بين منطوق الحكم وأسبابه. (ب/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
• **منطوق الحكم - المتعين فيه:** الواجب أن يكون منطوق الحكم واضحاً وقاطعاً للخصومة. (ج/٢٩٢٤/١٤٤٢)	١٩٣	٨٧٣
• **منطوق الحكم - المتعين فيه حال صحة الإجراء المتظلم منه:** تقرير المحكمة صحة الإجراء الإداري المتظلم منه، يترتب عليه الحكم برفض الدعوى لا الحكم بعدم قبولها. (أ/٤٦١٨/١٤٤٢)	٣٦٨	١٧٠١
• **منطوق الحكم - عدم تحقيق الغاية منه:** إذا لم يتضمن منطوق الحكم القضاءَ في الدعوى الأصلية، اكتفاءً بالقضاء في الدعوى المقابلة كما لو كانَت الدعوى مقامة من صاحب الدعوى المقابلة؛ فإن ذلك يعد اختصاراً لا يحقق الغاية من منطوق الحكم، وهو بيان ما قضت به المحكمة بعبارات جازمة ومحددة في موضوع النزاع المعروض عليها. (أ/٤٨٦٣/١٤٤٢)	٤٤٤	٢٠٩١

المبدأ	الرقم	ص
• **منطوق الحكم - التناقض فيه:** التناقض في منطوق الحكم يؤدي إلى تعذر تنفيذه؛ مما يعيبه، ويتعين نقضه. (أ/١٧٢٠/١٤٤٢)	١٢١	٥٥٤
• **منطوق الحكم - التناقض بين المنطوق والطلبات في الدعوى:** رفع التناقض بين المطالبة ومنطوق الحكم لا يتأتى إلا ببيان مضمون المطالبة في الحكم للتحقق من صحة النتيجة التي انتهى إليها، وعدم بيان الحكم لذلك؛ يعد مخالفةً للنظام ويتعين نقضه. (أ/١٨٧٨/١٤٤٢)	١٥٨	٧٢٤
• **منطوق الحكم - الخطأ في بيانات الحكم:** إذا أخطأ منطوق حكم الاستئناف في بيانات الحكم الابتدائي، والدائرة والمحكمة التي أصدرته؛ فإنه يتعين نقضه. (أ/٣٥٥٢، ١٤٤٢/٣٥٥٧)	٣١٢	١٤١٣
• **منطوق الحكم - الخطأ فيه:** صدور الحكم برفض مطالبة المدعين بصرف المبلغ المخصص للحالات المماثلة لمورثهم والذي توفي قتلاً أثناء عمله؛ تأسيساً على أن مورث المدعين لم يكن موظفاً لدى المدعى عليها، وإنما لدى جهة أخرى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مقتضى ذلك التأسيس هو الحكم بعدم قبول الدعوى وليس رفضها؛ على اعتبار أن الحكم لم يفصل في الموضوع حتى يحكم بالرفض. (ج/١٦٧١/١٤٤٢)	٧٧	٣٣٠
عدول الدائرة القضائية عن حكمها السابق والمنقوض من قبل المحكمة الإدارية العليا؛ يعد خطأً في منطوق الحكم؛ كون الحكم السابق لم يعد له وجود؛ ومن ثم لا معنى للعدول عنه. (ب/٣٠٦/١٤٤٣)	٤١٥	١٩٣٩
• **منطوق الحكم - إغفال ذكر طرف في الدعوى:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - بيانات الحكم - إغفال ذكر طرف في الدعوى) (أ/١٠٦٣/١٤٤٢)	٢٢	٧٩
• **منطوق الحكم - عدم النص على القضاء:** قضاء حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي دون إظهار ذلك في المنطوق؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٣١٧٧/١٤٤٢)	٢١٠	٩٤٤
اكتفاء الحكم بإيراد بعض المطالبة في الأسباب دون أن يكون له صدى في منطوق الحكم؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٥٨٥/١٤٤٢)	٤٢	١٧٢

المبدأ	الرقم	ص
• **منطوق الحكم - فصل محكمة الاستئناف في الدعوى دون إلغاء الحكم الابتدائي:** تصدي محكمة الاستئناف لنظر الدعوى ثم الحكم فيها دون إلغاء الحكم الابتدائي؛ يعد مخالفةً للقواعد المقررة. (ج/٧١١/١٤٤٢)	٧	٢٤
• **تحصيل الأحكام النظامية للواقعة:** المتعين على المحكمة تحصيل الأحكام النظامية المتعلقة بالواقعة من النصوص النظامية ما دام أنها كافية في بيان الغرض، دون التقيد بالقرارات الخارجة عنها والتي لم يفوضها المنظم بتفسير تلك النصوص أو تقييدها أو بيان حدودها. (ب/٤٧٩١/١٤٤٢)	٣٠٧	١٣٨٤
• **محل الحكم بعدم قبول الدعوى:** الحكم بعدم القبول إنما يكون في الدفوع الشكلية المقدمة بهدف إنهاء الدعوى دون الفصل في موضوعها، سواءً كانت دفوعاً موجهة ضد الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة، أو دفوعاً موجهة ضد الحق في إقامة الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها، مثل انتفاء الصفة أو المصلحة أو سبق الفصل في الدعوى أو لإقامتها بعد مضي الآجال المقررة نظاماً. (د/١٠٧٧/١٤٤٢)	٣٦	١٤٢
• **قبول الدعوى ضد جهة إدارية تم إلغاؤها:** الحكم في موضوع الدعوى وفي مواجهة جهة إدارية قد تم إلغاؤها وزوال شخصيتها المعنوية وانتفاء وجودها الفعلي؛ يعد خطأً في تطبيق النظام. (ب/٤٦٧٠/١٤٤٢)	٣٢٥	١٤٧٣
الحكم في موضوع الدعوى وفي مواجهة جهة إدارية قد تم إلغاؤها وزوال شخصيتها المعنوية؛ يعد خطأً في تطبيق النظام. (د/٤١٩٦/١٤٤٢)	٣٢٧	١٤٨٦
الحكم في موضوع دعوى مقامة من جهة إدارية قد تم إلغاؤها وزوال شخصيتها المعنوية؛ يوجب نقض الحكم. (د/٤٢٢/١٤٤٢)	٣٧٠	١٧١١
• **قبول الدعوى بعد انقضاء مدد التظلم:** قبول الدعوى بعد انقضاء المواعيد النظامية لقبولها، ودون إثبات جدية الجهة الإدارية في بحث التظلم الوجوبي؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٤٥٤/١٤٤٢)	٣٣٢	١٥١٣

المبدأ	الرقم	ص
• **الخطأ في حساب مدة الاعتراض على الأحكام:** صدور الحكم بعدم قبول الاستئناف على الحكم الابتدائي لفوات مدة الاعتراض، رغم كون الاعتراض خلال المدة النظامية؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٣٦٢/١٤٤٢)	٢٥	٩٢
• **عدم تحقق الحكم من مدد التظلم:** صدور الحكم المعترض عليه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز سماع الدعوى؛ تأسيساً على فوات مدد التظلم على الدعوى - تقديم المدعي إفادة الإدارة المختصة في المحكمة بثبوت تقدم المدعي بالدعوى خلال مدد التظلم، وأنه لم يتسن قيدها في النظام القضائي في حينه بسبب كثرة أعداد المتقدمين، وكثرة تعطل النظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بمخالفة الحكم للنظام. (أ/١٨٢١/١٤٤٢)	١٥٧	٧٢١
• **عدم مراعاة الحكم لتعليق الحضور إلى مقار العمل إبان جائحة كورونا عند احتساب مدة الاعتراض:** صدور الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، ودون مراعاة لتعليق العمل في المرافق الحكومية إبان جائحة كورونا؛ يعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعيَّن نقضه. (ج/٩١٩/١٤٤٢)	١٥	٥٣
• **الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى لم تنته:** صدور الحكم المعترض عليه بانتهاء الخصومة في الدعوى تأسيساً على استجابة المدعى عليها لمطالبة المدعي، في حين أن المدعى عليها لم تستجب لكامل مطالبة المدعي؛ مما يعد ذلك خطأً في تطبيق النظام. (ب/٣٥٨٨/١٤٤٢)	٢٥٤	١١٤٢
• **المتعين على محكمة الاستئناف عند الحكم بعدم جواز نظر الدعوى:** إذا أرادت محكمة الاستئناف الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ فيتعين عليها إلغاء الحكم الابتدائي ثم الفصل في الدعوى مرة أخرى بعد إجراء المرافعة. (أ/٤٠٧٣/١٤٤٢)	٢٧٦	١٢٤٠
• **إغفال الحكم لطلب استئناف:** خلو الحكم من إيراد أحد طلبي الاستئناف على الحكم الابتدائي، فضلاً عن بحثه والجواب عنه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤١٥٧/١٤٤٢)	٣٩٦	١٨٤٧

المبدأ	الرقم	ص
عدم إشارة الحكم إلى طلب الاستئناف على الحكم الابتدائي؛ يعد مخالفةً للقواعد المنظمة لإجراءات الاستئناف، ويتعين نقضه. (ب/٩٠/١٤٤٢)	١٠٦	٤٧٨
إغفال حكم الاستئناف إيراد طلب استئناف على الحكم الابتدائي؛ يعد خطأً إجرائياً يعيب الحكم، ويوجب نقضه. (ب/٤٨٤١/١٤٤٢)	٣٢٦	١٤٧٩
• **عدم إبلاغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف:** الحكم في موضوع الدعوى دون تبليغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف، وعدم تمكينه من الاطلاع عليها، وتقديم ما لديه بشأنها؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/١٨١٩/١٤٤٢)	٢٤٣	١٠٩٢
• **عدم إبلاغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف - عدم سماع أقوال المستأنف ضده:** صدور الحكم دون إبلاغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف ودون سماع أقواله؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٥٠٠/١٤٤٢)	٩١	٤٠١
• **عدم إجراء المرافعة في الاستئناف:** صدور حكم الاستئناف دون إجراء المرافعة؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/١٧٦٢/١٤٤٢)	٣١٩	١٤٤٥
• **عدم إجراء المرافعة في الدعوى:** صدور الحكم دون جلسة مرافعة في الدعوى ومواجهة الأطراف؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ج/٣٣٨٧/١٤٤٢)	٢٣٥	١٠٥٦
• **عدم إطْلَاع طرف بالدعوى على المستندات:** صدور الحكم بقبول التماس إعادة النظر في حكم نهائي، ثم العدول عن الحكم النهائي بناءً على المشهد المقدم من المدعي ودون إطْلَاع المدعى عليه على ذلك المشهد؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٢٥٤٠/١٤٤٢) (أ/٢٤٤٨/١٤٤٢)	٨٨، ١٦٢	٣٨٥، ٧٣٦
عدم تمكين المعترضة من الاطلاع على ما قدمه المعترض ضده من المستندات؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/٢٤٧٧/١٤٤٢)	١٩٦	٨٨٧
• **الفصل في الدعوى قبل الموعد المحدد:** الفصل في الدعوى قبل الموعد المحدد لاستكمال المرافعة، ودون إبلاغ أطراف النزاع بموعد الحكم؛ يعد عيباً شكلياً في الإجراءات، وإخلالاً بحق الدفاع. (ب/٣٥٥٢، ٣٥٥٧/١٤٤٢)	٣١٢	١٤١٣

المبدأ	الرقم	ص
• **الفصل في مسألة لا محل لها:** الفصل في طلب الإفراج عن الضمان البنكي مع سبق الإفراج عنه؛ يعني الفصل في مسألة لا محل لها وقت صدور الحكم. (هـ/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
• **الفصل في دعوى تنفيذ العقد دون التوقف على صحة دعوى الفسخ:** الفصل في الدعوى المتعلقة باستكمال تنفيذ العقد، ودون التوقف على مدى صحة الدعوى المتعلقة بفسخ العقد؛ لا يتفق مع قواعد المرافعات حتى لا تتعارض الأحكام في موضوع واحد. (أ/١٦٠٠/١٤٤٢)	٢٥٣	١١٣٨
• **تجاوز الطلب في الدعوى:** الحكم برد غرامة التأخير للمقاول، رغم كون المطالبة بإلغاء قرار فرض الغرامة وليس ردها؛ يعيب الحكم. (ب/٤٨٨/١٤٤٣)	٤٠٥	١٨٨٩
• **إغفال الفصل في الطلب الأصلي:** إغفال الحكم الفصل الصريح في الطلب الأصلي ثم إيراده في منطوق الحكم، يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٥٢٩/١٤٤٢)	٩٢	٤٠٤
• **عدم الفصل في النزاع:** تقرير المحكمة عدم قبول طلب الإدخال في الدعوى، ثم حكمها بعدم مسؤولية المدعى عليها عن إيقاف تنفيذ العقد تأسيساً على أن الإيقاف من قبل طالب الإدخال؛ يُبقي النزاع معلقاً وغير مفصول فيه. (ب/٢٤٤٠/١٤٤٢)	٢٥١	١١٢٣
• **عدم تخلي المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى:** إذا رأى المقام السامي إجازة تمديد العقد وصرف كامل المستخلصات عنه؛ فالأمر يعود إليه، غير أن ذلك لا يجيز للمحكمة التخلي عن الفصل في موضوع الدعوى، والحكم بعدم قبولها مع توفر شروط قبولها. (و/١٠٧٧/١٤٤٢)	٣٦	١٤٢
• **الحكم بالمخالفة للواقع:** صدور الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف تأسيساً على عدم استيفاء البيانات اللازمة؛ وذلك بالمخالفة للواقع؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٥٩٩/١٤٤٢)	٣٠٦	١٣٨١
• **الحكم بأكثر مما طلبه المدعي:** الحكم بأكثر مما طلبه المدعي في الدعوى دون بيان وجه ذلك؛ يوجب نقض الحكم. (ج/٢٤١٨/١٤٤٢)	٣٧١	١٧١٦

المبدأ	الرقم	ص
• **تأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة أو فحص الأدلة:** اقتصار حكم الاستئناف على تأييد الحكم الابتدائي وفق نموذج أعد للحالات التي يجري فيها تدقيق الأحكام، ودون مناقشة أو فحص الأدلة، خلافاً لما يوجبه النظام من إجراءات يلزم استيفاؤها في سبيل استئناف الأحكام؛ يعد عيباً يبرر نقض الحكم. (ب/٤٨٤/١٤٤٢)	١١٧	٥٣٣
• **تفويت درجة تقاضي:** صدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما تضمنه بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى، ثم القضاء مباشرة في موضوع الدعوى ودون إعادة القضية إلى المحكمة الإدارية؛ يعد تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي، ومخالفةً للنظام. (أ/٣١٠١/١٤٤٢)	٢٨١	١٢٦٤
• **نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - مقتضى النقض:** إذا نقضت المحكمةُ الإدارية العليا الحكمَ المعترض عليه وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد؛ فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المسألة التي فصلت فيها. (ب/٢٧٢٤/١٤٤٢)	٢١٤	٩٥٩
إذا نقضت المحكمةُ الإدارية العليا الحكمَ المعترض عليه وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد؛ فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المسألة التي فصلت فيها، وأن يقتصر نظرها في نطاق ما أشار إليه حكم العليا. (ب/٢٧٣٦/١٤٤٢)	٢١٥	٩٦٦
• **نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - مؤدى النقض:** مؤدى نقض المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية إليها للفصل فيها مجدداً من غير مَنْ نظرها، أن يكون الفصل في القضية من قبل قضاة لم يشتركوا في الحكم بموضوعها، ومخالفة ذلك يجعل الحكم باطلاً. (د/١٧٦٩/١٤٤٣)	٣٨٤	١٧٨٢
مؤدى نقض المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية إليها للفصل فيها مجدداً من غير مَنْ نظرها، أن يكون الفصل في القضية من قبل قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم المنقوض، ومخالفة ذلك يجعل الحكم باطلاً. (ب/٤٧٨٥/١٤٤٢)	٢٢٩	١٠٣٤

المبدأ	الرقم	ص
مؤدى نقض المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية إليها للفصل فيها مجدداً من غير مَنْ نظرها، أن يكون الفصل من قبل قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم المنقوض، ومخالفة ذلك يجعل الحكم باطلاً. (أ/٤٤٠٥/١٤٤٢)	٤١٢	١٩٢٦
• **نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - ما يترتب على النقض:** نقض المحكمة الإدارية العليا لحكم الاستئناف وإعادة القضية إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة يوجب على محكمة الإحالة أن تستوفي الإجراء المطلوب منها، وأن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه ونقضت الحكم بسببه، وإن عدم التزام محكمة الإحالة بذلك، أو امتناعها عن الاستجابة لملاحظات المحكمة الإدارية العليا واستكمال المرافعة في المسائل الإجرائية، أو استيفاء ما شاب الحكم من القصور في الأسباب الذي وجهت المحكمة الإدارية العليا باستيفائه؛ يعيب حكمها ويصمه بالبطلان. (ج/١٥١٦/١٤٤٢)	١٢٧	٥٨٢
• **نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - نطاق نظر القضية بعد النقض:** إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم الاستئناف ثم أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف؛ فإنه يتعين على محكمة الاستئناف نظر استئناف المعترض أمام المحكمة الإدارية العليا دون غيره الذي أصبح حكم الاستئناف نهائياً بحقه لعدم تقديم الاعتراض عليه. (أ/٣٨/١٤٤٣)	٤٠٣	١٨٧٧
• **أثر نقض الحكم بعدم الاختصاص - فصل الدائرة مصدرة الحكم في موضوعه:** صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأن حكمها بعدم الاختصاص حجبها عن الفصل في موضوع الدعوى. (ب/٢٤٧٣/١٤٤٢) (د/٢٦٧٨/١٤٤٢) (ب/٣٩٩٤/١٤٤٢) (د/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩، ٤٠، ٤١، ١٨٠	١٥٦، ١٦٢، ١٦٥، ٨١٤

المبدأ	الرقم	ص
صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم. (ب/٣٠٤٢/١٤٤٢)	٨٠	٣٤٩
صدور الحكم الابتدائي والاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكمين من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأنها لم تفصل في موضوع الدعوى، ولأن حكم الاستئناف اقتصر في قضائه على تأييد الحكم الابتدائي. (أ/٥٣٤/١٤٤٢) (ج/١٦٥٢/١٤٤٢)	١٧٦، ٢٥٠	٧٩٤، ١١١٩
• **أثر نقض الحكم بعدم قبول الدعوى - فصل الدائرة مصدرة الحكم في موضوعه:** صدور حكم الاستئناف بعدم قبول الدعوى، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدِرة الحكم؛ لأن حكمها بعدم قبول الدعوى حجبها عن الفصل في موضوع الدعوى. (هـ/١٠٧٧/١٤٤٢) (ب/٢٨٠/١٤٤٢)	٣٦، ٦٢	١٤٢، ٢٥٧
• **تعدد نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - إحالة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم:** إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم الاستئناف، ثم نقضته مرة أخرى لعدم استيفاء ملاحظات المحكمة الإدارية العليا؛ فإنه يتعين إحالة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل في القضية وإصدار حكم مستوفٍ لمقوماته وبياناته. (د/١٥١٦/١٤٤٢)	١٢٧	٥٨٢
• **تعدد نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف:** إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم الاستئناف، ثم نقضته مرة أخرى وكان موضوع الدعوى غير صالح للفصل فيه؛ فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظرها واستيفاء المرافعة فيها من غير مَنْ نظرها. (ج/٢٤٤٠/١٤٤٢)	٢٥١	١١٢٣

المبدأ	الرقم	ص
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم الاستئناف لأسباب شكلية، ثم نقضته مرة أخرى لأسباب موضوعية؛ فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من غير مَنْ نظرها. (أ/٤٩٦٥/١٤٤٢)	٣٧٩	١٧٥٩
• **أثر نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا للقصور في الأسباب والإخلال بحق الدفاع:** إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بنقض الحكم المعترض عليه للقصور في الأسباب والإخلال بحق الدفاع؛ فإن ذلك يعني أنها لم تفصل في موضوع المسألة المطروحة عليها؛ حتى تكون محكمة الاستئناف ملزمة باتباع ما فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا. (أ/١٥٩٦/١٤٤٢)	١٦٧	٧٥٥
• **مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا:** إذا خالف حكمُ الاستئناف حكمَ المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصل فيه؛ فإنه يتعيَّن نقضه. (أ/٣٥٢٠/١٤٤٢) (ب/٣٧٩٩/١٤٤٢) (أ/٢٧٢٤/١٤٤٢) (ج/٤٣٧٧/١٤٤٢)	١٢٦، ١٦٤، ٢١٤، ٣١٦	٥٧٣، ٧٤٣، ٩٥٩، ١٤٣٠
إذا خالف الحكمُ المبادئَ القضائيةَ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا؛ فإنه يتعيَّن نقضه. (أ/٢٤٤/١٤٤٣)	٤١٤	١٩٣٤
إذا خالف الحكمُ المبادئَ القضائيةَ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في قضايا مماثلة؛ فإنه يتعيَّن نقضه. (ج/٣٣٠١/١٤٤٢) (أ/٣١٥٧/١٤٤٢) (ج/٦٢٧/١٤٤٣) (أ/٤٩٤٤/١٤٤٢)	١٨٦، ١٨٨، ٤١٧، ٤٢١	٨٤٢، ٨٤٨، ١٩٤٧، ١٩٦٣
• **عدم استيفاء الحكم لملاحظات المحكمة الإدارية العليا:** إذ لم تستوفِ المحكمة ملاحظات المحكمة الإدارية العليا على حكمها السابق؛ فإنه يتعين نقض حكمها اللاحق. (ج/١٧٦٩/١٤٤٣)	٣٨٤	١٧٨٢
سادس عشر/ الاعتراض على الأحكام: • **التفرقة بين الاعتراض لدى محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا:** الاعتراض أمام محكمة الاستئناف ينقل القضية إليها برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف، أما الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا ينقل القضية إليها بوصفها محكمة موضوع ما دام أن الحكم قد التزم بقواعد المرافعات وطرق الإثبات المقررة وإجراءات تطبيقها على النزاع، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ولها أصل في الأوراق تكفي لحمله. (ب/٢٩٦٧/١٤٤٢)	٢٩١	١٣١٠

المبدأ	الرقم	ص
• **عدم مضارة المعترض باعتراضه:** راجع: (حرف ت/ تأديب - قرارات المجلس الاستئنافي العسكري - عدم مضارة المعترض باعتراضه) (أ/٢٢٠٩/١٤٤٢)	١٤٥	٦٦٧
سابع عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف: • **وظيفة محكمة الاستئناف:** وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على تدقيق الحكم الابتدائي، وإنما وظيفتها إلى جانب ذلك الفصل في موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف وبين ذات الأطراف وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، تفصل فيه بحكم مسبب يواجه عناصر النزاع بشقيه الواقعي والنظامي وفق ما قدم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأدلة وبينات. (أ/٢٢٤٣/١٤٤٢) (أ/٤٨٨/١٤٤٢) (أ/٣٦٩٨/١٤٤٢)	١١٨، ١٤٩، ٣٣٠	٥٣٨، ٦٨٥، ١٥٠٤
وظيفة محكمة الاستئناف كأصل عام ليست مقصورة على تدقيق الحكم الابتدائي، وإنما وظيفتها إلى جانب ذلك، الفصل في موضوع النزاع وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف، وعليها باعتبارها محكمة موضوع فيما طرح عليها أن تتقيد بالإجراءات المقررة لنظر الدعوى، من حيث انعقاد الخصومة وإبلاغ الخصوم بها وما يستتبع ذلك من الحضور والغياب وقواعد إصدار الأحكام، ويعتبر المستأنف في حكم المدعي والمستأنف ضده في حكم المدعى عليه. (أ/١٩٦٤/١٤٤٢)	٧٣	٣١٠
وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على تدقيق الحكم الابتدائي، وإنما وظيفتها إلى جانب ذلك الفصل في النزاع باعتبارها محكمة موضوع تفصل فيه بشقيه الواقعي والنظامي بحكم مسبب وفق ما قدم أمامها وما قدم أمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأدلة وبينات، وذلك في حدود طلبات المستأنف وبين ذات الأطراف، وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف. (أ/٤٤٧١/١٤٤٢)	٣٧٦	١٧٤٣

المبدأ	الرقم	ص
وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على تدقيق الحكم الابتدائي، وإنما وظيفتها إلى جانب ذلك الفصل في موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف وبين ذات الأطراف وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تفصل في النزاع بشقيه الواقعي والنظامي وفق ما قدم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأدلة وبيّنات، وتصدر فيه حكماً مشتملاً على البيانات النظامية لنسخة الحكم، والرد على ما تضمنه الاستئناف من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها. (أ/١٨٤/١٤٤٣)	٣١٠	١٣٩٩
• **ما يترتب على الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف:** رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف بين ذات الأطراف، وفي حدود طلبات المستأنف، وعلى المحكمة باعتبارها محكمة موضوع أن تفصل فيه بحكم مسبب يشتمل على بياناته الأساسية. (أ/٤٨٤١/١٤٤٢)	٣٢٦	١٤٧٩
• **إجراءات قبول الاعتراض أمام محكمة الاستئناف والفصل فيه - اعتبارها من النظام العام:** القواعد الإجرائية المتعلقة بقبول الاستئناف والفصل فيه تعد من النظام العام، وللمحكمة العليا إثارتها، ومراقبة الحكم بشأنها، ولو لم يتضمن الاعتراض ذكراً لها. (أ/٩٠/١٤٤٢)	١٠٦	٤٧٨
• **إجراءات قبول الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - ما يكفي لاستيفاء صحيفة الاستئناف للعناصر اللازمة:** توضيح المستأنف بصحيفة الاستئناف وجهة نظره شكلاً وموضوعاً، كافٍ في استيفاء الصحيفة للعناصر اللازمة للاستئناف. (أ/٤٧٦٧/١٤٤٢)	٣١٨	١٤٤٢
• **إجراءات قبول الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - قبول الاعتراض بعد مضي المهلة النظامية:** قبول طلب الاستئناف على الحكم الابتدائي بعد مضي المهلة النظامية للاعتراض؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/١٧٧٠/١٤٤٢)	١٥٦	٧١٧

المبدأ	الرقم	ص
• **إجراءات نظر الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - أسبقية بحث صفة المستأنف على النظر في أسباب الاستئناف:** بحث صفة المستأنف في تقديم طلب الاستئناف يسبق النظر في الأسباب التي أقيم عليها سواءً أكانت محل قبول أم رد. (ب/٣٦٦/١٤٤٣)	٣٩٢	١٨٢٦
• **إجراءات نظر الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - إبلاغ المستأنف بموعد الجلسة القضائية:** مقتضى النظام وجوب إبلاغ المستأنف بموعد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف حتى تسري عليه القواعد النظامية للحضور والغياب، ومخالفة ذلك يعد عيباً شكلياً في الإجراءات يُلزم المحكمة نظر الاستئناف من جديد في مواجهة طرفي النزاع. (أ/٢٤٣٣/١٤٤٢)	٣٧٢	١٧٢١
• **إجراءات نظر الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - إبلاغ المستأنف ضده:** إذا قضت المحكمة في الاستئناف دون إبلاغ المستأنف ضده بالاستئناف؛ فإن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد؛ مما يوجب على المحكمة إعادة إجراءاتها، وإبلاغ الخصوم بها، والحكم مجدداً في الاستئناف. (ب/١٩٦٤/١٤٤٢)	٧٣	٣١٠
إذا قضت المحكمة في طلب الاستئناف دون إبلاغ المستأنف ضده بالاستئناف؛ فإن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد، ويكون كل إجراء قضائي تم اتخاذه إجراءً غير صحيح ولا يرتب أثره؛ لعدم انعقاد الخصومة. (د/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥
• **إجراءات نظر الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - تزويد المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف:** إذا قضت المحكمة في طلب الاستئناف دون تزويد المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف؛ فإن حكمها يكون مشوباً بعيب شكلي في إجراءات نظر الدعوى يوجب نقض الحكم؛ لمخالفته مبدأ المواجهة في الخصومة، كما ينطوي على إخلال بحق الدفاع. (هـ/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥

المبدأ	الرقم	ص
• **أسباب الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - إثارة المحكمة للأسباب المتعلقة بالنظام العام:** الأصل أنه لا يجوز بحث أسباب للاستئناف لم يذكرها المستأنف، إلا أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، ومن ذلك البحث في صفة الخصوم في الدعوى فيجوز للمحكمة إثارتها وبحثها ولو لم يسبق التمسك بها من الخصوم باعتبارها من النظام العام الذي لا يجوز تجاوزه بحال. (ج/٣٦٦/١٤٤٣)	٣٩٢	١٨٢٦
• **محل الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - عدم تجاوزه إلى أمر لم يكن محل اعتراض:** صدور حكم الاستئناف بإلغاء شيء من حكم المحكمة الابتدائية لم يكن محل طلب استئناف من أحد؛ يعد مخالفةً للنظام. (أ/٤٧٩١/١٤٤٢)	٣٠٧	١٣٨٤
• **محل الاعتراض أمام محكمة الاستئناف - عدم تجاوزه في التماس إعادة النظر إلى الحكم بموضوع الدعوى:** قيام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف على الحكم الابتدائي في عدم قبول التماس إعادة النظر، استئنافاً على الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى؛ يعد خطأً منها في تطبيق النظام. (أ/٥٩٩/١٤٤٢)	٦	٢١
• **ما يترتب على تخلف المستأنف عن الجلسة القضائية:** إذا ثبت إبلاغ المستأنف بموعد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف؛ فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون حضورياً ولو تخلف المستأنف عن حضور الجلسة؛ لأن في هذه الحالة يعتبر حاضراً حكماً؛ باعتبار أنه هو الذي رفع الاستئناف وضمنه طلباته وأسانيده وعلم بتاريخ جلسته؛ ومن ثم تسري عليه قواعد الحضور والغياب ومدد الاعتراض على الأحكام. (ب/٢٤٣٣/١٤٤٢)	٣٧٢	١٧٢١
ثامن عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا: • **من يحق له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا:** القاعدة التي تحكم الخصومة في مرحلة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا هي أن تلك الخصومة تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل الاعتراض إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمامها، فإذا لم يكن مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً في الدعوى؛ فإن اعتراضه على حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا غير مقبول. (أ/٢٦٦٨/١٤٤٢)	١٧٤	٧٨٧

المبدأ	الرقم	ص
• **شروط قبول الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - إرفاق صورة الحكم المسلَّمة:** خلو مرفقات صحيفة الاعتراض من صورة الحكم المعترض عليه والمسلَّمة إلى المعترض؛ يتعين معه عدم قبول الاعتراض؛ لعدم توفر أحد الشروط النظامية لقبوله. (أ/١٥٨٥/١٤٤٢)	٤٥	١٨٤
• **قبول الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا من الشركة التي حلت محل الجهة الإدارية:** تقدم شركة المياه الوطنية باعتراضٍ على حكم محكمة الاستئناف لقضائه على الجهة الإدارية (الإدارة العامة لخدمات المياه) في دعوى عقدية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بقبول الاعتراض على اعتبار أن شركة المياه الوطنية حلت محل الجهة الإدارية. (هـ/٤٥٠٩/١٤٤٢)	٣٥٨	١٦٥٢
• **زوال المصلحة في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا:** الثابت اعتراض المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم القاضي برفض الدعوى بإلغاء قرار النقل الوظيفي، وأثناء مرحلة تبادل المذكرات في المحكمة الإدارية العليا انتهت العلاقة الوظيفية للمعترض - تقرير المحكمة الإدارية العليا بزوال مصلحة المعترض في أصل الدعوى، وفي نقض الحكم بشأن تلك الدعوى؛ مما يتعين معه رفض الاعتراض. (أ/٢٥٧٠/١٤٤٢)	٢٣٠	١٠٣٨
• **ما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا:** اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة الأحكام المعترض عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسلامة تطبيق هذه القواعد على النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه، دون أن يمتد اختصاصها إلى البحث في موضوع الدعوى وعناصر النزاع من ناحية الوقائع التي فصل فيها الحكم، ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع. (ب/٣٠٧١/١٤٤١) (ب/٤٢٣٠/١٤٤٢) (ج/٢٩٦٧/١٤٤٢) (ب/٣٥٩٠/١٤٤٢) (ب/٣٦٤٨/١٤٤١) (ب/٢٠٥٦/١٤٤٢) (ب/٤٢٤٧/١٤٤٢) (ب/٣٦٢٧/١٤٤٢) (ب/٤٣١٩/١٤٤٢) (ب/١٧٥٠/١٤٤٣) (ب/٣٢٠٣/١٤٤٢) (ب/٤٤٣٤/١٤٤٢)	١٢٨، ١٧٩، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٩١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٢	٥٨٩، ٨٠٨، ١١٨٠، ١١٩٠، ١١٩٩، ١٣١٠، ١٤٥٧، ١٤٦٢، ١٤٦٨، ١٥٤٠، ١٥٥١، ١٥٦٢

المبدأ	الرقم	ص
اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة الأحكام المعترض عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسلامة تطبيق هذه القواعد على النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه. (أ/١٤٤٢/٢٣٠٩) (أ/١٤٤٢/٣٥٦٩) (أ/١٤٤٣/٥٧٨)	٨٧، ٣٩٤، ٤١٦	٣٨١، ١٨٣٨، ١٩٤٣
اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة الأحكام المعترض عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسلامة تطبيق هذه القواعد على النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه، وفي النظر في صحة تطبيق محكمة الموضوع لطرق الإثبات، وإجرائها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة نظاماً، وفي سلامة استخلاص النتيجة من أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى، وفي تضمن الحكم في أسبابه الأساس الذي بنى عليه قضاءه، دون أن يمتد اختصاصها إلى البحث في موضوع الدعوى وعناصر النزاع من ناحية الوقائع التي فصل فيها الحكم ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع. (ب/١٤٤٢/٢٧٠٥) (ب/١٤٤٢/٢٧١٥) (ج/١٤٤٢/٢٨٧٤) (ب/١٤٤١/٤١٧٦) (ب/١٤٤٢/٣٩٩٦)	٣٤٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٦١، ٣٧٤	١٥٨٣، ١٦٢٩، ١٦٣٤، ١٦٧٠، ١٧٣٠
اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة الأحكام المعترض عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسلامة تطبيق هذه القواعد على النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه، وفي النظر في صحة تطبيق محكمة الموضوع لطرق الإثبات، وإعمالها وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، وفي سلامة استخلاص النتيجة من أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى، وفي تضمن الحكم في أسبابه الأساس الذي بنى عليه، دون أن يمتد اختصاصها إلى البحث في موضوع الدعوى وعناصر النزاع من ناحية الوقائع التي فصل فيها الحكم ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع. (ب/١٤٤٢/٤٦٥٧) (ب/١٤٤٢/٤٩١٤) (ب/١٤٤٢/٣٨٤٩)	٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٢	١٩٨٧، ١٩٩٦، ٢٠٢٧

المبدأ	الرقم	ص
• **ما لا يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا:** الاعتراض على الحكم بالخطأ في فهم الواقع ووزن الأدلة لا يدخل في الأحوال المحددة نظاماً لاختصاص المحكمة الإدارية العليا. (ج/١٤٤٢/٤٢٣٠) (ج/١٤٤٢/٤٢٤٧) (د/١٤٤٢/٢٩٦٧) (ج/١٤٤٢/٣٥٩٠) (ج/١٤٤٢/٤٣١٩) (ج/١٤٤٢/٢٠٥٦) (ج/١٤٤٢/٣٦٢٧) (ج/١٤٤٣/١٧٥٠) (ج/١٤٤٢/٢٧٠٥) (ج/١٤٤٢/٢٧١٥) (د/١٤٤٢/٢٨٧٤) (ج/١٤٤٢/٣٢٠٣) (ج/١٤٤٢/٣٦١١) (أ/١٤٤٢/٣٩١٣) (ج/١٤٤١/٤١٧٦) (ج/١٤٤٢/٤٤٣٤) (أ/٣٧١٢، ١٤٤٢/٣٢٧١) (ج/١٤٤٢/٣٨٤٩) (ج/١٤٤٢/٣٩٩٦) (ج/١٤٤٢/٤٦٥٧) (ج/١٤٤٢/٤٩١٤)	٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٩١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦١، ٣٧٤، ٤٢٣، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٢	١١٨٠، ١١٩٠، ١١٩٩، ١٣١٠، ١٤٥٧، ١٤٦٢، ١٤٦٨، ١٥٤٠، ١٥٥١، ١٥٦٢، ١٥٨٣، ١٦٢٩، ١٦٣٤، ١٦٣٩، ١٦٤٨، ١٦٧٠، ١٧٣٠، ١٩٧٥، ١٩٨٧، ١٩٩٦، ٢٠٢٧
الاعتراض على الحكم بالخطأ في فهم الواقع لا يدخل في الأحوال المحددة نظاماً لاختصاص المحكمة الإدارية العليا. (ج/١٤٤١/٣٠٧١)	١٢٨	٥٨٩
الاعتراض على الحكم بالخطأ في فهم الواقع، وتقدير الأدلة، لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لعدم دخوله في الأحوال النظامية المحددة لاختصاصها. (ج/١٤٤١/٣٦٤٨)	١٧٩	٨٠٨

المبدأ	الرقم	ص
الاعتراض على الحكم بالخطأ في فهم الواقع، ووزن الأدلة، لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لعدم دخوله في الأحوال النظامية المحددة لاختصاصها. (أ/١٦٢/١٤٤٣)	٤٠٤	١٨٨٣
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - الالتزام بها، وشرط تجاوزها:** المحكمة الإدارية العليا لا تنظر إلا في الأسباب التي ذكرها المعترض في صحيفة الاعتراض، وليس لها أن تتجاوزها، إلا في الأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك على النحو الذي قرره النظام. (هـ/٢٩٦٧/١٤٤٢)	٢٩١	١٣١٠
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - إثارة المحكمة للأسباب المتعلقة بالنظام العام:** جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. (ج/٢٠٥٤/١٤٤٢) (ج/٤٤٢٤/١٤٤١) (و/٣٤٤١/١٤٤٢) (د/٧٦/١٤٤٣) (د/٣٦٦/١٤٤٣)	٢٠٤، ٢١٧، ٢٨٣، ٣٨٨، ٣٩٢	٩١٩، ٩٨٢، ١٢٧٢، ١٨٠٧، ١٨٢٦
جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. (د/٢١٤٩/١٤٤٢)	٧٨	٣٣٦
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - الخطأ في تكييف الدعوى:** الخطأ في تكييف الدعوى يجعل الحكم محل اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. (أ/٢٣٠٨/١٤٤١)	٢٨	١٠٥
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - الخطأ في طريقة الإثبات:** الخطأ في طريقة الإثبات من المسائل النظامية التي تبرر قبول الاعتراض على الحكم. (أ/٤٣٥٣/١٤٤١)	٢٩	١٠٩

المبدأ	الرقم	ص
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - الخطأ في طريقة الإثبات - الفصل في مسألة لا محل لها:** الطعن على الحكم بالخطأ في طريقة الإثبات وبتناول طلب لا محل له من المسائل النظامية التي تبرر قبول الاعتراض على الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا. (أ/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - نقض الحكم لأحد الأسباب المتعلقة بالنظام العام دون بحث أوجه الاعتراض:** إذا نُقض الحكم المعترض عليه بناءً على أحد الأسباب المتعلقة بالنظام العام؛ فإن للمحكمة الإدارية العليا إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف دون بحث بقية أوجه الاعتراض. (هـ/٤١٩٦/١٤٤٢) (د/٤٥٠٩/١٤٤٢) (هـ/٤٢٢/١٤٤٢) (هـ/٧٦/١٤٤٣)	٣٢٧، ٣٥٨، ٣٧٠، ٣٨٨	١٤٨٦، ١٦٥٢، ١٧١١، ١٨٠٧
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - نقض الحكم لأحدها دون بحث البقية:** إذا نُقض الحكم المعترض عليه بناءً على أحد أسباب الاعتراض؛ فإن للمحكمة الإدارية العليا إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف دون بحث أوجه الاعتراض الأخرى. (ب/٤٨٨/١٤٤٢) (ج/٤٦٧٠/١٤٤٢) (ب/٢٣٨٣/١٤٤٢) (أ/٢٣٨٨/١٤٤٢)	١١٨، ٣٢٥، ٤٠٧، ٤٠٨	٥٣٨، ١٤٧٣، ١٩٠٠، ١٩٠٦
• **أسباب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - انتفاؤها من السبب المقتضي لنظر الاعتراض:** إذا خلا الاعتراض من السبب المقتضي لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره، ولم يكن السبب الذي بُني عليه الاعتراض مندرجاً تحت أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً؛ فإنه يتعين رفضه. (ب/٣٥٦٩/١٤٤٢) (ب/٥٧٨/١٤٤٣)	٣٩٤، ٤١٦	١٨٣٨، ١٩٤٣
• **محل الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم صحة الاعتراض:** إذا كان استخلاص الحكم سائغاً وله أساس في الأوراق؛ فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق النظام غير صحيح، ويتعين رفضه. (أ/٤٥٠٥/١٤٤١)	٣٤٦	١٥٨٩

المبدأ	الرقم	ص
حرف (ص) **صحة** أولاً/ الممارس الصحي. ثانياً/ الأخطاء الصحية. ثالثاً/ المؤسسات الصحية الخاصة.		
أولاً/ الممارس الصحي: • **بدل عدوى:** وظيفة (طبيب استشاري) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٥٠٤٠/١٤٤٢)	٤٠٢	١٨٧٣
وظيفة (صيدلي) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (ب/٤٩٤٤/١٤٤٢)	٤٢١	١٩٦٣
وظيفة (فني أشعة) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٤٦٣٠/١٤٤٢)	٢٤٩	١١١٤
وظيفة (فني تخدير) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٤١١٨/١٤٤٢)	٤٤١	٢٠٧٢
• **بدل مزاولة الطب الشرعي - شروط صرفه:** استحقاق بدل مزاولة الطب الشرعي محكوماً نظاماً بثلاثة شروط، وهي شرط مسمى الوظيفة، وشرط مقر الوظيفة بأن يكون ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات الطب الشرعي، وشرط ممارسة الموظف لأعمال الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية. (أ/٢٤٠٣/١٤٤٢)	١٦١	٧٣٣
ثانياً/ الأخطاء الصحية: • **أخطاء التقارير الطبية - الصفة في دعوى التعويض عنها:** المنشأة الصحية ليس لها صفة في دعوى التعويض عن أخطاء التقارير الطبية، وإنما الصفة تكون للأطباء الذين شخصوا الحالة وأصدروا التقارير، وتقام الدعوى عليهم أمام الهيئة الصحية الشرعية وفق القواعد النظامية. (أ/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢

المبدأ	الرقم	ص
• **الأخطاء الصحية - الصفة في دعوى التعويض عنها - التفرقة بين الأخطاء المهنية وغير المهنية:** لا تقبل الدعوى ضد الجهة التي يتبع لها الممارس الصحي، إلا إذا كان الضرر ناشئاً بشكل مباشر عن خطأ صادر منها؛ كأن تكون الأجهزة الطبية غير صالحة، ونحو ذلك من الأضرار الناشئة عن إخلال إدارة المستشفى بواجباتها نحو المريض. أما إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ الممارس الصحي؛ فإن المسؤولية تكون عليه وتقام الدعوى ضده وليس ضد الجهة التي يتبعها الممارس الصحي. (ب/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الأخطاء المهنية - اعتبار قواعد الاختصاص والقبول المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن الأخطاء المهنية من النظام العام:** قواعد الاختصاص والقبول المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن الأخطاء المهنية للممارسين الصحيين تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا إثارتها من تلقاء نفسها. (د/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الأخطاء المهنية - المختص بنظر دعوى التعويض عنها:** الهيئة الصحية الشرعية هي المختصة بنظر الدعاوى ضد الممارسين الصحيين من أطباء وغيرهم بسبب أخطائهم المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض- أرش)، أو الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. (هـ/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الأخطاء المهنية - مسؤولية الممارس الصحي:** مسؤولية الممارسين الصحيين عن أخطائهم المهنية مسؤولية شخصية، والخطأ الذي يرتكبونه يعتبر خطأً شخصياً وليس خطأً مرفقياً ينسب إلى الجهة التي يتبعها الممارس الصحي. (ج/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الأخطاء غير المهنية - المختص بنظر دعوى التعويض عنها:** اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء غير المهنية التي تسببت فيها المنشأة الصحية، أما الأخطاء المهنية فلا يمتد اختصاصها بنظرها وتقرير المسؤولية بشأنها. (و/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢

المبدأ	الرقم	ص
ثالثاً/ المؤسسات الصحية الخاصة: • **تشغيل الممارس الصحي - شرط الترخيص بمزاولة المهنة:** لا يجوز تشغيل الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة المهنة، وصدور الترخيص المؤقت من هيئة التخصصات الصحية وحدها لا يكفي لتشغيل الممارس الصحي. (أ/٢٨٢١/١٤٤٢)	٢٠٦	٩٢٩
• **ضبط مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - إيقاف أو إغلاق النشاط المخالف للأنظمة الصحية:** راجع: (حرف ض/ ضبط إداري - سلطات جهة الضبط الإداري - المحافظة على الصحة العامة - إيقاف أو إغلاق النشاط المخالف للأنظمة الصحية) (أ/٢٥٨٩/١٤٤٢)	٤٣٠	٢٠١٩
• **التحقيق في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة:** النظام لا يلزم لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالتحقيق مع المخالف إلا إذا قدرت هي الحاجة لذلك، وعدم تحقيقها مع المخالف لا يصم قرارها بالعيب الذي يقتضي إلغاء القرار. (أ/٣٢٨٢/١٤٤٢)	١٨٧	٨٤٥
النظام لم يوجب على لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بإجراء التحقيق مع المخالف قبل إيقاع المخالفة، وإنما فوض إليها ذلك بحسب تقديرها في الحاجة إلى التحقيق من عدمه. (أ/٣٢٨٣/١٤٤٢)	٢٢٢	١٠٠٨
حرف (ض) **ضبط إداري** أولاً/ اختصاص إمارة المحافظة في إجراءات الضبط الإداري. ثانياً/ سلطات جهة الضبط الإداري. ثالثاً/ التحقق من مسؤولية الجهة الإدارية في الضبط الإداري. رابعاً/ انتفاء العقوبة الجزائية في الضبط الإداري.		
أولاً/ اختصاص إمارة المحافظة في إجراءات الضبط الإداري: الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام ومنع المخالفين لأنظمة البلدية وغيرها بالوسائل المتاحة تدخل في اختصاصات المحافظة. (ج/٣١٢٦/١٤٤٢)	٢٢٧	١٠٢٥

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ سلطات جهة الضبط الإداري: • **المحافظة على الأمن والسكينة العامة - إيقاف خدمات المخالف لأنظمة المرور:** الجهة الإدارية بصفتها جهة ضبط إداري تملك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن والسكينة العامة للمجتمع، ومنها إيقاف خدمات المخالف لأنظمة المرور كإجراء من إجراءات الضبط الإداري، ولا تكون مخطئة في اتخاذها لهذه الإجراءات مادام أنه لم يثبت سوء استعمالها لسلطتها وتعسفها في ذلك. (ب/١٤٤٢/٢٤٧٦)	٤٣٧	٢٠٥٣
• **المحافظة على الصحة العامة - إيقاف أو إغلاق النشاط المخالف للأنظمة الصحية:** الجهة الإدارية بصفتها جهة ضبط إداري تملك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة للمجتمع، ومنها الإيقاف والإغلاق للنشاط المخالف كإجراء احترازي وتحفظي إذا تحقق موجبها، ولا تكون مخطئة في اتخاذها لهذه الإجراءات مادام أنه لم يثبت سوء استعمالها لسلطتها وتعسفها في ذلك. (أ/١٤٤٢/٢٥٨٩)	٤٣٠	٢٠١٩
ثالثاً/ التحقق من مسؤولية الجهة الإدارية في الضبط الإداري: • **إجراء احترازي - إيقاف خدمات المخالف لأنظمة المرور:** يتعين على المحكمة التحقق من مدى مسؤولية الجهة الإدارية في إيقاف خدمات المخالف لأنظمة المرور على ضوء قواعد الضبط الإداري. (ج/١٤٤٢/٢٤٧٦)	٤٣٧	٢٠٥٣
• **إجراء احترازي - إغلاق منشأة مخالفة:** يتعين على المحكمة التحقق من مدى مسؤولية الجهة الإدارية في إغلاق المنشأة المخالفة على ضوء قواعد الضبط الإداري، وهل أساءت استعمال سلطتها واستطالت مدة الإغلاق بسببها، وأثر مساهمة المضرور في الإغلاق. (ج/١٤٤٢/٢٥٨٩)	٤٣٠	٢٠١٩
• **أثر المخالفة الإجرائية لإثبات المخالفة على نشوء المسؤولية الإدارية:** راجع: (حرف ت/ تعويض - أثر المخالفة الإجرائية لإثبات المخالفة على نشوء المسؤولية الإدارية) (هـ/١٤٤٣/١٧٥٩)	٣٣٩	١٥٤٦

المبدأ	الرقم	ص
رابعاً/ انتفاء العقوبة الجزائية في الضبط الإداري: • **إجراء احترازي - إغلاق منشأة مخالفة:** ليس كل إغلاق منشأة مخالفة يعد عقوبة جزائية، وإذا بنى الحكم على كون الإغلاق عقوبة؛ فإنه يكون أخطأ في تطبيق النظام. (ب/٢٥٨٩/١٤٤٢)	٤٣٠	٢٠١٩
ضبط جنائي		
• **إجراءات الضبط الجنائي - لزومها ومناط المسؤولية عن الضرر الناشئ عنها:** مسؤولية الجهة الضابطة لا تتقرر وبحكم اللزوم عند عدم الإدانة؛ لأن اتخاذ إجراءات الضبط، ومنها الإيقاف في السجن في حال وقوع جريمة والتحقيق مع من يشتبه به بارتكابها أمر لازم، ولو لم تتم هذه الإجراءات وأفلت الجاني من العقاب لكانت الجهة الضابطة مخطئة. ولذلك فإنه عند النظر في المسؤولية عن الضرر الناشئ عن هذه الضبطية لابد من ثبوت أن هناك تعسفاً في استعمال حق الجهة الضابطة في اتخاذ إجراءاتها. (د/٢١٨٦/١٤٤٢)	١٩٠	٨٥٨
حرف (ط) **طلبات قضائية** أولاً/ الطلب العاجل. ثانياً/ التماس إعادة النظر.		
أولاً/ الطلب العاجل: • **ركن الجدية - عدم تحققه بالامتناع عن استكمال إجراءات الترسية:** وقف تنفيذ الامتناع عن استكمال إجراءات الترسية لا يتحقق فيه ركن الجدية؛ إذ ليس ثم آثار يتعذر تداركها لو لم يوقف التنفيذ. (أ/٤٦٥١/١٤٤٢)	٢٦٢	١١٧٦
ثانياً/ التماس إعادة النظر: • **حق طلب الالتماس من غير أطراف الدعوى:** النظام رسم طريقاً للطعن في الحكم ممن أصبح حجة عليه وتعدى أثره إليه، وهو أن يسلك طريق التماس إعادة النظر في الحكم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، وينطبق ذلك على المنازعة الإدارية بكافة أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء أياً كان الحكم بالإلغاء أو غير ذلك. (ب/١٧٥٥/١٤٤٢)	٨٦	٣٧٧

المبدأ	الرقم	ص
إذا كان الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا منغلقاً على من كان خارج الخصومة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم الاستئنافي يضار به ويؤثر على مركزه النظامي؛ فإن طريق الطعن بالتماس إعادة النظر فيه لم ينغلق عليه على النحو الذي قرره النظام. (ب/٢٦٦٨/١٤٤٢)	١٧٤	٧٨٧
• **المختص بنظر التماس إعادة النظر:** إذا صدر الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى، ثم صدر حكم الاستئناف بعدم قبول الاستئناف على الحكم الابتدائي لفوات مواعيد الطعن عليه؛ فإن الالتماس بإعادة النظر في الحكم النهائي تأسيساً على ظهور مستندات جديدة في موضوع الدعوى، يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية لا محكمة الاستئناف. (ب/٣٨٨٧/١٤٤٢)	٢٦٤	١١٨٧
• **ما يجب على المحكمة عند نظر الالتماس:** يتعين على المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر أن تتحقق من أن الالتماس مبني على إحدى الحالات النظامية لقبول التماس إعادة النظر. (أ/٢٥١٠/١٤٤٢)	٢٩٠	١٣٠٥
• **حالات قبول الالتماس - الحصول على أوراق قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم - ما لا ينطبق عليه:** يجب أن تكون الورقة التي حصل عليها ملتمس إعادة النظر قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، كأن تكون بيد خصمه أو جاهلاً بوجودها تحت يد حائزها، أما إن كانت هذه الورقة متاحة له وبإمكانه تقديمها لكن تقاعس عن ذلك أو فرط، فلا تدخل ضمن الحالات النظامية لقبول التماس إعادة النظر. (ب/٢٥١٠/١٤٤٢)	٢٩٠	١٣٠٥
• **الحكم في الالتماس - المتعين حال قبول الالتماس:** صدور حكم الاستئناف المعترض عليه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم النهائي، ثم القضاء مباشرة برفض الدعوى دون إلغاء الحكم الابتدائي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المتعين على محكمة الاستئناف بعد قبولها لالتماس إعادة النظر، العدول عن حكمها السابق، ثم القضاء مرة أخرى في موضوع الدعوى بعد المرافعة فيها، وتضمين حكمها صدى كل ذلك وفق النظام. (أ/١٧٥٨/١٤٤٢)	١٣٠	٦٠٠

المبدأ	الرقم	ص
• **الحكم في الالتماس - عدم إبلاغ طرف في الدعوى بالالتماس:** صدور الحكم بقبول التماس إعادة النظر، والعدول عن الحكم السابق، والفصل مرة أخرى في موضوع الدعوى، دون إبلاغ الطرف الآخر في الدعوى بذلك؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١١٣٩/١٤٤٢)	١١٩	٥٤٦
• **الحكم في الالتماس - الحكم في الجلسة الأولى وبغياب المدعى عليه:** الفصل في التماس إعادة النظر بالجلسة الأولى وبغياب المدعى عليه؛ يعد مخالفةً للنظام. (ب/٢٥٤٠/١٤٤٢)	١٦٢	٧٣٦
• **الحكم في الالتماس - إغفال بيان صحيفة الالتماس - إغفال وجه عدم انطباق الحالات النظامية للالتماس:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون بيان صحيفة الالتماس وبحث مضمونها، ووجه عدم انطباق الحالات النظامية للالتماس؛ يعد مخالفةً للنظام ويتعين نقضه. (ب/٢٦٢٢/١٤٤٢)	٦١	٢٥٣
• **الحكم في الالتماس - إغفال مستند الالتماس:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون بحث أثر مستند الالتماس؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٨٤٥/١٤٤٢)	٤١٨	١٩٥١
الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون الالتفات إلى مستند الالتماس؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٩٠٨/١٤٤٢)	١٤	٤٩
الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون بيان أسباب الالتماس والإجابة عنها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٥٥٤/١٤٤٢)	١٥٥	٧١٣
• **الحكم في الالتماس - إغفال مستند الالتماس - إغفال وجه عدم انطباق الحالات النظامية للالتماس:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون الالتفات إلى مستند الالتماس، ودون بيان وجه عدم انطباق الحالات النظامية للالتماس؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٤٠٢٩/١٤٤٢) (أ/٣٥٥٤/١٤٤٢) (أ/٣٦٧١/١٤٤٢)	٢٣٧، ٢٤٤، ٣١٣	١٠٦٥، ١٠٩٥، ١٤١٧

المبدأ	الرقم	ص
• **الحكم في الالتماس - إهمال المستندات بأسبقية صرف المحكوم به:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر في الحكم النهائي القاضي بصرف المكافأة محل المطالبة للمدعي؛ تأسيساً على عدم وجود ما يسوغ قبول الالتماس - الثابت تقديم الملتمسة للمستندات المثبتة لسبق صرف المكافأة للمدعي والتي حصلت عليها بعد الحكم النهائي؛ ما يكون الحكم مخالفاً للنظام. (أ/٣٧١٥/١٤٤٢)	٤١٣	١٩٣١
• **الحكم في الالتماس - إغفال أساس الحكم:** الحكم بقبول التماس إعادة النظر، دون إيراد سبب القبول، والحالة النظامية التي ينطبق عليها سبب القبول؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (ب/٤٤٥٤/١٤٤٢)	٣٣٢	١٥١٣
• **الحكم في الالتماس - عدم بيان علاقة التسبيب بالحكم:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر تأسيساً على فوات المدة النظامية للالتماس، وذلك دون بيان علاقة التواريخ المحتسبة بالمدة النظامية للالتماس؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/٥٠٣٠/١٤٤٢)	٣٠٩	١٣٩٥
• **الحكم في الالتماس - عدم ملاقاة التسبيب للواقعة - عدم إيراد أسباب الالتماس:** تضمن الحكم أسباباً غير ملاقية لوقائع الدعوى، وعدم إيراد أسباب الالتماس؛ يعدّ مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه. (أ/١٢٤/١٤٤٣)	٣٩٠	١٨١٨
حرف (ع) **عقار** أولاً/ الدعاوى المتعلقة بالعقار. ثانياً/ منح الأراضي. ثالثاً/ حق استعمال العقار. رابعاً/ إخلاء العقار من الجهة الإدارية.		
أولاً/ الدعاوى المتعلقة بالعقار: • **ولاية المحاكم الإدارية حيال الدعاوى المتعلقة بالعقار:** تختص محاكم الديوان بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ودعاوى التعويض عن أعمال وقرارات جهة الإدارة، ولو كانت هذه الدعاوى متعلقة بعقار، مادام أن النزاع ليس منصباً على أصل ملكية العقار وصحة الصكوك المثبتة لها. (أ/٨٥٥/١٤٤٣)	٢٧٩	١٢٥٠

المبدأ	الرقم	ص
• **خروج النزاع حول ملكية العقارات عن ولاية المحاكم الإدارية:** الفصل في النزاع حول ملكية العقارات، ومدى صحة المستندات المقدمة لإثبات الملكية؛ لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. (أ/٤٥٢٧/١٤٤١)	٩	٣١
الفصل في النزاع حول ملكية العقارات أو الصكوك المتعارضة لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. (د/٤٨٠٥/١٤٤٢)	٣٠٨	١٣٩٠
• **خروج النزاع حول صحة صك الملكية عن ولاية المحاكم الإدارية:** تقرير ما إذا كان صك الملكية سليماً أو غير سليم ليس للمحاكم الإدارية. (ز/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥
• **المختص بنظر المنازعة في حق الارتفاق:** المنازعة في حق الارتفاق يكون أمام المحكمة المختصة بالمنازعات العقارية. (ب/٣٦٤١/١٤٤٢)	٢٥٥	١١٤٦
ثانياً/ منح الأراضي: • **استبدال المنح - ولاية المحاكم الإدارية حياله:** مجرد اختصام الجهة الإدارية بشأن استبدال منحة الأرض كافٍ لانعقاد ولاية ديوان المظالم في نظر الدعوى. (أ/٢٢٨٥/١٤٤٢)	٢٠٥	٩٢٦
• **استبدال المنح - الصفة في المطالبة به:** يجب على المحكمة التحقق من مدى توافر الصفة في الجهة الإدارية عند المطالبة باستبدال منحة الأرض، وكانت تلك المطالبة من مشتري الأرض وليس الممنوح له. (ب/٢٢٨٥/١٤٤٢)	٢٠٥	٩٢٦
ثالثاً/ حق استعمال العقار: • **تقييد حق استعمال العقار:** ثبوت الملكية على الأرض لا يعني أن لصاحبها الحق في البناء عليها دون الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وأنه يمتنع على جهات الضبط الإداري إزالة المبنى المخالف للأنظمة ذات العلاقة، ولا يعني كذلك أن لصاحبها التصرف فيها كيف يشاء، بل هو مقيد في استعمال هذا الحق بالتنظيمات الخاصة باستعمال الملكية. (ب/٣٣١٧/١٤٤٢)	٢٤٢	١٠٨٨

المبدأ	الرقم	ص
رابعاً/ إخلاء العقار من الجهة الإدارية: • **منازعة الجهة الإدارية في الملكية:** إذا كانت الجهة الإدارية تدعي امتلاك أرض بالإحياء، وكانت الأرض مملوكة لغيرها بموجب صك ملكية؛ فعليها أن تبدي معارضتها على ملكية غيرها للأرض، أو تسعى إلى نقض صك الملكية وفق الإجراءات القضائية، لا أن تمتنع عن إخلاء الأرض. (ب/٨٥٥/١٤٤٣)	٢٧٩	١٢٥٠

المبدأ	الرقم	ص
عقد		
أولاً/ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.		
ثانياً/ دعوى العقد.		
ثالثاً/ الوعد بالتعاقد.		
رابعاً/ إجراءات التعاقد.		
خامساً/ التزامات العقد.		
سادساً/ تنفيذ العقد.		
سابعاً/ مدة العقد.		
ثامناً/ الأعمال الإضافية.		
تاسعاً/ مستحقات العقد.		
عاشراً/ المسؤولية العقدية.		
حادي عشر/ نظرية الظروف الطارئة.		
ثاني عشر/ نظرية عمل الأمير.		
ثالث عشر/ التعويض عن الزيادة في المواد المسعرة.		
رابع عشر/ سحب العمل والتنفيذ على الحساب.		
خامس عشر/ فسخ العقد.		
سادس عشر/ الإفراج عن المواد والمعدات المحجوزة.		
سابع عشر/ التعويض عن السيارات المحجوزة.		
ثامن عشر/ عقد الأشغال العامة.		
تاسع عشر / عقد الصيانة.		
عشرين/ عقد الإجارة.		
حادي وعشرين/ عقد الاستثمار.		
ثاني وعشرين/ استئجار الدولة للعقار.		
ثالث وعشرين/ إسكان المعزولين صحياً بسبب جائحة كورونا.		
رابع وعشرين/ اللجنة المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.		

المبدأ	الرقم	ص
أولاً/ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: كون المنازعة حول عقد بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومقاول؛ فإن الاختصاص بنظرها يخرج عن الولاية القضائية للمحاكم الإدارية. (أ/٢٧٧١، ١٤٤٢/٢٨٩٣)	٥٤	٢٢١
ثانياً/ دعوى العقد: • **المتعين على المحكمة بعد قبول دعوى العقد:** على المحكمة بعد قبول الدعوى العقدية من حيث الصفة، أن تواجه المدعى عليه، وتطلب تقديم رده على الدعوى من الناحية الموضوعية، وتمنحه الأجل المناسب لتقديم ذلك، وأن تتحقق من عدم مخالفة انعقاد العقد وتنفيذه للنظام. (ب/١٤٤٢/٤٦٩٥)	١٩٤	٨٧٧
• **توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - الاختصاص المكاني - توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة) (ب/١٤٤٢/١٨١٧)	٣٩	١٥٦
• **انعقاد الاختصاص المكاني حال تعدد مكان تنفيذ العقد ولم تتوفر المستندات في فروع المدعى عليه:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - الاختصاص المكاني - انعقاد الاختصاص المكاني حال تعدد مكان تنفيذ العقد ولم تتوفر المستندات في فروع المدعى عليه) (ج/١٤٤٢/١٨١٧)	٣٩	١٥٦
ثالثاً/ الوعد بالتعاقد: • **صرف النظر عن التعاقد بسبب أجنبي:** راجع: (حرف ت/ تعويض - التعويض عن الوعد بالتعاقد - صرف النظر عن التعاقد بسبب أجنبي) (ج/١٤٤٣/١٣٧٧)	٣٣٧	١٥٣٤
• **عدم حجية فواتير الأعمال المنفذة في تقدير الأسعار والاستفادة من الأعمال:** راجع: (حرف ت/ تعويض - التعويض عن الوعد بالتعاقد - عدم حجية فواتير الأعمال المنفذة في تقدير الأسعار والاستفادة من الأعمال) (د/١٤٤٣/١٣٧٧)	٣٣٧	١٥٣٤

المبدأ	الرقم	ص
• **نطاق التعويض عن الوعد بالتعاقد:** راجع: (حرف ت/ تعويض - التعويض عن الوعد بالتعاقد - نطاق التعويض عن الوعد بالتعاقد) (أ/١٠٣٩/١٤٤٢)	٤٨	١٩٦
رابعاً/ إجراءات التعاقد: • **النظام الحاكم لإجراءات ترسية منافسة تشغيل خدمات الضيافة بالمطار:** النظام الحاكم لإجراءات ترسية منافسة تشغيل نشاط خدمات الضيافة لمسافري الدرجة الأولى والأعمال بالمطار هو نظام تعريفة الطيران المدني واللوائح الصادرة تنفيذاً له وليس نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. (ب/٤٦٥١/١٤٤٢)	٢٦٢	١١٧٦
• **أسلوب التعاقد على استثمار أرض حكومية:** راجع: (حرف ع/ عقد - عقد الاستثمار - الأصل في أسلوب التعاقد) (د/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
• **أسلوب المزايدة العامة:** المزايدة العامة هي الآلية العادلة لبيان أسعار السوق السائدة. (ج/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
• **انعقاد العقد الإداري:** العقود الإدارية لا تتم بمجرد رسالة فاكس فقط، وإنما تتم حسب الإجراءات النظامية. (ج/٤٣٥٣/١٤٤١)	٢٩	١٠٩
خامساً/ التزامات العقد: • **أنواع التزامات العقد:** الالتزام قد يكون ظاهراً من نصوص العقد وشرائطه، وقد يكون خفياً تكشف عنه نية المتعاقدين. (ب/٤٤١٧/١٤٤١)	١٣٩	٦٣٧
• **ما يترتب على الإخلال بالتزامات العقد:** إذا كان العقد قد فرض على المتعاقد التزامات، وبناءً عليها قدم سعره مراعياً تنفيذه لها؛ فإن إخلاله بها يوجب المسؤولية العقدية، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بحدوث قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بهذا الالتزام أو بسبب يرجع إلى الجهة الإدارية المتعاقد معها. (د/١٥١/١٤٤٢)	١٠٧	٤٨٨

المبدأ	الرقم	ص
سادساً/ تنفيذ العقد: • **المرجع في تحديد المقصود من مواصفات العقد:** تحديد المقصود من مواصفات العقد لا يرجع إلى المفهوم اللغوي فقط، وإنما يرجع في ذلك إلى الغرض من هذه المواصفات، وهو ما يستقل بمعرفته أهل الخبرة في هذا المجال لتعلقه بأمور فنية، تخرج عن النشاط الذهني للقاضي. (د/٤٥٥٩، ١٤٤٢/٤٦٤٤)	٣٦٠	١٦٦٢
• **المتعين على المحكمة حيال المنازعة في التنفيذ وفق المواصفات:** تنازع المتعاقدين في تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المتفق عليها؛ يتعين معه على المحكمة تحقيق طلب ندب الخبير المحايد. (ج/١٤٤٢/٤٥٤٠)	١٦٨	٧٦٥
• **عبء الإثبات في تنفيذ العقد:** لا يسوغ أن يكون إثبات تنفيذ العقد على عاتق المقاول؛ كون الإجراءات الإدارية تثبت بطرق رسمية، وفي العقود الإدارية خاصة تثبت بمحاضر وتقارير سير العمل، وهو ما يستلزم تكليف الجهة الإدارية بتقديم المحاضر والتقارير المتصلة بالموقع وما جرى بشأنه من أعمال. (ج/١٤٤٢/٣٧٦٦)	٤٢٤	١٩٧٩
• **إثبات تنفيذ الأعمال العقدية، والتحقق من الغرامات على المتعاقد - اختصاص محكمة الموضوع فيه:** راجع: (حرف د/ دعوى - الإثبات في الدعوى - إثبات تنفيذ الأعمال العقدية، والتحقق من الغرامات على المتعاقد - اختصاص محكمة الموضوع فيه) (أ/١٤٤٣/٢٢٧٨)	٣٨٦	١٧٩٥
• **المتعين على المحكمة حيال تناقض الجهة الإدارية في شأن تنفيذ العقد:** يجب على المحكمة قبل الفصل في الدعوى التحقق من تناقض خطابات الجهة الإدارية والتي تثير الشك في شأن تنفيذ العقد المبرم معها، وكذلك التحقق من صحة إجراءات العقد وتنفيذه، وكذلك مناقشة دفع الجهة الإدارية بأن العقد تم فسخه وتنفيذه بواسطة الغير، وأثر ذلك الدفع على المطالبة بمستحقات العقد. (ب/١٤٤٢/١٥٩٦)	١٦٧	٧٥٥

المبدأ	الرقم	ص
• **التوقف عن تنفيذ العقد بسبب الجهة الإدارية:** التوقف عن تنفيذ العقد بسبب الجهة الإدارية يرفع المسؤولية عن المقاول لعدم خطئه لكن لا يحرمه من حقه في التعويض إذا تضرر من ذلك التوقف بأضرار ثابتة ومحققة وما كان يمكن تلافيها ببذل جهد معقول. (د/٣٧٦٦/١٤٤٢)	٤٢٤	١٩٧٩
سابعاً/ مدة العقد. • **أثر انتهاء مدة العقد على انتهاء العلاقة العقدية:** انتهاء مدة العقد لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة العقدية. (ج/١٠٩٣/١٤٤٢)	١٠٠	٤٥١
• **التحقق من توافر شروط تمديد العقد:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
ثامناً/ الأعمال الإضافية: • **مناط استحقاق قيمة الأعمال الإضافية:** إذا كانت لجنة فحص العروض قد اعتمدت مبلغاً مالياً مقابل الأعمال الإضافية؛ فإن ذلك لا يعني استحقاق المتعاقد له، إلا إذا قدم ما يثبت إنجازه تلك الأعمال، واستحقاق قيمتها. (ح/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢
• **ما لا يترتب على التشابه بين التعميدات بالأعمال الإضافية:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/٤٣٥٩/١٤٤٢)	٤٣٣	٢٠٣٣
تاسعاً/ مستحقات العقد: • **الجمع بين المطالبة بمستخلصات العقد والمطالبة بمستخلصات تمديد العقد في دعوى واحدة:** تقديم المعترض اعتراضه تأسيساً على عدم جواز الجمع بين المطالبة بصرف المستخلص الثاني عشر والمطالبة بصرف المستخلصات عن المدة التالية لتمديد العقد في دعوى واحدة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى تدور حول تنفيذ العقد واستحقاق المقاول لقيمة الأعمال المنفذة بموجبه والواردة في تلك المستخلصات؛ ومن ثم يكون الطلبان مرتبطين بالدعوى وناشئين بسبب العقد ولا يصح القول بأن الطلبين لا رابط بينهما. (د/٣٦١١/١٤٤٢)	٣٥٦	١٦٣٩

المبدأ	الرقم	ص
• **صرف مستحقات العقد بدعم من جهة إدارية غير المتعاقدة - الصفة في صرف المستحقات:** إذا كان الطرفان المتعاقدان هما المقاول والمجلس البلدي، وكان تنفيذ العقد يعود لمصلحة الأمانة، وهي التي تشرف عليه، ودفع مستحقات العقد يتم بدعم منها؛ فإن الصفة في صرف المستحقات تنعقد للأمانة وللمجلس البلدي. (ج/٤٦٩٥/١٤٤٢)	١٩٤	٨٧٧
• **إجراءات صرف مستحقات العقد:** الأصل أن صرف المستحقات العقدية لا تكون إلا عن طريق رفع مستخلص يعده المتعاقد يثبت فيه الأعمال التي قام بها، ويجري تدقيق المستخلص من قبل الإدارة المختصة، وحسم ما يجب حسمه، ثم يصرف المتبقي منه، وإذا امتنعت الجهة الإدارية عن صرفه أو تدقيقه؛ فللمحكمة إلزامها بصرفه عند تقديم هذا المستخلص وإثبات استحقاقه له. (ط/١١٦٣/١٤٤٢)	٩٨	٤٣٢
الأصل أن صرف المستخلصات وأداء المستحقات لا يتم بناءً على شهادات بإخلاء الطرف، وإنما يجري صرفها وفق ما قرره نصوص النظام والعقد عن طريق رفع مستخلص يعده المتعاقد يثبت فيه الأعمال التي قام بها، ويجري تدقيق المستخلص من قبل الإدارة المختصة، وحسم ما يجب حسمه وفق تقارير سير العمل، ثم يصرف المتبقي منه. وإذا امتنعت الجهة الإدارية عن صرفه أو تدقيقه؛ فللمحكمة عند التقدم إليها إلزامها بصرفه للمتعاقد عند تقديم هذا المستخلص وإثبات استحقاقه لمبلغه، وإذا احتاج الأمر إلى خبير فني لدراسة وفحص المستخلصات وتحديد مبلغ الحسميات عليها؛ فللمحكمة تكليف خبير بذلك. (ب/٣٧٢٦/١٤٤٢)	٢٧٣	١٢٢٦
• **قيمة الأعمال المنفذة - أثر انتفاء محضر الاستلام وشهادة الإنجاز على أوان المطالبة بالقيمة:** عدم وجود محضر استلام للأعمال المنفذة وكذلك شهادة الإنجاز لدى الجهة الإدارية المتعاقدة، لا يقتضي عدم قبول الدعوى في مواجهتها، ولا يعني عدم أوان الدعوى بقيمة تلك الأعمال؛ كون تلك المستندات الكتابية ليست محلاً للدعوى، وإنما هي البينة على صحتها ووسيلة إثباتها، ويجري التحقق منها وفق قواعد الإثبات المقررة سواء كانت هذه المستندات لدى الجهة الإدارية أو غيرها. (ب/٢٤٧٢/١٤٤٢)	٣٥٣	١٦٢٣

المبدأ	الرقم	ص
• **قيمة الأعمال المنفذة:** إخلال المتعاقد بالتزاماته، ووجود تناقض في خطابات الجهة الإدارية، لا يعني عدم استحقاق المتعاقد لمقابل الأعمال التي أثبت تنفيذها وفق العقد وشروطه بعد حسم مقابل ما أخل به، وما يجب فرضه من غرامات التقصير عن ذلك الإخلال. (ج/١٥٩٦/١٤٤٢)	١٦٧	٧٥٥
• **التحقق من استيفاء الدفعة المقدمة:** الأصل أن جميع مستندات العقد ووثائقه لدى الجهة الإدارية، وهي التي بإمكانها التحقق من استيفاء الدفعة المقدمة إذا كانت قد صرفت ابتداءً. (د/٣٦٢٧/١٤٤٢)	٣٢٣	١٤٦٢
• **الحسم من مستحقات العقد لعدم تنفيذ الأعمال اللازمة:** إن كانت الحسميات على المتعاقد عن أعمال لازمة، وانتهت المدة المحددة لتنفيذها دون القيام بتنفيذها؛ فإن الحكم برد الحسميات لمجرد أن المستخلص الختامي نص على أنه لم يحسم شيء مقابل التأخير غير صحيح. (هـ/٤٥٥٩، ٤٦٤٤/١٤٤٢)	٣٦٠	١٦٦٢
• **ما يجب التحقق منه عند الحكم بمستحقات العقد:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/١٦٠٤/١٤٤٣)	٣٧٨	١٧٥٣
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (أ/٤٧٠٥/١٤٤٢)	٤٣٤	٢٠٣٨
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى - الدفوع الجوهرية) (ب/٢٩٢٤/١٤٤٢)	١٩٣	٨٧٣
عاشراً/ المسؤولية العقدية: • **المتعين على المحكمة حيال مصادقة المتعاقد على الرصيد الدائن:** المتعين على المحكمة عند مصادقة المتعاقد على الرصيد الدائن للجهة الإدارية أن تستجلي حقيقة الأمر بما يعزز هذا الإقرار، وأن تستبين من كون هذا المبلغ يمثل تعويضاً اتفاقياً أو أنه نتيجة تأخير الأعمال، خاصة إذا كان العقد قد حدد سلفاً بما ينبئ عن التزام يقابله. (ج/٤٤١٧/١٤٤١)	١٣٩	٦٣٧

المبدأ	الرقم	ص
• **تقدير مسؤولية مقاول الصيانة عن تلف المعقود عليه:** معرفة وتقدير ما إذا كان انهيار الجسر بسبب سوء أعمال صيانة المتعاقد، يرجع إلى أهل الخبرة في هذا النوع من التخصص، وتكون وسيلة الإثبات في هذا النزاع هو تقرير الخبير، وليس ما يقدمه أطراف النزاع من بينات؛ لتعلق النزاع بمسائل فنية خارجة عن قدرات قضاة المحكمة الذهنية. (د/٤٨٤١/١٤٤٢)	٣٢٦	١٤٧٩
• **ما لا يكفي سبباً لرفع المسؤولية العقدية:** تقرير الحكم بأن عجز المتعاقد عن تنفيذ التزامه العقدي يرجع إلى سبب خارج عن إرادته؛ لا يكفي لإثبات رفع المسؤولية عن الإخلال بالالتزام. (هـ/١٥١/١٤٤٢)	١٠٧	٤٨٨
• **الخطأ في تطبيق المسؤولية العقدية:** الخطأ في تطبيق أحكام المسؤولية العقدية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (أ/١٩٧٠/١٤٤٠) (و/١٥١/١٤٤٢) (أ/١٦٢٩/١٤٤٣)	٢٧، ١٠٧، ٣٨٢	١٠٠، ٤٨٨، ١٧٧٣
• **غرامة التأخير - الغاية منها:** غرامة التأخير غايتها حمل المتعاقد مع الجهة الإدارية على تنفيذ العقد خلال وقته المحدد تحقيقاً لسير المرفق بانتظام واطراد. (ب/٢٦٤٣/١٤٤٢)	١٩١	٨٦٥
• **غرامة التأخير - الإنذار قبل إيقاع الغرامة:** إنذار المتعاقد يكون لازماً في حالة سحب الأعمال، وأما إيقاع الغرامات فلا يشترط لها الإنذار. (ب/٣٥٧٦/١٤٤٢)	٢٧٢	١٢٢١
• **غرامة التأخير - أثر تسبب الجهة الإدارية بوقف تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته على فرض الغرامة:** إذا تسببت الجهة الإدارية بالتوقفات المؤثرة لأعمال العقد بعد انتهاء مدة العقد؛ فإنه لا أثر لذلك على استحقاق غرامة التأخير؛ لأن انتهاء مدة العقد دون إنجاز الأعمال يوجب فرض الغرامة، ما لم يكن التأخير يرجع إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقد. (ج/٤٨٨/١٤٤٣)	٤٠٥	١٨٨٩
• **غرامة التأخير - شرط إيقاعها حال سحب المشروع والتنفيذ على الحساب:** النظام لا ينفي إيقاع غرامتي التأخير والإشراف حال سحب المشروع والتنفيذ على الحساب مطلقاً، وإنما ينفيها فقط إذا كان السحب صدر قبل نهاية مدة العقد، أما إذا صدر بعده؛ فإن شرط تحققها ولزوم إيقاعها قد حصل. (ج/٣٤١١/١٤٤٢)	٣٤١	١٥٥٦

المبدأ	الرقم	ص
• **غرامة التأخير - الإعفاء منها:** الإعفاء من غرامتي التأخير والإشراف مرده النظام بحيث لا يسوغ للجهة الإدارية المتعاقدة الإعفاء منها إلا بتوافر شرائطه المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن الإعفاء لا يوجب المسؤولية في كل الأحوال. (ج/٢٦٤٣/١٤٤٢)	١٩١	٨٦٥
• **غرامة التأخير - شرط الإعفاء منها:** قد تحصل معوقات إما بسبب الجهة الإدارية المتعاقدة أو بسبب أجنبي يكون من شأنها اضطرار المتعاقد معها إلى التأخر في تنفيذ العقد، وهذا بلا شك يبرر عدم فرض الغرامة أو الحكم برفعها إذا أوقعت بشرط ثبوت تلك المعوقات. (د/٢٦٤٣/١٤٤٢)	١٩١	٨٦٥
• **غرامة التأخير - الإعفاء منها - التأخر الجسيم في صرف المستخلصات:** التأخر في صرف المستخلصات حتى يكون مُعفياً من الالتزام بتسليم المشروع في وقته المحدد، ومن ثم الإعفاء من الغرامات؛ يجب أن يكون متجاوزاً القدر المعقول لصرف كل مستخلص؛ إذ المعتبر في هذا الشأن هو الإخلال بالجدول الزمني لتنفيذ العقد نتيجة قلة السيولة النقدية لدى المتعاقد بسبب التأخر في صرف المستخلصات، والتأخير المعقول وغير الجسيم لكل مستخلص ليس من شأنه أن يؤدي إلى هذه النتائج. (ج/١١٤١/١٤٤٢) (د/٨٢٤/١٤٤٢)	١٨٢، ٢٤١	٨٢٣، ١٠٨٣
• **ما يجب التحقق منه عند الحكم بغرامة التأخير أو الإعفاء منها:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (ب/٨٢٤/١٤٤٢)	٢٤١	١٠٨٣
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى) (ب/١١٤١/١٤٤٢)	١٨٢	٨٢٣
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى - الدفوع الجوهرية) (ج/١٥١/١٤٤٢)	١٠٧	٤٨٨
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى - الدفوع الجوهرية) (أ/٤٨٨/١٤٤٣)	٤٠٥	١٨٨٩

المبدأ	الرقم	ص
حادي عشر/ نظرية الظروف الطارئة: • **التعويض عن زيادة الأسعار:** إذا انتفى الضرر الخاص على المتعاقد مع الدولة عن زيادة الأسعار؛ فإنه لا يستحق التعويض وفق نظرية عمل الأمير، وإنما التعويض وفق نظرية الظروف الطارئة عند توافر شروطها، والتي أصلها وضع الجوائح في الفقه الإسلامي. (ج/٢٥٨١/١٤٤٢)	٢٥٢	١١٣٢
تعويض المتعاقد مع الدولة عن تضرره من زيادة الأسعار في البنود المحملة على العقد يكون على أساس نظرية الظروف الطارئة، وليس على أساس النظام. (ب/٣٣٧٢/١٤٤٢)	٢٢٨	١٠٣٠
ثاني عشر/ نظرية عمل الأمير: • **شروط إعمال نظرية عمل الأمير:** لتطبيق نظرية عمل الأمير يفترض أن يكون الضرر الناشئ عن الزيادة في الأسعار ضرراً خاصاً بالمتعاقد أو طائفة محددة من الأفراد لا يشاركهم فيه سائر من مسهم هذا القرار، وأن تكون الزيادة نتيجة قرار عام صادر من السلطة التنظيمية. أما إن كانت الزيادة في الأسعار ذات طابع عام، وتشمل جميع الأفراد والعقود، سواء العقود الإدارية أم العقود المدنية في نطاق تعاملات الأفراد؛ فإن هذه النظرية لا تنطبق على العقود مع الدولة ما لم يكن النظام أو العقد قد نصّا على خلافه. (ب/٢٥٨١/١٤٤٢)	٢٥٢	١١٣٢
ثالث عشر/ التعويض عن الزيادة في المواد المسعرة: • **نطاق التعويض:** إذا كان النظام أجاز تعويض المتعاقدين مع الدولة عن الزيادة في المواد المسعرة رسمياً؛ فإن هذا لا يدل على وجوب التعويض عن كل زيادة حصلت في هذه المواد، بل لابد أن تكون الزيادة حاصلة في البنود الرئيسية والمخصصة لأعمال العقد، وأما الزيادة في البنود المحملة على العقد، وليست هي محل العقد؛ فلا ينطبق عليها النظام. (أ/٢٥٨١/١٤٤٢)	٢٥٢	١١٣٢
النظام لا يدل على وجوب تعويض المتعاقدين مع الدولة عن كل زيادة حصلت في المواد المسعرة رسمياً، بل لابد أن تكون الزيادة حاصلة في البنود الرئيسية والمخصصة لأعمال العقد، وأما الزيادة في البنود المحملة على العقد، وليست هي محل العقد؛ فلا ينطبق عليها النظام. (أ/٣٣٧٢/١٤٤٢)	٢٢٨	١٠٣٠

المبدأ	الرقم	ص
رابع عشر/ سحب العمل والتنفيذ على الحساب: • **تكييف سحب العمل:** سحب العمل من المتعاقد يعد إجراءً تمهيدياً تتخذه الجهة الإدارية لتنفيذ العمل المتبقي على حساب المتعاقد أو فسخ العقد. (ج/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
• **مقتضى الحكم بإلغاء سحب العمل:** الحكم بإلغاء قرار سحب العمل من المتعاقد؛ يقتضي عودة الأمور إلى وضعها السابق قبل صدور القرار. (د/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
• **أثر سحب العمل والتنفيذ على الحساب:** مشروعية قرار السحب ترتب آثاراً سلبية في مواجهة المقاول الأصلي، أهمها ثبوت التقصير في تنفيذ العقد، وهو ما يؤدي إلى تأثر البنود المالية التي ترتبت حسب شروطه مقابل الإخلال الذي أدى إلى السحب والتنفيذ على الحساب. (ط/٣٢٤٢/١٤٤١)	٨٩	٣٨٩
• **ما لا يترتب على عدم التنفيذ على الحساب:** عدم قيام الجهة الإدارية بالتنفيذ على حساب المتعاقد لا يعني إعفاءه من التزاماته العقدية، ولا ينفي أحقية الجهة الإدارية في الرجوع عليه بسبب الإخلال بالالتزامات العقدية، وفرض الجزاءات العقدية، وتطبيق أحكام المسؤولية العقدية. (و/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١
• **صفة الجهة الإدارية عند التنفيذ على الحساب:** الجهة الإدارية عندما تقوم بتنفيذ العمل على حساب المتعاقد فإنها تقوم بدور الوكيل. (و/٩٠/١٤٤٢) (هـ/٢٣٨٨/١٤٤٢)	١٠٦، ٤٠٨	٤٧٨، ١٩٠٦
• **ما يجب عند التنفيذ على الحساب:** يجب على الجهة الإدارية عندما تقوم بدور الوكيل في تنفيذ العمل على حساب المتعاقد أن تلتزم بالعناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة، وأن تقوم بذلك خلال مدة معقولة، وألا تتجاوز في حجز المستحقات القدر المعقول حتى لا يضار المتعاقد من التأخير في تصفية وإنهاء الملاحظات. (ز/٩٠/١٤٤٢) (و/٢٣٨٨/١٤٤٢)	١٠٦، ٤٠٨	٤٧٨، ١٩٠٦

المبدأ	الرقم	ص
• **مؤدى المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة قبل اكتمال المحاسبة النهائية للمشروع:** إذا أعطى النظام للجهة الحكومية الحق في الحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال لحين إجراء المحاسبة النهائية للمشروع؛ فإن مؤدى المطالبة بالمستحقات قبل اكتمال المحاسبة النهائية للمشروع هو عدم قبول الدعوى وليس رفضها. (ج/٤٨١١/١٤٤٢)	٣٤٣	١٥٦٩
خامس عشر/ فسخ العقد: • **تقدير وإثبات أسباب الفسخ - سلطة محكمة الموضوع فيه:** تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته، ومدى ثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية من سلطة محكمة الموضوع، طالما جاء فهمها للواقع واستخلاصها للأدلة سائغاً. (ب/٣٧١٢، ١٤٤٢/٣٢٧١)	٤٢٣	١٩٧٥
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها ونفي التقصير أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع؛ طالما جاء فهمها للواقع واستخلاصها للأدلة سائغاً، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. (د/٢٧٠٥/١٤٤٢)	٣٥٤	١٦٢٩
• **من أسباب فسخ العقد:** فسخ العقد يجد سببه الصحيح في تعرض المشروع لاستطالة في مدده تفوق المدة المعقولة. (هـ/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
• **الفسخ القضائي للعقد:** المتعين على المحكمة عندما تقوم أسباب فسخ العقد في مواجهة الجهة الإدارية، ورأت وجوب الفسخ، أن تقضي بفسخ العقد وتنهي المنازعة فيه. (و/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
• **التعويض عن فسخ العقد - اختصاص محكمة الموضوع فيه:** راجع: (حرف د/ دعوى - الإثبات في الدعوى - التعويض عن فسخ العقد - اختصاص محكمة الموضوع فيه) (أ/٤٧٦٤/١٤٤٢)	٤٣٥	٢٠٤٤

المبدأ	الرقم	ص
سادس عشر/ الإفراج عن المواد والمعدات المحجوزة: • **المتعين عند الحكم بالإفراج عن المواد والمعدات المحجوزة:** المتعين عند الحكم بالإفراج عن المواد والمعدات المحجوزة أن يشتمل الحكم على بيان بالمواد والمعدات وحالتها بشكل مفصل حتى يتناولها المنطوق بشكل واضح وينهي النزاع بشأنها، ومخالفة ذلك يصم الحكم بالقصور في التسبيب. (ز/٩٢٦/١٤٤٢)	١٨١	٨١٨
سابع عشر/ التعويض عن السيارات المحجوزة: • **مناط استحقاق أجرة المثل:** استحقاق أجرة المثل لا يكون إلا عن السيارات التي يمكن تأجير مثلها، فإذا تلفت أو جرى استهلاكها بحيث لا يمكن تأجيرها نظاماً؛ فإن مالكها لا يستحق إلا رد عينها أو قيمتها عند ابتداء حجزها إذا تعذر ردها، مع جبر النقص الذي اعتراها بسبب الحجز، والتعويض عن الضرر المباشر الناشئ عنه، ويقدر ذلك جهة الخبرة. (ز/٣٥٧٥/١٤٤٢)	٤٤٣	٢٠٨١
ثامن عشر/ عقد الأشغال العامة: • **تمديد العقد - سلطة الجهة الإدارية فيه:** سلطة الجهة الإدارية في تمديد العقد تكون بالقدر المعقول، وإذا أخل المقاول بالتزاماته بعدم تنفيذ العقد في المدة الأصلية؛ فإن ذلك لا يوجب إلزامه بالعقد مع استطالة مدة التنفيذ لمدة تفوق القدر المعقول. (د/٢٠٥٦/١٤٤٢)	٢٦٣	١١٨٠
• **أثر تعيب محضر حصر الأعمال شكلياً على قبول الاستلام الابتدائي:** العيوب الشكلية الواردة في محضر حصر الأعمال والتي أعدته الجهة الإدارية رداً على طلب المقاول الاستلام الابتدائي للمشروع، لا يعني أن المقاول أنجز الأعمال وأن المشروع قابل للاستلام، وإنما الذي يثبت ذلك ويقرره تقارير سير الأعمال ونسب الإنجاز التي تضمنتها هذه التقارير ومصادقة الاستشاري عليها، ولا يصح اعتبار الأعمال قد تمت لمجرد أن المحضر اشتمل على قصور في الإجراءات. (أ/٣٧٣٤/١٤٤٢)	٤١٠	١٩١٦

المبدأ	الرقم	ص
• **الاستلام الابتدائي - المقصود منه:** الاستلام الابتدائي يتم عادة بناءً على معاينة لا تصل إلى عمق العمل وتفاصيله، والمقصود منه أن تتمكن جهة الإدارة المتعاقدة من تجربة المشروع واستعماله فيما هو مخصص له؛ لتستبين مدى صلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله، ولتتأكد خلال مدة معقولة من التجربة والاستعمال من كونه قد تم مطابقاً للمواصفات. (ج/٩٠/١٤٤٢)	١٠٦	٤٧٨
بين الاستلام الابتدائي أو المؤقت، والاستلام النهائي مدة سنة؛ وذلك لتتمكن الجهة الإدارية المتعاقدة من تجربة المشروع واستعماله فيما هو مخصص له؛ لتستبين مدى صلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله، وأن الأعمال تمت وفقاً للمواصفات. (ب/٢٣٨٨/١٤٤٢)	٤٠٨	١٩٠٦
• **الاستلام الابتدائي - بقاء مسؤولية المتعاقد على الأعمال:** لا يترتب على الاستلام الابتدائي إخلاء مسؤولية المتعاقد، بل يظل ضامناً لكافة ما يظهر في الأعمال من نواقص أو عيوب إلى أن يتم التسليم النهائي. (د/٩٠/١٤٤٢)	١٠٦	٤٧٨
لا يترتب على الاستلام الابتدائي إخلاء مسؤولية المتعاقد ولزوم صرف المستخلصات، بل يظل ضامناً لكافة ما يظهر في الأعمال من نواقص أو عيوب إلى أن يتم التسليم النهائي، ويجب عليه إصلاح أي ملاحظات تضمنها محضر الاستلام الابتدائي، ولا يصرف له قيمة تلك الأعمال إلا إذا أصلحها، وإذا لم يقم بذلك جاز لجهة الإدارة إصلاحها على حسابه، ولها في سبيل ذلك الحجز على معدات ومشونات المتعاقد الموجودة في الموقع وباقي مستحقاته، ويؤجل الاستلام النهائي إلى حين انتهاء تنفيذ هذه الإصلاحات. (ج/٢٣٨٨/١٤٤٢)	٤٠٨	١٩٠٦
• **الاستلام النهائي - مقتضاه:** بتمام التسليم النهائي تنقضي الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتق المتعاقد، ويتم الإفراج عن الضمان النهائي، وصرف كافة المستحقات. (د/٢٣٨٨/١٤٤٢)	٤٠٨	١٩٠٦

المبدأ	الرقم	ص
• **الاستلام النهائي - مقتضاه - مناط الرجوع على المتعاقد بعد الاستلام النهائي:** بتمام التسليم النهائي تنقضي الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتق المتعاقد، ويتم الإفراج عن الضمان النهائي، وليس لجهة الإدارة أن تسأله عن عيوب، وتلزمه بإصلاحها بعد الاستلام النهائي الذي يفترض بتمامه أن العمل قد تم خالياً من العيوب التي كانت تمنع من إجراء هذا الاستلام، وإلا لكانت أجلت الاستلام النهائي، ولم تقبل العمل وتوافق عليه إلى أن يتم إصلاحها، إلا إذا ثبت أن هذه العيوب نشأت قبل الاستلام النهائي، وأن عدم اكتشافها وقت إجراء الاستلام النهائي يرجع إلى غش من جانب المتعاقد، أو حصل تهدم كلي أو جزئي في المبنى ظهر قبل مضي عشر سنوات من الاستلام النهائي، ويكون ناشئاً عن عيب في التنفيذ؛ فإذا ظهرت عيوب في التنفيذ على هذا النحو؛ وجب على المتعاقد إصلاحها، وإذا لم يقم بذلك جاز لجهة الإدارة إصلاحها على حسابه، ويؤجل الاستلام النهائي إلى حين انتهاء تنفيذ هذه الإصلاحات، ولا يصح إلزام الجهة بالاستلام النهائي قبل تمامها؛ لأن مقتضى الاستلام النهائي ولازمه انتهاء مسؤولية المتعاقد. (هـ/٩٠/١٤٤٢)	١٠٦	٤٧٨
• **ضمان التنفيذ - ابتداؤه على نواقص الاستلام الابتدائي:** فترة الضمان عن نواقص الاستلام الابتدائي لها مدة خاصة، تبدأ من تاريخ استلامها. (ب/١٩٧٠/١٤٤٠)	٢٧	١٠٠
• **ضمان التنفيذ - عبء الإثبات عند المنازعة في المسؤولية عن عيوب التنفيذ:** إذا ظهرت عيوب في الأعمال المتعاقد عليها خلال فترة الضمان، وكان المقاول ينازع في مسؤوليته عن هذه العيوب؛ فعليه تقديم ما يثبت ذلك. (ج/١٩٧٠/١٤٤٠)	٢٧	١٠٠
تاسع عشر/ عقد الصيانة: • **بطلان تمديد العقد - الأخذ بأجرة المثل:** إذا ثبت أن تمديد العقد مخالف للنظام، وأن هذه المخالفة تعود على التمديد بالبطلان؛ فإن الثمن المسمى يبطل، ويكون للمقاول أجرة المثل وفق ما تحدده المحكمة عن طريق جهة الخبرة. (ز/١٠٧٧/١٤٤٢)	٣٦	١٤٢

المبدأ	الرقم	ص
عشرين/ عقد الإجارة: • **سريان شروط الترخيص على الأراضي الحكومية المؤجرة:** راجع: (حرف ت/ تراخيص – شروط الترخيص – سريان شروط الترخيص على الأراضي الحكومية المؤجرة) (ج/٢٣٥١/١٤٤٢)	٢٠١	٩٠٤
• **حقيقة إعادة الأجرة عن فترة إيقاف الانتفاع بالعين المؤجرة:** إعادة الأجرة عن فترة إيقاف الانتفاع بالعين المؤجرة؛ تعد في حقيقتها فسخاً للعقد في هذه الفترة. (ب/١٦٢٩/١٤٤٣)	٣٨٢	١٧٧٣
• **فسخ العقد – سلطة الجهة الإدارية فيه – أثرها على إعفاء المؤجر من التزامات العقد:** عقد الإجارة ملزم لطرفيه وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية، وإذا كانت الجهة الإدارية (المؤجرة) لها أحقية فسخ العقد على النحو الذي نظمه العقد؛ فإن هذا الحق لا يعفي المستأجر من التزامات العقد، وليس من شأنه أن يُسوِّء مركز الجهة الإدارية، ويحرمها من إلزام المستأجر بدفع الأجرة وطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال به. (أ/٢٢٠٢/١٤٤٢)	٢٠٠	٨٩٩
• **فسخ العقد – الفسخ الجزئي للعقد – أثره على الأجرة المقدرة حال التباين في ميزات العقد:** إذا اشتمل العقد في جزء من محله أو مدته على ميزة توجب زيادة الأجرة بسببها، وجرى فسخ العقد في غيرها، واستمر العقد في الباقي منها؛ فإن العدل يقتضي أن يعاد تقدير الأجرة، إما اتفاقاً أو قضاءً، ويتم تصفية العقد على هذا الأساس. أما إذ لم ينطو العقد على اختلاف في أجزائه أو مدته؛ فإن تصفيته تجري وفق الأجرة المقدرة. (ج/١٦٢٩/١٤٤٣)	٣٨٢	١٧٧٣
• **فسخ العقد – ما يجب التحقق منه عند الحكم بفسخ العقد:** راجع: (حرف د/ دعوى – الحكم في الدعوى – تسبيب الحكم – التحقق من الدعوى) (أ/١١٠٤/١٤٤٢)	٢٧٠	١٢١٣

المبدأ	الرقم	ص
• **انتهاء العقد - تنظيم الجهة الإدارية لأجرة عقاراتها - عدم تحقق إيجاب الجهة الإدارية على استمرار العقد:** صدور الحكم برفض طلب الجهة الإدارية إخلاء العين المؤجرة؛ تأسيساً على استمرار العقد بين الطرفين؛ بناءً على الخطاب الصادر من تلك الجهة الإدارية والمتضمن تطبيق قيمة الإيجار التدريجي على العقود الجديدة من تاريخ إبرامها، وعلى العقود السارية من تاريخ انتهائها وتجديدها أو إعادة إبرامها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن خطاب تلك الجهة الإدارية هو تنظيم عام لأجرة عقاراتها، وتحديد لأسعارها، وليس خاصاً بالمدعي، ولا يعد إيجاباً خاصاً موجهاً له؛ ومن ثم لا يعد سكوته قبولاً بالعقد وإلزاماً له به. فضلاً عن أن الإلزام بالعقد يعد إلزاماً بأمر لم يطلبه أطرافه، وبعقد لم يتفقوا عليه، إضافةً إلى مخالفته للنظام. (ب/١٦٠١/١٤٤٢)	٧٢	٣٠٢
• **استغلال العقار بعد انتهاء العقد - استحقاق التعويض - أساس التعويض:** انتهاء مدة العقد دون تجديده يقتضي انتهاء الأجرة المسماة فيه، والواجب أن يكون التعويض عن استغلال العقار بعد انتهاء مدة عقد استئجاره على أساس أجرة المثل وليس الأجرة المسماة فيه. (ب/٤٥٨٢/١٤٤٢)	٣٧٧	١٧٤٨
حادي وعشرين/ عقد الاستثمار: • **الأصل في أسلوب التعاقد:** الأصل أن تأجير العقارات البلدية يكون في مزايدة عامة. (د/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
• **منح مدة إعفاء عن الأجرة - أثر إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية على الإعفاء:** منح المستأجر مدة من العقد عند بدايته دون أخذ الأجرة عليها، لا يعني إعفاءه من المسؤولية الناشئة عن إخلاله بالتزاماته العقدية بإقامة المنشآت التي تؤول ملكيتها للجهة الإدارية المؤجرة، والتي كانت سبباً في الإعفاء عن دفع الأجرة - الحكم بعدم مسؤولية المستأجر عن هذه المدة بحجة أن العقد لا يُلزمه بالأجرة في هذه المدة، لا يتفق مع قواعد المسؤولية العقدية؛ لأن الإعفاء من الأجرة إنما يكون في حال تنفيذه للعقد وعدم الإخلال بالتزاماته بإقامة المنشآت. (ب/٤٨٦٣/١٤٤٢)	٤٤٤	٢٠٩١

المبدأ	الرقم	ص
• **تجديد العقد - مدته:** الأصل في الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة أن تجدد عقودها لمدة عشر سنوات أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية حسب الأحوال. (هـ/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
• **تجديد العقد - تقدير الأجرة:** الأصل في الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة أن تجدد عقودها بالسعر العادل الذي تحدده لجنة الاستثمار وفق أسعار السوق السائدة. (و/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
إذا وافقت الجهة الإدارية على تقدير الأجرة لتجديد عقد الاستثمار وفق ما يطلبه المستثمر؛ فإن ذلك شأنها. وأما إذا لم توافق ولم يوافق المستثمر على تقدير الأجرة؛ فإن التقدير يكون عن طريق المزايدة العامة وليس عن طريق المحكمة. (أ/٣٣٨٨/١٤٤٢)	٢١٦	٩٧٥
• **تجديد العقد - نطاق التزام الجهة الإدارية تجاهه:** الجهة الإدارية غير ملزمة بتجديد أو تمديد العقد الاستثماري إذا رأت تغيير نشاط الوحدة العقارية، أو استعمالها الخاص، أو كان هناك إخلال من المستأجر في الوفاء بالتزاماته؛ لأن العقد ينتهي بانتهاء مدته. أما إذا لم يكن ذلك وإنما رغبت الجهة الإدارية في زيادة العائد المالي عن طريق المزايدة العامة، فإنه ليس لها أن تقوم بذلك قبل مفاوضة المستأجر على تجديد أو تمديد العقد بالسعر العادل. (ز/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤
• **تجديد العقد - أحقية المتعاقد في التجديد - مناط طرح محل العقد في مزايدة عامة:** إذا طلب المتعاقد تجديد العقد ورضي بالسعر الذي حددته اللجنة المختصة، فهو أحق به، ولا يحق للجهة الإدارية في هذه الحالة أن تطرح محل العقد في مزايدة عامة، إلا إذا رفض المتعاقد السعر المحدد وطلب تجديد العقد وفق تقديره، فإنه يحق للجهة الإدارية حينئذٍ طرح محل العقد في مزايدة عامة، على أنه إذا كان أعلى سعر في المزايدة العامة يقل عن تقدير المتعاقد؛ فإن المتعاقد يكون له أحقية التجديد. (ح/١١٣٨/١٤٤٢)	٩٧	٤٢٤

المبدأ	الرقم	ص
• **ملكية المنشآت الثابتة - أيلولتها للجهة الإدارية المتعاقدة:** الأصل في عقود الاستثمار الإدارية التي تتضمن إقامة منشآت ثابتة أن تؤول ملكيتها للجهة الإدارية؛ لأن تكاليف إقامتها مراعى في العقد. (ج/٢٧٢٦/١٤٤١)	١٧٧	٧٩٩
• **ملكية المنشآت الثابتة - أيلولتها للجهة الإدارية المتعاقدة - أثر فسخ العقد بسبب وفاة المتعاقد على ذلك:** إذا تضمن عقد الاستثمار أيلولة ملكية المنشآت المقامة على الأرض بعد انتهاء مدة العقد للجهة الإدارية، ثم انفسخ العقد لوفاة المتعاقد؛ فإن للورثة حق في قيمة المنشآت التي أقامها مورثهم؛ لأن الفسخ في هذه الحالة لا يرجع إلى خطأ المتعاقد الذي يوجب مسؤوليته العقدية، وحتى لا تثرى الجهة الإدارية على حساب المتعاقد دون خطأ منه. (ب/٣٨/١٤٤٣)	٤٠٣	١٨٧٧
• **ملكية تجهيزات الاستثمار وكلفتها:** تضمن العقد المبرم بين الطرفين على ملكية الجهة الإدارية للتجهيزات في حال تمديد العقد، وأن على المتعاقد تقديم بيان بالأجهزة والمعدات والأعمال الإنشائية التي سوف يقوم بتوريدها وعملها، للاطلاع والتوقيع عليها من قبل لجنة الاستثمار بعد حصرها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الجهة الإدارية لا تلزم بدفع كلفة التجهيزات في كل الأحوال إذا لم يتم تمديد العقد، وأن أحقية المتعاقد في التجهيزات محصورة بالتي اطلعت ووقعت عليها لجنة الاستثمار؛ إذ لا يقبل تحميل الخزانة العامة تكاليف تجهيزات لم تطلع عليها اللجنة، ولم تأمر بها أو توافق عليها. (د/٢٧٢٦/١٤٤١)	١٧٧	٧٩٩
ثاني وعشرين/ استئجار الدولة للعقار: • **معيار اعتبار العقد إدارياً:** إذا استأجرت الجهة الإدارية عقاراً، وجعلته مرتبطاً بأعمال تسيير المرفق الذي تقوم بتشغيله وتقديم خدماتها من خلاله، وتضمن العقد في أحكامه شروطاً غير مألوفة في العقود الخاصة، وأحال في بعضها إلى النظام المنظم له، والذي يعطي الجهة الإدارية سلطات استثنائية تميزها عن الطرف المتعاقد؛ فإن العقد بهذه الصورة يكون عقداً إدارياً تنطبق عليه أحكام العقود الإدارية. (ب/٢٨١٩/١٤٤٢) (أ/١٢٧٥/١٤٤٢) (أ/٢٤١٩/١٤٤٣)	١٥٠، ٣٤٤، ٣٨٧	٦٩١، ١٥٧٣، ١٨٠٠

المبدأ	الرقم	ص
إذا استأجرت الجهة الإدارية عقاراً وجعلته مقرّاً لفرعها، ومرتبطاً بأعمال تسيير المرفق الذي تقوم بتشغيله وتقديم خدماتها من خلاله، وتضمن العقد في أحكامه شروطاً غير مألوفة في العقود الخاصة، وأحال في بعضها إلى النظام المنظم له، والذي يعطي الجهة الإدارية سلطات استثنائية تميزها عن الطرف المتعاقد؛ فإن العقد بهذه الصورة يكون عقداً إدارياً تنطبق عليه أحكام العقود الإدارية. (ب/١٢٣٣/١٤٤٢)	٩٩	٤٤٣
• **إضافة مبانٍ على العقار:** النظام أوجب على الجهة الإدارية إذا رغبت في إضافة مبانٍ على العقار، إعداد عقد إلحاقي بالأجرة الخاصة بها، بعد إجراء المسح والتقدير للمباني القائمة والمباني الإضافية، وتكون بدايته من تاريخ استعمالها، ويُضَم للعقد الأساسي عند تجديده، ويكونا عقداً واحداً. (هـ/٣٩٩٦/١٤٤٢)	٣٧٤	١٧٣٠
• **نزع ملكية العقار المستأجر - استحقاق الأجرة:** لا تلزم الجهة الإدارية المستأجرة للعقار بدفع الأجرة لمالك العقار بعد خروج الملكية منه بصدور قرار النزع بحجة عدم صرف التعويض. (ج/٢٧٢٤/١٤٤٢)	٢١٤	٩٥٩
• **تجدد العقد تلقائياً - استحقاق الأجرة:** إذا تجدد العقد بعد انتهاء مدته لعدم إبلاغ المؤجر برغبته في عدم التجديد، فلا يستحق أجرة المثل وإنما الأجرة المسماة في العقد. (ب/٤٤٠٥/١٤٤٢)	٤١٢	١٩٢٦
• **التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق الأجرة:** إذا كانت الجهة الإدارية تملك فسخ العقد للمصلحة العامة؛ فإن الإلزام بالأجرة المسماة في العقد بحجة عدم إخطار المؤجر بعدم الرغبة في تجديد العقد خلال المدة المحددة، لا يتفق مع النظام والقواعد العامة في العقود الإدارية. (هـ/١٢٧٥/١٤٤٢)	٣٤٤	١٥٧٣
إذا كانت الجهة الإدارية لا تُلزم بإتمام العقد، أو دفع بقية الأجرة عند فسخ العقد؛ فإنها لا تلزم بذلك أيضاً عند عدم إخطارها للمؤجر بعدم الرغبة في تجديد العقد خلال المدة المحددة، ومخالفة ذلك لا يتفق مع النظام والقواعد العامة في العقود الإدارية. (د/٢٤١٩/١٤٤٣)	٣٨٧	١٨٠٠
راجع: (حرف ع/ عقد - استئجار الدولة للعقار - فسخ العقد للمصلحة العامة - التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق الأجرة) (د/٢٨١٩/١٤٤٢)	١٥٠	٦٩١

المبدأ	الرقم	ص
• **التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق التعويض:** راجع: (حرف ع/ عقد - استئجار الدولة للعقار - فسخ العقد - التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق التعويض) (ج/٢٤١٩/١٤٤٣)	٣٨٧	١٨٠٠
راجع: (حرف ع/ عقد - استئجار الدولة للعقار - فسخ العقد للمصلحة العامة - التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق التعويض) (هـ/٢٨١٩/١٤٤٢)	١٥٠	٦٩١
• **فسخ العقد - سلطة الجهة الإدارية فيه:** يحق للجهة الإدارية فسخ عقد استئجار العقار. (ب/٢٤١٩/١٤٤٣)	٣٨٧	١٨٠٠
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - سلطة الجهة الإدارية فيه:** يحق للجهة الإدارية فسخ عقد استئجار العقار إذا اقتضت المصلحة العامة فسخه، ويكون قرارها بالفسخ وفقاً لسلطتها التقديرية. (ج/١٢٣٣/١٤٤٢) (ج/٢٨١٩/١٤٤٢)	٩٩، ١٥٠	٤٤٣، ٦٩١
يحق للجهة الإدارية فسخ عقد استئجار العقار إذا اقتضت المصلحة العامة فسخه. (ج/١٢٧٥/١٤٤٢)	٣٤٤	١٥٧٣
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - استحقاق الأجرة:** إذا كانت المصلحة العامة متحققة في فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار؛ فإن الإلزام بإتمام العقد أو دفع بقية الأجرة المسماة بحجة لزوم العقد، لا يتفق مع النظام والقواعد العامة في العقود الإدارية. (د/١٢٣٣/١٤٤٢)	٩٩	٤٤٣
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق الأجرة:** إذا كانت المصلحة العامة متحققة في فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار، أو تأخرت الجهة الإدارية في إخطار المؤجر بعدم تجديد العقد؛ فإن الإلزام بالأجرة المسماة في العقد استناداً إلى لزومية العقد أو لزومية التجديد التلقائي للعقد، لا يتفق مع النظام والقواعد العامة في العقود الإدارية. (د/٢٨١٩/١٤٤٢)	١٥٠	٦٩١

المبدأ	الرقم	ص
• **فسخ العقد - التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق التعويض:** فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار، أو تأخرها في إخطار المتعاقد بعدم تجديد العقد؛ يقرر للمؤجر أحقية طلب التعويض، ويكون التعويض على قدر الضرر وفق أحكام المسؤولية العقدية، لا الإلزام بالعقد والأجرة المسماة فيه. (ج/٢٤١٩/١٤٤٣)	٣٨٧	١٨٠٠
• **فسخ العقد - استحقاق التعويض:** تجويز النظام فسخ العقد في حالات مخصوصة، مدلوله جواز الفسخ فيها دون تعويض المؤجر، وكون فسخ العقد للمصلحة العامة غير منصوص عليه نظاماً، دالٌّ على ترتب استحقاق التعويض عن الضرر اللاحق بالمؤجر من جرائه، لا على نفي حق الجهة الإدارية في الفسخ للمصلحة العامة. (و/١٢٣٣/١٤٤٢)	٩٩	٤٤٣
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - استحقاق التعويض:** فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار بسبب المصلحة العامة، يقرر للمؤجر أحقية طلب التعويض، ويكون التعويض على أساس الضرر وقدره، لا الأجرة المسماة في العقد. (هـ/١٢٣٣/١٤٤٢) (د/١٢٧٥/١٤٤٢)	٩٩، ٣٤٤	٤٤٣، ١٥٧٣
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق التعويض:** فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار بسبب المصلحة العامة، أو تأخرها في إخطار المتعاقد بعدم تجديد العقد؛ يقرر للمؤجر أحقية طلب التعويض، ويكون التعويض على قدر الضرر وفق أحكام المسؤولية العقدية، لا الإلزام بالعقد والأجرة المسماة فيه. (هـ/٢٨١٩/١٤٤٢)	١٥٠	٦٩٢

المبدأ	الرقم	ص
• **تسليم العقار - حكم إعداد محضر حصر الأضرار:** ليس في النظام ما يوجب على الجهة الإدارية المستأجرة بإعداد محضر حصر الأضرار إذا كانت لا ترى وجود عيوب في المبنى المستأجر يوجب إعداد محضر بذلك، والمؤجر يعلم بذلك، ولا تنشأ مسؤوليتها عند عدم إعداده، وإذا كان المؤجر يدعي وجود أضرار توجب التعويض، فلا يمنعه امتناع الجهة الإدارية عن إعداد المحضر من أن يقوم هو بحصر الأضرار، وتقديم المطالبة بالتعويض عنها، كما لو كانت الجهة الإدارية أعدت محضراً ولم يقتنع به، فإن عليه أن يكتب تحفظه ويبين وجهة نظره؛ لأن المبنى تحت يده، وليس له الحق في الامتناع عن استلامه بحجة أن الجهة الإدارية لم تعد محضراً بالإخلاء وبيان العيوب. (ب/١٢٧٥/١٤٤٢)	٣٤٤	١٥٧٣
ثالث وعشرين/ إسكان المعزولين صحياً بسبب جائحة كورونا: • **المعتبر في تحديد قيمة العقد:** الأسعار العادلة هي المعتبرة في تقدير أجرة الوحدات السكنية التجارية التي استخدمت في إسكان المعزولين صحياً بسبب جائحة كورونا؛ كون العقد تم في ظروف استثنائية ناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا، والقضاء هو الذي يراقب تقدير اللجنة للأسعار عند عرض النزاع عليه. (أ/٤٤٣٣/١٤٤٢)	٣٧٥	١٧٣٩
رابع وعشرين/ اللجنة المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: • **نطاق اختصاص اللجنة:** عند نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ فإن اللجنة لم يعد لها اختصاص بنظر مطالبات التعويض، أو صرف المستحقات العقدية، وإنما اقتصر اختصاصها على النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية، والقرارات السابقة عليها، ومن قرارات تقييم الأداء للمتعاقدين، وطلبات تعديل الأسعار. (هـ/٣٦١١/١٤٤٢)	٣٥٦	١٦٣٩

حرف (غ)

غرامات

أولاً/ الإدانة بالمخالفة وتقدير العقوبة.

ثانياً/ مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.

ثالثاً/ مخالفات نظام المنافسة الموجبة للسجن أو الغرامة.

المبدأ	الرقم	ص
أولاً/ الإدانة بالمخالفة وتقدير العقوبة: • **سلطة محكمة الموضوع في الإدانة بالمخالفة وتقدير العقوبة:** إن كان الأصل أن تقرير الإدانة ومن ثم تحديد العقوبة مما تستقل به محكمة الموضوع بوصفه يندرج في السلطة التقديرية المقررة لها، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضوابط أبرزها عنصر التناسب بين المخالفة والعقوبة، ولا يتأتى ذلك إذ انطوى الحكم على تقرير عقوبة جزافية. (د/١٤٤٢/٢٠٠٤)	١٩٥	٨٨٢
ثانياً/ مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة: • **شرط التظلم إلى اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراض على المخالفات:** يجب التقدم إلى اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراض على مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة. (ج/١٤٤٢/٢٠٩٩)	٢٩٨	١٣٤٢
ثالثاً/ مخالفات نظام المنافسة الموجبة للسجن أو الغرامة: • **الصفة في إقامة الدعوى الجنائية على المخالف:** النيابة العامة هي صاحبة الصفة في إقامة الدعوى الجنائية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة على المنشأة المخالفة لنظام المنافسة وبما يوجب المعاقبة بالسجن أو الغرامة. (أ/١٤٤٢/١٩١٣)	٤٦	١٨٧
حرف (ق) **قرار إداري** أولاً/ العلم بالقرار الإداري. ثانياً/ التظلم من القرار الإداري. ثالثاً/ القرار السلبي. رابعاً/ دعوى الإلغاء.		
أولاً/ العلم بالقرار الإداري: • **عدم لزوم العلم بالقرار الإداري بمجرد صدوره:** لا يلزم من صدور القرار الإداري في تاريخ معين أن يتبلغ به صاحب الشأن في حينه. (د/١٤٤٢/٤٥٧)	١٠	٣٤

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ التظلم من القرار الإداري: • **ابتداء مدة التظلم من القرار الإداري:** مدة التظلم من القرار الإداري تبدأ من تاريخ العلم به. (ب/٤٠٢٥/١٤٤١)	٦٤	٢٦٨
ثالثاً/ القرار السلبي: • **مفهوم القرار السلبي:** امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار أو اتخاذ إجراء يوجب النظام عليها اتخاذه؛ يعد هذا الامتناع قراراً سلبياً، وتدخل المنازعة فيه سواءً بطلب إلغائه أو التعويض عن الضرر الناشئ عنه في مشمول المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها. (ب/٥٣٤/١٤٤٢)	١٧٦	٧٩٤
• **تجدد القرار السلبي:** السلبية محل القرارات المراد الطعن والمنازعة فيها تتجدد تبعاً للظروف المتغيرة، بحيث لا تبقى السلبية إلى الأبد، وإنما تزول أو يتعين إزالتها قضاءً إذا زالت الظروف التي كانت وقتها تبررها وسبباً لقيامها؛ فلذلك أصبحت متجددة الأثر؛ وبالتالي تتجدد بتجدد الأثر، وتزول بزواله؛ فإذا أقيمت مثلاً دعوى إلغاء قرار سلبي، وكان للسلبية أثرها الذي يبررها، وقضت المحكمة برفض الدعوى، جاز لصاحب الشأن أن يقيم دعوى أخرى بعد زوال ذلك الأثر، وهكذا تتعدد الدعاوى عن موضوع واحد بتعدد الآثار وزوالها. (ب/٢٦٣/١٤٤٢)	١١٦	٥٢٨
• **تحصن القرار السلبي:** الطعن على امتناع الجهة الإدارية لا يتحدد التقدم فيه بمدة زمنية. (ج/٢٥٩٣/١٤٤٢)	٦٠	٢٤٨
• **ما يترتب على إلغاء القرار السلبي:** رفع السلبية بإلغاء القرار قضاءً، يترتب عليه نشوء حق لصاحب الشأن في رفع دعوى التعويض. (ج/٢٦٣/١٤٤٢)	١١٦	٥٢٨
رابعاً/ دعوى الإلغاء: • **توجه دعوى الإلغاء عند تعدد القرار الإداري:** إذا صدر قرار الجهة الإدارية بتغريم المخالف، وصدر قرار اللجنة النظامية بتثبيت الغرامة بعد الاعتراض عليها، وصادق على ذلك الوزير؛ فإن القرار النهائي الذي يتوجه إليه الطعن أمام المحكمة هو قرار اللجنة. (أ/٢٢٤٩/١٤٤٢)	١٧١	٧٧٦

المبدأ	الرقم	ص
• **الطعن في قرار مُنفذ - بقاء المصلحة في إلغائه:** إذا كان القرار المتظلم منه قد نفّذ، ويمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذه؛ فإن المصلحة في طلب إلغائه تبقى قائمة. (ج/٤٩١٢/١٤٤٢)	٤٢٨	٢٠٠٩
• **الطعن في القرار الصادر تنفيذاً لحكم قضائي:** القرار الإداري الصادر تنفيذاً لحكم قضائي لا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وإنما على الطاعن أن يسلك طريق التماس إعادة النظر في الحكم القضائي وفق النظام. (أ/١٧٥٥/١٤٤٢)	٨٦	٣٧٧
• **لازم الطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف ابتداءً:** التظلم من قرارات الهيئة الصحية الشرعية تنظره محاكم الاستئناف ابتداءً بناءً على أمر سام - محكمة الاستئناف بعد صدور نظام المرافعات أمام الديوان أصبحت مُحكمة موضوع، ويجب عليها تطبيق الإجراءات المقررة لنظر دعوى الإلغاء؛ باعتبارها خصومة بين طرفين محلها القرار المطعون فيه. (ز/٣٤٤١/١٤٤٢) (ب/٣٤٨٩/١٤٤٢) (ج/٣٨٦٤/١٤٤٢) (ج/٤٢٨٤/١٤٤٢)	٢٨٣، ٢٩٣، ٢٩٤، ٣٣١	١٢٧٢، ١٣٢٠، ١٣٢٤، ١٥٠٩
• **قرارات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء - توجيه الدعوى حال مخاصمة قرارها:** الطرف الثاني في النزاع أمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء هو صاحب الصفة في الخصومة والمدعى عليه الأصلي عند الطعن على قرارات اللجنة، وليس اللجنة أو هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتي تقبل الدعوى في مواجهتها بصفتها مدعى عليها تبعاً؛ باعتبارها المشرفة على اللجنة، ومديرة المرفق الذي حصل بشأنه النزاع، وحتى تكون الدعوى إدارية. (و/٧٦/١٤٤٣)	٣٨٨	١٨٠٧
• **قرارات لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين - انعقاد الصفة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:** قرار لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين يتصل باختصاصات ونشاط الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والقول بانتفاء صفة الهيئة في دعوى إلغائه لا يتفق مع أحكام النظام - إذا كانت وزارة التجارة هي التي تشرف على الهيئة، وتشكيل اللجنة يكون بقرار من الوزير؛ فإن ذلك لا ينفي صفة الهيئة. (ب/٤٤٤٧/١٤٤٢)	٣٩٨	١٨٥٥

المبدأ	الرقم	ص
• **التفرقة بين دعوى التعويض ودعوى الإلغاء:** راجع: (حرف ت/ تعويض – دعوى التعويض – التفرقة بين دعوى التعويض ودعوى الإلغاء) (ج/٤١٤٤/١٤٤٢)	١٢٩	٥٩٦
حرف (ل) **لجان إدارية**		
• **لجنة المساهمات العقارية – ما يدخل في اختصاصها:** تقرير الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص لجنة المساهمات العقارية بالنظر في العقود المبرمة بين المساهم وصاحب المساهمة وإجراء ما هو لازم بشأنها؛ يعد مخالفةً للنظام الذي خوّل للجنة اتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادتها إليهم بأنسب الطرق النظامية. (أ/١٦٨٣/١٤٤٢)	٥٦	٢٣١
حرف (م) **ملكية فكرية** أولاً/ العلامة التجارية. ثانياً/ براءة الاختراع. ثالثاً/ حقوق المؤلف.		
أولاً/ العلامة تجارية: • **المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية:** تختص المحاكم التجارية في القضاء العام بنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية. (د/٢٠٥٤/١٤٤٢)	٢٠٤	٩١٩
ثانياً/ براءة الاختراع: • **النظام الحاكم لبراءات الاختراع:** إذا كانت الدعوى متعلقة ببراءات الاختراع؛ فإن النظام الحاكم لها هو نظام براءات الاختراع وليس نظام العلامات التجارية. (أ/٤٢٢٢/١٤٤٢)	٣٨١	١٧٧٠
ثالثاً/ حقوق المؤلف: • **المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلف:** تختص المحاكم التجارية في القضاء العام بنظر الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلف. (د/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢١٧	٩٨٢

المبدأ	الرقم	ص
حرف (ن) **نزع ملكية** أولاً/ النزع لصالح شركة تتولى إدارة مرفق عام. ثانياً/ النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ثالثاً/ استحقاق التعويض. رابعاً/ إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلُّم التعويض.		
أولاً/ النزع لصالح شركة تتولى إدارة مرفق عام: • **إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلُّم التعويض - مسؤولية التعويض بأجرة المثل:** التعويض بأجرة المثل عن إخراج مالك العقار من عقاره جراء نزع ملكية العقار لصالح شركة تتولى إدارة مرفق عام؛ يكون من مسؤولية الجهة الإدارية مصدرة قرار النزع، وترجع فيه على من صدر قرار النزع لصالحه. (أ/١٣٨٤/١٤٤٢)	٥٥	٢٢٦
ثانياً/ النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء: • **شرط التظلم أمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء:** طلب التعويض بأجرة المثل عن إخراج مالك العقار من عقاره جراء نزع ملكية العقار لصالح شركة الكهرباء، لا يلزم منه التظلم أمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء قبل التقدم إلى المحكمة؛ ذلك أن التظلم أمام اللجنة إنما يكون في مواجهة شركة الكهرباء إذا قصرت في الإجراءات التي تسبق قرار النزع. (ب/١٣٨٤/١٤٤٢)	٥٥	٢٢٦
ثالثاً/ استحقاق التعويض: • **اقتطاع النسبة التخطيطية دون التنازل عنها:** اقتطاع النسبة النظامية لا يحتاج إلى تنازل. (ج/٢٥١٦/١٤٤٢)	١٣٦	٦٢٥
• **اقتطاع النسبة التخطيطية:** الحكم بالتعويض عن الجزء المقتطع من الأرض، دون النظر في مساحة الأرض ونسبة المقتطع منها؛ يخالف الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأن للجهة الإدارية عند التخطيط اقتطاع النسبة النظامية. (ب/٢٠٠٨/١٤٤٢)	١٥٩	٧٢٧

المبدأ	الرقم	ص
• **اقتطاع النسبة التخطيطية لصالح تصريف السيول:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - عدم بيان وجه كون الاقتطاع من الأرض لصالح تصريف السيول غير مشمول بالنسبة التخطيطية) (ب/٢٥١٦/١٤٤٢)	١٣٦	٦٢٥
رابعاً/ إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلُّم التعويض: • **نشوء استحقاق أجرة المثل:** التعويض إنما يكون من تاريخ تقدم المالك بالمطالبة به لا من تاريخ التملك. (ب/٢٤٤/١٤٤٣)	٤١٤	١٩٣٤
• **استحقاق أجرة المثل:** مقتضى النظام أنه إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض ولم يتسبب المالك بتأخر صرف التعويض، فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، وليس من تاريخ قرار النزع. (أ/٣٠٤١/١٤٤٢)	١٧٥	٧٩١
مقتضى النظام أنه إذا لم تخرج الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو تمنعه من الانتفاع به قبل تسليم التعويض فلا يستحق أجرة المثل. (أ/١٠٩٤/١٤٤٢)	١٦٩	٧٦٩
القضاء بأجرة المثل مع عدم ثبوت حرمان المالك من عقاره أو منعه من الانتفاع به؛ يعد مخالفةً للنظام. (ج/٢٤٤/١٤٤٣)	٤١٤	١٩٣٤
• **مسؤولية التعويض بأجرة المثل:** التعويض عن إخراج مالك العقار المنزوع ملكيته قبل تسلُّم التعويض يكون على الجهة التي نزعت الملكية بشروطه وضوابطه المنصوص عليها في نظام نزع الملكية، وليس على الجهة المستأجرة للعقار. (د/٢٧٢٤/١٤٤٢)	٢١٤	٩٥٩
نظام أولاً/ سريان الأنظمة. ثانياً/ تعارض الأنظمة. ثالثاً/ تصنيف الأنظمة.		

المبدأ	الرقم	ص
أولاً/ سريان الأنظمة: • **الأثر المباشر والفوري للنظام الجديد:** مقتضى الأثر المباشر والفوري للنظام الجديد أن يطبق النظام بعد صدوره ونفاذه على كل ما يقع من تصرفات، حتى ولو كانت هذه التصرفات ناشئة عن مراكز نظامية ابتدأ تكوينها في ظل النظام القديم. (أ/٣٣٧٠/١٤٤٢)	١٠٤	٤٧٠
مقتضى الأثر المباشر والفوري للأنظمة واللوائح أن تطبق بعد صدورها ونفاذها على كل ما يقع من تصرفات حتى لو كانت هذه التصرفات ناشئة عن مراكز نظامية ابتدأ تكوينها في ظل النظام أو اللائحة القديمة. (أ/١٢٦٥/١٤٤٢)	٨٤	٣٦٧
• **الاستثناء من الأثر المباشر والفوري للنظام الجديد:** إذا كان الاستثناء على مبدأ الأثر المباشر للأنظمة يقتضي في بعض تطبيقاته أن الحقوق الذاتية التي تنشأ عن المراكز العقدية، لا يسري عليها النظام الجديد إذا كان ابتداء تكوينها جرى في ظل النظام القديم، وإنما يسري عليها النظام القديم سواءً في تكوينها أم في آثارها؛ فإن هذا الاستثناء يقتصر على المراكز العقدية التي ينشأ عنها حقوق ذاتية ومكتسبة لأطرافها تجاه بعضهم البعض والتي تخضع لاتفاقاتهم، وأما ماعدا ذلك من تصرفات؛ فإن النظام الجديد يسري على ما يقع من آثار لهذه التصرفات بعد نفاذه، وذلك تحقيقاً لوحدة الأنظمة المطبقة في الدولة وعلى جميع المراكز النظامية. (ب/٣٣٧٠/١٤٤٢)	١٠٤	٤٧٠
• **سريان النظام الجديد على الطلبات القديمة:** التقدم بطلب إبان سريان النظام القديم، وعدم صدور الموافقة النهائية عليه في حينه، أو استقرار المركز النظامي بشأنه؛ فإن النظام الجديد بأثره المباشر هو المطبق على الطلب. (د/٣٣٧٠/١٤٤٢)	١٠٤	٤٧٠
التقدم بطلب إبان سريان النظام أو اللائحة القديمة، وعدم صدور الموافقة عليه في حينه، أو استقرار المركز النظامي بشأنه؛ فإن النظام أو اللائحة الجديدة بأثرها المباشر هي المطبقة على الطلب. (ج/١٢٦٥/١٤٤٢)	٨٤	٣٦٧
• **سريان النظام الجديد على الدعوى القائمة:** صدور لائحة تنفيذية جديدة للنظام المتعلّق بالدعوى قبل صدور الحكم، يقتضي على المحكمة النظر في تحقق الشروط والضوابط الواردة فيها. (أ/٤٥٦٨/١٤٤٢)	٣٠٥	١٣٧٨

المبدأ	الرقم	ص
• **عدم سريان النظام بأثر رجعي:** الأصل عدم رجعية النصوص النظامية على الوقائع السابقة لها. (ب/١٤٤٢/٢٤٧١) (أ/١٤٤٢/٤٣٣٠)	١٢٣، ٢٨٦	٥٦١، ١٢٨٧
الأصل عدم رجعية النصوص النظامية على الوقائع السابقة لها إلا بنص على ذلك. (ب/١٤٤٢/٤٥٩٥)	٤٠٠	١٨٦٤
التصرفات التي بدأت وانتهت في ظل النظام أو اللائحة القديمة، لا يطبق عليها النظام أو اللائحة الجديدة؛ إعمالاً لمبدأ عدم سريان الأنظمة واللوائح بأثر رجعي، وتحقيقاً لوحدة الأنظمة المطبقة في الدولة، وعلى جميع المراكز النظامية. (ب/١٤٤٢/١٢٦٥)	٨٤	٣٦٧
التصرفات التي بدأت وانتهت في ظل النظام القديم، لا يطبق عليها النظام الجديد؛ إعمالاً لمبدأ عدم سريان النظام بأثر رجعي. (ج/١٤٤٢/٣٣٧٠)	١٠٤	٤٧٠
• **عدم الاستناد إلى أنظمة غير سارية:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - عدم الاستناد إلى أنظمة غير سارية) (أ/١٤٤٢/٢٢٣٥)	٦٩	٢٩٠
• **كيفية إلغاء النظام:** النصوص النظامية إذا صدرت صحيحة ثم أصبحت نافذة بعد ذلك فإن سريانها والعمل بها يبقى مستصحباً حتى يثبت إلغاؤها بنصوص أخرى صراحةً أو ضمناً إما بإحلال نصوص نظامية أخرى مكانها أو بالاستغناء عنها جملة. (ب/١٤٤٢/٢٢٣٥)	٦٩	٢٩٠
• **نفاذ قانون (نظام) العلامات التجارية - إلغاؤه لنظام العلامات التجارية:** قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد نافذاً في المملكة بصفة إلزامية وليس استرشادياً، وصدوره كان بعد نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/٢٨هـ، وقد أعاد تنظيم كافة القواعد الإجرائية والموضوعية للعلامات التجارية؛ ومن ثم يكون هذا القانون قد حل محل نظام العلامات التجارية وألغاه إلغاءً ضمنياً، وأنهى العمل بأحكامه، ومنها ما يتعلق باختصاص ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقه. (و/١٤٤٢/٢٠٥٤)	٢٠٤	٩١٩

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ تعارض الأنظمة: • **الخاص مقدم على العام:** إعمال النص الخاص مُقدم على النص العام. (ج/١٠٥٧/١٤٤٢)	٢١٩	٩٩٣
• **أثر تضمن النظام الحديث لعبارة ولها بوجه خاص النظر في الآتي، أو عبارة عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:** إذا تضمن نظام جديد مثل عبارة (ولها بوجه خاص النظر في الآتي) أو عبارة (مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى) ونحوها، فإنها تتعلق بما لم يرد به نص خاص في النظام الجديد يتضمن حكماً قطعي الدلالة على تنظيم هذا الأمر بدلاً من الأنظمة السابقة، فإذا تضمن النظام الجديد نصاً قاطع الدلالة على تنظيم هذا الأمر فإنه يكون مُلغياً للنظام السابق؛ حتى تتحقق الغاية والهدف من إصدار النظام الجديد، أما إذا لم يتضمن النظام الجديد نصاً قاطعاً في تنظيم هذا الأمر، فإن نصوص الأنظمة السابقة تبقى قائمة ولا يكون لهذا التنظيم الجديد أثر في سريانها. (ج/٨٥٥/١٤٤٣)	٢٧٩	١٢٥٠
ثالثاً/ تصنيف الأنظمة: • **قانون (نظام) العلامات التجارية:** قانون (نظام) العلامات التجارية يعد من أنظمة الملكية الفكرية. (هـ/٢٠٥٤/١٤٤٢)	٢٠٤	٩١٩
• **نظام حماية حقوق المؤلف:** نظام حماية حقوق المؤلف يعد من أنظمة الملكية الفكرية. (هـ/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢١٧	٩٨٢

فهرس القضايا والأحكام

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١	١١٣ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٠٦ لعام ١٤٤١هـ	١
٢	٣٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٩٠ لعام ١٤٤١هـ	٥
٣	٣٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٦٩٠٤ لعام ١٤٤١هـ	٨
٤	٤٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٧٢٦ لعام ١٤٤٠هـ	١١
٥	٥٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٣٠ لعام ١٤٤١هـ	١٨
٦	٥٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٨٦ لعام ١٤٤١هـ	٢١
٧	٧١١ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٢٢ لعام ١٤٤١هـ	٢٤
٨	٧١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٦٣ لعام ١٤٤١هـ	٢٨
٩	٤٥٢٧ لعام ١٤٤١هـ	٣٥٠٢/ق لعام ١٤٤١هـ	٣١
١٠	٤٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٣ لعام ١٤٤١هـ	٣٤
١١	٥٠٦ لعام ١٤٤٢هـ	٧٧٢٥ لعام ١٤٤١هـ	٣٨
١٢	٥٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٩٤٦ لعام ١٤٤٠هـ	٤١
١٣	٨٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧٢٠٧ لعام ١٤٤١هـ	٤٤
١٤	٩٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٤ لعام ١٤٤٠هـ	٤٩

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٥	٩١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٨٢ لعام ١٤٤١هـ	٥٣
١٦	٤٣٩٢ لعام ١٤٤١هـ	٤٦٣٠ لعام ١٤٤١هـ	٥٨
١٧	٤٦٨٦ لعام ١٤٤١هـ	٦١٣٣ لعام ١٤٤١هـ	٦٢
١٨	١٢٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢١٢ لعام ١٤٤١هـ	٦٥
١٩	٢٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٩٥ لعام ١٤٤١هـ	٦٩
٢٠	٢٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٧٤ لعام ١٤٤١هـ	٧٢
٢١	١٠٦١ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٩٦ لعام ١٤٤١هـ	٧٥
٢٢	١٠٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٤٢ لعام ١٤٤٠هـ	٧٩
٢٣	١٢١٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤٢٤ لعام ١٤٤١هـ	٨٣
٢٤	١١٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٣١ لعام ١٤٤١هـ	٨٨
٢٥	١٣٦٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٤٣٨ لعام ١٤٤١هـ	٩٢
٢٦	١٤١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦١١ لعام ١٤٤١هـ	٩٦
٢٧	١٩٧٠ لعام ١٤٤٠هـ	٥٢٩٢ لعام ١٤٣٩هـ	١٠٠
٢٨	٢٣٠٨ لعام ١٤٤١هـ	١١٦٧ لعام ١٤٤١هـ	١٠٥
٢٩	٤٣٥٣ لعام ١٤٤١هـ	١٤٤٧ لعام ١٤٤١هـ	١٠٩
٣٠	١١٨١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥٠٨ لعام ١٤٤١هـ	١١٤

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣١	١٢١١ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٣٩ لعام ١٤٤١هـ	١١٨
٣٢	١٢٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٠٤ لعام ١٤٤١هـ	١٢٢
٣٣	١٣٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٦
٣٤	١٤١٣ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٧٤ لعام ١٤٤١هـ	١٣١
٣٥	١٧٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٥
٣٦	١٠٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥١١ لعام ١٤٤١هـ	١٤٢
٣٧	٤٤٧٨ لعام ١٤٤١هـ	٤٠٨٤ لعام ١٤٤١هـ	١٤٨
٣٨	١٤١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٦٢ لعام ١٤٤١هـ	١٥٣
٣٩	١٨١٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦٥٦٣ لعام ١٤٤١هـ	١٥٦
٤٠	٢٤٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٢
٤١	٢٦٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٥
٤٢	٥٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٩٣ لعام ١٤٤١هـ	١٧٢
٤٣	٦٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٣٦ لعام ١٤٤١هـ	١٧٥
٤٤	١٦٠٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٩
٤٥	١٥٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٢٠ لعام ١٤٤١هـ	١٨٤
٤٦	١٩١٣ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٤٧	٢٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢ لعام ١٤٤١هـ	١٩٢
٤٨	١٠٣٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢١٩ لعام ١٤٤١هـ	١٩٦
٤٩	٧٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٣٠٤ لعام ١٤٤٠هـ	٢٠٠
٥٠	٩٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٥٨ لعام ١٤٤١هـ	٢٠٣
٥١	١٤٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٣١ لعام ١٤٤١هـ	٢٠٧
٥٢	١٥١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢١١
٥٣	٢٢٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٣٠٤ لعام ١٤٤١هـ	٢١٥
٥٤	٢٧٧١، ٢٨٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٧٣ لعام ١٤٣٩هـ	٢٢١
٥٥	١٣٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢٦
٥٦	١٦٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٢٤٢ لعام ١٤٤٠هـ	٢٣١
٥٧	٢١٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٣٦ لعام ١٤٤١هـ	٢٣٥
٥٨	٢٥٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٠
٥٩	٢٥٨٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٥ لعام ١٤٤١هـ	٢٤٤
٦٠	٢٥٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦٩٦ لعام ١٤٤١هـ	٢٤٨
٦١	٢٦٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥١١٤ لعام ١٤٤٠هـ	٢٥٣
٦٢	٢٨٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٧٩ لعام ١٤٤١هـ	٢٥٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٦٣	١٧٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٤٢ لعام ١٤٤١هـ	٢٦١
٦٤	٤٠٢٥ لعام ١٤٤١هـ	٢٦١٧ لعام ١٤٤٠هـ	٢٦٨
٦٥	٢١٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٢
٦٦	٢٢٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠١٥ لعام ١٤٤١هـ	٢٧٦
٦٧	٢٦٤٥ لعام ١٤٤٢هـ	١١٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٠
٦٨	٢٠٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٠٤ لعام ١٤٤٠هـ	٢٨٤
٦٩	٢٢٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٠
٧٠	٢٢٤٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٤
٧١	٢٦٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٧
٧٢	١٦٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٦٥ لعام ١٤٤١هـ	٣٠٢
٧٣	١٩٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٦١ لعام ١٤٤١هـ	٣١٠
٧٤	٢٠٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥٢٣ لعام ١٤٣٧هـ	٣١٧
٧٥	٢١٢١ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٤٥ لعام ١٤٤١هـ	٣٢٢
٧٦	٢١٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٥
٧٧	١٦٧١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٠
٧٨	٢١٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٦

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٧٩	٢٢٨٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٢
٨٠	٣٠٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٩
٨١	٧٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٤٤ لعام ١٤٤١هـ	٣٥٣
٨٢	٩١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٠٤ لعام ١٤٤١هـ	٣٥٦
٨٣	١٠٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠٩٧ لعام ١٤٤١هـ	٣٦١
٨٤	١٢٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠٨٥ لعام ١٤٤١هـ	٣٦٧
٨٥	١٧١٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨١٨٦ لعام ١٤٤١هـ	٣٧٣
٨٦	١٧٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠٣٢ لعام ١٤٤١هـ	٣٧٧
٨٧	٢٣٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٩٩ لعام ١٤٤١هـ	٣٨١
٨٨	٢٤٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦٢٧ لعام ١٤٣٨هـ	٣٨٥
٨٩	٣٢٤٢ لعام ١٤٤١هـ	٤٩٨٩ لعام ١٤٤٠هـ	٣٨٩
٩٠	١٣٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٩٣ لعام ١٤٤١هـ	٣٩٧
٩١	١٥٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٦٩ لعام ١٤٤١هـ	٤٠١
٩٢	١٥٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٦١ لعام ١٤٤١هـ	٤٠٤
٩٣	١٨٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ	٤٠٨
٩٤	١٩١٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤١٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٩٥	٢١٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٨٣ لعام ١٤٤١هـ	٤١٧
٩٦	٣٠١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢١
٩٧	١١٣٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣١١٦ لعام ١٤٤١هـ	٤٢٤
٩٨	١١٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٧٧ لعام ١٤٤١هـ	٤٣٢
٩٩	١٢٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٧٦ لعام ١٤٣٩هـ	٤٤٣
١٠٠	١٠٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٤٥ لعام ١٤٤١هـ	٤٥١
١٠١	٤١١ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٢ لعام ١٤٤١هـ	٤٥٧
١٠٢	١٥٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩٦٨ لعام ١٤٤١هـ	٤٦١
١٠٣	١٦٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٩٢ لعام ١٤٤١هـ	٤٦٥
١٠٤	٣٣٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٧٠
١٠٥	٣٩٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٤٧٥
١٠٦	٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٦٠ لعام ١٤٤١هـ	٤٧٨
١٠٧	١٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٠٧ لعام ١٤٤١هـ	٤٨٨
١٠٨	١٨١٢ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٤٩٥
١٠٩	٢٠٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٠
١١٠	٢١١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٥

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١١١	٢٢٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٤٢ لعام ١٤٤١هـ	٥١٠
١١٢	٢٤٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٩٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٤
١١٣	٢٨١٨ لعام ١٤٤٢هـ	١١٣٥١ لعام ١٤٤١هـ	٥١٨
١١٤	٣٢٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢١
١١٥	٣٨٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٤
١١٦	٢٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٤٩٧٣ لعام ١٤٤١هـ	٥٢٨
١١٧	٤٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤١٤ لعام ١٤٤١هـ	٥٣٣
١١٨	٤٨٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٥٣ لعام ١٤٤١هـ	٥٣٨
١١٩	١١٣٩ لعام ١٤٤٢هـ	١١١١ لعام ١٤٣٩هـ	٥٤٦
١٢٠	١٤٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨٧٥٦ لعام ١٤٤١هـ	٥٤٩
١٢١	١٧٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٤
١٢٢	١٩٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٣٤ لعام ١٤٤١هـ	٥٥٧
١٢٣	٢٤٧١ لعام ١٤٤٢هـ	١١٢٥ لعام ١٤٤١هـ	٥٦١
١٢٤	٢٥١١ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٢٧ لعام ١٤٤١هـ	٥٦٥
١٢٥	٢٦٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٩
١٢٦	٣٥٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٨١ لعام ١٤٤٠هـ	٥٧٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٢٧	١٥١٦ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٣٥ لعام ١٤٣٩هـ	٥٨٢
١٢٨	٣٠٧١ لعام ١٤٤١هـ	٢٥٢ لعام ١٤٤١هـ	٥٨٩
١٢٩	٤١٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٢٥ لعام ١٤٤١هـ	٥٩٦
١٣٠	١٧٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢٢٧ لعام ١٤٤١هـ	٦٠٠
١٣١	٢٠٤٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٤٢ لعام ١٤٤١هـ	٦٠٤
١٣٢	٢٢١٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٤٢ لعام ١٤٤١هـ	٦٠٩
١٣٣	٢٢٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٩٨ لعام ١٤٤١هـ	٦١٤
١٣٤	٢٣٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦١٨
١٣٥	٢٣٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٢
١٣٦	٢٥١٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٥
١٣٧	٣٧٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣١
١٣٨	٣٨١٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣٤
١٣٩	٤٤١٧ لعام ١٤٤١هـ	١٨٧٠ لعام ١٤٤١هـ	٦٣٧
١٤٠	١٧٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٩٨ لعام ١٤٤١هـ	٦٤٦
١٤١	١٩٠٦ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦٤٤ لعام ١٤٤١هـ	٦٤٩
١٤٢	٢٠٦١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٢٥ لعام ١٤٤٠هـ	٦٥٢

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٤٣	٢١٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٥٥ لعام ١٤٤١هـ	٦٥٨
١٤٤	٢١٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦٢
١٤٥	٢٢٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٣٩ لعام ١٤٤١هـ	٦٦٧
١٤٦	٢٢٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٦٦ لعام ١٤٤١هـ	٦٧٢
١٤٧	٢٢٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٥
١٤٨	٣٢٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٠
١٤٩	٢٢٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٥
١٥٠	٢٨١٩ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠٨٢ لعام ١٤٤١هـ	٦٩١
١٥١	٣٠١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠٩٤ لعام ١٤٤١هـ	٦٩٧
١٥٢	٣١١٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠١
١٥٣	٣٥٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠٥
١٥٤	٤٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	٦٧٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠٩
١٥٥	١٥٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٦٦٦ لعام ١٤٣٨هـ	٧١٣
١٥٦	١٧٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٧
١٥٧	١٨٢١ لعام ١٤٤٢هـ	٩١٧٢ لعام ١٤٤١هـ	٧٢١
١٥٨	١٨٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٦٣ لعام ١٤٤١هـ	٧٢٤

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٥٩	٢٠٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٨٣ لعام ١٤٤١هـ	٧٢٧
١٦٠	٢١٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٨٥ لعام ١٤٤٠هـ	٧٣٠
١٦١	٢٤٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٩٦٥٠ لعام ١٤٤١هـ	٧٣٣
١٦٢	٢٥٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٧٩ لعام ١٤٣٨هـ	٧٣٦
١٦٣	٢٥٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٧٣٩
١٦٤	٣٧٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦١٠ لعام ١٤٣٩هـ	٧٤٣
١٦٥	٣٩٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٧
١٦٦	٤٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٣٤ لعام ١٤٤١هـ	٧٥٠
١٦٧	١٥٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٠٣ لعام ١٤٤٠هـ	٧٥٥
١٦٨	٤٥٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١٥٩ لعام ١٤٤١هـ	٧٦٥
١٦٩	١٠٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٣٢ لعام ١٤٣٩هـ	٧٦٩
١٧٠	١١٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	٧٧٣
١٧١	٢٢٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٢٤ لعام ١٤٤١هـ	٧٧٦
١٧٢	٢٣٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٧٧٩
١٧٣	٢٦٦١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٧٨٣
١٧٤	٢٦٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٩٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٧٨٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٧٥	٣٠٤١ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٧٩١
١٧٦	٥٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	٧٩٥٩ لعام ١٤٤١هـ	٧٩٤
١٧٧	٢٧٢٦ لعام ١٤٤١هـ	١٩٢٣ لعام ١٤٣٩هـ	٧٩٩
١٧٨	٣٥٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٤
١٧٩	٣٦٤٨ لعام ١٤٤١هـ	٣٩٧ لعام ١٤٤١هـ	٨٠٨
١٨٠	٣٩٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨١٤
١٨١	٩٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٥٠ لعام ١٤٤٠هـ	٨١٨
١٨٢	١١٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦٥ لعام ١٤٤١هـ	٨٢٣
١٨٣	٤٣٤٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٥٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٢٨
١٨٤	٢٨٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٥
١٨٥	٢٨٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٥٣ لعام ١٤٤١هـ	٨٣٨
١٨٦	٣١٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠٢٦ لعام ١٤٤١هـ	٨٤٢
١٨٧	٣٢٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٤٥
١٨٨	٣٣٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٩٨١٤ لعام ١٤٤١هـ	٨٤٨
١٨٩	١٩١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٢
١٩٠	٢١٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٥٤ لعام ١٤٤١هـ	٨٥٨

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٩١	٢٦٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٥
١٩٢	٢٦٩١ لعام ١٤٤٢هـ	٧٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٨٧٠
١٩٣	٢٩٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٩٢ لعام ١٤٣٩هـ	٨٧٣
١٩٤	٤٦٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	٨٧٧
١٩٥	٢٠٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٥٩١ لعام ١٤٤١هـ	٨٨٢
١٩٦	٢٤٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٨٧
١٩٧	٣١٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	٨٩٠
١٩٨	٣٢٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٣٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٩٣
١٩٩	٣٣٦٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩١٢ لعام ١٤٤١هـ	٨٩٦
٢٠٠	٢٢٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٧٠ لعام ١٤٤٠هـ	٨٩٩
٢٠١	٢٣٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١٤١١ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٤
٢٠٢	٢٥٩٢ لعام ١٤٤١هـ	٧٨١١ لعام ١٤٤٠هـ	٩٠٨
٢٠٣	٤١٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٩١٥
٢٠٤	٢٠٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٠٧٦ لعام ١٤٤١هـ	٩١٩
٢٠٥	٢٢٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠٣٥ لعام ١٤٤١هـ	٩٢٦
٢٠٦	٢٨٢١ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	٩٢٩

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٠٧	٢٩٩٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٨ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٢
٢٠٨	٣٠٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٥١ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٦
٢٠٩	٣٠٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٠٣ لعام ١٤٤٠هـ	٩٤١
٢١٠	٣١٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	٩٤٤
٢١١	٣٢٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٤٤ لعام ١٤٤١هـ	٩٤٧
٢١٢	٣٢٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	٩٥١
٢١٣	١٢٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٥٦ لعام ١٤٤١هـ	٩٥٥
٢١٤	٢٧٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٤٦ لعام ١٤٤٠هـ	٩٥٩
٢١٥	٢٧٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٤٦ لعام ١٤٣٩هـ	٩٦٦
٢١٦	٣٣٨٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٧٧ لعام ١٤٣٩هـ	٩٧٥
٢١٧	٤٤٢٤ لعام ١٤٤١هـ	١٤١٢٢ لعام ١٤٤٠هـ	٩٨٢
٢١٨	٢٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٧٧ لعام ١٤٤١هـ	٩٨٨
٢١٩	١٠٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٦٠٣ لعام ١٤٤١هـ	٩٩٣
٢٢٠	٢٥١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٩٧ لعام ١٤٤١هـ	٩٩٧
٢٢١	٣١٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠٣
٢٢٢	٣٢٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠٨

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٢٣	٣٣١٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٢
٢٢٤	٣٥٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٥
٢٢٥	٣٧١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٩
٢٢٦	٢٥٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٢
٢٢٧	٣١٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٥
٢٢٨	٣٣٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٣٠
٢٢٩	٤٧٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٩١ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٣٤
٢٣٠	٢٥٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩٤٩٦ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٣٨
٢٣١	٢٩٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٦٢ لعام ١٤٤١هـ	١٠٤١
٢٣٢	٢٩٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٧١ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٤
٢٣٣	٣٢١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٨
٢٣٤	٣٣٨٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥٢
٢٣٥	٣٣٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٧١ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥٦
٢٣٦	٣٧٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩١٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥٩
٢٣٧	٤٠٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٨٤ لعام ١٤٣٩هـ	١٠٦٥
٢٣٨	٤٠٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٦٩

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٣٩	٤١٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٧٠٠ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٧٤
٢٤٠	١٩٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢٣٠ لعام ١٤٤١هـ	١٠٧٨
٢٤١	٨٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢٢٠ لعام ١٤٤١هـ	١٠٨٣
٢٤٢	٣٣١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٧١٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٨٨
٢٤٣	١٨١٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٢٢ لعام ١٤٤١هـ	١٠٩٢
٢٤٤	٣٥٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٩٥
٢٤٥	٣٦٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٩٩
٢٤٦	٤٢٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠٣
٢٤٧	٤٣٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٦٢ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠٧
٢٤٨	٤٥٣٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١١١
٢٤٩	٤٦٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	١١١٤
٢٥٠	١٦٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	٧٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	١١١٩
٢٥١	٢٤٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٨ لعام ١٤٤٠هـ	١١٢٣
٢٥٢	٢٥٨١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٣٤ لعام ١٤٤١هـ	١١٣٢
٢٥٣	١٦٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢١١٣ لعام ١٤٤١هـ	١١٣٨
٢٥٤	٣٥٨٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٨٦ لعام ١٤٤١هـ	١١٤٢

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٥٥	٣٦٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	١١٤٦
٢٥٦	٣٤٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١٤٩
٢٥٧	٣٧٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	١١٥٤
٢٥٨	٣٩٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	١١٥٩
٢٥٩	٤٤٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٦٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٢
٢٦٠	٤٥٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٧
٢٦١	٤٥٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢١٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١٧٢
٢٦٢	٤٦٥١ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١١٧٦
٢٦٣	٢٠٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٨٠
٢٦٤	٣٨٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٥٥ لعام ١٤٤١هـ	١١٨٧
٢٦٥	٤٢٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١٩٠
٢٦٦	١٠٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٠٩ لعام ١٤٣٩هـ	١١٩٥
٢٦٧	٤٢٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦١١ لعام ١٤٤١هـ	١١٩٩
٢٦٨	٤١١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٠٦
٢٦٩	٧٩٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٧١٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٢١٠
٢٧٠	١١٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢١٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٧١	٣٢٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٥٤ لعام ١٤٣٩هـ	١٢١٧
٢٧٢	٣٥٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٣١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٢١
٢٧٣	٣٧٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٢٦
٢٧٤	٤٨٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٦٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٣١
٢٧٥	٣٧١١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٣٦
٢٧٦	٤٠٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٤٠
٢٧٧	٤٣٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨١٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٤٣
٢٧٨	٥٠٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٤٦
٢٧٩	٨٥٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٥١٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٥٠
٢٨٠	٣٠٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٨٩ لعام ١٤٤١هـ	١٢٥٩
٢٨١	٣١٠١ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٧٠ لعام ١٤٤١هـ	١٢٦٤
٢٨٢	٣٢٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٦٨
٢٨٣	٣٤٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٧٢
٢٨٤	٤٢٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٦٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٧٨
٢٨٥	٤٣٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٨٣
٢٨٦	٤٣٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	٤٦٨١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٨٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٨٧	٤٥٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٩٠
٢٨٨	٤٧٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٠١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٩٥
٢٨٩	٥٠٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٠٢
٢٩٠	٢٥١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٢٩ لعام ١٤٣٦هـ	١٣٠٥
٢٩١	٢٩٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	١١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣١٠
٢٩٢	٣٣٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠٨١ لعام ١٤٤١هـ	١٣١٦
٢٩٣	٣٤٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٠
٢٩٤	٣٨٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٢١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٤
٢٩٥	٤٣١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٨
٢٩٦	٣٠٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٣٢
٢٩٧	١١٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥٤٢ لعام ١٤٤١هـ	١٣٣٦
٢٩٨	٢٠٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٤٢
٢٩٩	٢٣١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٠٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٤٧
٣٠٠	٣٥٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٨٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٥٢
٣٠١	٣٩٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٥٧
٣٠٢	٤٢٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٦٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣٠٣	٤٣٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٦٧
٣٠٤	٤٣٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٧٣
٣٠٥	٤٥٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦٦١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٧٨
٣٠٦	٤٥٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٨١
٣٠٧	٤٧٩١ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٨٤
٣٠٨	٤٨٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٩٠
٣٠٩	٥٠٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٤ لعام ١٤٤١هـ	١٣٩٥
٣١٠	١٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٣٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٩٩
٣١١	١٧٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٥٧١٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٠٥
٣١٢	٣٥٥٢، ٣٥٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٤٠ لعام ١٤٤١هـ	١٤١٣
٣١٣	٣٦٧١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥١٠ لعام ١٤٣٩هـ	١٤١٧
٣١٤	٤٢٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٢١
٣١٥	٤٣٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٢٦
٣١٦	٤٣٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٩ لعام ١٤٤٠هـ	١٤٣٠
٣١٧	٤٦٢١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٣٦
٣١٨	٤٧٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٤٢

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣١٩	١٧٦٢ لعام ١٤٤٢هـ	٩٥٧٢ لعام ١٤٤١هـ	١٤٤٥
٣٢٠	٢٥٨٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٣٢٤ لعام ١٤٤١هـ	١٤٤٩
٣٢١	٣٢٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٥٣
٣٢٢	٣٥٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ	١٤٥٧
٣٢٣	٣٦٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٦٢
٣٢٤	٤٣١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٤٣ لعام ١٤٤١هـ	١٤٦٨
٣٢٥	٤٦٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٧٣
٣٢٦	٤٨٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٧٩
٣٢٧	٤١٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣٥٦ لعام ١٤٣٩هـ	١٤٨٦
٣٢٨	٢٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٩٣
٣٢٩	٣٤٧ لعام ١٤٤٣هـ	٦١ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٩٧
٣٣٠	٣٦٩٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٠٤
٣٣١	٤٢٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٠٩
٣٣٢	٤٤٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨٧٩١ لعام ١٤٤٠هـ	١٥١٣
٣٣٣	٤٤٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٩١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥١٩
٣٣٤	٤٦٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٣٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٢٢

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣٣٥	٤٨٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠١٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٢٧
٣٣٦	٤٨١ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٣١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٣١
٣٣٧	١٣٧٧ لعام ١٤٤٣هـ	٥٧٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٣٤
٣٣٨	١٧٥٠ لعام ١٤٤٣هـ	٦٠٦٥ لعام ١٤٤١هـ	١٥٤٠
٣٣٩	١٧٥٩ لعام ١٤٤٣هـ	٤٥٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٤٦
٣٤٠	٣٢٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٧٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٥١
٣٤١	٣٤١١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٨٠ لعام ١٤٣٩هـ	١٥٥٦
٣٤٢	٤٤٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٦٢
٣٤٣	٤٨١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٩١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٦٩
٣٤٤	١٢٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٤٣ لعام ١٤٤٠هـ	١٥٧٣
٣٤٥	٤١٧٦ لعام ١٤٤١هـ	١٨٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ	١٥٨٣
٣٤٦	٤٥٠٥ لعام ١٤٤١هـ	١٨٩٠ لعام ١٤٤١هـ	١٥٨٩
٣٤٧	٣٢٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٩٢
٣٤٨	٣٤٩١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٩٨
٣٤٩	٣٥٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٠٣
٣٥٠	٣٦٨١ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٠٨

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣٥١	٤٦١٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٦١٢
٣٥٢	٦٤٦ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥٧١ لعام ١٤٣٩هـ	١٦١٦
٣٥٣	٢٤٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٠٨٦ لعام ١٤٤١هـ	١٦٢٣
٣٥٤	٢٧٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٨٣ لعام ١٤٤١هـ	١٦٢٩
٣٥٥	٢٧١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٣٥ لعام ١٤٤١هـ	١٦٣٤
٣٥٦	٣٦١١ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢٣٨ لعام ١٤٤١هـ	١٦٣٩
٣٥٧	٣٩١٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢١٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٤٨
٣٥٨	٤٥٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٢١ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٥٢
٣٥٩	٤٥٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠٥٠ لعام ١٤٤١هـ	١٦٥٧
٣٦٠	٤٥٥٩، ٤٦٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٤٣ لعام ١٤٤٠هـ	١٦٦٢
٣٦١	٢٨٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٧٠
٣٦٢	٩٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٧٧
٣٦٣	٣٢٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٨٠
٣٦٤	٣٦١٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٨٥
٣٦٥	٣٨٥٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩١٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٩٠
٣٦٦	٤١١٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٠٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٩٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣٦٧	٤٣١٦ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٩٦
٣٦٨	٤٦١٨ لعام ١٤٤٢هـ	١١٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٠١
٣٦٩	٤٧١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٠٦
٣٧٠	٤٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٠٥ لعام ١٤٤١هـ	١٧١١
٣٧١	٢٤١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٧١٦
٣٧٢	٢٤٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٥٨ لعام ١٤٤١هـ	١٧٢١
٣٧٣	٣١٣٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٢٥
٣٧٤	٣٩٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠١٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٣٠
٣٧٥	٤٤٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٣٩
٣٧٦	٤٤٧١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٤٣
٣٧٧	٤٥٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٤٨
٣٧٨	١٦٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	٩٨٨٤ لعام ١٤٤٠هـ	١٧٥٣
٣٧٩	٤٩٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨١٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٥٩
٣٨٠	١٣٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٦٥
٣٨١	٤٢٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٧٠
٣٨٢	١٦٢٩ لعام ١٤٤٣هـ	٨١١٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٧٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣٨٣	١٧٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	٦٧٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٧٧
٣٨٤	١٧٦٩ لعام ١٤٤٣هـ	٤١٧٦ لعام ١٤٤١هـ	١٧٨٢
٣٨٥	١٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ	٩٠٩٨ لعام ١٤٤٠هـ	١٧٨٩
٣٨٦	٢٢٧٨ لعام ١٤٤٣هـ	٩٠٩٤ لعام ١٤٣٩هـ	١٧٩٥
٣٨٧	٢٤١٩ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٠٠
٣٨٨	٧٦ لعام ١٤٤٣هـ	٥٥٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٠٧
٣٨٩	٩٨ لعام ١٤٤٣هـ	٤٥٦١ لعام ١٤٤٢هـ	١٨١٥
٣٩٠	١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٦١٢٩ لعام ١٤٤٠هـ	١٨١٨
٣٩١	٢٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥٣٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٢٢
٣٩٢	٣٦٦ لعام ١٤٤٣هـ	٦٥٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٢٦
٣٩٣	٣٥٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٣٣
٣٩٤	٣٥٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٨٦ لعام ١٤٤١هـ	١٨٣٨
٣٩٥	٣٦٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٤١ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٤٣
٣٩٦	٤١٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٥١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٤٧
٣٩٧	٤٣٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٥١
٣٩٨	٤٤٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٥٥

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣٩٩	٤٥٨١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٦٠
٤٠٠	٤٥٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٦٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٦٤
٤٠١	٤٧١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٩٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٦٨
٤٠٢	٥٠٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٧٣
٤٠٣	٣٨ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٧٧
٤٠٤	١٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	٥٠٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٨٣
٤٠٥	٤٨٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٨٩
٤٠٦	٢٣٤٩ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٩٤
٤٠٧	٢٣٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٠٠
٤٠٨	٢٣٨٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٠٦
٤٠٩	٣٦٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٢ لعام ١٤٤١هـ	١٩١٢
٤١٠	٣٧٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	٧٢١ لعام ١٤٤٢هـ	١٩١٦
٤١١	٣٨٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	٦١٣٦ لعام ١٤٤٠هـ	١٩٢١
٤١٢	٤٤٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٢٦
٤١٣	٣٧١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٣١
٤١٤	٢٤٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٠٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٣٤

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٤١٥	٣٠٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٢١٣٠ لعام ١٤٤٠هـ	١٩٣٩
٤١٦	٥٧٨ لعام ١٤٤٣هـ	٥٧٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٤٣
٤١٧	٦٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	٤١٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٤٧
٤١٨	١٨٤٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٠٠ لعام ١٤٣٩هـ	١٩٥١
٤١٩	٣١٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٥٥
٤٢٠	٣٤٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٥٩
٤٢١	٤٩٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٦٣
٤٢٢	٨٠١ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٣١ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٠
٤٢٣	٣٧١٢، ٣٢٧١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٥
٤٢٤	٣٧٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٩
٤٢٥	٤٦٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	١١٣٠٥ لعام ١٤٤١هـ	١٩٨٧
٤٢٦	٤٩١٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٩٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٩٦
٤٢٧	٢٥٥ لعام ١٤٤٣هـ	٥٠٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٠٣
٤٢٨	٤٩١٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٩٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٠٩
٤٢٩	٥٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٠٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠١٤
٤٣٠	٢٥٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٤٤ لعام ١٤٤١هـ	٢٠١٩

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٤٣١	٣٠٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٩٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٢٣
٤٣٢	٣٨٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٨١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٢٧
٤٣٣	٤٣٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٣٣
٤٣٤	٤٧٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٣٨
٤٣٥	٤٧٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠١٣ لعام ١٤٤٠هـ	٢٠٤٤
٤٣٦	١٠٣١ لعام ١٤٤٣هـ	٧٤٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٥٠
٤٣٧	٢٤٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٥٣
٤٣٨	٣٠٩٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٥٧
٤٣٩	١٥٧ لعام ١٤٤٣هـ	٥٥٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٦٢
٤٤٠	٣٩٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٦٧
٤٤١	٤١١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٧٢
٤٤٢	٤٤٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٧٧
٤٤٣	٣٥٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠١٤ لعام ١٤٣٩هـ	٢٠٨١
٤٤٤	٤٨٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٣١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٩١

فهرس مستند الحكم

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١	القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع النص)	٢٦١
٢	نظام الطرق والمباني الصادر بتاريخ ١٣٦٠/٦/١هـ	٦٢٥
٣	نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧-٢/٢٥/١٣٣٧) وتاريخ ١٣٧١/٩/١١هـ	٦٣٤
٤	نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٣٨٤/١٢/٤هـ	٦٦٧
٥	نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ	٥٨
٦	نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ	١٥٣، ٢٣٥، ٢٦١، ٨٤٨، ٩٣٦، ١٠٠٣، ١٠١٩
٧	نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ	٥٥٧، ٦١٤، ٨٣٥، ٨٤٢
٨	نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ	١٧٩
٩	نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ	٧٥، ١١٤، ٥٦٩، ١٣٨٤
١٠	نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ	١٢٦، ٨٩٠
١١	نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٠٢/٧/٤هـ	١٣٥
١٢	نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (نظام النيابة العامة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ	٦٦٢، ٧٣٩

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١٣	نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣هـ	١٨٥٥
١٤	نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ	١٧٧٧
١٥	نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/٢٨هـ	٩١٩
١٦	نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ	٨٤٥، ٩٢٩
١٧	نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ	٤٠٨، ٧٦٩، ٧٩١، ٩٥٩
١٨	نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٣هـ	٧٣٠
١٩	نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٤هـ	١٨٧
٢٠	نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٩هـ	١٧٧٠
٢١	نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ	١١٦٧
٢٢	نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ	٣٤٢
٢٣	نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ	٤٧٨، ١٠٣٠، ١١٣٢، ١٩٠٦
٢٤	نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ	٤٤٣، ٦٩١، ١٥٧٣، ١٧٣٠، ١٨٠٠
٢٥	نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ	٨١٤، ١٢٥٠

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٢٦	نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ	١٠٥، ٢١٥، ٢٢١، ٢٤٠، ٢٤٨، ٣٨١، ٤٠٨، ٥١٠، ٥٢١، ٥٦١، ٥٨٩، ٦٠٩، ٧٣٩، ٧٧٦، ٧٩٤، ٨٠٨، ٨٣٨، ٨٤٨، ١٠٥٩، ١١٦٢، ١١٨٠، ١١٩٠، ١١٩٩، ١٣١٠، ١٣٤٢، ١٣٤٧، ١٣٩٠، ١٤٢٦، ١٤٥٧، ١٤٦٢، ١٤٦٨، ١٥١٩، ١٥٢٢، ١٥٤٠، ١٥٥١، ١٥٦٢، ١٥٨٣، ١٦٢٩، ١٦٣٤، ١٦٣٩، ١٦٤٨، ١٦٧٠، ١٧٣٠، ١٨٠٧، ١٨٣٨، ١٨٥١، ١٨٦٤، ١٨٨٣، ١٩٤٣، ١٩٤٧، ١٩٧٥، ١٩٨٧، ١٩٩٦، ٢٠٢٧
٢٧	نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ	٧٩٤
٢٨	نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	٤٩، ١٢٦، ١٦٥، ٢٥٣، ٣٣٦، ٣٧٧، ٤٥٧، ٧١٣، ١٠٣٨، ١٠٤٤، ١٠٦٥، ١١٦٧، ١٢٤٦، ١٢٥٠، ١٣٠٥، ١٣٩٠، ١٤٠٥، ١٤٧٣، ١٤٨٦، ١٦٥٧، ١٧٧٧، ١٨٠٧، ١٨٥٥
٢٩	نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	٨٥٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٣٠	نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	٥، ٨، ٢٤، ٤٤، ٤٩، ٦٢، ٦٥، ٧٢، ٧٩، ٨٣، ٨٨، ٩٢، ٩٦، ١١٨، ١٢٢، ١٣٥، ١٤٢، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٩، ١٨٤، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٧، ٢١١، ٢١٥، ٢٢١، ٢٤٤، ٢٥٣، ٢٧٢، ٢٨٠، ٢٨٤، ٢٩٤، ٢٩٧، ٣٠٢، ٣١٠، ٣١٧، ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٣٦، ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٧٣، ٣٨٥، ٣٩٧، ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٨، ٤١٧، ٤٢١، ٤٦٥، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٨٨، ٤٩٥، ٥٠٠، ٥٠٥، ٥١٠، ٥١٤، ٥٣٨، ٥٤٦، ٥٤٩، ٥٦٩، ٥٧٣، ٦٠٤، ٦٢٢، ٦٢٥، ٦٣١، ٦٤٦، ٦٤٩، ٦٥٢، ٦٥٨، ٦٧٢، ٦٧٥، ٦٨٠، ٦٨٥، ٧٠٩، ٧١٣، ٧١٧، ٧٢٤، ٧٢٧، ٧٣٦، ٧٤٣، ٧٧٣، ٧٧٩، ٧٨٣، ٧٨٧، ٨٨٢، ٨٨٧، ٨٩٣، ٨٩٦، ٩١٩، ٩٣٢، ٩٤١، ٩٤٤، ٩٤٧، ٩٥١، ٩٥٩، ٩٦٦، ٩٨٢، ٩٩٧، ١٠٠٣، ١٠١٢، ١٠٥٢، ١٠٥٦، ١٠٥٩، ١٠٦٥، ١٠٦٩، ١٠٧٤، ١٠٩٢، ١٠٩٥، ١٠٩٩، ١١٠٣، ١١٠٧، ١١١١، ١١٤٩، ١١٥٤، ١١٦٢، ١١٧٢، ١٢٠٦، ١٢١٧، ١٢٢١، ١٢٤٦، ١٢٥٩، ١٢٦٨، ١٢٧٢، ١٢٨٣، ١٢٩٠، ١٢٩٥، ١٣١٠، ١٣١٦، ١٣٢٠، ١٣٢٤، ١٣٢٨، ١٣٥٢، ١٣٥٧، ١٣٦٣، ١٣٦٧، ١٣٧٣، ١٣٨١، ١٣٨٤، ١٣٩٥، ١٣٩٩، ١٤٠٥، ١٤١٧، ١٤٣٠، ١٤٣٦، ١٤٤٥، ١٤٥٣، ١٤٧٩، ١٥٠٤، ١٥٠٩، ١٥١٣، ١٥٢٧، ١٥٣٤، ١٥٩٢، ١٦٠٣، ١٦١٢، ١٦٧٧، ١٧٠٦، ١٧٢١، ١٧٢٥، ١٧٦٥، ١٨٠٧، ١٨١٨، ١٨٢٦، ١٨٣٣، ١٨٤٧، ١٨٦٠، ١٨٩٤، ١٩٠٠، ١٩٣٩، ١٩٥١، ١٩٥٥، ١٩٥٩، ٢٠٠٣، ٢٠٠٩، ٢٠٥٧، ٢٠٦٢، ٢٠٦٧، ٢٠٨١
٣١	قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ	٩١٩، ١٧٧٠

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٣٢	نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ	١٧٩
٣٣	نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ	١٦٣٩
٣٤	نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ	٩١٩، ٩٨٢
٣٥	تنظيم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٥هـ	١٨٠٧
٣٦	تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٤هـ	٩٥٥
٣٧	تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ	١٨٧
٣٨	لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ	١٣١، ٥١٨، ١١١٤، ١٨٧٣، ١٩٦٣، ٢٠٧٢
٣٩	أحكام ولوائح ابتعاث الموظفين الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/١٧٧٥٢/د) وتاريخ ١٣٩١/٧/٢٠هـ	١٣٣٦
٤٠	لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ	٤٢٤
٤١	اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ	٣٩٧، ٦٧٥، ١٣٨٤
٤٢	اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ	٢٢٦
٤٣	لائحة التدريب في الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦) وتاريخ ١٣٩٨/٢/١٩هـ	٢٩٠، ١٨٢٢

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٤٤	لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١هـ	٥٢١، ١٤٢٦
٤٥	لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٤١) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢٧هـ	١٢٦
٤٦	لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٤/٦هـ) وتاريخ ١٤١٧/٢/٧هـ	١٣٣٦
٤٧	اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ	١٧٥، ١٠٤٨
٤٨	لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٣/٢٧/١٣) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢هـ	٧٠٥
٤٩	اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ	٣٠٢، ٥٣٨، ٦٠٠، ٦٨٥، ١٢٢١، ١٢٤٠، ١٢٦٤، ١٤٥٣، ١٤٧٩، ١٥٠٤، ١٧٤٣، ١٨٣٣، ٢٠٥٧، ٢٠٨١
٥٠	اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ	٣٦٧
٥١	اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ	١٠٠، ١٥٦٩
٥٢	اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١١٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٧هـ	٤٤٣، ٦٩١، ١٥٧٣، ١٧٣٠، ١٨٠٠

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٥٣	اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ	١٣١، ٢٩٠، ٥٢١، ١٤٢٦، ١٨٢٢
٥٤	اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٥٢٨٩٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ	٨٤٥، ١٠٠٨
٥٥	لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي الصادرة بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٨٨٥٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ	٤٥٧
٥٦	لائحة الابتعاث لموظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٣٥
٥٧	قواعد تأجير المستودعات بالموانئ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٠٣/١١/٢١هـ	٣٠٢
٥٨	قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ	٤٨٨، ١٩٠٠
٥٩	ضوابط التبليغ القضائي الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٧) لعام ١٤٣٩هـ	١٢٤٦
٦٠	التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ	١٤٩٧
٦١	الأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٧هـ، بشأن إحداث علاوة مكافحة الإرهاب	١١، ١٠١٥، ١٦٠٨
٦٢	الأمر الملكي رقم (أ/٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٥هـ، بشأن اقتصار النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر	٣٣٠

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٦٣	الأمر الملكي رقم (١٨٨٩٩) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، بشأن استثناء مشروع توسعة الحرمين من المدد المنصوص عليها في نظام نزع الملكية	٢٠٦٧
٦٤	الأمر الملكي رقم (٣٤١٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ، بشأن صرف مكافأة للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل	١١٠٧، ١٣٢٨، ١٦٩٦
٦٥	الأمر الملكي رقم (١٥٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ، بشأن صرف مبلغ مالي للمتوفين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة بأسباب غير عائدة إلى مواجهة العدو	١٢٤٣
٦٦	الأمر الملكي رقم (أ/٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/٦هـ، بشأن العقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد (١٩)	٧٤٧
٦٧	الأمر الملكي رقم (أ/٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧هـ، بشأن معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو مساعدته أو خدمته	١٨٦٤
٦٨	المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، بشأن سريان أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٦هـ على الحالات القائمة والمتعلقة بأراضي المشروعات التي أنشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء، وسلمتها للشركة السعودية للكهرباء	٧٤٣
٦٩	المرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠هـ، بشأن السماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة أو بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص	١٦٢٣

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٧٠	المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، بشأن عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتي نشأت قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به	٧٢١، ١٤٩٣
٧١	الأمر السامي رقم (١٩٨٥١) وتاريخ ١٤٠١/٨/٢٨هـ، بشأن صرف نصف الراتب للموظف المبتعث	٢٣٥
٧٢	الأمر السامي رقم (٢٣٧٤٣) وتاريخ ١٤٠٣/١٠/١٣هـ، بشأن حسم النزاع في الأراضي الزراعية بين أهالي بلدة (ب) وأهالي بلدة (خ)	٣٦١
٧٣	الأمر السامي رقم (٧/٣٢٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ، بشأن نظر التظلمات من قرارات الهيئة الطبية الشرعية ولجان الفصل في المخالفات الطبية أمام دوائر التدقيق ابتداءً	١٠٥٩، ١٣٢٤، ١٣٢٠، ١٢٧٢
٧٤	الأمر السامي رقم (٢٢٣٣/م) وتاريخ ١٤١١/١٢/٢٨هـ، بشأن حسم النزاع في الأراضي الزراعية بين أهالي بلدة (ب) وأهالي بلدة (خ)	٣٦١
٧٥	الأمر السامي رقم (٧١٢/م) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢٥هـ، بشأن إيقاف توزيع الأراضي البور لمدة خمس سنوات لإنجاز الخطة الوطنية للمياه	٣٦١
٧٦	الأمر السامي رقم (٢/ط/ب/١٦٢٩٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٩هـ، بشأن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بتحديد القطاعات والجهات التي تستحق علاوة مكافحة الإرهاب	١١، ١٠١٥، ١٦٠٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٧٧	الأمر السامي رقم (خ/٨/٣٧٠٤٤) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٦هـ، بشأن دراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة	١٨٢٦
٧٨	الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠هـ، بشأن الموافقة على توصيات الجهات المعنية بدراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة	١٨٢٦
٧٩	الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠هـ، بشأن تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بعض الجهات الحكومية	١٢٦
٨٠	الأمر السامي رقم (٩٣٣٧) لعام ١٤٣٠هـ، بشأن تأييد الإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حق الخطباء والأئمة والمؤذنين الذين يستغلون المساجد والمنابر لأمور لا تتفق مع ما يحقق المصالح الدينية والدنيوية للناس والمصلحة العليا للدولة	١٨
٨١	الأمر السامي رقم (١٨٩٥/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٣هـ، بشأن تثبيت المتعاقد معهم على وظائف حكومية ثابتة	٢٩٧، ١٣٦٧

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٨٢	الأمر السامي رقم (٤٦٩٠) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، بشأن الموافقة على إحالة قائمة أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)	١٨٧
٨٣	الأمر السامي رقم (١٨٨٩٩) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، بشأن شروط استكمال محاضر التقدير	٢٨
٨٤	الأمر السامي رقم (١٦١٥٧) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٥هـ، بشأن احتساب خدمة إضافية للعسكريين المشاركين في عملية عاصفة الحزم	١١٤٩
٨٥	الأمر السامي رقم (٢٠٧١١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩هـ، بشأن التنسيق مع وزارة العدل حيال حصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم	١٣٠٢
٨٦	الأمر السامي رقم (٣٣٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٦هـ، بشأن المنح الزراعية	٤٤
٨٧	الأمر السامي رقم (٤٥١٩٥) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـ، بشأن تشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم لإسكان الأشخاص المراد عزلهم صحياً إثر جائحة فيروس كورونا	١٧٣٩
٨٨	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٣٨٧/٥/٢٥هـ، بشأن صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بلجان المراقبة العامة	١٠٦٩
٨٩	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥١) وتاريخ ١٣٩٤/٤/١٩هـ، بشأن الموافقة على إعادة صرف علاوة مكافحة التزوير بنسبة (٢٥٪) للعاملين بمكافحة المخدرات والتزييف والتزوير في المباحث العامة والأمن العام	٦١٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٩٠	قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤١٠/١/١١هـ، بشأن عدم إصدار صك أو ترخيص زراعي في المناطق المطلوبة لتطوير حقول الزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية	١٦٨٥
٩١	قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤١٣/١/٢٧هـ، بشأن صرف مكافأة الحاسب الآلي للعسكريين المتفرغين للعمل المتخصص في مجال الحاسب الآلي	٩٥١
٩٢	قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٧هـ، بشأن ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية	١٧٨٢
٩٣	قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ، بشأن الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية، ومنحها صلاحية توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه	١٦٥٢
٩٤	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٢٩/٩/١هـ، بشأن صرف مكافآت وبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية	١٤٩٧
٩٥	قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ، بشأن تخويل لجنة المساهمات العقارية باتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادتها إليهم بأنسب الطرق النظامية	٢٣١
٩٦	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣هـ، بشأن الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية	٥٠٥، ٧٧٩
٩٧	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ، بشأن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)	١٨٧

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٩٨	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٥هـ، بشأن الموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية	١٧٨٢
٩٩	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٢هـ، بشأن دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة النقل	١٤٧٣، ١٤٨٦، ١٧١١
١٠٠	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ، بشأن تقليص المسافات بين المشاريع والتجمعات السكانية	٥٣٨
١٠١	قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٠هـ، بشأن تعديل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم	٩٣٦
١٠٢	قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧هـ، بشأن اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وتشكيل لجنة فنية دائمة لإدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف	١٤٩٧
١٠٣	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ، بشأن إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية	١٤٧٣، ١٤٨٦، ١٧١١
١٠٤	قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ، بشأن التقدم إلى اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراضات على مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة	١٣٤٢
١٠٥	قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٦٢) وتاريخ ١٤٠١/١١/٣هـ، بشأن زيادة علاوة الأمن والاستخبارات لمنسوبي هيئة أمن واستخبارات القوات المسلحة	٩٩٣
١٠٦	قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٩٧١/١) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٦هـ، بشأن شروط صرف بدل مزاولة الطب الشرعي	٧٣٣

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١٠٧	قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٩٣٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩هـ، بشأن تعيين الموظفين المبتعثين والموفدين للدراسة بعد حصولهم على المؤهل	١٦٨٠
١٠٨	قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في جلسته رقم (١٨٢) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٧هـ، بشأن الموافقة على تطبيق أحكام لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك أحكام لائحة التدريب والابتعاث على موظفي المؤسسة العامة للتقاعد	٢٣٥
١٠٩	قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٣٤٣/١٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٦هـ، بشأن نقل كافة التصاريح والعقود والاتفاقيات المبرمة مع أصحاب الامتياز والمستأجرين والمرخصين والمشغلين وغيرهم من المستعملين لمرافق مطار الملك خالد الدولي لصالح شركة مطارات الرياض	١٦٢٣
١١٠	قرار مجلس الجامعة برقم (٣٩/٧/٧) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ، بشأن اشتراط مجلس الجامعة بأن يكون المعيد المتقدم لوظيفة محاضر حاصلاً على ابتعاث لمرحلة الدكتوراه وقد أنهى مالا يقل عن فصل دراسي واحد بنجاح	٣٢٥
١١١	قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤١/١٥/٥٥٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ، بشأن الموافقة على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع إلى القضاء العام	٩٨٢
١١٢	قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١هـ، بشأن صرف بدل طبيعة العمل	٣٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١١٣	قرار وزير الموارد البشرية رقم (١٤٩٥٠٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٣هـ، بشأن عودة العمل الحضوري لجميع الموظفين أثناء جائحة فيروس كورونا	٥٣
١١٤	قرار مدير عام السجون رقم (٣٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ، بشأن صرف علاوة مكافحة الإرهاب بنسبة (٢٥٪) للأفراد الذين يعملون فعلياً في الأمن والحماية	١١
١١٥	تعميم وزير الداخلية رقم (٢٥٢٩٣٥) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢هـ، بشأن منح عموم الأفراد العسكريين علاوة مكافحة الإرهاب بواقع (٢٥٪)	١١
١١٦	خطاب وزير الخدمة المدنية رقم (٣٦١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٤هـ، بشأن استمرار العمل على المسميات الوظيفية المستحقة لبدل العدوى	١١١٤، ١٨٧٣، ١٩٦٣، ٢٠٧٢
١١٧	خطاب مدير عام السجون رقم (٠٢٤٩٩٠٠/١١) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، بشأن إيقاف مساندة أفراد المديرية العامة لسجون منطقة الرياض لفترة مؤقتة لحين تشغيل إصلاحية الحائر الجديدة	٨٣
١١٨	برقية مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم (٥٠٣٨٢) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٢هـ، بشأن صرف علاوة مكافحة الإرهاب للضباط والأفراد العاملين فعلياً بإدارات الأمن والحماية، والعاملين فعلياً بإدارات الشرطة العسكرية التي لا يتقاضى منسوبيها علاوة الأمن	١١، ٨٣
١١٩	برقية وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية رقم (٨١٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ، بشأن علاوة فني دوريات أمن، وعدم تعارضها مع علاوة الأمن	١٣٨٤
١٢٠	محضر لجنة البدلات رقم (٩٨) لعام ١٤٣٧هـ، بشأن إعادة تنظيم شروط صرف بدل العدوى، والضرر، والعزل	١١١٤، ١٨٧٣، ١٩٦٣، ٢٠٧٢